

MISHNAH

Miszna

Seder Kodashim — Rzeczy święte

קדשים

11 traktatów · 590 miszn

Tekst hebrajski z polskim tłumaczeniem

1 września 2026

Scripture.pl

Źródła tekstu hebrajskiego

- **Tytuł:** Mishnah, ed. Romm, Vilna 1913
- **Zbiór:** Miszna — 63 traktaty (6 sederów), tekst tannaityczny (ok. 200 n.e.)
- **Źródło:** [Sefaria](#) — publiczny bucket GCS `sefaria-export`
- **Skany:** National Library of Israel, `NNL\_ALEPH001741739`
- **Licencja:** **Public Domain** (zdygitalizowane przez Sefarię)

Referencja angielska

- **Tytuł:** Mishnah Yomit
- **Autor:** Dr. Joshua Kulp
- **Licencja:** [Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa \(CC BY 4.0\)](#)
- **Źródło:** learn.conservativeyeshiva.org/mishnah
- **Uwaga:** Przekład angielski służy wyłącznie jako referencja przy tłumaczeniu na język polski

Opracowanie polskie

- **Tłumaczenie:** Przemysław Sołtan (Scripture.pl) przemyslaw.soltan@gmail.com
- **Metoda:** Tłumaczenie z tekstu hebrajskiego (public domain) z wykorzystaniem przekładu angielskiego jako referencji
- **Licencja polskiego przekładu:** [Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa \(CC BY 4.0\)](#)

Snapshot

- **Data:** 2026-08-05
- **Repozytorium źródłowe:** `Sefaria/Sefaria-Export` (branch `master`)
- **Pliki:** 126 JSON (63 hebr. + 63 en.) w podkatalogach `he/` i `en/`

Alternatywy (hebr.)

- Structured Mishnah Dataset (Moshe Kline, CC-BY, Zenodo `10.5281/zenodo.20179531`)
- Torat Emet 357 (PD, toratemetfreeware.com)
- Wikisource Open Mishnah Project (GFDL)

Uwagi licencyjne

Polski przekład Miszny jest tłumaczony bezpośrednio z tekstu hebrajskiego (public domain) — nie jest pochodną przekładu angielskiego (CC-BY). Referencja angielska (Kulp, CC-BY) służy wyłącznie do wspomagania tłumaczenia AI i wymaga atrybucji przy ewentualnej publikacji materiałów pochodnych.

Polskie przekłady Miszny dostępne w literaturze (R. Marcinkowski, M. Friedman) są chronione prawami autorskimi i nie zostały wykorzystane jako źródło tego przekładu.

Spis treści

Zevachim — Ofiary זבחים	4
Menachot — Ofiary z mąki מנחות	7
Chullin — Zwyczajne חולין	10
Bekhorot — Pierworodne בכורות	12
Arakhin — Wyceny ערכין	14
Temurah — Zamiana תמורה	16
Keritot — Wykroczenia כריתות	17
Meilah — Naruszenie מעילה	19
Tamid — Ofiara ciągła תמיד	20
Middot — Miary מידות	21
Kinnim — Gniazda קינים	22

Rozdział 1

1.1

כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים. אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה. חוץ מן הפסח. ומן החטאת. הפסח בזמנו. והחטאת בכל זמן. רבי אליעזר אומר אף האשם. הפסח בזמנו. והחטאת והאשם בכל זמן. אמר רבי אליעזר. החטאת בא על חטא. והאשם בא על חטא. מה חטאת פסולה שלא לשמה. אף האשם פסול שלא לשמו:

Wszystkie ofiary, które zostały zarżnięte nie we właściwej intencji, są ważne, lecz nie są poczytywane właścicielom za wypełnienie obowiązku, z wyjątkiem ofiary paschalnej i ofiary za grzech. Ofiara paschalna w swoim czasie, a ofiara za grzech w każdym czasie. Rabbi Eliezer mówi: również ofiara za winę. Ofiara paschalna w swoim czasie, a ofiara za grzech i ofiara za winę w każdym czasie. Rabbi Eliezer powiedział: ofiara za grzech przychodzi z powodu grzechu, a ofiara za winę przychodzi z powodu grzechu. Tak jak ofiara za grzech jest nieważna, gdy zostanie złożona nie we właściwej intencji, tak ofiara za winę jest nieważna, gdy zostanie złożona nie we właściwej intencji.

1.2

יוסי בן חוני אומר הנשחטים לשם פסח ולשם חטאת. פסולים. שמעון אחי עזריה אומר שחטן לשם גבוה מהם כשרין. לשם נמוך מהם פסולין. כיצד. קדשי קדשים ששחטן לשם קדשים קלים. פסולין. קדשים קלים ששחטן לשם קדשי קדשים. כשרין. הבכור והמעשר ששחטן לשם שלמים. כשרין. ושלמים ששחטן לשם בכור לשם מעשר. פסולין:

Jose ben Choni mówi: te, które zostały zarżnięte w intencji ofiary paschalnej i w intencji ofiary za grzech, są nieważne. Szimon, brat Azariasza, mówi: jeśli zarżnął je w intencji świętszych od nich, są ważne; w intencji mniej świętych od nich, są nieważne. Jak to? Jeśli zarżnął ofiary najświętsze w intencji ofiar mniej świętych, są nieważne; ofiary mniej święte w intencji ofiar najświętszych, są ważne. Pierworodne i dziesięcina, które zarżnął w intencji ofiar pokojowych, są ważne; ofiary pokojowe, które zarżnął w intencji pierworodnego lub w intencji dziesięciny, są nieważne.

1.3

הפסח ששחטו בשחרית בארבעה עשר שלא לשמו. רבי יהושע מכשיר כאילו נשחט בשלשה עשר. בן בתירא פוסל כאילו נשחט בין הערבים. אמר שמעון בן עזאי מקובל אני מפי שבעים ושנים זקן ביום שהושיבו רבי אלעזר בן עזריה בישיבה. שכל הזבחים הנאכלים שנזבחו שלא לשמן כשרים. אלא שלא עלו לבעלים משום חובה. חוץ מן הפסח ומן החטאת. ולא הוסיף בן עזאי. אלא העולה. ולא הודו לו חכמים:

Ofiara paschalna, która została zarżnięta rano czternastego dnia nie we właściwej intencji – Rabbi Jehoszua uznaje ją za ważną, jak gdyby została zarżnięta trzynastego. Ben Beteira uznaje ją za nieważną, jak gdyby została zarżnięta między wieczorami. Szimon ben Azzaj powiedział: otrzymałem tradycję od siedemdziesięciu dwóch starszych w dniu, w którym ustanowili Rabiego Elazara ben Azariasza w akademii, że wszystkie ofiary, które są spożywane, jeśli zostały zarżnięte nie we właściwej intencji, są ważne, lecz nie są poczytywane właścicielom za wypełnienie obowiązku, z wyjątkiem ofiary paschalnej i ofiary za grzech. Ben Azzaj dodał tylko ofiarę całopalną, ale mędracy nie zgodzili się z nim.

1.4

הפסח והחטאת ששחטן שלא לשמן. קבל והלך וזרק שלא לשמן. או לשמן ושלא לשמן. או שלא לשמן ולשמן. פסולים. כיצד לשמן ושלא לשמן. לשם פסח ולשם שלמים. שלא לשמן ולשמן. לשם שלמים ולשם הפסח. שהזבח נפסל בארבעה דברים. בשחיטה. ובקבול. ובהלוק. ובזריקה. רבי שמעון מכשיר בהלוק. שהיה ר' שמעון אומר אי אפשר שלא בשחיטה. ושלא בקבלה. ושלא בזריקה. אבל אפשר שלא בהלוק. שוחט בצד המזבח וזורק. רבי אליעזר אומר. המהלך במקום שהוא צריך להלך. המחשבה פוסלת. ובמקום שאין צריך להלך אין המחשבה פוסלת:

Ofiara paschalna i ofiara za grzech, które zostały zarżnięte nie we właściwej intencji – czy to przyjął, przeniósł i skropił krew nie we właściwej intencji, czy to we właściwej intencji, a potem nie we właściwej, czy to nie we właściwej, a potem we właściwej – są nieważne. Jak to 'we właściwej intencji, a potem nie we właściwej'? Miał intencję ofiary paschalnej, a potem intencję ofiary pokojowej. 'Nie we właściwej, a potem we właściwej'? Miał intencję ofiary pokojowej, a potem intencję ofiary paschalnej. Ofiara bowiem staje się nieważna przez cztery rzeczy: przez ubój, przez przyjęcie, przez przeniesienie i przez skropienie. Rabbi Szimon uznaje ofiarę za ważną w przypadku przeniesienia, ponieważ Rabbi Szimon mawiał: nie można tego dokonać bez uboju, bez przyjęcia i bez skropienia, ale można bez przeniesienia – zarżyna obok ołtarza i skrapia. Rabbi Eliezer mówi: ten, kto idzie do miejsca, do którego musi iść, zamiar unieważnia ofiarę; a do miejsca, do którego nie musi iść, zamiar nie unieważnia.

Rozdział 2

2.1

כל הזבחים שקבל דמן. זר. אונן. טבול יום. מחוסר בגדים מחוסר כפורים. שלא רחץ ידים ורגלים. ערל. טמא. יושב. עומד על גבי כלים. על גבי בהמה. על גבי רגלי חבירו. פסל. קבל בשמאל פסל. רבי שמעון מכשיר. נשפך על הרצפה ואספו. פסול. נתנו על גבי הכבש שלא כנגד היסוד. נתן את הנתנין למטן. למעלן. ואת הנתנין למעלן. למטן. את הנתנים בפנים בחוץ. ואת הנתנין בחוץ בפנים. פסול. ואין בו כרת:

Wszystkie ofiary, których krew przyjął: nie-kapłan (zar), onen (pogrążony w żałobie przed pogrzebem bliskiego), tvul jom (ten, który dokonał zanurzenia, ale nie doczekał zachodu słońca), ten, któremu brakuje szat kapłańskich, ten, który nie dopełnił przebłagania, ten, który nie umył rąk i nóg, nieobrzezany, nieczysty, siedzący, stojący na naczyniach, na zwierzęciu lub na nogach kolegi — są niezdatne. Jeśli ktoś przyjął krew lewą ręką, ofiara jest niezdatna; Rabbi Szymon uznaje ją za zdatną. Jeśli krew rozlała się na posadzkę i ktoś zebrał ją, ofiara jest niezdatna. Jeśli położył krew na pochylni nie naprzeciwko podstawy, jeśli położył to, co miało być położone poniżej, powyżej, a to, co miało być powyżej, poniżej; to, co miało być wewnątrz, na zewnątrz, a to, co miało być na zewnątrz, wewnątrz — jest niezdatne i nie pociąga za sobą kary karet.

2.2

השוחט את הזבח לזרוק דמו בחוץ. או מקצת דמו בחוץ. להקטיר את אמוריו בחוץ. או מקצת אמוריו בחוץ. לאכול בשרו בחוץ. או כזית מבשרו בחוץ. או לאכול כזית מעור האליה בחוץ. פסול. ואין בו כרת. לזרוק דמו למחר. או מקצת דמו למחר. להקטיר אמוריו למחר או מקצת אמוריו למחר. לאכול בשרו למחר. או כזית מבשרו למחר. או כזית מעור האליה למחר. פגול וחייבין עליו כרת:

Kto składa ofiarę z zamiarem wylania jej krwi na zewnątrz lub części jej krwi na zewnątrz, spalania na ołtarzu jej części ofiarnych na zewnątrz lub części tychże części na zewnątrz, zjedzenia jej mięsa na zewnątrz lub objętości oliwki z jej mięsa na zewnątrz, albo objętości oliwki ze skóry tłustego ogona na zewnątrz — ofiara jest niezdatna i nie pociąga za sobą kary karet. Jeśli miał zamiar wylać jej krew następnego dnia lub część jej krwi następnego dnia, spalić jej części ofiarne następnego dnia lub część tychże części następnego dnia, zjeść jej mięso następnego dnia lub objętość oliwki z jej mięsa następnego dnia, albo objętość oliwki ze skóry tłustego ogona następnego dnia — ofiara jest piggul i sprawcy są zobowiązani do kary karet.

2.3

זה הכלל כל השוחט והמקבל והמהלך והזורק לאכול דבר שדרכו לאכול. להקטיר דבר שדרכו להקטיר. חוץ למקומו. פסול ואין בו כרת. חוץ לזמנו. פגול וחייבין עליו כרת. ובלבד שיקרב המתיר כמצותו:

To jest zasada ogólna: każdy, kto dokonuje uboju, przyjmowania krwi, przenoszenia i wylewania krwi z zamiarem zjedzenia czegoś, co zwykle się je, lub spalenia czegoś, co zwykle się spala, poza miejscem właściwym — ofiara jest niezdatna i nie pociąga za sobą kary karet; jeśli ma zamiar czynić to poza czasem właściwym — jest piggul i sprawcy są zobowiązani do kary karet. Pod warunkiem że czynność dopuszczająca (oferowanie) została wykonana zgodnie ze swą normą.

2.4

כיצד קרב המתיר כמצותו. שחט בשתיקה קבל והלך וזרק חוץ לזמנו. או ששחט חוץ לזמנו. קבל והלך וזרק בשתיקה. או ששחט קבל והלך וזרק חוץ לזמנו. זה הוא שקרב המתיר כמצותו. כיצד לא קרב המתיר כמצותו. שחט חוץ למקומו. קבל והלך וזרק חוץ לזמנו. או ששחט חוץ לזמנו קבל והלך וזרק חוץ למקומו. או ששחט קבל והלך וזרק חוץ למקומו. הפסח והחטאת. ששחטן שלא לשמן קבל והלך וזרק חוץ לזמנו. או ששחט חוץ לזמנו. קבל והלך וזרק שלא לשמן. או ששחט קבל והלך וזרק שלא לשמן. זה הוא שלא קרב המתיר כמצותו:

Jak wygląda przypadek, w którym czynność dopuszczająca została wykonana zgodnie ze swą normą? Jeśli dokonał uboju w milczeniu, a następnie przyjął krew, przeniósł i wylał ją z zamiarem dokonania czegoś poza czasem; albo dokonał uboju z zamiarem poza czasem, a następnie przyjął, przeniósł i wylał krew w milczeniu; albo dokonał uboju, przyjął, przeniósł i wylał krew z zamiarem poza czasem — to jest przypadek, w którym czynność dopuszczająca została wykonana zgodnie ze swą normą. A jak wygląda przypadek, w którym czynność dopuszczająca nie została wykonana zgodnie ze swą normą? Jeśli dokonał uboju z zamiarem poza miejscem, a następnie przyjął, przeniósł i wylał krew z zamiarem poza czasem; albo dokonał uboju z zamiarem poza czasem, a następnie przyjął, przeniósł i wylał krew z zamiarem poza miejscem; albo dokonał uboju, przyjął, przeniósł i wylał krew z zamiarem poza miejscem. Jeżeli chodzi o ofiarę paschalną i ofiarę grzechową, które zostały zarżnięte nie w ich imieniu, a następnie kapłan przyjął, przeniósł i wylał krew z zamiarem poza czasem; albo jeśli dokonał uboju z zamiarem poza czasem, a następnie przyjął, przeniósł i wylał krew nie w ich imieniu; albo jeśli dokonał uboju, przyjął, przeniósł i wylał krew nie w ich imieniu — to jest przypadek, w którym czynność dopuszczająca nie została wykonana zgodnie ze swą normą.

2.5

לאכול כזית בחוץ וכזית למחר. כזית זית בחוץ וכחצי זית למחר. כחצי זית למחר וכחצי זית בחוץ. פסול ואין בו כרת. אמר רבי יהודה זה הכלל. אם מחשבת הזמן קדמה למחשבת המקום. פגול וחייבים עליו כרת. ואם מחשבת המקום קדמה למחשבת הזמן. פסול ואין בו כרת. וחכמים אומרים זה וזה פסול ואין בו כרת. לאכול כחצי זית ולהקטיר כחצי זית. כשר. שאין אכילה והקטרה מצטרפין:

Jeśli miał zamiar zjeść objętość oliwki na zewnątrz i objętość oliwki następnego dnia; objętość oliwki następnego dnia i objętość oliwki na zewnątrz; pół objętości oliwki na zewnątrz i pół objętości oliwki następnego dnia; pół objętości oliwki następnego dnia i pół objętości oliwki na zewnątrz — ofiara jest niezdatna i nie pociąga za sobą kary karet. Rabbi Jehuda powiedział: to jest zasada ogólna: jeśli myśl o czasie wyprzedziła myśl o miejscu, ofiara jest piggul i sprawcy są zobowiązani do kary karet; a jeśli myśl o miejscu wyprzedziła myśl o czasie, ofiara jest niezdatna i nie pociąga za sobą kary karet. A mędrcy mówią: zarówno jedno, jak i drugie jest niezdatne i nie pociąga za sobą kary karet. Jeśli miał zamiar zjeść pół objętości oliwki i spalić pół objętości oliwki, ofiara jest zdatna, ponieważ jedzenie i spalanie nie łączą się.

Rozdział 3

3.1

כל הפסולין ששחטו. שחיתתן כשרה. שהשחיטה כשרה בורים. בנשים. ובעבדים ובטמאים. אפילו בקדשי קדשים. ובלבד שלא יהיו טמאים נוגעים בבשר. לפיכך הם פוסלים במחשבה. וכולן שקבלו את הדם חוץ לזמנו. וחוץ למקומו. אם יש דם הנפש יחזור הכשר ויקבל:

Wszystkie osoby niezdolne do służby, które dokonały uboju — ich ubój jest ważny, gdyż ubój może być dokonany przez nie-kapłanów, kobiety, niewolników i nieczystych, nawet w przypadku ofiar najświętszych, pod warunkiem że nieczyści nie dotykają mięsa. Dlatego ich intencja może unieważnić ofiarę. A jeśli którykolwiek z nich pobrał krew z zamiarem, aby ofiara była spożyta poza wyznaczonym czasem lub poza wyznaczonym miejscem, o ile jest jeszcze krew żywotna, uprawniony kapłan wróci i pobierze.

3.2

קבל הכשר ונתן לפסול. יחזיר לכשר. קבל בימינו ונתן לשמאלו. יחזיר לימינו. קבל בכלי קדש ונתן בכלי חול. יחזיר לכלי קדש. נשפך מן הכלי על הרצפה ואספו. כשר. נתנו על גבי הכבש שלא כנגד היסוד. נתן את הנתנין למטה למעלה. ואת הנתנים למעלה למטה. את הנתנים בפנים בחוץ. ואת הנתנין בחוץ בפנים. אם יש דם הנפש. יחזור הכשר ויקבל:

Jeśli uprawniony kapłan pobrał krew i oddał ją osobie niezdolnej, niech odbierze ją od niej i wróci z nią do uprawnionego. Jeśli pobrał krew prawą ręką i oddał do lewej, niech odbierze ją i wróci do prawej ręki. Jeśli pobrał krew do naczynia świętego i oddał do naczynia świeckiego, niech wróci i odda do naczynia świętego. Jeśli krew rozlała się z naczynia na ziemię i zbierał ją, jest ważna. Jeśli umieścił ją na rampie nie naprzeciwko podstawy, jeśli dał to, co należy dawać poniżej, powyżej, a to, co należy dawać powyżej, poniżej; to, co należy dawać wewnątrz, na zewnątrz, a to, co należy dawać na zewnątrz, do wewnątrz — o ile jest jeszcze krew żywotna, uprawniony kapłan niech wróci i pobierze.

3.3

השוחט את הזבח לאכול דבר שאין דרכו לאכול. ולהקטיר דבר שאין דרכו להקטיר. כשר. רבי אליעזר פוסל. לאכול דבר שדרכו לאכול ולהקטיר דבר שדרכו להקטיר פחות מכזית. כשר. לאכול כחצי זית ולהקטיר כחצי זית. כשר. שאין אכילה והקטרה מצטרפין:

Kto dokonuje uboju ofiary z zamiarem zjedzenia czegoś, czego zwykle się nie je, lub z zamiarem spalenia czegoś, czego zwykle się nie spala — ofiara jest ważna. Rabbi Eliezer uznaje ją za nieważną. Jeśli zamierzał zjeść coś, co zwykle się jada, lub spalić coś, co zwykle się spala, w ilości mniejszej niż objętość oliwki — ofiara jest ważna. Jeśli zamierzał zjeść połowę objętości oliwki i spalić połowę objętości oliwki — ofiara jest ważna, ponieważ jedzenie i spalanie nie łączą się.

3.4

השוחט את הזבח לאכול כזית מן העור. מן הרוטב. מן הקיפה. מן האלל. מן העצמות. מן הגידים. מן הטלפים. מן הקרנים. חוץ לזמנו או חוץ למקומו. כשר. ואין חייבים עליהם משום פגול. ונותר. וטמא:

Kto dokonuje uboju ofiary z zamiarem zjedzenia objętości oliwki ze skóry, z sosu, z piany, z chrząstki, z kości, ze ścięgien, z kopyt lub z rogów — poza wyznaczonym czasem lub poza wyznaczonym miejscem — ofiara jest ważna i nie podlega się z tego powodu karze za piggul, notar i nieczystość.

3.5

השוחט את המוקדשין לאכול שליל. או שליא בחוץ. לא פיגל. המולק תורין בפנים לאכול ביציהם בחוץ. לא פיגל. חלב המוקדשין. וביצי תורין. אין חייבין עליהן משום פיגול. ונותר. וטמא:

Kto dokonuje uboju zwierząt poświęconych z zamiarem zjedzenia płodu lub łóżyska na zewnątrz — nie popełnił piggul. Kto dokonuje rytualnego uszczyptnięcia (meliki) turkawek wewnątrz z zamiarem zjedzenia ich jaj na zewnątrz — nie popełnił piggul. Tłuszcz zwierząt poświęconych i jaja turkawek nie podlegają karze za piggul, notar i nieczystość.

3.6

שחטו על מנת להניח דמו או את אמוריו למחר. או להוציאן לחוץ. רבי יהודה פוסל. וחכמים מכשירין. שחטו על מנת ליתנו על גבי הכבש שלא כנגד היסוד. ליתן את הנתנין למטה למעלה. ואת הנתנין למעלה למטה. את הנתנין בפנים בחוץ. ואת הנתנין בחוץ בפנים. שיאכלוהו טמאים. שיקריבוהו טמאים. שיאכלוהו ערלים. שיקריבוהו ערלים. לשבר עצמות הפסח. ולאכול ממנו נא. לערב דמו בדם פסולין. כשר. שאין המחשבה פוסלת אלא חוץ לזמנו וחוץ למקומו. והפסח והחטאת שלא לשמן:

Jeśli dokonał uboju ofiary z zamiarem pozostawienia jej krwi lub jej części ofiarnych do jutra lub z zamiarem wyniesienia ich na zewnątrz — Rabbi Jehuda uznaje ofiarę za nieważną, a mędracy za ważną. Jeśli dokonał uboju z zamiarem umieszczenia krwi na rampie nie naprzeciwko podstawy, z zamiarem dania tego, co należy dawać poniżej, powyżej, a tego, co należy dawać powyżej, poniżej; tego, co należy dawać wewnątrz, na zewnątrz, a tego, co należy dawać na zewnątrz, do wewnątrz; z zamiarem, aby nieczyści ją jedli, aby nieczyści ją składali, aby nieobrzezani ją jedli, aby nieobrzezani ją składali; z zamiarem złamania kości ofiary paschalnej lub zjedzenia z niej mięsa surowego; z zamiarem zmieszania jej krwi z krwią zwierząt niezdolnych do ofiary — ofiara jest ważna, ponieważ myśl nie unieważnia ofiary, chyba że dotyczy czasu poza wyznaczonym lub miejsca poza wyznaczonym, oraz w przypadku ofiary paschalnej i ofiary za grzech, gdy nie są ofiarowane w ich właściwym imieniu.

Rozdział 4

4.1

בית שמאי אומרים. כל הנתנין על מזבח החיצון שאם נתנן מתנה אחת. כפר. ובחטאת שתי מתנות. ובית הלל אומרים אף חטאת שנתנה מתנה אחת. כפר. לפיכך אם נתן את הראשונה כתיקנה ואת השנייה חוץ לזמנה. כפר. נתן את הראשונה חוץ לזמנה ואת השנייה חוץ למקומה. פיגול וחייבין עליו כרת:

Bet Szammaj mówią: wszystkie (ofiary), których krew podaje się na ołtarz zewnętrzny – jeśli podano ją jedną dawką, dokonano pojednania; natomiast w ofierze za grzech (chatat) – (trzeba) dwóch dawek. Bet Hillel mówią: nawet ofiara za grzech, jeśli podano krew jedną dawką, dokonano pojednania. Dlatego jeśli podał pierwszą dawkę we właściwy sposób, a drugą – poza właściwym czasem, dokonano pojednania. Jeśli podał pierwszą poza właściwym czasem, a drugą – poza właściwym miejscem, jest to piggul (odraza) i pociąga za sobą karę odcięcia (karet).

4.2

כל הנתנין על מזבח הפנימי. שאם חסר אחת מן המתנות לא כפר. לפיכך אם נתן כולן כתקנן ואחת שלא כתקנה. פסול ואין בו כרת:

Wszystko, co podaje się na ołtarz wewnętrzny – jeśli brakuje jednej z dawek, nie dokonano pojednania. Dlatego jeśli podał wszystkie dawki w należyty sposób, a jedną – w nienależyty, (ofiara) jest nieważna, lecz nie pociąga za sobą kary odcięcia (karet).

4.3

אלו דברים שאין חייבין עליהם משום פגול. הקומץ. והלבונה. והקטרת. ומנחת כהנים. ומנחת כהן משיח [ומנחת נסכים] והדם. והנסכים הבאים בפני עצמן דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים אף הבאים עם הבהמה. לוג שמן של מצורע רבי שמעון אומר. אין חייבין עליו משום פגול. ורבי מאיר אומר חייבין עליו משום פגול. שדם האשם מתירו. וכל שיש לו מתירים. בין לאדם. בין למזבח. חייבין עליו משום פגול:

To są rzeczy, za które nie ponosi się odpowiedzialności z tytułu piggul (odrazy): garść (mąki), żywica kadzidłowa, kadzidło, ofiara zbożowa kapłanów, ofiara zbożowa kapłana namaszczonego, ofiara zbożowa składana z libacjami, krew oraz libacje przynoszone samodzielnie – są to słowa rabiego Meira. Uczeni zaś mówią: nawet (libacje) przynoszone z bydłem. Log oliwy trędowatego – rabbi Szymon mówi: nie ponosi się za niego odpowiedzialności z tytułu piggul, a rabbi Meir mówi: ponosi się, ponieważ krew ofiary za przewinienie (aszam) dopuszcza go (do użytku). I wszystko, co ma to, co je dopuszcza – czy to dla ludzi, czy to dla ołtarza – ponosi się za nie odpowiedzialność z tytułu piggul.

4.4

העולה דמה מתיר את בשרה למזבח ועורה לכהנים. עולת העוף דמה מתיר את בשרה למזבח. חטאת העוף דמה מתיר את בשרה לכהנים. פרים הנשרפים. ושעירים הנשרפים. דמן מתיר את אימוריהן ליקרב. רבי שמעון אומר. כל שאינו על מזבח החיצון כשלמים אין חייבין עליו משום פגול:

Całopalenie – jego krew dopuszcza jego mięso dla ołtarza, a jego skórę dla kapłanów. Całopalenie ptaka – jego krew dopuszcza jego mięso dla ołtarza. Ofiara za grzech z ptaka – jej krew dopuszcza jej mięso dla kapłanów. Byki spalane i kozły spalane – ich krew dopuszcza ich części ofiarne do złożenia na ołtarzu. Rabbi Szymon mówi: cokolwiek nie jest (składane) na ołtarzu zewnętrznym na sposób ofiar pokojowych, nie pociąga za sobą odpowiedzialności z tytułu piggul.

4.5

קדשי גוים אין חייבין עליהם משום פגול. נותר. וטמא. והשוחטן בחוץ פטור. דברי רבי מאיר. רבי יוסי מחייב. דברים שאין חייבים עליהם משום פגול. חייבין עליהם משום נותר טמא. חוץ מן הדם. רבי שמעון אומר בדבר שדרכן להאכל. אבל כגון העצים. והלבונה. והקטרת. אין חייבין עליהם משום טומאה:

Świętości pogan – nie ponosi się za nie odpowiedzialności z tytułu piggul, z tytułu pozostawienia (notar) ani z tytułu nieczystości; a kto je ubija poza (świątynią), jest zwolniony – to są słowa rabiego Meira. Rabbi Josej zobowiązuje. Rzeczy, za które nie ponosi się odpowiedzialności z tytułu piggul, ponosi się odpowiedzialność z tytułu pozostawienia (notar) i z tytułu nieczystości – z wyjątkiem krwi. Rabbi Szymon mówi: (dotyczy to) rzeczy, które zwykle bywają spożywane; ale takie rzeczy jak drewno, żywica i kadzidło – nie ponosi się za nie odpowiedzialności z tytułu nieczystości.

4.6

לשם ששה דברים הזבח נזבח. לשם זבח. לשם זובח. לשם השם. לשם אשים. לשם ריח. לשם ניחוח. והחטאת והאשם לשם חטא. אמר רבי יוסי אף מי שלא היה בלבו לשם אחד מכל אלו. כשר. שהוא תנאי בית דין שאין המחשבה הולכת אלא אחר העובד:

Dla sześciu rzeczy składana jest ofiara: dla (samej) ofiary, dla ofiarodawcy, dla Imienia (Bożego), dla ognia, dla zapachu, dla przyjemnej woni. A ofiara za grzech i ofiara za przewinienie – (składane są) dla grzechu. Rabbi Josej powiedział: nawet jeśli ktoś nie miał w sercu żadnej z tych intencji, (ofiara) jest ważna, gdyż jest to warunek sądu (bet din), że intencja idzie wyłącznie za tym, kto wykonuje (ofiare).

Rozdział 5

5.1

איזהו מקומן של זבחים. קדשי קדשים. שחיטתן בצפון. פר ושעיר של יום הכפורים. שחיטתן בצפון. וקבול דמן בכלי שרת בצפון. ודמן טעון הזיה על בין הבדים ועל הפרוכת ועל מזבח הזהב. מתנה אחת מהן מעכבת. שירי הדם היה שופך על יסוד מערבי של מזבח החיצון. אם לא נתן לא עכב:

Gdzie jest miejsce składania ofiar? Najświętsze ofiary – ich ubój na północy. Byk i kozioł Dnia Pojednania – ich ubój na północy, a przyjęcie krwi w naczyniu liturgicznym na północy. Ich krew wymaga pokropienia między drążkami, na zasłonę i na złoty ołtarz. Jedno z tych pokropień jest niezbędne. Pozostałość krwi wylewał na zachodnią podstawę ołtarza zewnętrznego. Jeśli nie wylał, nie unieważnia ofiary.

5.2

פרים הנשרפים. ושעירים הנשרפים. שחיטתן בצפון. וקבול דמן בכלי שרת בצפון. ודמן טעון הזיה על הפרוכת ועל מזבח הזהב. מתנה אחת מהן מעכבת. שירי הדם היה שופך על יסוד מערבי של מזבח החיצון. אם לא נתן לא עכב. אלו ואלו נשרפין בבית הדשן:

Byki spalane i kozły spalane – ich ubój na północy, a przyjęcie krwi w naczyniu liturgicznym na północy. Ich krew wymaga pokropienia na zasłonę i na złoty ołtarz. Jedno z tych pokropień jest niezbędne. Pozostałość krwi wylewał na zachodnią podstawę ołtarza zewnętrznego. Jeśli nie wylał, nie unieważnia ofiary. Zarówno jedno, jak i drugie są spalane na popielisku.

5.3

חטאות הצבור והיחיד. אלו הן חטאות הצבור. שעירי ראשי חדשים. ושל מועדות. שחיטתן בצפון וקבול דמן בכלי שרת בצפון. ודמן טעון ארבע מתנות על ארבע קרנות. כיצד. עלה בכבש ופנה לסובב. ובא לו לקרן דרומית מזרחית. מזרחית צפונית. צפונית מערבית. מערבית דרומית. שירי הדם היה שופך על יסוד דרומית. ונאכלין לפניו מן הקלעים. לזכרי כהונה. בכל מאכל. ליום ולילה. עד חצות:

Ofiary za grzech wspólnoty i jednostki. Oto ofiary za grzech wspólnoty: kozły nowiu miesiący i święt. Ich ubój na północy, a przyjęcie krwi w naczyniu liturgicznym na północy. Ich krew wymaga czterech pokropień na cztery rogi. W jaki sposób? Kapłan wstępował na pochylnię, skręcał na obwód ołtarza i podchodził do rogu południowo-wschodniego, wschodnio-północnego, północno-zachodniego i zachodnio-południowego. Pozostałość krwi wylewał na południową podstawę. Ofiary te są spożywane wewnątrz dziedzińca wyłącznie przez kapłanów, przy każdym rodzaju pożywienia, przez dzień i noc, aż do północy.

5.4

העולה קדשי קדשים. שחיטתה בצפון. וקבול דמה בכלי שרת בצפון. ודמה טעון שתי מתנות שהן ארבע. וטעונה הפשט ונתוח. וכליל לאישים:

Ofiara całopalna należy do najświętszych ofiar. Jej ubój na północy, a przyjęcie krwi w naczyniu liturgicznym na północy. Jej krew wymaga dwóch pokropień, które są czterema. Wymaga również zdjęcia skóry i rozczłonkowania, i jest spalana w całości na ogniu.

5.5

זבחי שלמי צבור ואשמות. אלו הן אשמות. אשם גזילות. אשם מעילות. אשם שפחה חרופה. אשם נזיר. אשם מצורע. אשם תלוי. שחיטתן בצפון וקבול דמן בכלי שרת בצפון. ודמן טעון שתי מתנות שהן ארבע. ונאכלין לפניו מן הקלעים. לזכרי כהונה בכל מאכל. ליום ולילה עד חצות:

Ofiary pokojowe wspólnoty i ofiary za winy. Oto ofiary za winy: za grabież, za sprzeniewierzenie dóbr świętych, za zareczoną niewolnicę, za nazyrejczyka, za trędowatego, za winę niepewną. Ich ubój na północy, a przyjęcie krwi w naczyniu liturgicznym na północy. Ich krew wymaga dwóch pokropień, które są czterema. Są spożywane wewnątrz dziedzińca wyłącznie przez kapłanów, przy każdym rodzaju pożywienia, przez dzień i noc, aż do północy.

5.6

התודה ואיל נזיר קדשים קלים. שחיטתן בכל מקום בעזרה. ודמן טעון שתי מתנות שהן ארבע. ונאכלים בכל העיר לכל אדם בכל מאכל ליום ולילה עד חצות. המורם מהם. כיוצא בהם. אלא שהמורם נאכל לכהנים לנשיהם ולבניהם ולעבדיהם:

Ofiara dziękczynna i baran nazyrejszyka – to ofiary o mniejszej świętości. Ich ubój może być dokonany w dowolnym miejscu dziedzińca. Ich krew wymaga dwóch pokropień, które są czterema. Są spożywane w całym mieście, przez każdego, przy każdym rodzaju pożywienia, przez jeden dzień i noc, aż do północy. Część podniesiona z nich – zasada jest taka sama, z tym że część podniesiona jest spożywana przez kapłanów, ich żony, dzieci i sługi.

5.7

שלמים קדשים קלים. שחיטתן בכל מקום בעזרה. ודמן טעון שתי מתנות שהן ארבע. ונאכלין בכל העיר לכל אדם בכל מאכל לשני ימים ולילה אחד. המורם מהם. כיוצא בהן. אלא שהמורם נאכל לכהנים לנשיהם ולבניהם ולעבדיהם.

Ofiary pokojowe – to ofiary o mniejszej świętości. Ich ubój może być dokonany w dowolnym miejscu dziedzińca. Ich krew wymaga dwóch pokropień, które są czterema. Są spożywane w całym mieście, przez każdego, przy każdym rodzaju pożywienia, przez dwa dni i jedną noc. Część podniesiona z nich – zasada jest taka sama, z tym że część podniesiona jest spożywana przez kapłanów, ich żony, dzieci i sługi.

5.8

הבכור. והמעשר. והפסח. קדשים קלים. שחיטתן בכל מקום בעזרה. ודמן טעון מתנה אחת. ובלבד שיתן כנגד היסוד. שינה באכילתן. הבכור נאכל לכהנים. והמעשר לכל אדם. ונאכלין בכל העיר לכל אדם. בכל מאכל. לשני ימים ולילה אחד. הפסח אינו נאכל אלא בלילה. ואינו נאכל אלא עד חצות. ואינו נאכל אלא למנויו. ואינו נאכל אלא צלי:

Pierworodne zwierzę, dziesięcina i ofiara paschalna – to ofiary o mniejszej świętości. Ich ubój może być dokonany w dowolnym miejscu dziedzińca. Ich krew wymaga jednego pokropienia, pod warunkiem że kapłan skieruje je naprzeciw podstawy. Różnią się sposobem spożywania: pierworodne jest spożywane przez kapłanów, a dziesięcina – przez każdego. Wszystkie są spożywane w całym mieście, przez każdego, przy każdym rodzaju pożywienia, przez dwa dni i jedną noc. Ofiara paschalna natomiast jest spożywana wyłącznie w nocy, tylko do północy, tylko przez zapisanych uczestników i tylko pieczona.

Rozdział 6

6.1

קדשי קדשים ששחטן בראש המזבח. רבי יוסי אומר כאילו נשחטו בצפון. רבי יוסי בר יהודה אומר מחצי המזבח ולצפון. כצפון מחצי המזבח ולדרום. כדרום. המנחות היו נקמצות בכל מקום בעזרה. ונאכלין לפני מן הקלעים. לזכרי כהונה. בכל מאכל. ליום ולילה עד חצות:

Świętości świętych (ofiary najświętsze), które zarżnięto na szczycie ołtarza — Rabbi Jose mówi: jakby zarżnięto je w części północnej. Rabbi Jose bar Jehuda mówi: od połowy ołtarza ku północy — jak w części północnej, od połowy ku południowi — jak w części południowej. Ofiary z pokarmów pobierano (garść mąki) w każdym miejscu na dziedzińcu. I spożywano je wewnątrz zasłon, przez mężczyzn kapłaństwa, w każdy sposób, przez dzień i noc, aż do północy.

6.2

חטאת העוף היתה נעשית על קרן דרומית מערבית. בכל מקום היתה כשרה. אלא זה היה מקומה. ושלשה דברים היתה אותה הקרן משמשת מלמטן. ושלשה מלמעלן. מלמטן חטאת העוף. וההגשות. ושירי הדם. מלמעלן. ניסוך המים והיין. ועולת העוף. כשהיא רבה במזרח:

Ofiara za grzech z ptaka była wykonywana na rogu południowo-zachodnim ołtarza. W każdym miejscu była ważna, ale to było jej wyznaczone miejsce. Róg ten służył do trzech czynności na dole i trzech na górze. Na dole: ofiara za grzech z ptaka, przynoszenie ofiar z pokarmów oraz pozostałość krwi. Na górze: libacja wody i wina oraz całopalna ofiara ptasia — gdy było ich wiele — na wschodzie.

6.3

כל העולים למזבח. עולין דרך ימין. ומקיפין ויורדין דרך שמאל. חוץ מן העולה לשלשה דברים אלו. שהיו עולים. וחוזרים לעקב:

Wszyscy, którzy wstępują na ołtarz, wstępują od strony prawej, okrążają i schodzą od strony lewej. Wyjątek stanowią ci, którzy wstępują dla tych trzech rzeczy — wstępują i wracają tyłem.

6.4

חטאת העוף כיצד היתה נעשית. ה' מולק את ראשה ממול ערפה ואינו מבדיל. ומזה מדמה על קיר המזבח. שירי הדם היה מתמצה על היסוד. אין למזבח אלא דמה. וכולה לכהנים:

Jak była wykonywana ofiara za grzech z ptaka? Skręcał jej głowę od strony karku i nie oddzielał. Skrapiał jej krwią ścianę ołtarza. Pozostałość krwi była wyciskana na fundament. Ołtarz ma tylko jej krew, a cała ofiara należy do kapłanów.

6.5

עולת העוף כיצד היתה נעשית. עלה בכבש ופנה לסוכב. בא לו לקרן דרומית מזרחית. היה מולק את ראשה ממול ערפה. ומבדיל. וממצה את דמה על קיר המזבח. נטל את הראש. והקיף בית מליקתו למזבח. וספגו במלח. וזרקו על גבי האישים. בא לו לגוף והסיר את המוראה. ואת הנוצה. ואת בני מעים היוצאים עמה. והשליכן לבית הדשן. שיסע ולא הבדיל. ואם הבדיל כשר. וספגו במלח. וזרקו על גבי האישים:

Jak była wykonywana całopalna ofiara ptasia? Wstępował na pochylnię (kēbesz), odwracał się do obwodu (sowew). Podchodził do rogu południowo-wschodniego. Skręcał jej głowę od strony karku i oddzielał. Wyciskał jej krew na ścianę ołtarza. Brał głowę, przykładał miejsce skręcenia do ołtarza, posypywał ją solą i rzucał na ogień. Następnie brał tułów, usuwał wole, pióra i wnętrzności, które z nim wychodzą, i wyrzucał je na miejsce popiołu. Rozcinał tułów i nie oddzielał; jeśli oddzielił — ważne. Posypywał go solą i rzucał na ogień.

6.6

לא הסיר לא את המוראה. ולא את הנוצה. ולא את בני מעים היוצאין עמה. ולא ספגו במלח. כל ששינה בה מאחר שמיצה את דמה כשרה. הבדיל בחטאת ולא הבדיל בעולה. פסל. מיצה דם הראש. ולא מיצה דם הגוף. פסולה. מיצה דם הגוף. ולא מיצה דם הראש. כשרה:

Jeśli nie usunął ani wola, ani piór, ani wychodzących z nim wnętrzności, ani nie posolił — wszystko, co w niej zmienił po wyciśnięciu krwi, jest ważne. Jeśli oddzielił głowę w ofierze za grzech lub nie oddzielił w całopalnej — nieważne. Jeśli wycisnął krew głowy, a nie wycisnął krwi tułowia — nieważne. Jeśli wycisnął krew tułowia, a nie wycisnął krwi głowy — ważne.

חטאת העוף שמלקה שלא לשמה. מיצה דמה שלא לשמה. או לשמה ושלא לשמה. או שלא לשמה ולשמה. פסולה. עולת העוף כשרה. ובלבד שלא עלתה לבעלים. אחד חטאת העוף ואחד עולת העוף שמלקן. ושמיצה דמן. לאכול דבר שדרכו לאכול. להקטיר דבר שדרכו להקטיר. חוץ למקומו פסול ואין בו כרת. חוץ לזמנו פגול וחייבין עליו כרת. ובלבד שיקרב המתיר כמצותו. כיצד קרב המתיר כמצותו. מלק בשתיקה ומיצה הדם חוץ לזמנו. או שמלק חוץ לזמנו ומיצה הדם חוץ לזמנו. זה שקרב המתיר כמצותו. כיצד לא קרב המתיר כמצותו. מלק חוץ למקומו ומיצה הדם חוץ לזמנו. או שמלק חוץ לזמנו ומיצה הדם חוץ למקומו. או שמלק ומיצה הדם חוץ למקומו. חטאת העוף שמלקה שלא לשמה ומיצה דמה חוץ לזמנה. או שמלקה חוץ לזמנה ומיצה דמה שלא לשמה. או שמלקה ומיצה דמה שלא לשמה. זה הוא שלא קרב המתיר כמצותו. לאכול כזית בחוץ וכזית למחר. כזית למחר וכזית בחוץ. כחצי זית למחר וכחצי זית בחוץ. פסול ואין בו כרת. אמר רבי יהודה זה הכלל אם מחשבת הזמן קדמה למחשבת המקום. פגול וחייבין עליו כרת. ואם מחשבת המקום קדמה למחשבת הזמן פסול ואין בו כרת. וחכמים אומרים זה וזה פסול ואין בו כרת. לאכול כחצי זית. ולהקטיר כחצי זית. כשר. שאין אכילה והקטרה מצטרפין:

Ptasia ofiara za grzech, którą skręcono nie w jej imieniu, lub wyciśnięto jej krew nie w jej imieniu, albo w jej imieniu i nie w jej imieniu, albo nie w jej imieniu i w jej imieniu — jest nieważna. Ptasia ofiara całopalna jest ważna, pod warunkiem że nie została zaliczona właścicielowi. Zarówno ptasia ofiara za grzech, jak i ptasia ofiara całopalna, które skręcono i wyciśnięto ich krew z zamiarem zjedzenia tego, co zwykle się je, lub spalania tego, co zwykle się spala — jeżeli zamiar dotyczył miejsca zewnętrznego, jest to nieważne i nie ma kary wytracenia; jeżeli zamiar dotyczył czasu zewnętrznego, jest to piggul i są za nie zobowiązani do kary wytracenia, pod warunkiem że czynność umożliwiająca została wykonana zgodnie z jej przepisem. Jak jest wykonywana czynność umożliwiająca zgodnie z jej przepisem? Skręcił w milczeniu i wycisnął krew z zamiarem jedzenia poza czasem; albo skręcił z zamiarem poza czasem i wycisnął krew w milczeniu; albo skręcił i wycisnął krew z zamiarem poza czasem. To właśnie czynność umożliwiająca została wykonana zgodnie z jej przepisem. Jak nie została wykonana zgodnie z jej przepisem? Skręcił z zamiarem poza miejscem i wycisnął krew z zamiarem poza czasem; albo skręcił z zamiarem poza czasem i wycisnął krew z zamiarem poza miejscem; albo skręcił i wycisnął krew z zamiarem poza miejscem. To właśnie czynność umożliwiająca nie została wykonana zgodnie z jej przepisem. Ptasia ofiara za grzech, którą skręcono nie w jej imieniu i wyciśnięto jej krew poza jej czasem; albo skręcono ją poza jej czasem i wyciśnięto jej krew nie w jej imieniu; albo skręcono ją i wyciśnięto jej krew nie w jej imieniu — to jest przypadek, w którym czynność umożliwiająca nie została wykonana zgodnie z jej przepisem. Jeśli zamierzał zjeść k'zajit (objętość oliwki) na zewnątrz i k'zajit następnego dnia; k'zajit następnego dnia i k'zajit na zewnątrz; pół k'zajit na zewnątrz i pół k'zajit następnego dnia; pół k'zajit następnego dnia i pół k'zajit na zewnątrz — nieważne i nie ma kary wytracenia. Rabbi Jehuda powiedział: oto ogólna zasada: jeśli myśl o czasie poprzedziła myśl o miejscu — piggul i są zobowiązani do kary wytracenia; jeśli myśl o miejscu poprzedziła myśl o czasie — nieważne i nie ma kary wytracenia. A mędrcy mówią: jedno i drugie jest nieważne i nie ma kary wytracenia. Jeśli zamierzał zjeść pół k'zajit i spalić pół k'zajit — ważne, ponieważ jedzenie i spalanie nie łączą się.

Rozdział 7

7.1

חטאת העוף שעשאה למטה. כמעשה חטאת לשם חטאת. כשרה. כמעשה חטאת לשם עולה. כמעשה עולה לשם חטאת. כמעשה עולה לשם עולה. פסולה. עשאה למעלה כמעשה כולם. פסולה:

Ofiara za grzech z ptaka, którą wykonano poniżej (na dolnej części ołtarza): jeśli odpowiadała sposobowi ofiary za grzech i miała na celu ofiarę za grzech, jest ważna; jeśli odpowiadała sposobowi ofiary za grzech, a miała na celu ofiarę całopalną, albo odpowiadała sposobowi ofiary całopalnej, a miała na celu ofiarę za grzech, albo odpowiadała sposobowi ofiary całopalnej i miała na celu ofiarę całopalną — jest nieważna. Jeśli wykonano ją powyżej, w jakiegokolwiek z tych sposobów — jest nieważna.

7.2

עולת העוף שעשאה למעלה. כמעשה עולה לשם עולה. כשרה. כמעשה עולה לשם חטאת. כשרה. ובלבד שלא עלתה לבעלים. כמעשה חטאת לשם עולה. כמעשה חטאת לשם חטאת פסולה. עשאה למטה. כמעשה כולן. פסולה:

Ofiara całopalna z ptaka, którą wykonano powyżej: jeśli odpowiadała sposobowi ofiary całopalnej i miała na celu ofiarę całopalną, jest ważna; jeśli odpowiadała sposobowi ofiary całopalnej, a miała na celu ofiarę za grzech, jest ważna, pod warunkiem że nie została zaliczona właścicielowi na poczet zobowiązania. Jeśli odpowiadała sposobowi ofiary za grzech, a miała na celu ofiarę całopalną, albo odpowiadała sposobowi ofiary za grzech i miała na celu ofiarę za grzech — jest nieważna. Jeśli wykonano ją poniżej, w jakikolwiek z tych sposobów — jest nieważna.

7.3

וכולן אינן מטמאות. בבית הבליעה. ומועלין בהן. חוץ מחטאת העוף שעשאה למטה כמעשה חטאת. לשם חטאת:

Wszystkie one nie zanieczyszczają w przełyku (przy połyknięciu) i obowiązuje w nich me'ila (Świątokradztwo), z wyjątkiem ofiary za grzech z ptaka, którą wykonano poniżej w sposób właściwy dla ofiary za grzech i z intencją ofiary za grzech.

7.4

עולת העוף שעשאה למטה כמעשה חטאת לשם חטאת. רבי אליעזר אומר. מועלין בה. רבי יהושע אומר אין מועלין בה. אמר רבי אליעזר מה אם חטאת שאין מועלין בה לשמה. כששינה את שמה מועלין בה. עולה שמועלין בה לשמה. כששינה את שמה אינו דין שימעלו בה. אמר לו רבי יהושע לא. אם אמרת בחטאת ששינה את שמה לשם עולה. שכן שינה שמה לדבר שיש בו מעילה. תאמר בעולה ששינה את שמה לשם חטאת. שכן שינה את שמה לדבר שאין בו מעילה. אמר לו רבי אליעזר. והרי קדשי קדשים ששחטן בדרום. ושחטן לשם קדשים קלים. יוכיחו. שכן שינה את שמן לדבר שאין בו מעילה ומועלין בהן. אף אתה אל תתמה על העולה שאף על פי ששינה את שמה לדבר שאין בו מעילה. שימעלו בה. אמר לו רבי יהושע לא. אם אמרת בקדשי קדשים ששחטן בדרום ושחטן לשם קדשים קלים. שכן שינה את שמן בדבר שיש בו איסור והיתר. תאמר בעולה ששינה את שמה בדבר שכולו היתר:

Ofiara całopalna z ptaka, którą wykonano poniżej w sposób właściwy dla ofiary za grzech i z intencją ofiary za grzech — Rabbi Eliezer mówi: obowiązuje w niej me'ila. Rabbi Jehoszua mówi: nie obowiązuje w niej me'ila. Rabbi Eliezer powiedział: „Jeśli ofiara za grzech, w której nie ma me'ily, gdy jest wykonywana pod właściwą nazwą, to gdy zmieniono jej nazwę, obowiązuje w niej me'ila — to ofiara całopalna, w której me'ila obowiązuje nawet wtedy, gdy jest wykonywana pod właściwą nazwą, czyż nie jest oczywiste, że gdy zmieniono jej nazwę, me'ila powinna w niej obowiązywać?” Odpowiedział mu Rabbi Jehoszua: „Nie. Jeśli mówisz o ofierze za grzech, której nazwę zmieniono na ofiarę całopalną, to dlatego, że zmieniono jej nazwę na rzecz, w której jest me'ila. Czy możesz tak powiedzieć o ofierze całopalnej, której nazwę zmieniono na ofiarę za grzech, skoro zmieniono jej nazwę na rzecz, w której nie ma me'ily?” Rabbi Eliezer powiedział do niego: „Oto ofiary najświętsze, które zarżnięto na południu i w celu ofiar mniej świętych — niech to dowiedzie. Zmieniono bowiem ich nazwę na rzecz, w której nie ma me'ily, a mimo to obowiązuje w nich me'ila. Także ty nie dziw się co do ofiary całopalnej: nawet jeśli zmieniono jej nazwę na rzecz, w której nie ma me'ily, me'ila powinna w niej obowiązywać.” Odpowiedział mu Rabbi Jehoszua: „Nie. Jeśli mówisz o ofiarach najświętszych, które zarżnięto na południu i w celu ofiar mniej świętych — to dlatego, że zmieniono ich nazwę na rzecz, w której jest i zakaz, i pozwolenie. Czy możesz tak powiedzieć o ofierze całopalnej, której nazwę zmieniono na rzecz, która jest w całości dozwolona?”

7.5

מֶלֶק בְּשִׁמְאָל. או בלילה. שחט חולין בפנים וקדשים בחוץ. אינן מטמאין בבית הבליעה. מֶלֶק בִּסְכִין. מֶלֶק חולין בפנים וקדשים בחוץ. תורין שלא הגיע זמנו. ובני יונה שעבר זמנו. שיבש גפה ושנסמית עינה. ושנקטעה רגלה. מטמא בבית הבליעה. זה הכלל. כל שהיה פסולה בקדש אינה מטמאה בבית הבליעה. לא היה פסולה בקדש מטמא בבית הבליעה. וכל הפסולים שמלקו. מליקתן פסולה ואינן מטמאות בבית הבליעה:

Zrobił melikę (złamanie karku) lewą ręką lub w nocy; zarznął (szechitą) zwierzę niesświęte wewnątrz (na dziedzińcu świątynnym) lub święte na zewnątrz — te nie zanieczyszczają w przełyku. Zrobił melikę nożem; zrobił melikę zwierzęciu niesświętemu wewnątrz lub świętemu na zewnątrz; gołębie, których czas jeszcze nie nadszedł, i młode gołębie, których czas minął; ptak, którego skrzydło wyszło, którego oko oślepiło, którego noga została odcięta — te zanieczyszczają w przełyku. To jest ogólna zasada: każdy przypadek, w którym disqualifikacja powstała w świętości (po poświęceniu) — nie zanieczyszcza w przełyku; jeśli disqualifikacja nie powstała w świętości (lecz przed poświęceniem) — zanieczyszcza w przełyku. A wszyscy niezdolni do służby, którzy wykonali melikę — ich melika jest nieważna, ale ptaki nie zanieczyszczają w przełyku.

7.6

מֶלֶק וּנְמִצָּא טְרִיפָה רַבִּי מֵאִיר אֹמֵר אֵינָה מְטַמְּאָה בְּבֵית הַבְּלִיעָה. רַבִּי יְהוּדָה אֹמֵר מְטַמְּאָה בְּבֵית הַבְּלִיעָה. אָמַר רַבִּי מֵאִיר מָה אִם נִבְלַת בַּהֲמָה. שֶׁהִיא מְטַמְּאָה בְּמִגְעָה וּבְמִשָּׁא. שְׁחִיטָתָה מְטַהֶרֶת אֶת טְרִיפְתָּהּ מְטוֹמְאָתָה. נִבְלַת הָעוֹף שֶׁאֵינָה מְטַמְּאָה בְּמִגְעָה וּבְמִשָּׁא. אֵינָה דִּין שְׁתֵּהָ שְׁחִיטָתָה מְטַהֶרֶת אֶת טְרִיפְתָּהּ מְטוֹמְאָתָה. מֵה מְצִינוּ בְּשְׁחִיטָתָה שֶׁהִיא מְכַשְׁרָתָה בִּאֲכִילָה וּמְטַהֶרֶת אֶת טְרִיפְתָּהּ מְטוֹמְאָתָה. אִף מְלִיקָתָה שֶׁהִיא מְכַשְׁרָתָה בִּאֲכִילָה. תְּטַהֵר אֶת טְרִיפְתָּהּ מְטוֹמְאָתָה. רַבִּי יוֹסִי אֹמֵר. דִּיה נִבְלַת בַּהֲמָה. שְׁחִיטָתָה מְטַהֶרֶת אֲבָל לֹא מְלִיקָתָה:

Zrobił melikę i okazało się, że ptak jest terefą (ma śmiertelną wadę). Rabbi Meir mówi: nie zanieczyszcza w przełyku. Rabbi Jehuda mówi: zanieczyszcza w przełyku. Rabbi Meir powiedział: „Jeśli padlina zwierzęcia domowego, która zanieczyszcza przez dotyk i przez noszenie, to jej szechita oczyszcza jej terefę z jej nieczystości — to padlina ptaka, która nie zanieczyszcza ani przez dotyk, ani przez noszenie, czyż nie jest logiczne, że jej szechita oczyści jej terefę z nieczystości? Tak jak znajdujemy, że jej szechita czyni ją dozwoloną do jedzenia i oczyszcza jej terefę z nieczystości — tak też jej melika, która czyni ją dozwoloną do jedzenia, oczyści jej terefę z nieczystości.” Rabbi Jose powiedział: „Wystarczy, że będzie jak padlina zwierzęcia domowego: szechita ją oczyszcza, ale nie melika.”

Rozdział 8

8.1

כָּל הַזֹּבָחִים שֶׁנִּתְעַרְבוּ בַּחֲטָאוֹת הַמֵּתוֹת או בַּשּׁוֹר הַנִּסְקָל. אִפִּילוֹ אַחַת בִּרְבּוֹא. יָמוֹתוֹ כּוֹלֵם. נִתְעַרְבוּ בַּשּׁוֹר שֶׁנִּעְבְּדָה בּו עֲבִירָה. או שֶׁהָמִית אֶת הָאָדָם עַל פִּי עַד אֶחָד. או עַל פִּי הַבְּעָלִים. בְּרוּבַע. וּבִנְרַבַּע. וּבְמוֹקָצָה. וּבִנְעֻבָּד. וּבִאֲתָנָן. וּבְמַחִיר. וּבְכִלְאִים. וּבְטְרִיפָה. וּבִיּוֹצֵא דּוֹפָן. יָרְעוּ עַד שִׁסְתָּאבוּ. וַיִּמְכְּרוּ. וַיָּבִיאוּ בְּדַמִּי הִפָּה שֶׁבַח. מֵאוֹתוֹ הַמִּין. נִתְעַרְבַּ בַּחֲוָלִין תְּמִימִים יִמְכְּרוּ הַחֲוָלִין לְצָרִיכֵי אוֹתוֹ הַמִּין:

Wszystkie ofiary, które zostały zmieszane z ofiarami grzechowymi przeznaczonymi na śmierć lub z wołem skazanym na ukamienowanie — nawet jedna na dziesięć tysięcy — wszystkie muszą umrzeć. Jeśli zmieszano je z wołem, który popełnił czyn zabroniony, albo który zabił człowieka na podstawie zeznania jednego świadka lub na podstawie zeznania właścicieli, z bydlęciem, które obcowało, z bydlęciem, które było obcowane, z bydlęciem przeznaczonym na ofiarę bożkowi, z bydlęciem czczonym, z zapłatą nierządniczy, z ceną psa, z bydlęciem mieszanym (kil'ajim), z bydlęciem rozszarpanym (terefa) lub z bydlęciem wydobytym przez cesarskie cięcie — niech się pasą, aż się oszpecą, i niech zostaną sprzedane, a za pieniądze najlepszego z nich niech przyniesie ofiarę tego samego gatunku. Jeśli zmieszano je z nieskalanymi zwierzętami świeckimi (chulin), niech sprzeda świeckie tym, którzy potrzebują tego gatunku.

8.2

קדשים בקדשים. מין במינו. זה יקרב לשם מי שהוא זה יקרב לשם מי שהוא. קדשים בקדשים מין בשאינו מינו. ירעו עד שיסתאבו וימכרו. ויביא בדמי היפה שבהן ממין זה. ובדמי היפה שבהן ממין זה. ויפסיד המותר מביתו. נתערבו בכבוד ובמעשר. ירעו עד שיסתאבו. ויאכלו בכבוד ובמעשר. הכל יכולין להתערב חוץ מן החטאת ומן האשם:

Święte mieszane ze świętymi: jeśli są tego samego gatunku, jedno niech będzie ofiarowane jako to, czym jest, a drugie jako to, czym jest. Święte mieszane ze świętymi różnych gatunków — niech się pasą, aż się oszpecą, i niech zostaną sprzedane; następnie niech przyniesie za pieniądze najlepszego z nich z tego gatunku i za pieniądze najlepszego z nich z tamtego gatunku, a nadwyżkę pokrywa z własnej kieszeni. Jeśli mieszano je z pierwotnym lub z dziesięciną, niech się pasą, aż się oszpecą, i niech będą jedzone jak pierwotne i jak dziesięcina. Wszystkie mogą się mieszać, z wyjątkiem ofiary grzechowej i ofiary za przewinienie.

8.3

אשם שנתערב בשלמים ירעו עד שיסתאבו. רבי שמעון אומר שניהם ישחטו בצפון. ויאכלו כחמור שבהן. אמרו לו אין מביאין קדשים לבית הפסול. נתערבו חתיכות בחתיכות. קדשי קדשים בקדשים קלים. הנאכלין ליום אחד בנאכלים לשני ימים. יאכלו כחמור שבהן:

Jeśli ofiara za przewinienie zmieszała się z ofiarą pokojową, niech się pasą, aż się oszpecą. Rabbi Szymon mówi: obie niech będą ubite na północy i jedzone według surowszych z nich. Powiedzieli mu: nie wprowadza się rzeczy świętych do miejsca niezdatności. Jeśli kawałki zmieszały się z kawałkami, rzeczy najświętsze z rzeczami mniej świętymi, rzeczy spożywane przez jeden dzień z rzeczami spożywanymi przez dwa dni — niech będą jedzone według surowszych z nich.

8.4

אברי חטאת שנתערבו באברי עולה. רבי אליעזר אומר יתן למעלן. ורואה אני את בשר החטאת מלמעלן כאילו הוא עצים. וחכמים אומרים תעובר צורתן ויצא לבית השריפה:

Kończyny ofiary grzechowej, które zmieszały się z kończynami ofiary całopalnej. Rabbi Eliezer mówi: niech umieści na górze ołtarza, a ja patrzę na mięso ofiary grzechowej, znajdujące się na górze, jakby było drewnem. A mędrcy mówią: niech się zeszpecą i niech zostaną wyniesione do miejsca spalenia.

8.5

אברין באברי בעלי מומין רבי אליעזר אומר אם קרב ראש אחד מהן יקרב כל הראשין. כרעו של אחד מהן. יקרב כל הכרעים. וחכמים אומרים אפילו קרבו כלם. חוץ מאחד מהן יצא לבית השריפה:

Jeśli kończyny ofiar zmieszały się z kończynami zwierząt mających wady. Rabbi Eliezer mówi: jeśli głowa jednego z nich została ofiarowana, niech wszystkie głowy będą ofiarowane. Jeśli noga jednego z nich została ofiarowana, niech wszystkie nogi będą ofiarowane. A mędrcy mówią: nawet jeśli wszystkie zostały ofiarowane, z wyjątkiem jednego z nich, ten jeden wyjdzie do miejsca spalenia.

8.6

דם שנתערב במים. אם יש בו מראה דם כשר. נתערב ביין רואין אותו כאילו הוא מים. נתערב בדם בהמה או בדם חיה. רואין אותו כאילו הוא מים. רבי יהודה אומר. אין דם מבטל דם:

Krew, która zmieszała się z wodą — jeśli zachowała wygląd krwi, nadaje się do użytku. Jeśli zmieszała się z winem, uważamy wino za wodę. Jeśli zmieszała się z krwią zwierzęcia domowego lub dzikiego, uważamy tę krew za wodę. Rabbi Jehuda mówi: krew nie unieważnia krwi.

8.7

נתערב בדם פסולין ישפך לאמה. בדם תמצית ישפך לאמה. רבי אליעזר מכשיר. אם לא נמלך ונתן כשר:

Jeśli mieszała się z krwią z ofiar nieważnych, wylewa się ją do kanału. Jeśli mieszała się z krwią pozostałą po głównym upuście, wylewa się ją do kanału. Rabbi Eliezer uznaje ją za nadającą się: jeżeli kapłan nie zasięgnął porady i wylał, jest to ważne.

8.8

דם תמימים בדם בעלי מומים. ישפך לאמה. כוס בכוסות רבי אליעזר אומר קרב כוס אחד. יקריבו כל הכוסות. וחכמים אומרים: אפילו קרבו כלם חוץ מאחד מהן ישפך לאמה:

Krew ofiar nienagannych, która mieszała się z krwią ofiar mających wady – wylewa się ją do kanału. Jeśli kielich mieszał się z kielichami, Rabbi Eliezer mówi: jeśli jeden kielich został ofiarowany, niech wszystkie kielichy będą ofiarowane. A mędrcy mówią: nawet jeśli wszystkie zostały ofiarowane, oprócz jednego, wylewa się go do kanału.

8.9

הנתנין למטה. שנתערבו בנתנין למעלה. רבי אליעזר אומר יתן למעלה ורואה אני את התחתונים למעלה כאילו הן מים. ויחזור ויתן למטה. וחכמים אומרים ישפכו לאמה ואם לא נמלך ונתן. כשר:

Te, których krew ma być położona na dole, a mieszały się z tymi, których krew ma być położona na górze – Rabbi Eliezer mówi: niech położy na górze, a ja patrzę na te przeznaczone na dół tak, jakby były wodą, i wróci i położy na dole. A mędrcy mówią: niech będą wylane do kanału. A jeśli nie zasięgnął porady i położył, jest to właściwe.

8.10

הנתנין מתנה אחת. שנתערבו בנתנין במתנה אחת. יתנו מתנה אחת. מתן ארבע במתן ארבע. מתן ארבע במתנה אחת. רבי אליעזר אומר יתנו במתנה אחת. רבי יהושע אומר יתנו במתנה אחת. אמר לו רבי אליעזר והרי הוא עובר על כל תגרע. אמר לו רבי יהושע. והרי הוא עובר על כל תוסיף. אמר לו רבי אליעזר לא נאמר כל תוסיף אלא כשהוא בעצמו. אמר לו רבי יהושע לא נאמר כל תגרע אלא כשהוא בעצמו. ועוד אמר רבי יהושע. כשנתת. עברת על כל תוסיף. ועשית מעשה בידך. וכשלא נתת עברת על כל תגרע. ולא עשית מעשה בידך:

Te, które są dawane w jednym pokropieniu, mieszane z tymi, które są dawane w jednym pokropieniu, będą dane w jednym pokropieniu. Te, które są dawane w czterech pokropieniach, mieszane z tymi, które są dawane w czterech pokropieniach, będą dane w czterech pokropieniach. Te, które są dawane w czterech pokropieniach, mieszane z tymi, które są dawane w jednym pokropieniu — Rabbi Eliezer mówi: będą dane w czterech pokropieniach. Rabbi Jehoszua mówi: będą dane w jednym pokropieniu. Rzekł mu Rabbi Eliezer: a oto przekracza zakaz „nie umniejszaj”. Rzekł mu Rabbi Jehoszua: a oto przekracza zakaz „nie dodawaj”. Rzekł mu Rabbi Eliezer: zakaz „nie dodawaj” został wypowiedziany tylko wtedy, gdy czyni to sam. Rzekł mu Rabbi Jehoszua: zakaz „nie umniejszaj” został wypowiedziany tylko wtedy, gdy czyni to sam. I jeszcze rzekł Rabbi Jehoszua: gdy dałeś, przekroczyłeś zakaz „nie dodawaj” i dokonałeś czynu własną ręką; a gdy nie dałeś, przekroczyłeś zakaz „nie umniejszaj”, lecz nie dokonałeś czynu własną ręką.

8.11

הנתנין בפנים שנתערבו עם הנתנין בחוץ. ישפכו לאמה. נתן בחוץ וחזר ונתן בפנים. כשר. בפנים וחזר ונתן בחוץ. רבי עקיבא פוסל. וחכמים מכשירים. שהיה רבי עקיבא אומר. כל הדמים שנכנסו לכפר בהיכל. פסול. וחכמים אומרים חטאת בלבד. רבי אליעזר אומר. אף האשם. שנאמר כחטאת כאשם:

Te, które są dawane wewnątrz, mieszane z tymi, które są dawane na zewnątrz, niech będą wylane do kanału. Jeśli dał na zewnątrz i wrócił i dał wewnątrz, jest to właściwe. Jeśli dał wewnątrz i wrócił i dał na zewnątrz — Rabbi Akiva uznaje za nieważne, a mędrcy uznają za właściwe. Ponieważ Rabbi Akiva mawiał: wszelka krew, która weszła do Hekhal, aby przebłagać, jest nieważna. A mędrcy mówią: tylko krew ofiary grzechowej. Rabbi Eliezer mówi: także krew ofiary za przewinienie, jak powiedziano: «jak ofiara grzechowa, tak ofiara za przewinienie».

חטאת שקבל דמה בשני כוסות. יצא אחד מהן לחוץ. הפנימי כשר. נכנס אחד מהן לפנים. רבי יוסי הגלילי מכשיר בחיצון. וחכמים פוסלין. אמר רבי יוסי הגלילי מה אם במקום שהמחשבה פוסלת בחוץ. לא עשה את המשואר כיוצא. מקום שאין המחשבה פוסלת בפנים אינו דין שלא נעשה את המשואר כנכנס. נכנס לכפר. אף על פי שלא כפר. פסול. דברי רבי אליעזר. רבי שמעון אומר. עד שיכפר. רבי יהודה אומר אם הכניס שוגג כשר. כל הדמים הפסולין שניתנו על גבי המזבח לא הרצה הציץ. אלא על הטמא שהציץ מרצה על הטמא ואינו מרצה על היוצא:

Ofiara grzechowa, której krew zebrano w dwóch kubkach. Jeśli jeden z nich wyszedł na zewnątrz, ten wewnętrzny jest właściwy. Jeśli jeden z nich wszedł do środka, Rabbi Jose Galilejczyk uznaje za właściwy ten zewnętrzny, a mędracy uznają go za nieważny. Powiedział Rabbi Jose Galilejczyk: Jeśli tam, gdzie intencja dyskwalifikuje na zewnątrz, nie uczyniłeś pozostałego podobnym do wychodzącego, to tam, gdzie intencja nie dyskwalifikuje wewnątrz, czyż nie należy wyciągnąć wniosku, że nie uczynimy pozostałego podobnym do wchodzącego? Jeśli wszedł, aby przebłagać, nawet jeśli nie przebłagał, krew jest nieważna — słowa rabiego Eliezera. Rabbi Szymon mówi: dopóki nie przebłaga. Rabbi Jehuda mówi: jeśli wszedł nieумыślnie, krew jest właściwa. Wszelka nieprawidłowa krew, która została dana na ołtarz, nie została uznana przez diadem; wyjątkiem jest krew nieczystego, gdyż diadem przebłaga za nieczystego, ale nie przebłaga za to, co wyszło.

Rozdział 9

9.1

המזבח מקדש את הראוי לו. רבי יהושע אומר. כל הראוי לאשים. אם עלה לא ירד שנאמר (ויקרא ו, ב) היא העולה על מוקדה על המזבח מה עולה שהיא ראויה לאשים אם עלתה לא תרד. אף כל דבר שהוא ראוי לאשים. אם עלה לא ירד. רבן גמליאל אומר כל הראוי למזבח אם עלה לא ירד. שנאמר היא העולה על מוקדה על המזבח. מה עולה שהיא ראויה למזבח. אם עלתה לא תרד. אף כל דבר שהוא ראוי למזבח אם עלה לא ירד. אין בין דברי רבן גמליאל לדברי רבי יהושע אלא הדם והנסכים. שרבן גמליאל אומר לא ירדו. ור' יהושע אומר ירדו. רבי שמעון אומר. הזבח כשר. והנסכים פסולים. הנסכים כשרין והזבח פסול. אפילו זה וזה פסולין. הזבח לא ירד והנסכים ירדו:

Ołtarz uświęca to, co jest mu właściwe. Rabbi Jehoszua mówi: Wszystko, co nadaje się na ogień, jeśli wstąpiło, nie zstąpi, jak powiedziano (Kpł 6,2): „To jest ofiara całopalna na stosie na ołtarzu”. Jak ofiara całopalna, która jest właściwa na ogień, jeśli wstąpiła, nie zstąpi, tak też wszystko, co jest właściwe na ogień, jeśli wstąpiło, nie zstąpi. Rabban Gamaliel mówi: Wszystko, co jest właściwe dla ołtarza, jeśli wstąpiło, nie zstąpi, jak powiedziano: „To jest ofiara całopalna na stosie na ołtarzu”. Jak ofiara całopalna, która jest właściwa dla ołtarza, jeśli wstąpiła, nie zstąpi, tak też wszystko, co jest właściwe dla ołtarza, jeśli wstąpiło, nie zstąpi. Nie ma różnicy między słowami Rabana Gamaliela a słowami rabiego Jehoszuy, jak tylko w sprawie krwi i libacji: Rabban Gamaliel mówi, że nie zstępują, a rabbi Jehoszua mówi, że zstępują. Rabbi Szymon mówi: Jeśli ofiara zwierzęca jest ważna, a libacje są nieważne, albo libacje są ważne, a ofiara zwierzęca nieważna, nawet jeśli obie są nieważne – ofiara zwierzęca nie zstępuje, a libacje zstępują.

9.2

ואלו אם עלו לא ירדו. הלן והטמא. והיוצא. והנשחט חוץ לזמנו. וחוץ למקומו. ושקבלו פסולים. וזרקו את דמו. רבי יהודה אומר. שנשחטה בלילה. שנשפך את דמה. ושיצא דמה חוץ לקלעים. אם עלתה תרד. רבי שמעון אומר. לא תרד. שהיה רבי שמעון אומר. כל שפסולו בקדש. הקדש מקבלו. לא היה פסולו בקדש אין הקדש מקבלו:

A oto te, które jeśli wstąpiły, nie zstępują: ofiara pozostawiona na noc (lin), nieczysta, ofiara, która wyszła (poza dziedziniec), ofiara zarżnięta poza swoim czasem (pigul) i poza swoim miejscem, oraz taka, której krew odebrali ludzie nieodpowiedni (do służby) i która została przez nich pokropiona. Rabbi Jehuda mówi: Ofiara zarżnięta w nocy, lub ta, której krew została rozlana, lub ta, której krew wyszła poza dziedziniec (kela'im) – jeśli wstąpiła, zstępuje. Rabbi Szymon mówi: Nie zstępuje, ponieważ rabbi Szymon mawiał: Wszystko, którego skażenie nastąpiło w świętości, świętość przyjmuje go; a jeśli jego skażenie nie nastąpiło w świętości, świętość go nie przyjmuje.

9.3

אלו לא היה פסולן בקדש. הרובע והנרבע והמוקצה והנעבד והאתנן והמחיר והכלאים והטרפה והיוצא דופן ובעלי מומין. רבי עקיבא מכשיר בבעלי מומין. רבי חנניא סגן הכהנים אומר. דוחה היה אבא את בעלי מומין מעל גבי המזבח:

Ci, których skażenie nie nastąpiło w świętości: zwierzę, które spółkowało (z człowiekiem), i zwierzę, z którym spółkowano, i zwierzę wyznaczone (na ofiarę bożkowi), i zwierzę czczone (jako bożek), i zapłata nierządnic, i cena psa, i mieszaniec (kil'ajim), i zwierzę trefne, i zwierzę urodzone przez cesarskie cięcie, i zwierzęta z wadami. Rabbi Akiva uznaje za właściwe zwierzęta z wadami. Rabbi Chananja, zastępca kapłanów, mówi: Mój ojciec odsuwał zwierzęta z wadami ze szczytu ołtarza.

9.4

כשם שאם עלו לא ירדו. כך אם ירדו לא יעלו. וכולן שעלו חיים לראש המזבח ירדו. עולה שעלתה חיה לראש המזבח תרד. שחטה בראש המזבח יפשיט וינתח במקומה:

Jak gdy wstąpiły, nie zstępują, tak gdy zstąpiły, nie wstają. A wszystkie te, które wstąpiły żywe na szczyt ołtarza, zstępują. Ofiara całopalna, która wstąpiła żywa na szczyt ołtarza, zstępuje. Jeśli zarżnął ją na szczycie ołtarza, zdejmuję skórę i dzieli (na części) w jej miejscu.

9.5

ואלו אם עלו לא ירדו. בשר קדשי קדשים. ובשר קדשים קלים. ומותר העומר. ושתי הלחם. ולחם הפנים. ושירי מנחות והקטרת. הצמר שבראשי כבשים. והשער שבזקן תישים. והעצמות. והגידים והקרנים והטלפים בזמן שהן מחוברים יעלו. שנאמר (ויקרא א, ט) והקטיר הכהן את הכל המזבחה. פרושו לא יעלו. שנאמר (דברים יב, כז) ועשית עולותיך הבשר והדם:

A oto te, które jeśli wstąpiły, zstępują: mięso ofiar najświętszych, mięso ofiar mniejszej świętości, pozostałość omeru, dwa bochenki, chleb pokładny, pozostałości ofiar zbożowych i kadzidło. Wełna na głowach jagniąt i sierść z brody kozłów, kości, ścięgna, rogi i kopyta – gdy są przytwierdzone, wstępują, jak powiedziano (Kpł 1,9): „I spali kapłan wszystko na ołtarzu”. Jeśli zostały oddzielone, nie wstępują, jak powiedziano (Pwt 12,27): „I uczynisz swoje ofiary całopalne, mięso i krew”.

9.6

וכולם שפקעו מעל גבי המזבח לא יחזיר. וכן גחלת שפקעה מעל גבי המזבח. אברים שפקעו מעל גבי המזבח קודם לחצות. יחזיר. ומועלין בהן. לאחר חצות לא יחזיר. ואין מועלין בהן

A wszystkie te, które odpadły z ołtarza, nie wraca się. Tak samo węgiel, który odpadł z ołtarza. Członki, które odpadły z ołtarza przed północą – wraca się i popełnia się (przez nie) nadużycie (me'ila). Po północy – nie wraca się i nie popełnia się przez nie nadużycia.

9.7

כשם שהמזבח מקדש את הראוי לו. כך הכבש מקדש. כשם שהמזבח והכבש מקדשין את הראוי להן. כך הכלים מקדשים. כלי הלח מקדשין את הלח. ומדות היבש מקדשות את היבש. אין כלי הלח מקדשין את היבש. ולא מדות היבש מקדשות את הלח. כלי הקדש שנקבו אם עושים הם מעין מלאכתן שהיו עושין והם שלמים. מקדשין. ואם לאו. אין מקדשים. וכולן אין מקדשים אלא בקדש:

Jak ołtarz uświęca to, co jest mu właściwe, tak też pochylnia uświęca. Jak ołtarz i pochylnia uświęcają to, co jest im właściwe, tak też naczynia uświęcają. Naczynia na płyny uświęcają płyny, a miary na suche uświęcają suche. Naczynia na płyny nie uświęcają suchych, ani miary na suche nie uświęcają płynów. Naczynia święte, które się przebiły – jeśli wykonują one rodzaj pracy, którą wykonywały, gdy były całe, uświęcają; a jeśli nie, nie uświęcają. A wszystkie one uświęcają tylko w miejscu świętym.

Rozdział 10

10.1

כל התדיר מחבירו. קודם את חבירו. התמידים קודמין למוספין. מוספי שבת קודמין למוספי ראש חדש. מוספי ראש חדש קודמין למוספי ראש השנה. שנאמר (במדבר כח, כג) מלבד עולת הבקר אשר לעולת התמיד תעשו את אלה:

To, co jest częstsze od drugiego, poprzedza je. Ofiary ustawiczne poprzedzają ofiary dodatkowe. Ofiary dodatkowe szabatu poprzedzają ofiary dodatkowe nowiu. Ofiary dodatkowe nowiu poprzedzają ofiary dodatkowe Nowego Roku. Gdyż napisano: «Oprócz porannej ofiary całopalnej, która jest ofiarą ustawiczną, uczynicie te» (Lb 28,23).

10.2

וכל המקודש מחבירו קודם את חבירו. דם חטאת קודם לדם עולה. מפני שהוא מרצה. אברי עולה קודמין לאימורי חטאת. מפני שהן כליל לאשים. חטאת קודמת לאשם. מפני שדמה ניתן על ארבע קרנות ועל היסוד. אשם קודם לתודה וליל נזיר. מפני שהוא קדשי קדשים. התודה ואיל נזיר קודמין לשלמים. מפני שהן נאכלין ליום אחד וטעונים לחם. שלמים קודמין לבכור. מפני שהם טעונים מתן ארבע. וסמיכה. ונסכים ותנופת חזה ושוק:

A wszystko, co jest bardziej święte od drugiego, poprzedza je. Krew ofiary za grzech poprzedza krew ofiary całopalnej, ponieważ dokonuje przebłagania. Części ofiary całopalnej poprzedzają części ofiarne ofiary za grzech, ponieważ są spalane w całości. Ofiara za grzech poprzedza ofiarę za winę, ponieważ jej krew jest kładziona na cztery rogi i na fundament. Ofiara za winę poprzedza ofiarę dziękczynną i barana nazirejczyka, ponieważ jest rzeczą najświętszą. Ofiara dziękczynna i baran nazirejczyka poprzedzają ofiary pokojowe, ponieważ są zjadane tego samego dnia i wymagają chleba. Ofiary pokojowe poprzedzają pierwotne, ponieważ wymagają czterokrotnego pokropienia, nałożenia rąk, ofiar płynnych i potrząśnięcia mostkiem i udem.

10.3

הבכור קודם למעשר. מפני שקדושתו מרחם. ונאכל לכהנים. המעשר קודם לעופות. מפני שהוא זבח. ויש בו קדשי קדשים דמו ואימורי:

Pierwotne poprzedza dziesięcinę, ponieważ jego świętość pochodzi z łona i jest zjadane przez kapłanów. Dziesięcina poprzedza ptaki, ponieważ jest ofiarą rzeźną i zawiera rzeczy najświętsze: krew i części przeznaczone na spalenie.

10.4

העופות קודמין למנחות. מפני שהן מיני דמים. מנחת חוטא קודמת למנחת נדבה. מפני שהיא באה על חטא. חטאת העוף קודמת לעולת העוף. וכן בהקדשה:

Ptaki poprzedzają ofiary zbożowe, ponieważ są ofiarami krwawymi. Ofiara zbożowa grzesznika poprzedza ofiarę zbożową dobrowolną, ponieważ jest składana z powodu grzechu. Ptasia ofiara za grzech poprzedza ptasią ofiarą całopalną, tak samo w przypadku jej poświęcenia.

10.5

כל החטאות שבתורה קודמות לאשמות חוץ מאשם מצורע מפני שהוא בא על ידי הכשר. כל האשמות שבתורה באים בני שתיים. ובאין בכסף שקלים. חוץ מאשם נזיר ואשם מצורע. שהן באין בני שנתן. ואינן באין בכסף שקלים:

Wszystkie ofiary za grzech w Torze poprzedzają ofiary za winę, z wyjątkiem ofiary za winę trędowatego, ponieważ jest przynoszona w celu jego oczyszczenia. Wszystkie ofiary za winę w Torze pochodzą z dwuletnich zwierząt i są wyceniane w srebrnych szeklach, z wyjątkiem ofiary za winę nazirejczyka i ofiary za winę trędowatego, które pochodzą z rocznych zwierząt i nie są wyceniane w srebrnych szeklach.

10.6

כשם שהן קודמים בהקרבתן. כך הן קודמין באכילתן. שלמים של אמש. ושלמים של היום. של אמש קודמין. שלמים של אמש. וחטאת ואשם של היום. של אמש קודמין. דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים החטאת קודמת מפני שהיא קדשי קדשים:

Tak jak mają pierwszeństwo przy składaniu, tak mają pierwszeństwo przy spożywaniu. Ofiary pokojowe z wczoraj i ofiary pokojowe z dzisiaj – ofiary wczorajsze mają pierwszeństwo. Ofiary pokojowe z wczoraj oraz ofiara za grzech i ofiara za winę z dzisiaj – ofiary wczorajsze mają pierwszeństwo. Tak mówi rabbi Meir. A mędrcy mówią: ofiara za grzech ma pierwszeństwo, ponieważ jest rzeczą najświętszą.

10.7

ובכולם הכהנים רשאים לשנות באכילתן. לאכלן צלויים שלוקים ומבושלים. ולתת לתוכן תבלי חולין ותבלי תרומה. דברי רבי שמעון. רבי מאיר אומר. לא יתן לתוכו תבלי תרומה. שלא יביא את התרומה לידי פסול:

We wszystkich tych ofiarach kapłani mogą zmieniać sposób ich spożywania, jeść je pieczone, gotowane i duszone, oraz dodawać do nich przyprawy zwykłe i przyprawy z terumy. To są słowa rabiego Szymona. Rabbi Meir mówi: nie należy wkładać do nich przypraw z terumy, aby nie doprowadzić terumy do unieważnienia.

10.8

אמר רבי שמעון. אם ראית שמן שהוא מתחלק בעזרה אין אתה צריך לשאול מה הוא. אלא מותר רקיקי מנחות ישראל ולוג שמן של מצורע. אם ראית שמן שהוא נתון על גבי האשים. אין אתה צריך לשאול מה הוא. אלא מותר רקיקי מנחות כהנים ומנחת כהן המשיח שאין מתנדבים שמן. רבי טרפון אומר. מתנדבים שמן:

Rabbi Szymon powiedział: Jeśli widzisz oliwę, która jest dzielona na dziedzińcu świątynnym, nie musisz pytać, co to jest. To jest pozostałość placków ofiar zbożowych Izraelitów oraz log oliwy trędowatego. Jeśli widzisz oliwę, która jest kładziona na ogień, nie musisz pytać, co to jest. To jest pozostałość placków ofiar zbożowych kapłanów i ofiary zbożowej kapłana namaszczonego, ponieważ nie składa się dobrowolnych ofiar z oliwy. Rabbi Tarfon mówi: składa się dobrowolne ofiary z oliwy.

Rozdział 11

11.1

דם חטאת שנתז על הבגד. הרי זה טעון כבוס. אף על פי שאין הכתוב מדבר אלא בנאכלות. שנאמר (ויקרא ו, יט) במקום קדוש תאכל. אחד הנאכלת. ואחד הפנימית טעונות כבוס. שנאמר תורת החטאת. תורה אחת לכל החטאות:

Krew ofiary za grzech, która prysnęła na szatę, wymaga wyprania. Chociaż Pismo mówi tylko o ofiarach spożywanych, jak powiedziano: „Na miejscu świętym będzie spożywana” (Kpł 6,19). Zarówno ta spożywana, jak i ta wewnętrzna (ta, której krew wnosi się do wnętrza) wymagają wyprania, gdyż powiedziano: „To jest prawo ofiary za grzech” – jedno prawo dla wszystkich ofiar za grzech.

11.2

חטאת פסולה אין דמה טעון כבוס. בין שהיה לה שעת הכושר. בין שלא היה לה שעת הכושר. איזו היא שהיה לה שעת הכושר שלנה שנטמאה ושיצאה. ואיזו היא שלא היה לה שעת הכושר. שנשחטה חוץ לזמנה וחוץ למקומה. ושקבלו פסולין. וזרקו את דמה:

Krew ofiary za grzech, która stała się nieodpowiednia, nie wymaga wyprania, niezależnie od tego, czy miała ona odpowiedni czas, czy też go nie miała. Która to jest, że miała odpowiedni czas? Taka, która przeleżała noc, została zanieczyszczona albo wyszła poza dziedziniec. A która nie miała odpowiedniego czasu? Taka, która została zarżnięta poza swoim czasem albo poza swoim miejscem, albo taka, której krew otrzymali nieodpowiedni kapłani i skropili nią.

11.3

נתז מן הצואר על הבגד אינו טעון כבוס. מן הקרן ומן היסוד אינו טעון כבוס. נשפך על הרצפה ואספו אינו טעון כבוס. אין טעון כבוס אלא הדם שנתקבל בכלי. וראוי להזיה. נתז על העור עד שלא הופשט אינו טעון כבוס. משהופשט. טעון כבוס. דברי רבי יהודה. רבי אליעזר אומר. אף משהופשט אינו טעון כבוס. אינו טעון כבוס אלא מקום הדם. ודבר שהוא ראוי לקבל טומאה. וראוי לכבוס.

Krew, która prysnęła z szyi na szatę, nie wymaga wyprania. Krew z rogu lub z fundamentu nie wymaga wyprania. Jeśli krew rozlała się na posadzkę i zebrano ją, nie wymaga wyprania. Wymaga wyprania tylko krew, która została przyjęta w naczyniu i była odpowiednia do skropienia. Jeśli prysnęła na skórę, zanim została zdjęta, nie wymaga wyprania; po zdjęciu – wymaga wyprania – słowa Rabbi Jehudy. Rabbi Eliezer mówi: nawet po zdjęciu nie wymaga wyprania. Wymaga wyprania tylko samo miejsce krwi i przedmiot, który może przyjąć nieczystość i nadaje się do wyprania.

11.4

אחד הבגד. ואחד השק. ואחד העור. טעונין כבוס במקום קדוש. ושבירת כלי חרס. במקום קדוש. ומריקה ושטיפה בכלי נחשת במקום קדוש. זה חומר בחטאת מקדשי קדשים:

Zarówno szata, jak i wór i skóra wymagają wyprania w miejscu świętym. Rozbicie naczynia glinianego – w miejscu świętym. Wyplukanie i wyszorowanie naczynia miedzianego – w miejscu świętym. Jest to wymóg surowszy w przypadku ofiary za grzech, niż w przypadku ofiar najświętszych.

11.5

בגד שיצא חוץ לקלעים. נכנס ומכבסו במקום קדוש. נטמא חוץ לקלעים. קורעו ונכנס ומכבסו במקום קדוש. כלי חרס שיצא חוץ לקלעים נכנס ושוברו במקום קדוש. נטמא חוץ לקלעים נוקבו ונכנס ושוברו במקום קדוש:

Szata, która wyszła poza dziedziniec, wraca i zostaje wyprana w miejscu świętym. Jeśli stała się nieczysta poza dziedzińcem, rozdziera się ją, wchodzi i piorą ją w miejscu świętym. Naczynie gliniane, które wyszło poza dziedziniec, wraca i zostaje rozbite w miejscu świętym. Jeśli stało się nieczyste poza dziedzińcem, przekłuwa się je, wchodzi i rozbija w miejscu świętym.

11.6

כלי נחשת שיצא חוץ לקלעים. נכנס ומורקו ושוטפו במקום קדוש. נטמא חוץ לקלעים. פוחתו ונכנס ומורקו ושוטפו במקום קדוש: *Naczynie miedziane, które wyszło poza dziedziniec, wraca i zostaje wyplukane i wyszorowane w miejscu świętym. Jeśli stało się nieczyste poza dziedzińcem, rozpląszcza się je, wchodzi i wyplukuje oraz wyszorowuje w miejscu świętym.*

11.7

אחד שבישל בו ואחד שעירה לתוכו רותח. אחד קדשי קדשים ואחד קדשים קלים. טעונין מריקה ושטיפה. רבי שמעון אומר קדשים קלים אינן טעונין מריקה ושטיפה. רבי טרפון אומר אם בשל בו מתחלת הרגל. יבשל בו את כל הרגל. וחכמים אומרים עד זמן אכילה. מריקה ושטיפה. מריקה. כמריקת הכוס. ושטיפה כשטיפת הכוס. מריקה בחמין. ושטיפה בצונן. והשפוד והאסכלה מגעילין בחמין:

Zarówno naczynie, w którym gotowano, jak i naczynie, do którego wlewano wrzątek – mięso tak ofiar najświętszych, jak i ofiar lżejszych – wymaga wyplukania i wyszorowania. Rabbi Szymon mówi: ofiary lżejsze nie wymagają wyplukania i wyszorowania. Rabbi Tarfon mówi: jeśli gotowano w nim od początku święta, niech gotuje w nim przez całe święto. A mędrcy mówią: aż do czasu jedzenia. Wyplukanie i wyszorowanie: wyplukanie jak wyplukanie kielicha, wyszorowanie jak wyszorowanie kielicha. Wyplukanie gorącą wodą, a wyszorowanie zimną. Rożen i ruszt – oparza się je wrzątkiem.

11.8

בישל בו קדשים וחולין. או קדשי קדשים וקדשים קלים. אם יש בהן בנותן טעם. הרי הקלים נאכלין כחמורין. ואינן טעונין מריקה ושטיפה. ואינם פוסלין במגע. רקיק שנגע ברקיק. וחתיכה בחתיכה. לא כל הרקיק ולא כל החתיכות אסורין. אינו אסור אלא מקום שבלע:

Jeżeli ugotowano w nim naczyniu ofiary i rzeczy świeckie albo ofiary najświętsze i ofiary lżejsze, a jedne mają w sobie siłę nadawania smaku, to lżejsze są spożywane jak surowsze, lecz nie wymagają wyplukania i wyszorowania ani nie dyskwalifikują przez dotknięcie. Placek, który dotknął placaka, i kawałek, który dotknął kawałka – nie cały placek ani wszystkie kawałki są zakazane, lecz zakazany jest tylko ten fragment, który wchłonął smak.

Rozdział 12

12.1

טבול יום. ומחוסר כפורים. אינן חולקים בקדשים לאכול לערב. אונן. נוגע ואינו מקריב. ואינו חולק לאכול לערב. בעלי מומין. בין בעלי מומין קבועין. בין בעלי מומין עוברין. חולקין ואוכלין. אבל לא מקריבין. וכל שאינו ראוי לעבודה. אינו חולק בבשר. וכל שאין לו בבשר. אין לו בעורות. אפילו טמא בשעת זריקת דמים. וטהור בשעת הקטר חלבין. אינו חולק בבשר. שנאמר (ויקרא ז, לג) המקריב את דם השלמים ואת החלב מבני אהרן לו תהיה שוק הימין למנה:

Tewul jom (ten, który odbył zanurzenie rytualne i oczekuje na zachód słońca) oraz mechusar kipurim (ten, któremu jeszcze brakuje przebaczenia) nie mają udziału w ofiarach świętych, aby spożywać je wieczorem. Onen (osoba w żałobie przed pogrzebem) może dotykać ofiar, ale nie składa ich, i nie ma udziału w wieczornym spożywaniu. Kapłani z ułomnościami, czy trwałymi, czy przejściowymi, mają udział w mięsie i jedzą, ale nie składają ofiar. Ktokolwiek nie jest zdolny do służby, nie ma udziału w mięsie. A kto nie ma udziału w mięsie, nie ma udziału w skórze. Nawet jeśli był nieczysty podczas kropienia krwią, a czysty podczas spalania tłuszczów, nie ma udziału w mięsie, jak powiedziano (Kpł 7,33): „Kto z synów Aarona ofiaruje krew ofiary pokoju i tłuszcz, jemu będzie prawe udo jako działo”.

12.2

כל שלא זכה המזבח בבשרה. לא זכו הכהנים בעורה. שנאמר (ויקרא ז, ח) עולת איש עולה שעלתה לאיש. עולה שנשחטה. שלא לשמה. אף על פי שלא עלתה לבעלים. עורה לכהנים. אחד עולת האיש. ואחד עולת האשה. עורותיהן לכהנים:

Każda ofiara, której mięsa nie pozyskał ołtarz – kapłani nie pozyskali jej skóry, jak powiedziano (Kpł 7,8): „Ofiara całopalna męża, ofiara, która wstąpiła dla męża”. Ofiara całopalna zarżnięta nie w jej imieniu, nawet jeśli nie została zaliczona właścicielowi, jej skóra należy do kapłanów. Zarówno ofiara całopalna męczyzny, jak i kobiety – ich skóry należą do kapłanów.

12.3

עורות קדשים קלים לבעלים. ועורות קדשי קדשים לכהנים. קל וחומר. מה אם עולה שלא זכו בבשרה. זכו בעורה. קדשי קדשים שזכו בבשרה. אינו דין שיזכו בעורה. אין מזבח יוכיח שאין לו עור מכל מקום:

Skóry ofiar o niższej świętości należą do właścicieli, a skóry ofiar o najwyższej świętości – do kapłanów. I to przez kał wa-chomer (a fortiori): jeśli ofiara całopalna, której mięsa kapłani nie dostali, dała im prawo do jej skóry, to ofiary najświętsze, których mięso dostają, czyż nie powinny dać im prawa do skóry? Ołtarz nie może temu zaprzeczyć, gdyż nie ma skóry w żadnym wypadku.

12.4

כל הקדשים שאירע בהם פסול קודם להפשטן. אין עורותיהם לכהנים. לאחר הפשטן עורותיהם לכהנים. אמר רבי חנינא סגן הכהנים. מימי לא ראיתי עור יצא לבית השריפה. אמר ר' עקיבא מדבריו למדנו שהמפשיט את הבכור ונמצא טריפה שיאותו הכהנים בעורו וחכמים אומרים אין לא ראינו ראייה אלא יוצא לבית השריפה:

Każda ofiara święta, która stała się niezdatna przed oskórowaniem – jej skóra nie należy do kapłanów; a jeśli po oskórowaniu – należy. Rabin Chanina, zastępca arcykapłana, powiedział: „Nigdy nie widziałem, aby skóra została przeznaczona na spalenie”. Rabin Akiwa powiedział: „Z jego słów uczymy się, że ten, kto oskóruje pierwotne zwierzę i stwierdzi, że jest ono terefą, kapłani mogą korzystać z jego skóry”. A mędrcy mówią: „Nie widzieliśmy” – nie stanowi dowodu; skóra wychodzi na spalenie.

12.5

פרים הנשרפים. ושעירים הנשרפים בזמן שהם נשרפין כמצותן. נשרפין בבית הדשן ומטמאין בגדים. ואם אינן נשרפין כמצותן. נשרפין בבית הבירה. ואינם מטמאין בגדים:

Byki spalane i kozły spalane, gdy są spalane zgodnie z przepisem, spala się w Bet ha-deszen (miejscu popiołów) i zanieczyszczają one szaty. A jeśli nie są spalane zgodnie z przepisem, spala się je w Bet ha-Bira (głównym budynku świątyni) i nie zanieczyszczają szat.

12.6

היו סובלין אותם במוטות. יצאו הראשונים חוץ לחומת העזרה. והאחרונים לא יצאו. הראשונים מטמאין בגדים. והאחרונים אינן מטמאין בגדים עד שיצאו. יצאו אלו ואלו. אלו ואלו מטמאין בגדים. רבי שמעון אומר אלו ואלו. אינן מטמאין בגדים. עד שיצא האור ברובן. ניתך הבשר. אין השורף מטמא בגדים:

Noszono je na drągach. Jeśli pierwsi wyszli poza mur dziedzińca świątyni, a ostatni nie wyszli, pierwsi zanieczyszczają szaty, a ostatni nie zanieczyszczają szat, dopóki nie wyjdą. Gdy wyszli jedni i drudzy, wszyscy zanieczyszczają szaty. Rabin Szymon mówi: jedni i drudzy nie zanieczyszczają szat, dopóki ogień nie roznieci się w większości z nich. Gdy mięso się roztopi, ten, kto spala, nie zanieczyszcza szat.

Rozdział 13

13.1

השוחט והמעלה בחוץ. חייב על השחיטה וחייב על העלייה. רבי יוסי הגלילי אומר. שחט בפנים והעלה בחוץ חייב. שחט בחוץ והעלה בחוץ פטור. שלא העלה בחוץ אלא דבר פסול. אמרו לו אף השוחט בפנים ומעלה בחוץ כיון שהוציאו פסלו:

Ten, kto dokonuje uboju i składa ofiarę na zewnątrz, jest odpowiedzialny za ubój i odpowiedzialny za złożenie ofiary. Rabbi Jose Galilejczyk mówi: Jeśli dokonał uboju wewnątrz, a złożył ofiarę na zewnątrz, jest odpowiedzialny. Jeśli dokonał uboju na zewnątrz i złożył ofiarę na zewnątrz, jest zwolniony, ponieważ na zewnątrz złożył tylko rzecz niezdatną do ofiary. Odpowiedzieli mu: Nawet ten, kto dokonuje uboju wewnątrz i składa na zewnątrz, skoro ją wyniósł, uczynił ją niezdatną.

13.2

טמא שאכל בין קדש טמא. ובין קדש טהור. חייב. רבי יוסי הגלילי אומר. טמא שאכל טהור חייב. וטמא שאכל טמא. פטור. שלא אכל אלא דבר טמא. אמרו לו אף טמא שאכל טהור. כיון שנגע בו טימאהו. וטהור שאכל טמא פטור. שאינו חייב אלא על טומאת הגוף:

Osoba nieczysta, która jadła święte mięso, zarówno nieczyste, jak i czyste, jest odpowiedzialna. Rabbi Jose Galilejczyk mówi: Osoba nieczysta, która jadła mięso czyste, jest odpowiedzialna, a osoba nieczysta, która jadła mięso nieczyste, jest zwolniona, ponieważ nie jadła nic oprócz rzeczy nieczystej. Odpowiedzieli mu: Nawet osoba nieczysta, która jadła mięso czyste — ponieważ go dotknęła, uczyniła je nieczystym. A osoba czysta, która jadła mięso nieczyste, jest zwolniona, gdyż odpowiada tylko za nieczystość ciała.

13.3

חומר בשחיטה מבעלייה. ובעלייה מבשחיטה. חומר בשחיטה. שהשוחט להדיט חייב. והמעלה להדיט פטור. חומר בעלייה. שנים שאחזו בסכין ושחטו פטורים. אחזו באבר והעלוהו. חייבין. העלה וחזר והעלה. וחזר והעלה. חייב על כל עלייה ועלייה. דברי רבי שמעון. רבי יוסי אומר. אינו חייב אלא אחת. ואינו חייב עד שיעלה לראש המזבח. רבי שמעון אומר. אפילו העלה על הסלע. או על האבן. חייב:

Jest surowszy przepis dotyczący uboju niż dotyczący składania ofiary, i dotyczący składania ofiary niż dotyczący uboju. Surowszy przepis w przypadku uboju: ten, kto dokonuje uboju na świecki użytek, jest odpowiedzialny, a ten, kto składa ofiarę na świecki użytek, jest zwolniony. Surowszy przepis w przypadku składania ofiary: jeśli dwóch chwyciło nóż i dokonało uboju, są zwolnieni; jeśli chwycili kończynę i złożyli ją na ołtarzu, są odpowiedzialni. Jeśli ktoś złożył ofiarę, ponownie złożył i jeszcze raz złożył, jest odpowiedzialny za każde złożenie — słowa Rabiego Szymona. Rabbi Jose mówi: Jest odpowiedzialny tylko raz, i nie jest odpowiedzialny, dopóki nie wniesie ofiary na szczyt ołtarza. Rabbi Szymon mówi: Nawet jeśli wniósł ją na skałę lub kamień, jest odpowiedzialny.

13.4

אחד קדשים כשרין ואחד קדשים פסולין. שהיה פסולין בקדש. והקריבן בחוץ. חייב. המעלה כזית מן העולה ומן האימורין בחוץ. חייב. הקומץ. והלבונה. והקטרת. ומנחת כהנים. ומנחת כהן המשיח. ומנחת נסכין. שהקריב מאחד מהן כזית בחוץ. חייב. רבי אלעזר פטר עד שיקריב את כולו. וכולם שהקריב בפנים. ושייר בהן כזית והקריבן בחוץ חייב. וכולם שחסרו כל שהן והקריבן בחוץ. פטור:

Zarówno ofiary właściwe, jak i ofiary niewłaściwe, których niewłaściwość powstała w świętości, jeśli złożył je na zewnątrz, jest odpowiedzialny. Ten, kto składa na zewnątrz ilość oliwki z ofiary całopalnej i z części ofiarnych, jest odpowiedzialny. Garść (komic), kadzidło, kadzidło mieszane (ketoret), ofiara zbożowa kapłanów, ofiara zbożowa namaszczonego kapłana i ofiara zbożowa towarzysząca ofiarom płynnym (nesachim) — jeśli złożył z jednego z nich na zewnątrz ilość oliwki, jest odpowiedzialny. Rabbi Eleazar zwalnia, dopóki nie złoży całej. A jeśli wszystkie złożył wewnątrz, zostawił z nich ilość oliwki i złożył ją na zewnątrz, jest odpowiedzialny. A jeśli którekolwiek z nich ubyło cokolwiek i złożył je na zewnątrz, jest zwolniony.

13.5

המקריב קדשים ואימוריהם בחוץ חייב. מנחה שלא נקמצה והקריבה בחוץ פטור. קמצה וחזר קומצה לתוכה והקריבה בחוץ חייב: *Ten, kto składa na zewnątrz ofiary i ich części ofiarne (emurim), jest odpowiedzialny. Ofiara zbożowa, z której nie pobrano garści (kemica), jeśli złożono ją na zewnątrz, jest zwolniona. Jeśli pobrano z niej garść, a następnie włożono jej garść z powrotem do niej i złożono ją na zewnątrz, jest odpowiedzialny.*

13.6

הקומץ והלבונה שהקריב את אחד מהן בחוץ חייב. רבי אלעזר פוטר. עד שיקריב את השני. אחד בפנים ואחד בחוץ חייב. שני בידי לבונה שהקריב את אחד מהן בחוץ חייב. רבי אלעזר פוטר עד שיקריב את השני. אחד בפנים ואחד בחוץ חייב. הזורק מקצת דמים בחוץ חייב. רבי אלעזר אומר אף המנסך מי חג בחג בחוץ חייב. רבי נחמיה אומר שירי הדם שהקריבן בחוץ חייב:

Garść (komic) i kadzidło (lewona) — jeśli złożył jedno z nich na zewnątrz, jest odpowiedzialny. Rabbi Eleazar zwalnia, dopóki nie złoży drugiego. Jedno wewnątrz, a drugie na zewnątrz — jest odpowiedzialny. Dwie miseczki (baziki) kadzidła — jeśli złożył jedną z nich na zewnątrz, jest odpowiedzialny. Rabbi Eleazar zwalnia, dopóki nie złoży drugiej. Jedna wewnątrz, a jedna na zewnątrz — jest odpowiedzialny. Ten, kto skrapia część krwi na zewnątrz, jest odpowiedzialny. Rabbi Eleazar mówi: Nawet ten, kto wylewa na zewnątrz wodę świętą (Sukot) w czasie święta, jest odpowiedzialny. Rabbi Nehemiasz mówi: Kto składa na zewnątrz pozostałości krwi (szire ha-dam), jest odpowiedzialny.

13.7

המולק את העוף בפנים והעלה בחוץ חייב. מלק בחוץ והעלה בחוץ פטור. השוחט את העוף בפנים והעלה בחוץ פטור. שחט בחוץ והעלה בחוץ חייב. נמצא דרך הכשרו מבפנים פטורו בחוץ. דרך הכשרו בחוץ פטורו בפנים. רבי שמעון אומר כל שחייבין עליו בחוץ. חייבין על כיוצא בו בפנים שהעלהו בחוץ. חוץ מן השוחט בפנים ומעלה בחוץ:

Ten, kto szczypie (molik) ptaka wewnątrz, a następnie składa go na zewnątrz, jest odpowiedzialny. Jeśli szczypał na zewnątrz i złożył na zewnątrz, jest zwolniony. Ten, kto dokonuje uboju ptaka wewnątrz, a następnie składa go na zewnątrz, jest zwolniony. Jeśli dokonał uboju na zewnątrz i złożył na zewnątrz, jest odpowiedzialny. Okazuje się, że sposób, w jaki ptak staje się ważny wewnątrz, gdy wykonany na zewnątrz, zwalnia; a sposób, w jaki staje się ważny na zewnątrz, gdy wykonany wewnątrz, zwalnia. Rabbi Szymon mówi: Za wszystko, za co odpowiada się na zewnątrz, odpowiada się także za jego odpowiednik wewnątrz, który wyniesiono na zewnątrz, z wyjątkiem przypadku dokonania uboju wewnątrz i złożenia na zewnątrz.

13.8

החטאת שקבל דמה בכוס אחד. נתן בחוץ וחזר ונתן בפנים. בפנים וחזר ונתן בחוץ. חייב. שכולו ראוי לבא בפנים. קבל דמה בשתי כוסות נתן שניהם בפנים. פטור. שניהם בחוץ חייב. אחד בפנים ואחד בחוץ פטור. אחד בחוץ ואחד בפנים חייב על החיצון. והפנימי מכפר. למה הדבר דומה למפריש חטאתו ואבדה. והפריש אחרת תחתיה ואחר כך נמצאת הראשונה. והרי שתיהן עומדות. שחט שתיהן בפנים. פטור. שחט שתיהן בחוץ חייב. אחת בפנים ואחת בחוץ פטור. אחת בחוץ ואחת בפנים חייב על החיצונה והפנימית מכפרת. כשם שדמה פוטר את בשרה. כך הוא פוטר את בשר חברתה:

W przypadku ofiary przebłagalnej (chattat), której krew została zebrana do jednego naczynia: jeśli nałożył część na zewnątrz, a następnie nałożył resztę wewnątrz, lub wewnątrz, a następnie na zewnątrz, jest odpowiedzialny, ponieważ cała krew nadaje się do wniesienia do środka. Jeśli zebrał jej krew do dwóch naczyń: jeśli nałożył oba wewnątrz, jest zwolniony; jeśli oba na zewnątrz, jest odpowiedzialny; jeśli jedno wewnątrz, a drugie na zewnątrz, jest zwolniony; jeśli jedno na zewnątrz, a drugie wewnątrz, jest odpowiedzialny za krew zewnętrzną, a wewnętrzna dokonuje przebłagania. Do czego można to porównać? Do tego, kto wydzielił swoją ofiarę przebłagalną, a ona zaginęła, i wydzielił inną na jej miejsce, a potem pierwsza została znaleziona, i obie stoją gotowe. Jeśli dokonał uboju obu wewnątrz, jest zwolniony; jeśli obu na zewnątrz, jest odpowiedzialny; jeśli jednej wewnątrz, a drugiej na zewnątrz, jest zwolniony; jeśli jednej na zewnątrz, a drugiej wewnątrz, jest odpowiedzialny za zewnętrzną, a wewnętrzna dokonuje przebłagania. Tak jak jej krew zwalnia jej mięso, tak zwalnia mięso jej towarzyszek.

Rozdział 14

14.1

פרת חטאת ששרפה חוץ מגיתה. וכן שעיר המשתלח שהקריבו בחוץ פטור שנאמר (ויקרא יז, ד) ואל פתח אהל מועד לא הביאו. כל שאינו ראוי לבא אל פתח אהל מועד אין חייבין עליו:

Kto spalił czerwoną jałówkę (ofiara za grzech) poza jej dołem, oraz podobnie kto złożył kozła wysyłanego (Azazelowi) na zewnątrz – jest zwolniony, jak powiedziano: «A do wejścia Namiotu Zgromadzenia nie wniósł go» (Kpł 17,4). Wszystko, co nie jest przeznaczone do wniesienia do wejścia Namiotu Zgromadzenia, nie pociąga odpowiedzialności.

14.2

הרובע. והנרבע. והמוקצה. והנעבד. והאתנן. והמחיר. והכלאים. והטרפה. ויוצא דופן. שהקריבן בחוץ פטור. שנאמר (ויקרא יז, ד) לפני משכן ה'. כל שאינו ראוי לפני משכן ה' אין חייבין עליו. בעלי מומין. בין בעלי מומין קבועים בין בעלי מומין עוברים. שהקריבן בחוץ פטור. רבי שמעון אומר בעלי מומין קבועין פטור. ובעלי מומין עוברים. עוברים בלא תעשה. תורים שלא הגיע זמנן ובני יונה שעבר זמנן שהקריבן בחוץ פטור. רבי שמעון אומר בני יונה שעבר זמנן פטור. ותורים שלא הגיע זמנן בלא תעשה. אותו ואת בנו. ומחוסר זמן פטור. רבי שמעון אומר הרי זה בלא תעשה. שהיה רבי שמעון אומר כל שהוא ראוי לבא לאחר זמן. הרי זה בלא תעשה. ואין בו כרת. וחכמים אומרים כל שאין בו כרת אין בו בלא תעשה.

Zwierzę, które spółkowało z człowiekiem, zwierzę, z którym człowiek spółkował, zwierzę przeznaczone na ofiarę bożkowi, zwierzę czczone, zapłata nierządniczy, cena psa, krzyżówka (kilajim), zwierzę rozszarpane (terefa) i urodzone przez cesarskie cięcie – jeśli złożono je na zewnątrz, ofiarnik jest zwolniony, jak powiedziano: «Przed Namiot Zgromadzenia» (Kpł 17,4). Wszystko, co nie jest odpowiednie, aby stanąć przed Namiotem Zgromadzenia, nie pociąga odpowiedzialności. Zwierzęta z wadami, zarówno trwałymi, jak i przejściowymi, jeśli złożono je na zewnątrz – zwolniony. Rabi Szymon mówi: przy wadach trwałych – zwolniony, a przy przejściowych – narusza zakaz. Synogarlice, których czas nie nadszedł, i młode gołębie, których czas minął, jeśli złożono je na zewnątrz – zwolniony. Rabi Szymon mówi: młode gołębie, których czas minął – zwolniony, a synogarlice, których czas nie nadszedł – narusza zakaz. Ofiara „one i jego potomstwo” oraz ofiara przed właściwym czasem – zwolniony. Rabi Szymon mówi: oto ofiarnik narusza zakaz. Rabi Szymon mawiał: każdy przypadek odpowiedni do złożenia później – narusza zakaz, ale nie odpowiada za wycięcie. A mędrcy mówią: każdy przypadek, który nie podlega wycięciu, nie ma też zakazu.

14.3

מחוסר זמן. בין בגופו. בין בבעליו. איזה הוא מחוסר זמן בבעליו. הזב. והזבה. ויולדת. ומצורע. שהקריבו חטאתם ואשמם בחוץ פטורין. עולותיהן ושלמיהן בחוץ חייבין. המעלה מבשר חטאת מבשר אשם. מבשר קדשי קדשים מבשר קדשים קלים. ומותר העומר. ושתי הלחם. ולחם הפנים. ושירי מנחות. היוצק הבולל. הפותת. המולח. המניף. המגיש. המסדר את השלחן והמטיב את הנרות. והקומץ והמקבל דמים בחוץ פטור. אין חייבין עליו לא משום זרות. ולא משום טומאה. ולא משום מחוסר בגדים ולא משום רחוק ידים ורגלים:

Brak czasu – zarówno w samym zwierzęciu, jak i u jego właścicieli. Jaki to brak czasu u właścicieli? Zaw (mężczyzna z upływem), zawa (kobieta z upływem), rodząca i trędowaty, którzy złożyli swoje ofiary za grzech i ofiary za winę na zewnątrz, są zwolnieni. Ich ofiary całopalne i ofiary pokojowe na zewnątrz – są zobowiązani. Kto wynosi na zewnątrz mięso ofiary za grzech, mięso ofiary za winę, mięso świętości najświętszych, mięso świętości lżejszych, pozostałość omeru, dwa chleby, chleb obecności i resztki ofiar zbożowych; kto na zewnątrz wylewa, miesza, kruszy, soli, podnosi, przysuwa, układa stół i porządkuje świecznik; kto bierze garść i kto otrzymuje krew – jest zwolniony. Nie jest pociągany do odpowiedzialności ani z powodu obcości, ani z powodu nieczystości, ani z powodu braku szat, ani z powodu nieumycia rąk i nóg.

14.4

עד שלא הוקם המשכן. היו הבמות מותרות. ועבודה בבכורות. משהוקם המשכן. נאסרו הבמות ועבודה בכהנים. קדשי קדשים נאכלים לפנים מן הקלעים. קדשים קלים בכל מחנה ישראל:

Zanim wzniesiono Przybytek, wyżyny były dozwolone, a służbę pełnili pierworodni. Gdy wzniesiono Przybytek, wyżyny zostały zakazane, a służbę pełnili kapłani. Świętości najświętsze były spożywane wewnątrz zasłon, świętości lżejsze – w całym obozie Izraela.

14.5

באו לגלגל והותרו הבמות. קדשי קדשים נאכלים לפנים מן הקלעים. קדשים קלים בכל מקום:

Gdy przybyli do Gilgal, wyżyny zostały dozwolone. Świętości najświętsze były spożywane wewnątrz zasłon, świętości lżejsze – w każdym miejscu.

14.6

באו לשילה נאסרו הבמות. לא היה שם תקרה אלא בית של אבנים מלמטן. ויריעות מלמעלן. והיא היתה מנוחה. קדשי קדשים נאכלים לפנים מן הקלעים. קדשים קלים ומעשר שני בכל הרואה:

Gdy przybyli do Szilo, wyżyny zostały zakazane. Nie było tam dachu, lecz był to dom z kamieni na dole i zasłon na górze. I było to miejsce spoczynku. Świętości najświętsze były spożywane wewnątrz zasłon, świętości lżejsze i drugi dziesięcina – w każdym miejscu widocznym z Szilo.

14.7

באו לנוב ולגבעון הותרו הבמות. קדשי קדשים נאכלים לפנים מן הקלעים. קדשים קלים בכל ערי ישראל:

Gdy przybyli do Nob i Gibeon, wyżyny zostały dozwolone. Świętości najświętsze były spożywane wewnątrz zasłon, świętości lżejsze – we wszystkich miastach Izraela.

14.8

באו לירושלים. נאסרו הבמות. ולא היה להם עוד היתר. והיא היתה נחלה. קדשי קדשים נאכלים לפנים מן הקלעים. קדשים קלים ומעשר שני לפנים מן החומה:

Gdy przybyli do Jerozolimy, bamot (wyżyny ofiarne) zostały zakazane i nie mieli już żadnego pozwolenia. A ona była dziedzictwem. Rzeczy najświętsze spożywa się wewnątrz zasłon (tj. na dziedzińcu), a rzeczy mniej święte i drugą dziesięcinę – wewnątrz murów (Jerozolimy).

14.9

כל הקדשים שהקדישן בשעת איסור במות. והקריבן בשעת איסור במות בחוץ. הרי אלו בעשה ולא תעשה. וחייבין עליהן כרת. הקדישן בשעת היתר במות. והקריבן בשעת איסור במות. הרי אלו בעשה ולא תעשה. ואין חייבין עליהן כרת. הקדישן בשעת איסור במות. והקריבן בשעת היתר במות. הרי אלו בעשה. ואין בהם בלא תעשה.

Wszystkie ofiary, które ktoś poświęcił w czasie, gdy bamot były zakazane, a złożył na zewnątrz w czasie, gdy bamot były zakazane, wiążą się z nakazem i zakazem oraz podlegają karze karet (wytracenia). Jeżeli poświęcił je w czasie, gdy bamot były dozwolone, a złożył na zewnątrz w czasie, gdy bamot były zakazane, wiążą się one z nakazem i zakazem, ale nie podlegają karze karet. Jeżeli poświęcił je w czasie, gdy bamot były zakazane, a złożył na zewnątrz w czasie, gdy bamot były dozwolone, wiążą się one z nakazem, ale nie ma w nich zakazu.

אלו קדשים קרבים במשכן. קדשים שהוקדשו למשכן. קרבנות הצבור קרבין במשכן. וקרבנות היחיד בבמה. קרבנות היחיד שהוקדשו למשכן. יקרבו במשכן. ואם הקריבן בבמה פטור. מה בין במת יחיד לבמת צבור. סמיכה ושחיטת צפון. ומתן סביב. ותנופה. והגשה. רבי יהודה אומר אין מנחה בבמה. וכיהון ובגדי שרת וכלי שרת וריח ניחוח. ומחיצה בדמים ורחוץ ידים ורגלים. אבל הזמן והנותר. והטמא. שוים בזה ובזה:

Oto ofiary, które są składane w Przybytku: ofiary poświęcone na Przybytek. Ofiary publiczne są składane w Przybytku, a ofiary jednostek – na wyżynie. Ofiary jednostek, które zostały poświęcone na Przybytek, niech będą składane w Przybytku. A jeśli złożono je na wyżynie, ofiarnik jest zwolniony. Co odróżnia wyżynę jednostki od wyżyny społeczności? Składanie rąk, rzeż od północy, kropienie dokoła, podnoszenie i przynoszenie. Rabi Jehuda mówi: na wyżynie nie ma ofiary pokarmowej. Ponadto kapłaństwo, szaty liturgiczne, naczynia liturgiczne, woń miła, oddzielenie krwi i mycie rąk i stóp. Lecz czas, pozostałość i nieczystość są jednakowe w obu.

Rozdział 1

1.1

כל המנחות שנקמצו שלא לשמן כשרות. אלא שלא עלו לבעלים משום חובה. חוץ ממנחת חוטא. ומנחת קנאות. מנחת חוטא ומנחת קנאות שקמצן שלא לשמן נתן בכלי והלך והקטיר שלא לשמן או לשמן ושלא לשמן. או שלא לשמן ולשמן. פסולות. כיצד לשמן ושלא לשמן. לשם מנחת חוטא ולשם מנחת נדבה. או שלא לשמן ולשמן. לשם מנחת נדבה. ולשם מנחת חוטא:

Wszystkie ofiary zbożowe, których garść ujęto nie w ich imieniu, są dopuszczalne, ale nie zaliczają się właścicielom na poczet obowiązku, z wyjątkiem ofiary zbożowej grzechu i ofiary zbożowej zazdrości. Ofiara zbożowa grzechu i ofiara zbożowa zazdrości, jeśli ujęto ich garść nie w ich imieniu, (któs) umieścił (ją) w naczyniu, przeniósł i spalił (na ołtarzu) nie w ich imieniu, albo w ich imieniu i nie w ich imieniu, albo nie w ich imieniu i w ich imieniu – są niedopuszczalne. Jak to jest: w ich imieniu i nie w ich imieniu? (Gdy uczyniono to) w imieniu ofiary grzechu i w imieniu ofiary dobrowolnej. Albo nie w ich imieniu i w ich imieniu – w imieniu ofiary dobrowolnej i w imieniu ofiary grzechu.

1.2

אחת מנחת חוטא ואחת כל המנחות שקמצן זר. אונן. טבול יום. מחוסר בגדים. מחוסר כפורים. שלא רחץ ידים ורגלים. ערל. טמא. יושב. עומד על גבי כלים. על גבי בהמה. על גבי רגלי חברו. פסל. קמץ בשמאל. פסל. בן בתירא אומר יחזור ויחזור ויקמוץ בימין. קמץ ועלה בידו צרור או גרגיר מלח או קורט של לבונה פסל. מפני שאמרו הקומץ היתר והחסר פסל. איזה הוא היתר שקמצו מבורך. וחסר שקמצו בראשי אצבעותיו. כיצד הוא עושה. פושט את אצבעותיו על פס ידו:

Tak ofiara zbożowa grzechu, jak i wszystkie (inne) ofiary zbożowe – jeśli ujął ich garść: osoba postronna (nie-kapłan), pogrążony w żałobie przed pogrzebem (onen), ten, który tego dnia dokonał zanurzenia (tewul jom), ten, któremu brakuje szat kapłańskich, ten, który nie dopełnił prześlągania, ten, który nie umył rąk i nóg, nieobrzezany, nieczysty rytualnie, siedzący, stojący na naczyniach, na zwierzęciu, na nogach bliźniego – (taki czyn) unieważnia (ofiary). Jeśli ujął garść lewą ręką – unieważnia. Ben Bateira mówi: niech odłoży (tę garść) i ponownie ujmie garść prawą ręką. Jeśli ujął garść i wraz z nią podniósł kamyk, ziarno soli albo ziarenko kadzidla – unieważnia, ponieważ powiedziano: garść z nadmiarem lub z niedomiarem jest niedopuszczalna. Czym jest nadmiar? (Gdy) ujął (ją) tak, że wystawała ponad palce. Czym jest niedomiar? (Gdy) ujął (ją) samymi końcami palców. Jak należy postąpić? Rozkłada palce na wewnętrznej stronie dłoni.

1.3

ריבה שמנה וחסר שמנה חסר לבונתה. פסולה. הקומץ את המנחה לאכול שיריה בחוץ או כזית משיריה בחוץ. להקטיר קומצה בחוץ או כזית מקומצה בחוץ. או להקטיר לבונתה בחוץ. פסול ואין בו כרת. לאכול שיריה למחר. או כזית משיריה למחר. להקטיר קומצה למחר. או כזית מקומצה למחר. או להקטיר לבונתה למחר. פגול וחייבין עליו כרת. זה הכלל כל הקומץ והנותן בכלי והמהלך. והמקטיר לאכול דבר שדרכו לאכול ולהקטיר דבר שדרכו להקטיר. חוץ למקומו פסול ואין בו כרת. חוץ לזמנו פגול וחייבין עליו כרת. ובלבד שיקרב המתיר כמצותו. כיצד קרב המתיר כמצותו. קמץ בשתיקה. ונתן בכלי והלך והקטיר חוץ לזמנו. או שקמץ חוץ לזמנו ונתן בכלי והלך והקטיר בשתיקה. או שקמץ ונתן בכלי והלך והקטיר חוץ לזמנו זה הוא שקרב המתיר כמצותו:

Jeśli (kapłan) powiększył jej oliwę albo zmniejszył jej oliwę, albo zmniejszył jej kadzidło – (ofiara) jest niedopuszczalna. Ten, kto ujmuje garść z ofiary zbożowej z zamiarem zjedzenia jej reszty na zewnątrz (dziedzińca świątyni) albo zjedzenia kezajit z jej reszty na zewnątrz, spalenia jej garści na zewnątrz albo kezajit z jej garści na zewnątrz, albo spalenia jej kadzidła na zewnątrz – (ofiara) jest niedopuszczalna, ale nie pociąga to za sobą kary odcięcia (karet). (Jeśli uczynił to) z zamiarem zjedzenia jej reszty następnego dnia albo zjedzenia kezajit z jej reszty następnego dnia, spalenia jej garści następnego dnia albo kezajit z jej garści następnego dnia, albo spalenia jej kadzidła następnego dnia – (ofiara) jest piggul (obrzydlivością) i podlega się za nią karze odcięcia. To jest ogólna zasada: każdy, kto ujmuje garść, umieszcza (ją) w naczyniu, przenosi (ją) i spala (ją na ołtarzu) z zamiarem zjedzenia rzeczy, która zwykle bywa zjadana, albo spalenia rzeczy, która zwykle bywa spalana – jeśli (zamiar dotyczy) poza właściwym miejscem, (ofiara) jest niedopuszczalna i nie ma (kary) odcięcia; jeśli poza właściwym czasem, jest piggul i podlega (karze) odcięcia. Pod warunkiem że to, co zezwala (na spożycie reszty), zostało złożone w sposób właściwy. Jak to się dzieje, że to, co zezwala, zostało złożone w sposób właściwy? Gdy ujął garść w milczeniu, umieścił (ją) w naczyniu, przeniósł i spalił z zamiarem (zjedzenia) następnego dnia. Albo gdy ujął garść z zamiarem (zjedzenia) następnego dnia, umieścił (ją) w naczyniu, przeniósł i spalił w milczeniu. Albo gdy ujął garść, umieścił (ją) w naczyniu, przeniósł i spalił z zamiarem (zjedzenia) następnego dnia – to jest (przypadek, w którym) to, co zezwala, zostało złożone w sposób właściwy.

1.4

[illegible]

Jak to się dzieje, że to, co zezwala, nie zostało złożone w sposób właściwy? (Gdy) ujął garść z myślą o miejscu zewnętrznym, umieścił (ją) w naczyniu, przeniósł i spalił z myślą o czasie następnego dnia. Albo gdy ujął garść z myślą o czasie następnego dnia, umieścił (ją) w naczyniu, przeniósł i spalił z myślą o miejscu zewnętrznym. Albo gdy ujął garść, umieścił (ją) w naczyniu, przeniósł i spalił z myślą o miejscu zewnętrznym. (Także gdy) ofiara grzechu i ofiara zazdrości – ujęto ich garść nie w ich imieniu, umieszczono (ją) w naczyniu, przeniesiono i spalono z myślą o czasie następnego dnia; albo ujęto ich garść z myślą o czasie następnego dnia, umieszczono (ją) w naczyniu, przeniesiono i spalono nie w ich imieniu; albo ujęto ich garść, umieszczono (ją) w naczyniu, przeniesiono i spalono nie w ich imieniu – to jest (przypadek, w którym) to, co zezwala, nie zostało złożone w sposób właściwy. (Jeśli zamierzał) zjeść kezajit na zewnątrz i kezajit następnego dnia, albo kezajit następnego dnia i kezajit na zewnątrz, albo pół kezajit na zewnątrz i pół kezajit następnego dnia, albo pół kezajit następnego dnia i pół kezajit na zewnątrz – (ofiara) jest niedopuszczalna, ale nie ma (kary) odcięcia. Rabbi Jehuda powiedział: To jest ogólna zasada: jeśli myśl o czasie poprzedziła myśl o miejscu, (ofiara) jest piggul i podlega (karze) odcięcia; jeśli myśl o miejscu poprzedziła myśl o czasie, jest niedopuszczalna, ale nie ma (kary) odcięcia. Mędrcy zaś mówią: jedno i drugie jest niedopuszczalne i nie ma (kary) odcięcia. (Jeśli zamierzał) zjeść pół kezajit i spalić pół kezajit – (ofiara) jest dopuszczalna, ponieważ jedzenie i spalanie nie łączą się.

Rozdział 2

2.1

הקומץ את המנחה לאכול שיריה או להקטיר קומצה למחר מודה רבי יוסי בזה שהוא פגול וחייבין עליו כרת. להקטיר לבונה למחר. רבי יוסי אומר פסול. ואין בו כרת. וחכמים אומרים פגול. וחייבין עליו כרת. אמרו לו מה שנה זו מן הזבח. אמר להם שהזבח דמו ובשרו ואמוריו אחד. ולבונה אינה מן המנחה:

Ten, kto ujął garść (kometz) ofiary zbożowej, aby nazajutrz zjeść jej resztki albo spalić swoją garść – Rabbi Jose przyznaje w tym przypadku, że jest to piggul (ofiara zepsuta przez intencję) i podlega karze karet (odcięcia od ludu). Gdy natomiast chodziło o spalenie jej kadzidła nazajutrz – Rabbi Jose mówi: „Jest nieważna, ale nie ma w niej kary karet.” Mędrcy zaś mówią: „Jest piggul i podlega karze karet.” Zapytali go: „Czym różni się ta ofiara od ofiary zwierzęcej?” Odpowiedział im: „W ofierze zwierzęcej krew, mięso i części ofiarne stanowią jedno, a kadzidło nie jest częścią ofiary zbożowej.”

2.2

שחט שני כבשים. לאכול אחת מן החלות למחר. הקטיר שני בזיכין. לאכול אחד מן הסדרים למחר. רבי יוסי אומר אותה החלה. ואותו הסדר שחישב עליו. פגול וחייבין עליו כרת. והשני פסול ואין בו כרת. וחכמים אומרים זה וזה פגול וחייבין עליו כרת. נטמאת אחת מן החלות. או אחד מן הסדרים. רבי יהודה אומר שניהם יצאו לבית השריפה. שאין קרבן צבור חלוק. וחכמים אומרים הטמא בטומאתו. והטהור יאכל:

Gdy ktoś zarzął dwa baranki, aby nazajutrz zjeść jeden z chlebów, albo spalił kadzidło z dwóch kadzielnic (bazikin), aby nazajutrz zjeść jeden z rzędów – Rabbi Jose mówi: „Ten właśnie chleb i ten rząd, które miał na myśli, są piggul i podlegają karze karet, a drugi jest nieważny, ale nie ma w nim kary karet.” Mędrcy zaś mówią: „I ten, i tamten są piggul i podlegają karze karet.” Jeśli jeden z chlebów lub jeden z rzędów stał się nieczysty – Rabbi Jehuda mówi: „Oba są przeznaczone na spalenie, ponieważ ofiary społeczności nie dzieli się.” Mędrcy zaś mówią: „Nieczysty pozostaje w swej nieczystości, a czysty może być zjedzony.”

2.3

התודה מפגלת את הלחם. והלחם אינו מפגל את התודה. כיצד השוחט את התודה. לאכול ממנה למחר. היא והלחם מפוגלין. לאכול מן הלחם למחר. הלחם מפוגל. והתודה אינה מפוגלת. הכבשים מפגלין את הלחם והלחם אינו מפגל את הכבשים. כיצד. השוחט את הכבשים. לאכול מהן למחר. הם והלחם מפוגלין. לאכול מן הלחם למחר. הלחם מפוגל. והכבשים אינן מפוגלין:

Ofiara dziękczynna czyni chleb piggul, a chleb nie czyni ofiary dziękczynnej piggul. Jak to? Gdy ktoś zarzyna ofiarę dziękczynną, aby nazajutrz jeść z niej – zarówno ona, jak i chleb są piggul. Gdy zamierza jeść z chleba nazajutrz – chleb jest piggul, a ofiara dziękczynna nie jest piggul. Baranki czynią chleb piggul, a chleb nie czyni baranków piggul. Jak to? Gdy ktoś zarzyna baranki, aby nazajutrz jeść z nich – zarówno one, jak i chleb są piggul. Gdy zamierza jeść z chleba nazajutrz – chleb jest piggul, a baranki nie są piggul.

2.4

הזבח מפגל את הנסכין משקדשו בכלי. דברי רבי מאיר. והנסכין אינן מפגלין את הזבח. כיצד השוחט את הזבח לאכול ממנו למחר. הוא ונסכיו מפוגלין. להקריב מן הנסכין למחר. הנסכין מפוגלין. והזבח אינו מפוגל:

Ofiara zwierzęca czyni libacje piggul od chwili, gdy zostały uświęcone w naczyniu – według Rabbiego Meira. A libacje nie czynią ofiary zwierzęcej piggul. Jak to? Gdy ktoś zarzyna ofiarę zwierzęcą, aby nazajutrz jeść z niej – zarówno ona, jak i jej libacje są piggul. Gdy zamierza ofiarować z libacji nazajutrz – libacje są piggul, a ofiara zwierzęca nie jest piggul.

2.5

פיגל בקומץ ולא בלבונה. בלבונה ולא בקומץ. רבי מאיר אומר פיגול וחייבים עליו כרת. וחכמים אומרים אין בו כרת. עד שיפגל את כל המתיר. מודים חכמים לרבי מאיר במנחת חוטא. ובמנחת קנאות שאם פגל בקומץ. שהוא פיגול וחייבין עליו כרת. שהקומץ הוא המתיר. שחט אחד מן הכבשים לאכול שתי חלות למחר. הקטיר אחד מן הבזיכים לאכול שני סדרים למחר. רבי מאיר אומר פיגול. וחייבים עליו כרת. וחכמים אומרים אין פגול. עד שיפגל את כל המתיר. שחט אחד מן הכבשים לאכול ממנו למחר. הוא פיגול. וחבירו כשר. לאכול מחבירו למחר. שניהם כשרים:

Jeśli ktoś uczynił piggul w garści, a nie w kadzidle, albo w kadzidle, a nie w garści – Rabbi Meir mówi: „Jest piggul i podlega karze karet.” Mędrcy zaś mówią: „Nie ma w tym kary karet, dopóki nie uczyni piggul w całym czynniku dopuszczającym.” Mędrcy przyznają Rabbiemu Meirowi w przypadku ofiary zbożowej za grzech i ofiary zbożowej zazdrości, że jeśli uczynił piggul w garści, to jest piggul i podlega karze karet, ponieważ garść jest czynnikiem dopuszczającym. Gdy ktoś zarzął jeden z baranków, aby nazajutrz zjeść dwa chleby, albo spalił kadzidło z jednej kadzielnicy, aby nazajutrz zjeść dwa rzędy – Rabbi Meir mówi: „Jest piggul i podlega karze karet.” Mędrcy zaś mówią: „Nie jest to piggul, dopóki nie uczyni piggul w całym czynniku dopuszczającym.” Gdy ktoś zarzął jeden z baranków, aby nazajutrz jeść z niego – ten jest piggul, a jego towarzysz jest dozwolony. Jeśli zamierzał nazajutrz jeść z jego towarzysza – oba są dozwolone.

Rozdział 3

3.1

הקומץ את המנחה. לאכול דבר שאין דרכו לאכול. להקטיר דבר שאין דרכו להקטיר. כשר. רבי אליעזר פוסל. לאכול דבר שדרכו לאכול. להקטיר דבר שדרכו להקטיר. פחות מכזית. כשר. לאכול כחצי זית. ולהקטיר כחצי זית. כשר. שאין אכילה והקטרה מצטרפין:

Ten, kto bierze garść ofiary zbożowej: jeżeli zamierzał zjeść coś, czego zwykle się nie je, albo spalić coś, czego zwykle się nie spala, ofiara jest ważna. Rabbi Eliezer uznaje ją za nieważną. Jeżeli zamierzał zjeść coś, co zwykle się je, albo spalić coś, co zwykle się spala, w ilości mniejszej niż miara oliwki, ofiara jest ważna. Jeżeli zamierzał zjeść pół miary oliwki i spalić pół miary oliwki, ofiara jest ważna, ponieważ jedzenie i spalanie nie łączą się.

3.2

לא יצק לא בלל. לא פתח. לא מלח. לא הניף. לא הגיש. או שפתתן פתים מרובות. ולא משחן. כשרות. נתערב קומצה בקומץ חברתה. במנחת כהנים. במנחת כהן המשיח. במנחת נסכין. כשרה. רבי יהודה אומר במנחת כהן המשיח. ובמנחת נסכין. פסולה. שזו בלילתה עבה. וזו בלילתה רכה והן בולעות זו מזו:

Jeśli nie nalał oliwy, nie zmieszał, nie połamiał, nie posolił, nie pomachał, nie przybliżył, albo połamiał je na wiele kawałków i nie namaścił ich, są one ważne. Jeśli garść tej ofiary zmieszała się z garścią jej towarzyszek, w ofierze zbożowej kapłanów, w ofierze zbożowej kapłana namaszczonego, w ofierze zbożowej przy libacjach, jest ona ważna. Rabbi Jehuda mówi: w ofierze zbożowej kapłana namaszczonego i w ofierze zbożowej przy libacjach jest nieważna, ponieważ jedno ciasto jest gęste, a drugie rzadkie, i one wchłaniają się wzajemnie.

3.3

שתי מנחות שלא נקמצו ונתערבו זו בזו. אם יכול לקמץ מזו בפני עצמה ומזו בפני עצמה כשרות. ואם לאו פסולות. הקומץ שנתערב במנחה שלא נקמצה. לא יקטיר. ואם הקטיר. זו שנקמצה עלתה לבעלים. זו שלא נקמצה לא עלתה לבעלים. נתערב קומצה בשיריה. או בשיריה של חברתה. לא יקטיר. ואם הקטיר עלתה לבעלים. נטמא הקומץ. והקריבו. הציץ מרצה. יצא והקריבו אין הציץ מרצה. שהציץ מרצה על הטמא. ואינו מרצה על היוצא:

Dwie ofiary zbożowe, z których nie pobrano garści i które zmieszały się ze sobą, jeśli można pobrać garść z tej osobno i z tej osobno, są ważne; jeśli nie, są nieważne. Jeśli garść zmieszała się z ofiarą, z której nie pobrano garści, nie należy jej spalać. Jeśli spalił, ta, z której pobrano garść, liczy się właścicielom, a ta, z której nie pobrano garści, nie liczy się właścicielom. Jeśli garść zmieszała się z jej resztkami lub z resztkami jej towarzyszki, nie należy jej spalać. Jeśli spalił, liczy się właścicielom. Jeśli garść stała się nieczysta i ofiarowano ją, płyta czołowa przebacza. Jeśli wyszła poza dziedziniec i ofiarowano ją, płyta czołowa nie przebacza. Ponieważ płyta czołowa przebacza za nieczystość, ale nie przebacza za to, co wyszło.

3.4

נטמא שיריה. נשרפו שיריה. אבדו שיריה. כמדת רבי אליעזר כשרה. וכמדת רבי יהושע פסולה. שלא בכלי שרת פסולה. רבי שמעון מכשיר. הקטיר קומצה פעמים. כשרה:

Jeśli resztki ofiary stały się nieczyste, zostały spalone lub zaginęły, według rabiego Eliezera ofiara jest ważna, a według rabiego Jehoszuy jest nieważna. Jeśli nie złożono jej w naczyniu świętym, jest nieważna; rabbi Szymon uznaje ją za ważną. Jeśli spalono jej garść dwukrotnie, ofiara jest ważna.

3.5

הקומץ. מעוטו מעכב את רובו. העשרון. מעוטו מעכב את רובו. היין. מעוטו מעכב את רובו. השמן. מעוטו מעכב את רובו. הסלת והשמן. מעכבין זה את זה. הקומץ והלבונה מעכבין זה את זה:

Garść: jej mniejsza część wstrzymuje większą. Dziesiąta część efy: jej mniejsza część wstrzymuje większą. Wino: jego mniejsza część wstrzymuje większą. Oliwa: jej mniejsza część wstrzymuje większą. Mąka i oliwa warunkują się wzajemnie. Garść i kadzidło warunkują się wzajemnie.

3.6

שני שעירי יום הכפורים מעכבין זה את זה. שני כבשי עצרת מעכבין זה את זה. שתי חלות מעכבות זו את זו. שני סדרים מעכבין זה את זה. שני בזיכין מעכבין זה את זה. הסדרים והבזיכין מעכבין זה את זה. שני מינים שבנוזר. שלשה שבפרה. ארבעה שבתודה. ארבעה שבלולב. ארבעה שבמצורע. מעכבין זה את זה. שבע הזיות שבפרה. מעכבות זו את זו. שבע הזיות של בין הבדים ושעל הפרוכת. ושעל מזבח הזהב. מעכבות זו את זו:

Dwa kozły Jom Kipur warunkują się wzajemnie. Dwa baranki Szawuot warunkują się wzajemnie. Dwa bochenki warunkują się wzajemnie. Dwa rzędy chleba pokładnego warunkują się wzajemnie. Dwie czarki warunkują się wzajemnie. Rzędy i czarki warunkują się wzajemnie. Dwa rodzaje chleba w ofierze nazyrejczyka, trzy gatunki przy czerwonej jałowce, cztery w ofierze dziękczynnej, cztery w lulawie, cztery przy oczyszczeniu trędowatego warunkują się wzajemnie. Siedem pokropień przy czerwonej jałowce warunkują się wzajemnie. Siedem pokropień między drążkami arki, na zasłonę i na złoty ołtarz warunkują się wzajemnie.

3.7

שבעה קני מנורה מעכבין זה את זה. שבעה נרותיה. מעכבין זה את זה. שתי פרשיות שבמזוזה. מעכבות זו את זו. ואפילו כתב אחד מעכבן. ארבע פרשיות שבתפילין. מעכבות זו את זו. ואפילו כתב אחד מעכבן. ארבע ציציות מעכבות זו את זו. שארבעתן מצוה אחת. ר' ישמעאל אומר ארבעתן ארבע מצות:

Siedem ramion menory warunkuje się wzajemnie. Siedem jej lamp warunkuje się wzajemnie. Dwa fragmenty Pisma w mezuzie warunkują się wzajemnie, a nawet jedna litera je unieważnia. Cztery fragmenty Pisma w tefilinach warunkują się wzajemnie, a nawet jedna litera je unieważnia. Cztery frędzle warunkują się wzajemnie, ponieważ wszystkie cztery stanowią jedno przykazanie. Rabbi Iszmael mówi: wszystkie cztery to cztery osobne przykazania.

Rozdział 4

4.1

התכלת אינה מעכבת את הלבן. והלבן אינו מעכב את התכלת. תפלה של יד אינה מעכבת של ראש. ושל ראש אינה מעכבת של יד. הסולת והשמן. אינם מעכבין את היין. ולא היין מעכבן. המתנות שעל מזבח החיצון. אינן מעכבות זו את זו:

Błękit nie unieważnia bieli, a biel nie unieważnia błękitu. Tefilin ręki nie unieważniają tefilin głowy, a tefilin głowy nie unieważniają tefilin ręki. Mąka i olej nie unieważniają wina, a wino ich nie unieważnia. Nakładania krwi na ołtarzu zewnętrznym nie unieważniają się wzajemnie.

4.2

הפרים והאילים והכבשים אינן מעכבין זה את זה. רבי שמעון אומר אם היו להם פרים מרובים. ולא היו להם נסכים יביאו פר אחד ונסכיו ולא יקרבו כולן בלא נסכין:

Byki, barany i jagnięta nie unieważniają się wzajemnie. Rabbi Szymon mówi: Jeśli mieli wiele byków, a nie mieli libacji, niech ofiarują jednego byka z jego libacjami, a nie wszystkie bez libacji.

4.3

הפר והאילים והכבשים והשעיר אינן מעכבין את הלחם. ולא הלחם מעכבן. הלחם מעכב את הכבשים. והכבשים אינן מעכבין את הלחם. דברי רבי עקיבא אמר שמעון בן גנס לא כי אלא הכבשים מעכבין את הלחם. והלחם אינו מעכב את הכבשים שכן מצינו כשהיו ישראל במדבר ארבעים שנה קרבי כבשים בלא לחם אף כאן יקרבו כבשים בלא לחם אמר רבי שמעון הלכה כדברי בן גנס אבל אין הטעם כדבריו שכל האמור בחומש הפקודים קרב במדבר וכל האמור בתורת כהנים לא קרב במדבר. משבאו לארץ קרבו אלו ואלו. ומפני מה אני אומר יקרבו כבשים בלא לחם שהכבשים מתירין את עצמן בלא לחם לחם כבשים אין לי מי יתירנו:

Byk, barany, jagnięta i kozioł nie unieważniają chleba, ani chleb nie unieważnia ich. Chleb unieważnia jagnięta, a jagnięta nie unieważniają chleba. To są słowa Rabbi Akivy. Szymon ben Nannos powiedział: Nie tak, lecz jagnięta unieważniają chleb, a chleb nie unieważnia jagnięt. Znaleźliśmy bowiem, że gdy Izrael przebywał na pustyni czterdzieści lat, ofiarowywano jagnięta bez chleba. Tak też tutaj niech ofiarowują jagnięta bez chleba. Rabbi Szymon powiedział: Halacha jest zgodna ze słowami ben Nannosa, ale powód nie jest zgodny z jego słowami. Ponieważ wszystko, co jest powiedziane w Księdze Liczb, było ofiarowane na pustyni, a wszystko, co jest powiedziane w Księdze Kapłańskiej, nie było ofiarowane na pustyni. Gdy weszli do ziemi, ofiarowywano i to, i owo. A dlaczego mówię, że jagnięta będą ofiarowane bez chleba? Ponieważ jagnięta mogą być ofiarowane same, bez chleba, a chleb bez jagnięt nie ma nikogo, kto by zezwolił na jego ofiarowanie.

4.4

התמידין אינן מעכבין את המוספים. ולא המוספים מעכבין את התמידים. ולא הקריבו כבש בבקר יקריבו בין הערבים. אמר רבי שמעון אימתי בזמן שהיו אנוסין או שוגגין אבל אם היו מזידין ולא הקריבו כבש בבקר. לא יקריבו בין הערבים. לא הקטירו קטרת בבקר. יקטירו בין הערבים. אמר רבי שמעון וכולה היתה קרבה בין הערבים. שאין מחנכין את מזבח הזהב אלא בקטרת הסמים ולא מזבח העולה אלא בתמיד של שחר. ולא את השלחן אלא בלחם הפנים בשבת. ולא את המנורה אלא בשבעה נרותיה בין הערבים:

Ofiary codzienne nie unieważniają ofiar dodatkowych, ani ofiary dodatkowe nie unieważniają ofiar codziennych. Ofiary dodatkowe nie unieważniają się wzajemnie. Jeśli nie ofiarowano jagnięcia rano, niech je ofiarują po południu. Rabbi Szymon powiedział: Kiedy? Gdy byli zmuszeni lub działali nieumyślnie. Ale jeśli postąpili umyślnie i nie ofiarowali jagnięcia rano, niech go nie ofiarowują po południu. Jeśli nie spalono kadzidła rano, niech je spalą po południu. Rabbi Szymon powiedział: A całość była ofiarowana po południu. Gdyż ołtarz złoty poświęca się tylko kadzidłem wonnym, ołtarz całopalenia tylko poranną ofiarą codzienną, stół tylko chlebami pokładnymi w szabat, a menorę tylko jej siedmioma lampami po południu.

4.5

חביתי כהן גדול לא היו באות חציים אלא מביא עשרון שלם וחוצהו. ומקריב מחצה בבקר. ומחצה בין הערבים. וכהן שהקריב מחצה בשחרית. ומת. ומינו כהן אחר תחתיו. לא יביא חצי עשרון מביתו. ולא חצי עשרונו של ראשון. אלא מביא עשרון שלם וחוצהו. ומקריב מחצה ומחצה אבד. נמצאו שני חציים קרבין. ושני חציים אובדין. לא מינו כהן אחר. משל מי היתה קריבה. רבי שמעון אומר משל צבור. רבי יהודה אומר משל יורשים. ושלימה היתה קריבה:

Placki arcykapłana nie były przynoszone jako połówek; przynosi się bowiem pełny isaron (dziesiąta część efy) i dzieli go. I ofiarowuje połowę rano, a połowę po południu. Jeśli kapłan ofiarował połowę o poranku i umarł, a mianowano innego kapłana na jego miejsce, nie przyniesie on połowy isaronu z własnego domu, ani połowy isaronu owego pierwszego, ale przynosi pełny isaron, dzieli go i ofiarowuje połowę, a połowa przepada. Okazuje się, że dwie połówki są ofiarowane, a dwie przepadają. Jeśli nie mianowano innego kapłana, z których środków była ofiarowana? Rabbi Szymon mówi: ze środków społeczności. Rabbi Jehuda mówi: ze środków spadkobierców. I w całości była ofiarowana.

Rozdział 5

5.1

כל המנחות באות מצה. חוץ מחמץ שבתודה. ושתי הלחם שהן באות חמץ. רבי מאיר אומר שאור בודה להן מתוכן ומחמצן. רבי יהודה אומר אף היא אינה מן המוכחר. אלא מביא את השאור ונותן לתוך המדה. וממלא את המדה. אמרו לו אף היא היתה חסירה או יתירה:

Wszystkie ofiary zbożowe przynosi się jako praśniki, z wyjątkiem zakwasu ofiary dziękczynnej i dwóch chlebów, które przynosi się zakwaszone. Rabbi Meir mówi: wydziela się z nich zakwas i zakwasza się je nim. Rabbi Jehuda mówi: nawet to nie jest z najlepszych; lecz przynosi się zakwas, wkłada go do miary i napełnia miarę. Odpowiedzieli mu: nawet wtedy byłaby ona niepełna albo przepełniona.

5.2

כל המנחות נלושות בפורשין. ומשמרן שלא יחמיצו ואם החמיצו שיריה. עובר בלא תעשה. שנאמר (ויקרא ב, יא) כל המנחה אשר תקריבו לה' לא תעשה חמץ. וחייבים על לישתה. ועל עריכתה. ועל אפייתה:

Wszystkie ofiary zbożowe zagniata się w letniej wodzie i strzeże się ich, aby nie skwaśniały. A jeśli skwaśniały ich resztki, wtedy przekracza się zakaz, jak powiedziano: «Żadnej ofiary zbożowej, którą złożycie Panu, nie uczynicie zakwaszonej» (Kpł 2,11). I odpowiada się za jej zagniatanie, za jej formowanie i za jej pieczenie.

5.3

יש טעונות שמן ולבונה. שמן ולא לבונה. לבונה ולא שמן. לא שמן ולא לבונה. ואלו טעונות שמן ולבונה. מנחת הסולת. והמחבת. והמרחשת. והחלות. והרקיקין. מנחת כהנים. ומנחת כהן משיח. ומנחת גוים. ומנחת נשים. ומנחת העומר. מנחת נסכין טעונה שמן. ואין טעונה לבונה. לחם הפנים טעון לבונה ואין טעון שמן. שתי הלחם. מנחת חוטא ומנחת קנאות. לא שמן ולא לבונה.

Są takie, które wymagają oliwy i kadzidła; oliwy, ale nie kadzidła; kadzidła, ale nie oliwy; ani oliwy, ani kadzidła. A oto te, które wymagają oliwy i kadzidła: ofiara zbożowa z mąki najczystszej, z patelni, z rondla, z chlebów i z opłatków; ofiara zbożowa kapłanów, ofiara zbożowa kapłana namaszczonego, ofiara zbożowa pogan, ofiara zbożowa kobiet i ofiara zbożowa omeru. Ofiara zbożowa towarzysząca libacjom wymaga oliwy, ale nie wymaga kadzidła. Chleb pokładny wymaga kadzidła, a nie wymaga oliwy. Dwa chleby, ofiara zbożowa za grzech i ofiara zbożowa podejrzeń – ani oliwy, ani kadzidła.

5.4

וחייב על השמן בפני עצמו. ועל הלבונה בפני עצמה. נתן עליה שמן פסלה. לבונה ילקטנה. נתן שמן על שיריה. אינו עובר בלא תעשה. נתן כלי על גבי כלי. לא פסלה:

I odpowiada się za oliwę oddzielnie i za kadzidło oddzielnie. Jeśli położył na niej oliwę, unieważnił ją; kadzidło może usunąć. Jeśli położył oliwę na jej resztki, nie przekracza zakazu. Jeśli położył naczynie na naczynie, nie unieważnił jej.

5.5

יש טעונות הגשה. ואינן טעונות תנופה. תנופה. ולא הגשה. הגשה ותנופה. לא תנופה ולא הגשה. אלו טעונות הגשה. ואינן טעונות תנופה. מנחת הסלת. והמרחבת. והמרחשת. והחלות. והרקיקין. מנחת כהנים. מנחת כהן משיח. מנחת גוים. מנחת נשים. מנחת חוטא. רבי שמעון אומר מנחת כהנים. מנחת כהן משיח. אין בהן הגשה. מפני שאין בהן קמיצה. וכל שאין בהן קמיצה אין בהן הגשה:

Są takie, które wymagają przybliżenia, a nie wymagają falowania; falowania, a nie przybliżenia; przybliżenia i falowania; ani falowania, ani przybliżenia. A oto te, które wymagają przybliżenia, a nie wymagają falowania: ofiara zbożowa z mąki najczystszej, z patelni, z rondla, z chlebów i z opłatków; ofiara zbożowa kapłanów, ofiara zbożowa kapłana namaszczonego, ofiara zbożowa pogan, ofiara zbożowa kobiet i ofiara zbożowa za grzech. Rabbi Szymon mówi: ofiara zbożowa kapłanów i ofiara zbożowa kapłana namaszczonego nie wymagają przybliżenia, ponieważ nie ma przy nich ujmowania garści. A wszystko, przy czym nie ma ujmowania garści, nie wymaga przybliżenia.

5.6

אלו טעונות תנופה. ואין טעונות הגשה. לוג שמן של מצורע ואשמו. והבכורים. כדברי רבי אליעזר בן יעקב. ואמורי שלמי יחיד. וחזה ושוק שלהן. אחד אנשים ואחד נשים בישראל. אבל לא באחרים, ושתי הלחם. ושני כבשי עצרת. כיצד הוא עושה. נותן שתי הלחם על גבי שני כבשים. ומניח שתי ידיו מלמטן. מוליך ומביא מעלה ומוריד. שנאמר (שמות כט, כז) אשר הונף ואשר הורם. תנופה היתה במזרח. והגשה במערב. ותנופות קודמות להגשות. מנחת העומר. ומנחת קנאות. טעונות תנופה והגשה. לחם הפנים ומנחת נסכים לא תנופה ולא הגשה:

Te wymagają falowania, a nie wymagają przybliżenia: log oliwy trędowatego i jego ofiara winna; pierwociny – według rabiego Eliezera ben Jakuba; tłuszcze ofiar pokoju pojedynczych osób oraz mostek i udo ich – zarówno mężczyźni, jak i kobiety w Izraelu, ale nie u innych; a także dwa chleby i dwa baranki Święta Tygodni. Jak się to czyni? Kładzie dwa chleby na dwa baranki i umieszcza obie ręce pod nimi, przesuwając tam i z powrotem, wznosi i opuszcza, jak powiedziano: «które jest falowane i które jest podnoszone» (Wj 29,27). Falowanie odbywało się na wschodzie, a przybliżenie na zachodzie; falowania poprzedzają przybliżenia. Ofiara zbożowa omeru i ofiara zbożowa podejrzeń wymagają falowania i przybliżenia. Chleb pokładny i ofiara zbożowa towarzysząca libacjom – ani falowania, ani przybliżenia.

5.7

רבי שמעון אומר שלשה מינים טעונים שלש מצות. שתיים בכל אחת ואחת. והשלישית אין בהן. ואלו הן זבחי שלמי יחיד. וזבחי שלמי צבור. ואשם מצורע. וזבחי שלמי יחיד טעונים סמיכה חיים ותנופה שחוטים. ואין בהם תנופה חיים. וזבחי שלמי צבור טעונים תנופה חיים ושחוטים. ואין בהן סמיכה. ואשם מצורע טעון סמיכה ותנופה חי. ואין בו תנופה שחוט:

Rabbi Szymon mówi: Trzy rodzaje ofiar podlegają trzem przykazaniom; w każdym z nich są dwa, a trzeciego nie mają. A są to: ofiary pokoju pojedynczych osób, ofiary pokoju wspólnoty i ofiara winna trędowatego. Ofiary pokoju pojedynczych osób wymagają nałożenia rąk za życia i falowania po uboju, ale nie wymagają falowania za życia. Ofiary pokoju wspólnoty wymagają falowania za życia i po uboju, ale nie wymagają nałożenia rąk. Ofiara winna trędowatego wymaga nałożenia rąk i falowania za życia, ale nie wymaga falowania po uboju.

5.8

האומר הרי עלי במחבת לא יביא במרחשת. במרחשת לא יביא במחבת. ומה בין מחבת למרחשת. אלא שהמרחשת יש לה כיסוי. והמחבת אין לה כיסוי. דברי רבי יוסי הגלילי. רבי חנניה בן גמליאל אומר מרחשת עמוקה ומעשיה רוחשים. ומחבת צפה ומעשיה קשים:

Jeśli ktoś powie: „Zobowiązuję się do przyniesienia ofiary na patelni”, nie przyniesie jej w rondlu. Jeśli zaś powie: „na rondlu”, nie przyniesie jej na patelni. A jaka jest różnica między patelnią a rondlem? Tylko taka, że rondel ma pokrywkę, a patelnia nie ma pokrywki – słowa rabiego Josego Galilejczyka. Rabbi Chananja ben Gamliel mówi: rondel jest głęboki, a jego wypieki są miękkie; patelnia jest płaska, a jej wypieki są twarde.

5.9

האומר הרי עלי בתנור. לא יביא מאפה כופח ומאפה רעפים ומאפה יורות הערבים. רבי יהודה אומר אם רצה יביא מאפה כופח. הרי עלי מנחת מאפה. לא יביא מחצה חלות ומחצה רקיקין. רבי שמעון מתיר. מפני שהוא קרבן אחד:

Ten, kto powie: „Zobowiązuję się (przynieść ofiarę) pieczoną w piecu”, nie przyniesie wypieku z kuppa (przenośnego piecyka), wypieku na rozżarzonych kamieniach ani wypieku w arabskich naczyniach. Rabbi Jehuda mówi: jeśli chce, może przynieść wypiek z kuppa. Jeśli powie: „Zobowiązuję się do ofiary z wypieku”, nie przyniesie połowy placzków i połowy wafli. Rabbi Szymon pozwala, ponieważ jest to jedna ofiara.

Rozdział 6

6.1

אלו מנחות נקמצות ושיריהן לכהנים. מנחת סולת. והמחבת. והמרחשת. והחלות. והרקיקין. מנחת גוים. מנחת נשים. מנחת העומר. מנחת חוטא ומנחת קנאות. רבי שמעון אומר מנחת חוטא של כהנים נקמצת. והקומץ קרב לעצמו. והשיריים קרבים לעצמן:

Oto ofiary zbożowe, z których pobiera się garść (kemica), a reszta należy do kapłanów: ofiara z mąki, z płytkiej patelni, z głębokiej patelni, placki i opłatki, ofiara pogan, ofiara kobiet, ofiara omeru, ofiara grzesznika i ofiara zazdrości. Rabbi Szymon mówi: ofiara grzesznika złożona przez kapłanów jest pobierana garścią; garść ofiarowuje się samodzielnie, a reszta samodzielnie.

6.2

מנחת כהנים ומנחת כהן משיח ומנחת נסכים. למזבח. ואין בהם לכהנים. בזה יפה כח המזבח מכח הכהנים. שתי הלחם ולחם הפנים. לכהנים. ואין בהם למזבח. ובזה יפה כח הכהנים מכח המזבח:

Ofiara zbożowa kapłanów, ofiara zbożowa kapłana namaszczonego oraz ofiara zbożowa towarzysząca libacjom są na ołtarz, a kapłani nie mają w nich udziału. W tym względzie moc ołtarza jest większa niż moc kapłanów. Dwa chleby i chleb obecności należą do kapłanów, a ołtarz nie ma w nich udziału. W tym względzie moc kapłanów jest większa niż moc ołtarza.

6.3

כל המנחות הנעשות בכלי. טעונות שלש מתנות שמן. יציקה ובלילה ומתן שמן בכלי קודם לעשייתן. והחלות בוללן. דברי רבי. וחכמים אומרים סלת. החלות טעונות בלילה. הרקיקים משוחים. כיצד מושחן כמין כי. ושאר השמן נאכל לכהנים:

Wszystkie ofiary zbożowe sporządzane w naczyniu wymagają trzech zabiegów z oliwą: polewania, mieszania i wiania oliwy do naczynia przed ich przygotowaniem. Placki zagniatą się z oliwą — słowa Rabiego. A mędrcy mówią: mąkę. Placki wymagają zagniatania, zaś opłatki — namaszczenia. Jak je namaszcza? Na kształt greckiej litery chi. Pozostałą oliwę jedzą kapłani.

6.4

כל המנחות הנעשות בכלי טעונות פתיתה. מנחת ישראל כופל אחד לשנים ושנים לארבעה ומבדיל. מנחת כהנים כופל אחד לשנים ושנים לארבעה ואינו מבדיל. מנחת כהן המשיח לא היה מכפלה. רבי שמעון אומר מנחת כהנים ומנחת כהן משיח אין בהם פתיתה מפני שאין בהם קמיצה. וכל שאין בהם קמיצה אין בהם פתיתה. וכולן כזיתים:

Wszystkie ofiary zbożowe sporządzane w naczyniu wymagają łamania. Ofiara Izraelity: łamie się jeden na dwa, a dwa na cztery i rozdziela. Ofiara kapłanów: łamie się jeden na dwa i dwa na cztery, ale nie rozdziela. Ofiara kapłana namaszczonego nie była łamana wcale. Rabbi Szymon mówi: ofiara kapłanów i ofiara kapłana namaszczonego nie wymagają łamania, ponieważ nie pobiera się z nich garści (kemicy). A wszystko, z czego nie pobiera się garści, nie wymaga łamania. A wszystkie są wielkości oliwki.

6.5

כל המנחות טעונות שלש מאות שיפה. וחמש מאות בעיטה. והשיפה והבעיטה בחטים. רבי יוסי אומר אף בבצק. כל המנחות באות עשר עשר. חוץ מלחם הפנים וחביתי כהן גדול שהם באות שתיים עשרה. דברי רבי יהודה. רבי מאיר אומר כולן באות שתיים עשרה. חוץ מחלות תודה. והנזירות. שהן באות עשר עשר:

Wszystkie ofiary zbożowe wymagają trzystu pocierań i pięciuset uderzeń; pocieranie i uderzanie dotyczy pszenicy. Rabbi Jose mówi: również ciasta. Wszystkie ofiary zbożowe przynoszone są po dziesięć sztuk, z wyjątkiem chleba obecności i placek arcykapłana, które przynoszone są po dwanaście — słowa Rabbi Judy. Rabbi Meir mówi: wszystkie przynoszone są po dwanaście, z wyjątkiem chlebów dziękczynnych i nazyrejczyka, które przynoszone są po dziesięć.

6.6

העומר היה בא עשרון משלש סאין. שתי הלחם שני עשרונים משלש סאין. לחם הפנים עשרים וארבעה עשרונים מעשרים וארבע סאין:

Ofiara omeru była przynoszona jako dziesiąta część efy z trzech sea; dwa chleby — jako dwie dziesiąte części efy z trzech sea; chleb obecności — jako dwadzieścia cztery dziesiąte części efy z dwudziestu czterech sea.

6.7

העומר היה מנופה בשלש עשרה נפה. ושתי הלחם בשתיים עשרה. ולחם הפנים באחת עשרה. רבי שמעון אומר לא היה לה קצבה אלא סולת מנופה כל צרכה היה מביא. שנאמר (ויקרא כד, ה) ולקחת סלת ואפית אותה. עד שתהא מנופה כל צרכה:

Omer był przesiewany przez trzynaście sit, dwa chleby przez dwanaście, a chleb obecności przez jedenaście. Rabbi Szymon mówi: nie było ustalonej liczby, lecz przynosił mąkę przesiewaną tyle, ile potrzeba, jak powiedziano: „Weźmiesz mąkę i wypieczesz ją” (Kpł 24,5), dopóki nie będzie dostatecznie przesiana.

Rozdział 7

7.1

התודה היתה באה חמש סאין ירושלמיות שהן שש מדבריות. שתי איפות האיפה שלש סאין עשרים עשרון. עשרה לחמץ. ועשרה למצה. עשרה לחמץ. עשרון לחלה. ועשרה למצה. ובמזה שלשה מינין. חלות. ורקיקים. ורבוכה. נמצאו שלשה עשרונות ושליש לכל מין. שלש חלות לעשרון. במדה ירושלמית היו שלשים קב. חמשה עשר לחמץ וחמשה עשר למצה. חמשה עשר לחמץ קב וחצי לחלה. וחמשה עשר למצה. והמזה שלשה מינין חלות ורקיקים ורבוכה. נמצאו חמשת קבים לכל מין. שתי חלות לקב:

Ofiara dziękczynna bywała przynoszona z pięciu se'a (miary jerozolimskiej), które są sześcioma se'a (miary pustynnej) — czyli z dwóch ef, przy czym efa ma trzy se'a — a więc z dwudziestu issaronów. Dziesięć na chleb zakwaszony i dziesięć na macę. Dziesięć na zakwaszony — jeden issaron na bochenek. I dziesięć na macę. W macy zaś są trzy rodzaje: placki (chalot), opłatki (rekikin) i ciasto oparzone (rewucha). Okazuje się, że na każdy rodzaj przypadają trzy i jedna trzecia issaronu. Trzy placki na issaron. W mierze jerozolimskiej było to trzydzieści kabów. Piętnaście na chleb zakwaszony i piętnaście na macę. Piętnaście na zakwaszony — półtora kaba na bochenek. I piętnaście na macę. A maca składa się z trzech rodzajów: placków, opłatków i ciasta oparzonego. Okazuje się, że na każdy rodzaj przypada pięć kabów. Dwa placki na kab.

7.2

המלואים היו באים כמזה שבתודה. חלות ורקיקים ורבוכה. הנזירות היתה באה שתי ידות במזה שבתודה. חלות ורקיקים. ואין בה רבוכה. נמצא עשרה קבים ירושלמיות שהן ששה עשרונות ועודין. ומכולן היה נוטל אחד מעשרה תרומה. שנאמר (ויקרא ז, יד) והקריב ממנו אחד מכל קרבן תרומה לה'. אחד. שלא יטול פרוס. מכל קרבן. שיהיו כל הקרבנות שוין. ושלא יטול מקרבן לחברו. לכהן הזורק את דם השלמים לו יהיה. והשאר נאכל לבעלים:

Ofiary wypełnienia (miluim) przychodziły jak maca ofiary dziękczynnej: placki, opłatki i ciasto oparzone. Ofiara nazyrejska przychodziła jako dwie trzecie macy ofiary dziękczynnej: placki i opłatki, a nie było w niej ciasta oparzonego. Okazuje się, że było to dziesięć kabów jerozolimskich, które są sześcioma i dwiema trzecimi issaronu. I ze wszystkich (tych chlebów) brał jedną dziesiątą jako terumę (ofiary podniesienia), jak powiedziano: „I złoży z niego jeden z każdego rodzaju ofiary jako terumę dla Pana” (Kpł 7,14). „Jeden” — aby nie wziął kawałka przełamanego; „z każdego rodzaju ofiary” — aby wszystkie ofiary były równe; i aby nie wziął z jednej ofiary na rzecz drugiej. „Dla kapłana, który pokropi krwią ofiar biesiadnych — to będzie jego”. A reszta zjadana jest przez właścicieli.

7.3

השוחט את התודה בפנים. ולחמה חוץ לחומה. לא קדש הלחם. שחטה עד שלא קרמו בתנור. ואפילו קרמו כולן חוץ מאחד מהן. לא קדש הלחם. שחטה חוץ לזמנה וחוץ למקומה. קדש הלחם. שחטה ונמצאת טרפה. לא קדש הלחם. שחטה ונמצאת בעלת מום. רבי אליעזר אומר קדש. וחכמים אומרים לא קדש. שחטה שלא לשמה. וכן איל המלואים וכן שני כבשי עצרת ששחטן שלא לשמן. לא קדש הלחם:

Gdy ktoś zarzyna ofiarę dziękczynną w obrębie murów (Świątyni), a jej chleb znajduje się poza murami — chleb nie jest uświęcony. Jeśli zarznął ją, zanim chleby przyrumieniły się w piecu, nawet jeśli wszystkie się przyrumieniły z wyjątkiem jednego z nich — chleb nie jest uświęcony. Jeśli zarznął ją z zamiarem spożycia poza jej czasem lub poza jej miejscem — chleb jest uświęcony. Jeśli zarznął ją i okazała się trefa — chleb nie jest uświęcony. Jeśli zarznął ją i okazała się mająca skazę — rabbi Eliezer mówi: uświęcony, a mędracy mówią: nie uświęcony. Jeśli zarznął ją nie dla jej imienia (nie z właściwą intencją), a podobnie baran wypełnienia i dwa baranki Szawuot, które zarznął nie dla ich imienia — chleb nie jest uświęcony.

7.4

נסכים שקדשו בכלי ונמצא הזבח פסול. אם יש שם זבח אחר. יקרבו עמו. ואם לאו יפסלו בלינה. ולד תודה ותמורתה. והמפריש תודתו ואבדה. והפריש אחרת תחתיה. אינן טעונים לחם שנאמר (ויקרא ז, יב) והקריב על זבח התודה. התודה טעונה לחם. לא ולדה. ולא חליפתה ולא תמורתה טעונים לחם:

Ofiary płynne, które zostały uświęcone w naczyniu, a ofiara (zwierzęca) okazała się niezdolna: jeśli jest tam inna ofiara, niech zostaną złożone razem z nią; jeśli nie, tracą ważność przez nocleg. Młode ofiary dziękczynnej, jej zamiana oraz ta, którą oddzielono w jej miejsce — nie wymagają chleba, jak powiedziano: „I złożę na ofierze dziękczynnej” (Kpł 7,12). Ofiara dziękczynna wymaga chleba, ale jej młode, jej zamiana i ta, która przyszła w jej miejsce — nie wymagają chleba.

7.5

האומר הרי עלי תודה. יביא היא ולחמה מן החולין. תודה מן החולין ולחמה מן המעשר. יביא לחמה מן החולין. תודה מן המעשר ולחמה מן החולין. יביא. ולא יביא מחטי מעשר שני. אלא ממצות מעשר שני:

Kto mówi: „Zobowiązuję się przynieść ofiarę dziękczynną” — niech przyniesie ją i jej chleb z dóbr świeckich. Jeśli ofiara dziękczynna pochodzi z dóbr świeckich, a jej chleb z dziesięciny drugiej — niech przyniesie jej chleb z dóbr świeckich. Jeśli ofiara pochodzi z dziesięciny drugiej, a jej chleb z dóbr świeckich — przynosi (tak). Jeśli ofiara i jej chleb pochodzą z dziesięciny drugiej — przynosi. I niech nie przynosi z pszenicy dziesięciny drugiej, lecz z pieniędzy dziesięciny drugiej.

7.6

מנין לאומר הרי עלי תודה לא יביא אלא מן החולין. שנאמר (דברים טז, ב) וזבחת פסח לה' אלהיך צאן ובקר. והלא אין פסח בא אלא מן הכבשים ומן העזים. אם כן למה נאמר צאן ובקר. אלא להקיש כל הבא מן הבקר ומן הצאן לפסח. מה הפסח שהוא בא בחובה אינו בא אלא מן החולין. אף כל דבר שהוא בא בחובה. לא יבא אלא מן החולין. לפיכך האומר הרי עלי תודה. הרי עלי שלמים. הואיל והם באים בחובה. לא יבואו אלא מן החולין. והנסכים בכל מקום לא יבואו אלא מן החולין:

Skąd wiadomo o tym, kto mówi: „Zobowiązuję się przynieść ofiarę dziękczynną”, że nie przynosi niczego poza dobrami świeckimi? Jak czytamy: „I zarznieś ofiarę paschalną dla Pana, Boga swego, z owiec i wołów” (Pwt 16,2). A przecież ofiara paschalna nie przychodzi inaczej, jak tylko z owiec lub kóz? Jeśli tak, po co mówi Pismo: „owce i woły”? Aby przyrównać wszystko, co przychodzi z bydła lub z trzody, do ofiary paschalnej: jak ofiara paschalna, która jest ofiarą obowiązkową, nie może przychodzić inaczej, jak tylko z dóbr świeckich, tak i każda rzecz, która jest obowiązkowa, nie może przychodzić inaczej, jak tylko z dóbr świeckich. Dlatego ten, kto mówi: „Zobowiązuję się przynieść ofiarę dziękczynną” lub „Zobowiązuję się przynieść ofiarę biesiadną”, skoro są to ofiary obowiązkowe, nie mogą przychodzić inaczej, jak tylko z dóbr świeckich. A ofiary płynne — bez względu na okoliczności — przychodzą wyłącznie z dóbr świeckich.

Rozdział 8

8.1

כל קרבנות הצבור והיחיד. באים מן הארץ ומחוצה לארץ. מן החדש ומן הישן חוץ מן העומר ושתי הלחם. שאינן באים אלא מן החדש ומן הארץ. וכולן אינן באים אלא מן המובחר. ואיזהו מובחר. מכמס ומזוניחה אלפא לסולת. שנייה להם חפריים בבקעה. כל הארצות היו כשרות. אלא מכאן היו מביאים:

Wszystkie ofiary wspólnoty i jednostki pochodzą z Ziemi Izraela i spoza Ziemi, z nowego i ze starego zboża, z wyjątkiem omeru (ofiary snopka) i dwóch bochenków, które pochodzą wyłącznie z nowego zboża i wyłącznie z Ziemi. A wszystkie pochodzą wyłącznie z najlepszego gatunku. A jaki jest najlepszy? Mikhmas i Mezonicha — najlepsze na mąkę; po nich Hafarim w dolinie. Wszystkie kraje są odpowiednie, ale właśnie stamtąd przynosili.

8.2

אין מביאין לא מבית הזבלים. ולא מבית השלחים. ולא מבית האילן. ואם הביא כשר. כיצד הוא עושה. נרה שנה ראשונה. ובשנה זורעה קודם לפסח שבעים יום והיא עושה סולת מרובה. כיצד הוא בודק. הגזבר מכניס את ידו לתוכה. עלה בה אבק. פסולה. עד שיניפנה. ואם התליעה פסולה:

Nie przynoszą ani z pola nawożonego obornikiem, ani z pola nawadnianego, ani z pola obsadzonego drzewami. A jeśli przyniósł, jest to ważne. Jak postępuje? Orze je w pierwszym roku, a w drugim zasiewa je na siedemdziesiąt dni przed Paschą, i wydaje ono obfitą mąkę. Jak ją bada? Skarbnik wkłada w nią rękę; jeśli uniósł się z niej pył, jest ona nieważna, dopóki nią nie potrząśnie. A jeśli pojawiły się w niej robaki, jest nieważna.

8.3

תקועה אלפא לשמן. אבא שאול אומר שניה לה רגב בעבר הירדן. כל הארצות היו כשרות אלא מכאן היו מביאין. אין מביאין לא מבית הזבלים. ולא מבית השלחים. ולא ממה שנזרע ביניהם. ואם הביא כשר. אין מביאין אנפיקנון. ואם הביא פסול. אין מביאין מן הגרגרים שנשרו במים. ולא מן הכבושים. ולא מן השלוקין. ואם הביא פסול:

Tekoa jest najlepsza na oliwę. Abba Szaul mówi: po niej następuje Regew w Transjordanii. Wszystkie kraje są odpowiednie, ale właśnie stamtąd przynosili. Nie przynoszą ani z pola nawożonego, ani z pola nawadnianego, ani z tego, co zasiano między nimi. A jeśli przyniósł, jest to ważne. Nie przynoszą anfikonu (rodzaju oliwek), a jeśli przyniósł, jest to nieważne. Nie przynoszą z oliwek, które spadły do wody, ani z marynowanych, ani z gotowanych. A jeśli przyniósł, jest to nieważne.

8.4

שלשה זיתים. ובהן שלשה שלשה שמנים. הזית הראשון מגרגרו בראש הזית וכותש. ונותן לתוך הסל. רבי יהודה אומר סביבות הסל. זה ראשון. טען בקורה. רבי יהודה אומר באבנים. זה שני. חזר וטחן וטען. זה שלישי. הראשון למנורה. והשאר למנחות. הזית השני מגרגרו בראש הגג. וכותש ונותן לתוך הסל. רבי יהודה אומר סביבות הסל. זה ראשון. טען בקורה. רבי יהודה אומר באבנים. זה שני. חזר וטחן וטען. זה שלישי. הראשון למנורה. והשאר למנחות. הזית השלישי עוטנו בתוך הבית עד שילקה. ומעלהו ומנגבו בראש הגג. וכותש ונותן לתוך הסל. רבי יהודה אומר סביבות הסל. זה ראשון. טען בקורה. רבי יהודה אומר באבנים. זה שני. חזר וטחן וטען. זה שלישי. הראשון למנורה. והשאר למנחות:

Trzy rodzaje oliwek, a z każdego z nich po trzy oleje. Oliwki pierwsze: obrywa je na szczycie drzewa oliwnego, tłucze i składa do kosza. Rabbi Jehuda mówi: wokół kosza. To pierwszy. Tłoczy belką. Rabbi Jehuda mówi: kamieniami. To drugi. Wraca, miele i tłoczy. To trzeci. Pierwszy jest na menorę, a reszta – na ofiary zbożowe. Oliwki drugie: obrywa je na dachu, tłucze i składa do kosza. Rabbi Jehuda mówi: wokół kosza. To pierwszy. Tłoczy belką. Rabbi Jehuda mówi: kamieniami. To drugi. Wraca, miele i tłoczy. To trzeci. Pierwszy – do menory, a reszta – na ofiary zbożowe. Oliwki trzecie: przechowuje je w domu, dopóki nie zmiękną, po czym wynosi je i osusza na dachu, tłucze i składa do kosza. Rabbi Jehuda mówi: wokół kosza. To pierwszy. Tłoczy belką. Rabbi Jehuda mówi: kamieniami. To drugi. Wraca, miele i tłoczy. To trzeci. Pierwszy – do menory, a reszta – na ofiary zbożowe.

8.5

הראשון שבראשון. אין למעלה ממנו. השני שבראשון והראשון שבשני. השלישי שבראשון והשני שבשני והראשון שבשלישי שוין. השלישי שבשלישי שוין. השלישי שבשלישי אין למטה ממנו. אף המנחות היו בדין שיטענו שמן זית זך. מה אם המנורה שאינה לאכילה. טעונה שמן זית זך. המנחות שהן לאכילה. אינו דין שיטענו שמן זית זך. תלמוד לומר (שמות כז, כ) זך כתית למאור. ולא זך כתית למנחות:

Pierwszy z pierwszego – nie ma nad nim wyższego. Drugi z pierwszego i pierwszy z drugiego są równe. Trzeci z pierwszego, drugi z drugiego i pierwszy z trzeciego są równe. Trzeci z drugiego i drugi z trzeciego są równe. Trzeci z trzeciego – nie ma pod nim niższego. A czyż ofiary zbożowe nie powinny wymagać czystej oliwy? Jeśli menora, która nie jest przeznaczona do jedzenia, wymaga czystej oliwy, to ofiary zbożowe, które są do jedzenia, czyż nie powinny tym bardziej wymagać czystej oliwy? Dlatego Pismo mówi: «Czysta tłoczona oliwa do światła», a nie: czysta tłoczona na ofiary zbożowe.

8.6

ומנין היו מביאין את היין. קרותים והטולים אלפא ליין. שניה להן בית רימה ובית לבן בהר. וכפר סגנה בבקעה. כל הארצות היו כשרות. אלא מכאן היו מביאין. אין מביאין לא מבית הזבלים ולא מבית השלחין ולא ממה שנורע ביניהן. ואם הביא כשר. אין מביאין אליוסטן ואם הביא כשר. אין מביאין ישן. דברי רבי. וחכמים מכשירין. אין מביאין לא מתוק. ולא מעושן. ולא מבושל. ואם הביא פסול. אין מביאין מן הדליות. אלא מן הרוגליות ומן הכרמים העבודים:

Skąd przynosili wino? Kerutim i Hatulim – najlepsze na wino. Po nich Bet Rima i Bet Laban w górach oraz Kfar Segna w dolinie. Wszystkie kraje są odpowiednie, ale właśnie stamtąd przynosili. Nie przynoszą ani z pola nawożonego, ani z pola nawadnianego, ani z tego, co zasiano między nimi. A jeśli przyniósł, jest to ważne. Nie przynoszą eljustanu (rodzaju wina), a jeśli przyniósł, jest to ważne. Nie przynoszą wina starego – słowa Rabiego. A mędracy dopuszczają. Nie przynoszą wina słodkiego, ani wędzonego, ani gotowanego – a jeśli przyniósł, jest to nieważne. Nie przynoszą z winorośli wysokich (delijot), lecz z niskich (roglijot) oraz z winnic uprawianych.

8.7

לא היו כונסים אותו בחצבים גדולים אלא בחביות קטנות. ואינו ממלא את החביות עד פיהם. כדי שיהא ריחו נודף. אינו מביא לא מפיה מפני הקמחין. ולא משוליה מפני השמרים. אלא מביא משלישה ומאמצעה. כיצד הוא בודק. הגובר יושב והקנה בידו. זרק את הגיד והקיש בקנה. רבי יוסי ברבי יהודה אומר יין שעלה בו קמחין פסול. שנאמר (במדבר כח, ט) תמימים יהיו לכם ומנחתם. תמימים יהיו לכם ונסכיהם:

Nie przechowywali go w wielkich naczyniach, lecz w małych beczkach. I nie napełniał beczek po brzegi, aby jego zapach się rozchodził. Nie przynosi wina ani z jego wierzchu z powodu mętu, ani z jego dna z powodu osadu, ale przynosi z jego górnej trzeciej części i ze środka. Jak je bada? Skarbnik siedzi z trzcina w ręku. Wrzucał gid (ścięgno) i uderzał trzcina. Rabbi Josej bar Jehuda mówi: wino, na którym pojawił się męt, jest nieważne, jak powiedziano: «Nienaganne będą dla was i ich ofiary zbożowe»; «nienaganne będą dla was i ich ofiary płynne».

Rozdział 9

9.1

שתי מדות של יבש היו במקדש. עשרון וחצי עשרון. רבי מאיר אומר עשרון וחצי עשרון. עשרון מה היה משמש שבו היה מודד לכל המנחות לא היה מודד לא בשל שלשה לפר. ולא בשל שנים לאיל. אלא מודדן עשרונות. חצי עשרון מה היה משמש שבו היה מודד חביתי כהן גדול. מחצה בבקר ומחצה בין הערבים:

W Świątyni były dwie miary do rzeczy suchych: issaron i pół issaronu. Rabbi Meir mówi: issaron, issaron i pół issaronu. Do czego służył issaron? Za jego pomocą odmierzano wszystkie ofiary zbożowe; nie odmierzano miarą trzech dla byka ani miarą dwóch dla barana, lecz odmierzano je issaronami. Do czego służył pół issaronu? Za jego pomocą odmierzano placki arcykapłana: połowę rano i połowę po południu.

9.2

שבע מדות של לח היו במקדש. הין וחצי ההין ושלישית ההין ורביעית ההין לוג וחצי לוג ורביעית לוג. רבי אליעזר בר צדוק אומר. שנתות היו בהין. עד כאן לפר. עד כאן לאיל. עד כאן לכבש. רבי שמעון אומר לא היה שם הין. וכי מה היה ההין משמש. אלא מדה יתירה של לוג ומחצה היתה שבה היה מודד למנחת כהן גדול. לוג ומחצה בבקר ולוג ומחצה בין הערבים:

W Świątyni było siedem miar do płynów: hin, pół hina, trzecia część hina, czwarta część hina, log, pół loga i ćwierć loga. Rabbi Eliezer ben Cadok mówi: Na hinie były znaki: dotąd dla byka, dotąd dla barana, dotąd dla baranka. Rabbi Szymon mówi: Nie było tam hina. Do czego bowiem miałby służyć hin? Ale była dodatkowa miara o pojemności loga i pół, której używano do odmierzania ofiary zbożowej arcykapłana – log i pół rano i log i pół po południu.

9.3

רביעית מה היתה משמשת. רביעית מים למצורע. ורביעית שמן לנזיר. חצי לוג מה היה משמש. חצי לוג מים לסוטה. וחצי לוג שמן לתודה. ובלוג היה מוודד לכל המנחות. אפילו מנחה של ששים עשרון. נותן לה ששים לוג. רבי אליעזר בן יעקב אומר. אפילו מנחה של ששים עשרון. אין לה אלא לוגה. שנאמר (ויקרא יד, כא) למנחה ולוג שמן. ששה לפר. ארבעה לאיל. שלשה לכבש. שלשה ומחצה למנורה. מחצי לוג לכל נר:

Ćwierć loga – do czego służyła? Ćwierć loga wody dla trędowatego i ćwierć loga oliwy dla nazirejczyka. Pół loga – do czego służyło? Pół loga wody dla kobiety podejrzanej o cudzołóstwo (sota) i pół loga oliwy do ofiary dziękczynnej. Za pomocą loga odmierzano oliwę do wszystkich ofiar zbożowych. Nawet ofierze zbożowej z sześćdziesięciu issaronów daje się sześćdziesiąt logów. Rabbi Eliezer ben Jaakow mówi: Nawet ofierze zbożowej z sześćdziesięciu issaronów przysługuje tylko jeden log, jak powiedziano (Kpł 14,21): „na ofiarę zbożową i log oliwy”. Sześć logów na byka, cztery na barana, trzy na baranka, trzy i pół na menorę, pół loga na każdą lampę.

9.4

מערבין נסכי אילים בנסכי פרים. נסכי כבשים בנסכי כבשים. של יחיד בשל צבור. של יום בשל אמש. אבל אין מערבין נסכי כבשים. בנסכי פרים ואילים. ואם בללן אלו בפני עצמן ואלו בפני עצמן ונתערבו. כשרין. אם עד שלא בלל. פסול. הכבש הבא עם העומר. אף על פי שמנחתו כפולה. לא היו נסכיו כפולין:

Można mieszać libacje baranów z libacjami byków, libacje baranków z libacjami baranków, libacje jednostki z libacjami wspólnoty, libacje tego dnia z libacjami poprzedniego dnia. Nie można jednak mieszać libacji baranków z libacjami byków i baranów. Jeśli zmieszał je, te osobno i tamte osobno, a następnie się zmieszały, są one ważne. Jeśli jednak zmieszał je przed połączeniem wina z oliwą, są one nieważne. Baranek przychodzący z ofiarą omer, chociaż jego ofiara zbożowa jest podwójna, jego libacje nie są podwójne.

9.5

כל המדות שהיו במקדש. היו נגדשות. חוץ משל כהן גדול שהיה גודשה לתוכה. מדות הלח בירוציהן קדש. ומדות היבש בירוציהן חול. רבי עקיבא אומר מדות הלח קדש לפיכך בירוציהן קדש. ומדות היבש חול. לפיכך בירוציהן חול. רבי יוסי אומר לא משום זה. אלא שהלח נעכר. והיבש אינו נעכר:

Wszystkie miary, które były w Świątyni, były napełniane z górką, z wyjątkiem miary arcykapłana, która była napełniana z górką w środku. Nadmiar miar płynnych jest święty, a nadmiar miar suchych jest zwykły. Rabbi Akiwa mówi: Miary płynne są święte, dlatego ich nadmiar jest święty; miary suche są zwykłe, dlatego ich nadmiar jest zwykły. Rabbi Jose mówi: Nie z tego powodu, lecz dlatego, że płyn przylega, a suchy nie przylega.

9.6

כל קרבנות הצבור והיחיד טעונים נסכים. חוץ מן הבכור והמעשר. והפסח והחטאת. והאשם. אלא שחטאתו של מצורע ואשמו. טעונים נסכים:

Wszystkie ofiary wspólnoty i jednostki wymagają libacji, z wyjątkiem pierworodnego, dziesięciny, ofiary paschalnej, ofiary za grzech i ofiary za winę, z tym że ofiara za grzech trędowatego i jego ofiara za winę wymagają libacji.

9.7

כל קרבנות הצבור. אין בהם סמיכה. חוץ מן הפר הבא על כל המצות. ושעיר המשתלח. רבי שמעון אומר אף שעירי עבודה זרה. כל קרבנות היחיד טעונים סמיכה. חוץ מן הבכור והמעשר והפסח. והיורש סומך ומביא נסכים וממיר:

Wszystkie ofiary wspólnoty nie wymagają nałożenia rąk, z wyjątkiem byka ofiarowanego za wszystkie przykazania i kozła wypuszczanego. Rabbi Szymon mówi: także kozłów ofiarowanych za bałwochwalstwo. Wszystkie ofiary jednostki wymagają nałożenia rąk, z wyjątkiem pierworodnego, dziesięciny i ofiary paschalnej. Spadkobierca kładzie ręce, składa libacje i dokonuje zamiany.

9.8

הכל סומכין. חוץ מחרש שוטה וקטן. סומא ונכרי. והעבד והשליח והאשה. וסמיכה שירי מצוה. על הראש. בשתי ידיים. ובמקום שסומכין שוחטין. ותכף לסמיכה שחיטה:

Wszyscy kładą ręce, z wyjątkiem głuchoniemego, umysłowo upośledzonego, małoletniego, niewidomego, cudzoziemca, niewolnika, pełnomocnika i kobiety. Nałożenie rąk jest tylko dopełnieniem przykazania: kładzie się ręce na głowę, obiema rękami. W miejscu, gdzie kładzie się ręce, dokonuje się uboju; a zaraz po nałożeniu rąk następuje ubój.

9.9

חומר בסמיכה מבתנופה. ובתנופה מבסמיכה. שאחד מגיף לכל החברים. ואין אחד סומך לכל החברים. וחומר בתנופה. שהתנופה נוהגת בקרבנות היחיד. ובקרבנות הצבור. בחיים ובשחוטין. בדבר שיש בו רוח חיים. ובדבר שאין בו רוח חיים. מה שאין כן בסמיכה: *Więcej jest surowości w nałożeniu rąk niż w falowaniu, a w falowaniu więcej niż w nałożeniu rąk. Ponieważ jedna osoba może falować za wszystkich współników, ale jedna osoba nie może nakładać rąk za wszystkich współników. A surowość falowania polega na tym, że falowanie ma zastosowanie do ofiar jednostki i ofiar wspólnoty, do żywych i do zabitych, do rzeczy mających życie i do rzeczy nie mających życia, czego nie można powiedzieć o nałożeniu rąk.*

Rozdział 10

10.1

רבי ישמעאל אומר. העומר היה בא. בשבת משלש סאין. ובחול מחמש. וחכמים אומרים. אחד בשבת. ואחד בחול. משלש היה בא. רבי חנניא סגן הכהנים אומר. בשבת היה נקצר ביחיד. ובמגל אחד. ובקופה אחת. ובחול בשלשה. ובשלש קופות. ובשלש מגלות וחכמים אומרים. אחד בשבת. ואחד בחול. בשלשה. ובשלש קופות. ובשלש מגלות:

Rabbi Jisrael mówi: Omer był przynoszony w szabat z trzech sea, a w dzień powszedni z pięciu. A mędrcy mówią: zarówno w szabat, jak i w dzień powszedni był przynoszony z trzech. Rabbi Chananja, zastępca kapłanów, mówi: w szabat był ścinany przez jednego, jednym sierpem i jednym koszem, a w dzień powszedni przez trzech, trzema koszami i trzema sierpami. A mędrcy mówią: zarówno w szabat, jak i w dzień powszedni przez trzech, trzema koszami i trzema sierpami.

10.2

מצות העומר לבוא מן הקרוב. לא ביכר הקרוב לירושלים. מביאים אותו מכל מקום. מעשה שבא מגגות צריפין. ושתי הלחם. מבקעת עין סוכר:

Przykazaniem omera jest, aby pochodził z najbliższego miejsca. Jeśli najbliższa Jerozolimie uprawa nie dojrzała, przynoszą go skądinąd. Zdarzyło się, że przyniesiono go z dachów szałasów, a dwa chleby z doliny Ein Sokher.

10.3

כיצד היו עושים. שלוחי בית דין. יוצאים מערב יום טוב. ועושים אותו כריכות במחובר לקרקע. כדי שיהא נוח לקצור. וכל העירות הסמוכות לשם מתכנסות לשם. כדי שיהא נקצר בעסק גדול. כיון שחשכה. אומר להם. בא השמש. אומרים הין. מגל זו. אומרים הין. קופה זו. אומרים הין. קופה זו. אומרים הין. בשבת אומר להם. שבת זו. אומרים הין. שבת זו. אומרים הין. אקצור. והם אומרים לו. קצור. אקצור והם אומרים לו קצור. שלשה פעמים על כל דבר ודבר. והם אומרים לו הין הין כל כך למה מפני הביתוסים. שהיו אומרים. אין קצירת העומר במוצאי יום טוב:

Jak to czynili? Wyśłannicy sądu wychodzili w przeddzień święta i wiązali zboże w snopki na pniu, aby łatwo było je żąć. Wszystkie okoliczne miasta zbierały się tam, aby żęto je z wielkim udziałem. Gdy zapadł zmrok, mówił im: „Zaszło słońce?” Odpowiadali: „Tak”. „Zaszło słońce?” Odpowiadali: „Tak”. „Ten sierp?” Odpowiadali: „Tak”. „Ten sierp?” Odpowiadali: „Tak”. „Ten kosz?” Odpowiadali: „Tak”. „Ten kosz?” Odpowiadali: „Tak”. W szabat mówił im: „Ten szabat?” Odpowiadali: „Tak”. „Ten szabat?” Odpowiadali: „Tak”. „Będę żąć” – a oni mówili: „Żnij”. „Będę żąć” – a oni mówili: „Żnij”. Trzy razy dla każdej rzeczy, a oni odpowiadali: „Tak, tak, tak”. A po co to wszystko? Z powodu boetusjan, którzy mówili, że żniwa omeru nie odbywają się po wyjściu święta.

10.4

קצרוהו ונתנוהו בקופות הביאוהו לעזרה. היו מהבהבין אותו באור. כדי לקיים בו מצות קלי. דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים. בקנים ובקליחות חובטים אותו כדי שלא יתמעך. נתנוהו לאבוב. ואבוב היה מנוקב. כדי שיהא האור שולט בכלו. שטחוהו בעזרה. והרוח מנשבת בו. נתנוהו ברחיים של גרוסות. והוציאו ממנו עשרון. שהוא מנופה משלש עשרה נפה. והשאר נפדה. ונאכל לכל אדם. וחייב בחלה. ופטור מן המעשרות. רבי עקיבא מחייב בחלה. ובמעשרות. בא לו לעשרון. ונתן שמנו ולבנתו. יצק. ובלל. הניף והגיש. וקמן. והקטיר. והשאר נאכל לכהנים:

Ścieli go, włożyli do koszów i przynieśli na dziedziniec. Opalali go ogniem, aby wypełnić na nim przykazanie upieczenia ziarna – według Rabbi Meira. A mędracy mówią: trzcinią i prętami wybijali ziarno, aby nie zostało zmiążdżone. Włożyli go do rury, która była dziurkowana, aby ogień obejmował całość. Rozpostarli go na dziedzińcu, a wiatr go przewiewał. Włożyli go do żaren z grubym mieniem i wydobyli z niego dziesiątą część efy, przesiewając ją przez trzynaście sit. A resztę wykupywano i mógł ją jeść każdy; była zobowiązana do chały, a zwolniona z dziesięcin. Rabbi Akiva zobowiązuje ją do chały i dziesięcin. Gdy przyszedł do tej dziesiątej części, dodał jej oliwę i kadzidło; wylał oliwę, zmieszał, uniósł ją i przysunął do ołtarza, wziął garść i spalił, a reszta była zjadana przez kapłanów.

10.5

משקרב העומר יוצאין ומוצאין שוק ירושלים. שהוא מלא קמח וקלי. שלא ברצון חכמים. דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר. ברצון חכמים היו עושים. משקרב העומר הותר החדש מיד. והרחוקים מותרים מחצות היום ולהלן. משחרב בית המקדש התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהא יום הנף כולו אסור. אמר רבי יהודה והלא מן התורה הוא אסור. שנאמר (ויקרא כג, יד) עד עצם היום הזה. מפני מה הרחוקים מותרים מחצות היום ולהלן. מפני שהן יודעין שאין בית דין מתעצלין בו:

Gdy ofiarowano omer, wychodzono i znajdowano rynek Jerozolimy pełen mąki i prażonego zboża – wbrew woli mędrców. Tak mówi Rabbi Meir. Rabbi Jehuda mówi: czynili to za zgodą mędrców. Gdy ofiarowano omer, nowe zboże było dozwolone natychmiast. A ci, którzy są daleko, są dozwoleni od południa. Gdy zburzono Świątynię, Rabban Jochanan ben Zakkaj ustanowił, że cały dzień falowania omeru pozostaje zakazany. Powiedział Rabbi Jehuda: Czyż nie z Tory jest to zakazane, jak powiedziano: „Aż do tego właśnie dnia” (Kpł 23,14)? Dlaczego więc ci, którzy są daleko, są dozwoleni od południa? Ponieważ wiedzą, że sąd nie jest opieszwały w tej sprawie.

10.6

העומר היה מתיר במדינה. ושתי הלחם במקדש. אין מביאין מנחות ובכורים. ומנחת בהמה. קודם לעומר. ואם הביא פסול. קודם לשתי הלחם. לא יביא. ואם הביא כשר:

Omer dozwalał nowe zboże w kraju, a dwa chleby – w Świątyni. Nie przynosi się przed omerem ofiar zbożowych, pierwocin ani ofiary zbożowej towarzyszącej ofierze zwierzęcej; a jeśli przyniósł, jest to nieważne. Przed dwoma chlebami nie przynosi się; a jeśli przyniósł, jest to ważne.

10.7

החטים והשעורים. והכוסמין ושבולת שועל והשיפון חייבין בחלה ומצטרפים זה עם זה. ואסורים בחדש מלפני הפסח. ומלקצור מלפני העומר. ואם השרישו קודם לעומר. העומר מתירן. ואם לאו אסורים עד שיבוא עומר הבא:

Pszenica, jęczmień, orkisz, owies i żyto są zobowiązane do chały i łączą się ze sobą. Są zabronione jako nowe zboże już przed Paschą, a przed omerem nie wolno ich żąć. Jeśli zapuściły korzenie przed omerem, omer je dozwala; a jeśli nie, są zabronione aż do przyjscia następnego omeru.

10.8

קוצרים בית השלחים שבועמקים. אבל לא גודשין. אנשי יריחו קוצרין ברצון חכמים. וגודשין שלא ברצון חכמים. ולא מיחו בידם חכמים. קוצר לשחת ומאכיל לבהמה. אמר רבי יהודה אימתי. בזמן שהתחיל עד שלא הביאה שליש. רבי שמעון אומר אף יקצור ויאכיל אף משהביאה שליש:

Żną pola nawadniane w dolinach, ale nie układają zboża w stogi. Mieszkańcy Jerycha żną za zgodą mędrców, a układają w stogi wbrew woli mędrców, lecz mędrzy nie sprzeciwili się im. Żnie się zboże na zielonkę i karmi bydło. Powiedział Rabbi Jehuda: Kiedy? Wtedy, gdy zaczęło się żąć, zanim roślina osiągnęła jedną trzecią wzrostu. Rabbi Szymon mówi: może żąć i karmić nawet wtedy, gdy osiągnęła już jedną trzecią.

10.9

קוצרין. מפני הנטיעות. מפני בית האבל. מפני בטול בית המדרש. לא יעשה אותן כריכות אבל מניחן צבתים. מצות העומר. לבא מן הקמה. לא מצא יביא מן העמרים. מצותו לבא מן הלח. לא מצא יביא מן היבש. מצותו לקצור בלילה נקצר ביום כשר. ודוחה את השבת:

Można kosić omer ze względu na młode rośliny, ze względu na dom żałoby oraz ze względu na to, by nie zaniedbać domu studiów. Nie robi się z nich snopów, lecz układa się je w pęczki. Mitzwą omeru jest, aby pochodził ze zboża stojącego; jeśli nie ma takiego, przynosi się ze snopów. Mitzwą omeru jest, aby pochodził ze zboża świeżego; jeśli nie ma takiego, przynosi się z suchego. Mitzwą omeru jest koszenie w nocy; jeśli skoszono go dniem, jest to ważne. Omer ma pierwszeństwo przed szabatem.

Rozdział 11

11.1

שתי הלחם. נילושות אחת אחת. ונאפות אחת אחת. לחם הפנים נילוש אחד אחד. ונאפה שנים. שנים. ובטפוס היה עושה אותן. וכשהוא רדן נותנן בטפוס. כדי שלא יתקלקלו:

Dwa bochenki: zagniata się każdy osobno i piecze każdy osobno. Chleby pokładne: zagniata się każdy osobno, a piecze po dwa naraz. Formą je wykonywał, a gdy je wyjmował, wkładał je do formy, aby się nie zepsuły.

11.2

אחד שתי הלחם. ואחד לחם הפנים לישתן ועריכתן בחוץ. ואפייתן בפנים. ואינן דוחות את השבת. רבי יהודה אומר. כל מעשיהם בפנים. רבי שמעון אומר לעולם הוי רגיל לומר שתי הלחם ולחם הפנים כשרות בעזרה. וכשרות בבית פאגי:

Zarówno w przypadku dwóch bochenków, jak i chlebów pokładnych, zagniatanie i formowanie odbywa się na zewnątrz, a pieczenie wewnątrz; i nie mają pierwszeństwa przed szabatem. Rabbi Jehuda mówi: wszystkie ich czynności odbywają się wewnątrz. Rabbi Szymon mówi: zawsze miej zwyczaj mówić, że dwa bochenki i chleby pokładne są dopuszczalne na dziedzińcu i dopuszczalne w Bet Pagi.

11.3

חביתי כהן גדול לישתן ועריכתן ואפייתן בפנים. ודוחות את השבת. טחונן והרקדן אינן דוחות את השבת. כלל אמר רבי עקיבא. כל מלאכה שאפשר לה לעשות מערב שבת. אינה דוחה את השבת. ושאי אפשר לה לעשות מערב שבת. דוחה את השבת:

Placki arcykapłana: ich zagniatanie, formowanie i pieczenie odbywają się wewnątrz i mają pierwszeństwo przed szabatem. Ich mielenie i przesiewanie nie mają pierwszeństwa przed szabatem. Ogólną zasadę powiedział Rabbi Akiva: każda praca, którą można wykonać przed szabatem, nie ma pierwszeństwa przed szabatem, a ta, której nie można wykonać przed szabatem, ma pierwszeństwo przed szabatem.

11.4

כל המנחות. יש בהן מעשה כלי בפנים. ואין בהן מעשה כלי בחוץ. כיצד. שתי הלחם. ארכן שבעה ורחבן ארבעה. וקרנותיהן ארבע אצבעות. לחם הפנים ארכן עשרה ורחבן חמשה. וקרנותיו שבע אצבעות. רבי יהודה אומר שלא תטעה זד"ד יה"ז. בן זומא אומר. (שמות כה, ל) ונתת על השולחן לחם פנים לפני תמיד. שיהא לו פנים:

Wszystkie ofiary zbożowe wymagają czynności naczynia wewnątrz, a nie wymagają czynności naczynia na zewnątrz. Jak to? Dwa bochenki: ich długość siedem, szerokość cztery, a ich rogi cztery palce. Chleb pokładny: jego długość dziesięć, szerokość pięć, a rogi siedem palców. Rabbi Jehuda mówi: abyś się nie pomylił — zayin, dalet, dalet; jod, he, zayin. Ben Zoma mówi: „I położysz na stole chleb pokładny przede Mną ustawicznie” — aby miał on twarz (panim).

11.5

השלחן. ארכו עשרה. ורחבו חמשה. לחם הפנים ארכן עשרה. ורחבן חמשה. נותן ארכו כנגד רחבו של שלחן. וכופל טפחיים ומחצה מכאן. וטפחיים ומחצה מכאן. נמצא. ארכו ממלא כל רחבו של שלחן. דברי רבי יהודה. רבי מאיר אומר. השלחן ארכו שנים עשר ורחבו ששה. לחם הפנים. ארכו עשרה ורחבו חמשה. נותן ארכו כנגד רחבו של שלחן. וכופל טפחיים מכאן. וטפחיים מכאן. וטפחיים ריוח באמצע. כדי שתהא הרוח מנשבת ביניהן. אבא שאול אומר שם היו נותנין שני ביזי לבונה של לחם הפנים. אמרו לו. והלא כבר נאמר (ויקרא כד, ז) ונתת על המערכת לבונה זכה. אמר להן והלא כבר נאמר (במדבר ב, כ) ועליו מטה מנשה:

Stół: jego długość dziesięć, a szerokość pięć. Chleb pokładny: jego długość dziesięć, a szerokość pięć. Kładzie jego długość w poprzek szerokości stołu i zawija po dwie i pół dłoni z jednej strony i dwie i pół z drugiej. W ten sposób jego długość wypełnia całą szerokość stołu — słowa Rabbi Jehudy. Rabbi Meir mówi: stół ma długość dwanaście, a szerokość sześć. Chleb pokładny: jego długość dziesięć, szerokość pięć. Kładzie jego długość w poprzek szerokości stołu i zawija po dwie dłonie z jednej i z drugiej strony, a w środku zostaje przestrzeń dwóch dłoni, aby wiatr wiał między nimi. Abba Szaul mówi: tam umieszczano dwie kadzielnice kadzidła chleba pokładnego. Powiedziano mu: czyż nie jest już powiedziane: „I położysz na rząd kadzidło czyste”? Odpowiedział im: czyż nie jest już powiedziane: „A obok niego pokolenie Manassesa”?

11.6

ארבע סניפין של זהב היו שם. מופצלין מראשיהן. שהיו סומכים בהן שנים לסדר זה. ושנים לסדר זה. ועשרים ושמונה קנים כחצי קנה חלול. ארבעה עשר לסדר זה. וארבעה עשר לסדר זה. לא סדור קנים. ולא נטילתן. דוחה את השבת. אלא נכנס מערב שבת ושומטן. ונותן לארכו של שלחן. כל הכלים שהיו במקדש. ארכן לארכו של בית:

Były tam cztery złote podpory, rozwidłone na szczytach, którymi podpierano: dwie dla jednego rzędu i dwie dla drugiego. Oraz dwadzieścia osiem prętów, na kształt połowy wydrążonej trzciny: czternaście dla jednego rzędu i czternaście dla drugiego. Ustawianie prętów ani ich usuwanie nie ma pierwszeństwa przed szabatem. Owszem, wchodzi się w przeddzień szabatu i wyjmuje je, i kładzie je wzdłuż stołu. Wszystkie naczynia, które były w świątyni, ustawiano swoją długością zgodnie z długością świątyni.

11.7

שני שולחנות היו באולם מבפנים. על פתח הבית. אחד של שיש. ואחד של זהב. על של שיש נותנים לחם הפנים בכניסתו ועל של זהב ביציאתו. שמעלין בקדש ולא מורידין. ואחד של זהב מבפנים. שעליו לחם הפנים תמיד. ארבעה כהנים נכנסין. שנים בידם שני סדרים. ושנים בידם שני בויכים. וארבעה מקדימין לפניהם. שנים ליטול שני סדרים. ושנים ליטול שני בויכים. המכניסים עומדים בצפון ופניהם לדרום. המוציאין עומדים בדרום ופניהם לצפון. אלו מושכין ואלו מניחין. וטפחו של זה כנגד טפחו של זה. שנאמר (שמות כה, ל) לפני תמיד. רבי יוסי אומר. אפילו אלו נוטלין ואלו מניחין. אף זו היתה תמיד. יצאו ונתנו על השלחן של זהב שהיה באולם. הקטירו הבויכין והחלות מתחלקות לכהנים. חל יום הכפורים להיות בשבת החלות מתחלקות לערב חל להיות ערב שבת. שעיר של יום הכפורים נאכל לערב. הבבליים אוכלין אותו כשהוא חי. מפני שדעתן יפה:

W przedsionku, wewnątrz, przy wejściu do budynku, były dwa stoły: jeden z kamienia i jeden ze złota. Na kamiennym kładziono chleb pokładny przy jego wnoszeniu, a na złotym przy wynoszeniu, ponieważ podnosi się w świętości, a nie zniża. I jeszcze jeden złoty stół wewnątrz, na którym chleb pokładny leżał zawsze. Czterech kapłanów wchodziło: dwóch miało w rękach dwa rzędy, a dwóch dwóch miało w rękach dwie kadzielnice. I czterech wychodziło im naprzeciw: dwóch, aby zdjąć dwa rzędy, i dwóch, aby zdjąć dwie kadzielnice. Wnoszący stali od północy, a ich twarze zwrócone na południe; wynoszący stali od południa, a ich twarze zwrócone na północ. Ci wyciągali, a tamci kładli, dłoń jednego naprzeciw dłoni drugiego, jak powiedziano: „przede Mną ustawicznie”. Rabbi Jose mówi: nawet gdyby jedni zdejmowali, a drudzy kładli, również to byłoby „ustawicznie”. Wyszli i położyli je na złotym stole, który był w przedsionku. Spalono kadzielnice, a chleby dzielono między kapłanów. Jeśli Jom Kippur wypadał w szabat, chleby dzielono wieczorem; jeśli wypadał w przeddzień szabatu, kozioł Jom Kippur był zjadany wieczorem. Babilończycy jedli go na surowo, ponieważ mają mocne trawienie.

11.8

סדר את הלחם בשבת. ואת הבויכים לאחר שבת. והקטיר את הבויכים בשבת פסולה. ואין חייבין עליהן משום פגול נותר וטמא. סדר את הלחם ואת הבויכין בשבת והקטיר את הבויכין לאחר שבת פסול ואין חייבין עליהן משום פגול ונותר וטמא. סדר את הלחם ואת הבויכין לאחר שבת. והקטיר את הבויכין בשבת. פסול. כיצד יעשה. יניחנה לשבת הבאה. שאפילו היא על השלחן ימים רבים אין בכך כלום:

Jeśli ułożył chleby w szabat, a kadzielnice po szabacie, i spalił kadzielnice w szabat — ofiara jest nieważna i nie pociąga to za sobą odpowiedzialności za piggul, notar i nieczystość. Jeśli ułożył chleby i kadzielnice w szabat, a kadzielnice spalił po szabacie — nieważna i nie pociąga to za sobą odpowiedzialności za piggul, notar i nieczystość. Jeśli ułożył chleby i kadzielnice po szabacie, a kadzielnice spalił w szabat — nieważna. Jak ma postąpić? Zostawi je do następnego szabatu, bo nawet jeśli pozostaną na stole wiele dni, nie ma w tym nic.

11.9

שתי הלחם נאכלות אין פחות משנים. ולא יתר על שלשה. כיצד. נאפות מערב יום טוב ונאכלות ביום טוב לשנים. חל יום טוב להיות אחר השבת נאכלות לשלשה. לחם הפנים נאכל אין פחות מתשעה ולא יתר על אחד עשר. כיצד. נאפה בערב שבת ונאכל בשבת. לתשעה. חל יום טוב להיות ערב שבת נאכל לעשרה. שני ימים טובים של ראש השנה נאכל לאחד עשר. ואינו דוחה לא את השבת. ולא את יום טוב. רבן שמעון בן גמליאל אומר משום רבי שמעון בן הסגן דוחה את יום טוב ואינו דוחה את יום צום:

Dwa chleby jada się przez co najmniej dwa dni, a nie więcej niż trzy. Jak to? Piecze się je w wigilię święta i zjada w święto – przez dwa dni. Jeśli święto przypada po szabacie, jada się je przez trzy dni. Chleb pokładny jada się przez co najmniej dziewięć dni, a nie więcej niż jedenaście. Jak to? Piecze się go w wigilię szabatu i zjada w szabat – przez dziewięć dni. Jeśli święto przypada w wigilię szabatu, jada się go przez dziesięć dni. Gdy przypadają dwa dni świąteczne Nowego Roku, jada się go przez jedenaście dni. Nie wypiera on ani szabatu, ani święta. Rabban Szymon ben Gamaliel mówi w imieniu rabiego Szymona ben ha-Segana: wypiera on święto, ale nie wypiera dnia postu.

Rozdział 12

12.1

המנחות והנסכים שנטמאו עד שלא קדשן בכלי. יש להם פדיון. משקדשו בכלי. אין להם פדיון. העופות והעצים והלבונה וכלי שרת אין להם פדיון. שלא נאמר אלא בהמה:

Ofiary zbożowe i ofiary płynne, które stały się nieczyste, zanim zostały poświęcone w naczyniu, podlegają wykupieniu. Gdy już zostały poświęcone w naczyniu, nie podlegają wykupieniu. Ptaki, drewno, kadzidło i naczynia kultowe nie podlegają wykupieniu, ponieważ Pismo powiedziało jedynie o zwierzęciu hodowlanym.

12.2

האומר הרי עלי במחבת. והביא במרחשת. במרחשת. מה שהביא הביא. וידי חובתו לא יצא. זו להביא במחבת. והביא במרחשת במרחשת והביא במחבת הרי זו פסולה. הרי עלי שני עשרונים להביא בכלי אחד. והביא בשני כלים בשני כלים. והביא בכלי אחד. מה שהביא. הביא. וידי חובתו לא יצא. אלו להביא בכלי אחד. והביא בשני כלים. בשני כלים. והביא בכלי אחד. הרי אלו פסולין. הרי עלי שני עשרונים. להביא בכלי אחד. והביא בשני כלים. אמרו לו בכלי אחד נדרת. הקריבן בכלי אחד. כשרים. ובשני כלים. פסולין. הרי עלי שני עשרונים להביא בשני כלים. והביא בכלי אחד. אמרו לו בשני כלים נדרת. הקריבן בשני כלים כשרים. נתנו בכלי אחד. כשתי מנחות שנתערבו:

Ten, kto powiedział: „Zobowiązuję się przynieść ofiarę na machawat (płaskiej patelni)”, a przyniósł na marcheszet (głębokiej patelni); albo na marcheszet, a przyniósł na machawat — to, co przyniósł, jest ważne, ale nie wypełnił swego obowiązku. Gdy powiedział: „przynieść na machawat”, a przyniósł na marcheszet, albo „na marcheszet”, a przyniósł na machawat — taka ofiara jest niezdatna. Gdy powiedział: „Zobowiązuję się przynieść dwa issarony (dziesiąte części efy), aby złożyć je w jednym naczyniu”, a przyniósł w dwóch naczyniach; albo w dwóch naczyniach, a przyniósł w jednym — to, co przyniósł, jest ważne, ale nie wypełnił swego obowiązku. W przypadku, gdy powiedział: przynieść w jednym naczyniu, a przyniósł w dwóch naczyniach, albo w dwóch naczyniach, a przyniósł w jednym — są niezdatne. Gdy powiedział: „Zobowiązuję się przynieść dwa issarony w jednym naczyniu”, a przyniósł w dwóch naczyniach, i powiedziano mu: „Ślubowałeś w jednym naczyniu”, a on złożył je w jednym naczyniu — są zdatne; jeśli złożył je w dwóch naczyniach — są niezdatne. Gdy powiedział: „Zobowiązuję się przynieść dwa issarony w dwóch naczyniach”, a przyniósł w jednym naczyniu, i powiedziano mu: „Ślubowałeś w dwóch naczyniach”, a on złożył je w dwóch naczyniach — są zdatne; jeśli umieścił je w jednym naczyniu — jest to jak dwie ofiary zbożowe, które się zmieszały.

12.3

הרי עלי מנחה מן השעורין. יביא מן החטים. קמח יביא סלת. בלא שמן ולבונה. יביא עמה שמן ולבונה. חצי עשרון. יביא עשרון שלם. עשרון ומחצה. יביא שנים. רבי שמעון פוטר. שלא התנדב כדרך המתנדבים:

Jeśli ktoś powiedział: „Zobowiązuję się przynieść ofiarę zbożową z jęczmienia”, niech przyniesie z pszenicy. Jeśli powiedział: „mąkę”, niech przyniesie solet (mąkę najwyższego gatunku). Jeśli powiedział: „bez oliwy i kadzidła”, niech przyniesie z oliwą i kadzidłem. Jeśli powiedział: „pół issaronu”, niech przyniesie cały issaron. Jeśli powiedział: „issaron i pół”, niech przyniesie dwa. Rabbi Szymon zwalnia go, ponieważ nie zobowiązał się tak, jak zwykli czynić ci, którzy składają dobrowolne ofiary.

12.4

מתנדב אדם מנחה של ששים עשרון. ומביא בכלי אחד. אם אמר הרי עלי ששים ואחד. מביא ששים בכלי אחד. ואחד בכלי אחד. שכן צבור מביא ביום טוב הראשון של חג שחל להיות בשבת ששים ואחד. דיו ליחיד שהיה פחות מן הצבור אחד. אמר רבי שמעון והלא אלו לפרים ואלו לכבשים ואינם נבללים זה עם זה אלא עד ששים יכולים להבלל. אמרו לו. ששים נבללים. וששים ואחד אין נבללים. אמר להן כל מדות חכמים כן. בארבעים סאה הוא טובל. בארבעים סאה חסר קרטוב אינו יכול לטבול בהן. אין מתנדבים לוג שנים וחמשה. אבל מתנדבים שלשה וארבעה וששה. ומששה ולמעלה:

Można dobrowolnie ofiarować ofiarę zbożową z sześćdziesięciu issaronów i przynieść ją w jednym naczyniu. Jeśli powiedział: „Zobowiązuję się przynieść sześćdziesiąt jeden”, przynosi sześćdziesiąt w jednym naczyniu i jeden w innym naczyniu, gdyż wspólnota przynosi sześćdziesiąt jeden w pierwszy dzień święta Sukkot, który przypada w szabat. Niech jednostce wystarczy, że jest o jeden mniejsza od wspólnoty. Powiedział Rabbi Szymon: Czyż te sześćdziesiąt nie są dla byków, a tamten jeden dla baranków? I nie mieszają się one ze sobą; a jednak do sześćdziesięciu mogą się mieszać. Odpowiedzieli mu: Sześćdziesiąt się miesza, a sześćdziesiąt jeden się nie miesza. Powiedział im: Wszystkie miary mędrców są właśnie takie. W czterdziestu seah można się zanurzyć; przy czterdziestu seah bez jednego kurtowa nie można się w nich zanurzyć. Nie ofiarowuje się dobrowolnie jednego loga, dwóch lub pięciu; ale ofiarowuje się trzy, cztery, sześć, i od sześciu wzwyż.

12.5

מתנדבים יין. ואין מתנדבים שמן. דברי רבי עקיבא. רבי טרפון אומר מתנדבין שמן. אמר רבי טרפון מה מצינו ביין. שבא חובה ובא נדבה. אף השמן. בא חובה ובא נדבה. אמר לו רבי עקיבא לא. אם אמרת ביין שכן הוא קרב חובתו בפני עצמו. תאמר בשמן שאינו קרב חובתו בפני עצמו. אין שנים מתנדבים עשרון אחד. אבל מתנדבים עולה ושלמים ובעוף אפילו פרידה אחת:

Można dobrowolnie ofiarować wino, ale nie można dobrowolnie ofiarować oliwy — słowa Rabbi Akivy. Rabbi Tarfon mówi: można dobrowolnie ofiarować oliwę. Powiedział Rabbi Tarfon: Co znajdujemy w przypadku wina? Bywa ono przynoszone zarówno jako ofiara obowiązkowa, jak i dobrowolna; tak samo oliwa bywa przynoszona jako obowiązkowa i dobrowolna. Powiedział mu Rabbi Akiva: Nie. Jeśli powiedziałeś to o winie, ponieważ bywa ono przynoszone jako ofiara obowiązkowa samo w sobie, czy powiesz to samo o oliwie, która nie bywa przynoszona jako ofiara obowiązkowa sama w sobie? Dwie osoby nie mogą dobrowolnie ofiarować wspólnie jednego issaronu; mogą jednak dobrowolnie ofiarować wspólnie ofiarę całopalną i ofiary pokojne, a w przypadku ptaków nawet pojedynczego ptaka.

Rozdział 13

13.1

הרי עלי עשרון יביא אחד. עשרונים יביא שנים. פירשתי ואיני יודע מה פירשתי. יביא ששים עשרון. הרי עלי מנחה. יביא איזו שירצה. רבי יהודה אומר יביא מנחת הסלת. שהיא מיוחדת שבמנחות:

Jeśli ktoś powiedział: „Zobowiązuję się przynieść issaron (miara sucha, dziesiąta część efy)”, przynosi jeden. Jeśli powiedział: „issarony”, przynosi dwa. Jeśli powiedział: „Określiłem, ale nie wiem, co określiłem”, przynosi sześćdziesiąt issaronów. Jeśli powiedział: „Zobowiązuję się przynieść ofiarę z pokarmów”, przynosi taką, jaką zechce. Rabbi Jehuda mówi: przynosi ofiarę z najczystszej mąki, która jest wyjątkowa wśród ofiar z pokarmów.

13.2

מנחה מין המנחה יביא אחת. מנחות. מין המנחות. יביא שתים. פירשתי ואיני יודע מה פירשתי. יביא חמשתן. פירשתי מנחה של עשרונים. ואיני יודע מה פירשתי. יביא מנחה של ששים עשרון. רבי אומר יביא מנחות של עשרונים. מאחד ועד ששים:

Jeśli powiedział: „Ofiarę z pokarmów” – przynosi jedną. Jeśli powiedział: „Ofiary z pokarmów” – przynosi dwie. Jeśli powiedział: „Określiłem, ale nie wiem, co określiłem” – przynosi wszystkie pięć. Jeśli powiedział: „Określiłem ofiarę z pokarmów złożoną z issaronów, ale nie wiem, co określiłem” – przynosi ofiarę z pokarmów z sześćdziesięciu issaronów. Rabbi mówi: przynosi ofiary z pokarmów z issaronów, od jednego do sześćdziesięciu.

13.3

הרי עלי עצים. לא יפחות משני גזירין. לבונה. לא יפחות מקומץ. חמשה קמצים הן. האומר הרי עלי לבונה לא יפחות מקומץ. המתנדב מנחה יביא עמה קומץ לבונה. המעלה את הקומץ בחוץ חייב. ושני בזכין טעונין שני קמצים:

Jeśli ktoś powiedział: „Zobowiązuję się przynieść drewno” – nie przyniesie mniej niż dwa szczapy. Jeśli powiedział: „kadzidło” – nie mniej niż garść. Pięć garści to: ten, kto mówi „Zobowiązuję się przynieść kadzidło” – nie mniej niż garść; ten, kto ofiarowuje ofiarę z pokarmów – przynosi z nią garść kadzidła; ten, kto ofiarowuje garść na zewnątrz – podlega karze; a dwa złote naczynia na kadzidło wymagają dwóch garści.

13.4

הרי עלי זהב. לא יפחות מדינר זהב. כסף. לא יפחות מדינר כסף. נחושת לא יפחות ממעה כסף. פירשתי ואיני יודע מה פירשתי. הוא מביא עד שיאמר לא לכך נתכוונתי:

Jeśli ktoś powiedział: „Zobowiązuję się przynieść złoto” – nie mniej niż złoty dinar. „Srebro” – nie mniej niż srebrny dinar. „Miedź” – nie mniej niż wartość jednej ma'a (drobnej monety) srebra. Jeśli powiedział: „Określiłem, ale nie wiem, co określiłem” – przynosi, aż powie: „Nie o to mi chodziło”.

13.5

הרי עלי יין. לא יפחות משלשה לוגין. שמן. לא יפחות מלוג. רבי אומר. שלשה לוגין. פירשתי. ואיני יודע מה פירשתי. יביא כיום המרובה:

Jeśli ktoś powiedział: „Zobowiązuję się przynieść wino” – nie mniej niż trzy logi (miara objętości). „Olej” – nie mniej niż jeden log; Rabbi mówi: trzy logi. Jeśli powiedział: „Określiłem, ale nie wiem, co określiłem” – przynosi tyle, ile przynosi się w dniu najobfitszym.

13.6

הרי עלי עולה. יביא כבש. רבי אלעזר בן עזריה אומר או תור או בן יונה. פירשתי. מן הבקר. ואיני יודע מה פירשתי. יביא פר ועגל. מן הבהמה ואיני יודע מה פירשתי. יביא פר ועגל איל גדי וטלה. פירשתי ואיני יודע מה פירשתי. מוסיף עליהם. תור ובן יונה:

Jeśli ktoś powiedział: „Zobowiązuję się przynieść ofiarę całopalną” – przynosi baranka. Rabbi Elazar ben Azariasz mówi: przynosi synogarlicę albo młodego gołębia. Jeśli powiedział: „Określiłem z bydła, ale nie wiem, co określiłem” – przynosi byka i cielę. Jeśli powiedział: „Określiłem ze zwierząt, ale nie wiem, co określiłem” – przynosi byka, cielę, barana, kozłą i jagnię. Jeśli powiedział: „Określiłem, ale nie wiem, co określiłem” – dodaje do nich synogarlicę i młodego gołębia.

13.7

הרי עלי תודה ושלמים. יביא כבש. פירשתי מן הבקר ואיני יודע מה פירשתי. יביא פר ופרה עגל ועגלה. מן הבהמה ואיני יודע מה פירשתי. יביא פר ופרה. עגל ועגלה. איל ורחל. גדי וגדיה. שעיר ושעירה. טלה וטליה:

Jeśli ktoś zobowiąże się przynieść ofiarę dziękczynną i ofiarę pokojową, niech przyprowadzi barana. Jeśli sprecyzował, że z bydła, ale nie wie, co sprecyzował, niech przyprowadzi byka i krowę, cielca i jałówkę. Jeśli sprecyzował, że ze zwierząt domowych, ale nie wie, co sprecyzował, niech przyprowadzi byka i krowę, cielca i jałówkę, barana i owcę, koziołka i kózkę, kozła i kozę, baranka i owieczkę.

13.8

הרי עלי שור. יביא הוא ונסכיו במנה. עגל. יביא הוא ונסכיו בחמש. איל. יביא הוא ונסכיו בשתים. כבש. יביא הוא ונסכיו בסלע. שור במנה. יביא במנה חוץ מנסכיו. עגל בחמש. יביא בחמש חוץ מנסכיו. איל בשתים. יביא בשתים חוץ מנסכיו. כבש בסלע. יביא בסלע חוץ מנסכיו. שור במנה. והביא שנים במנה. לא יצא. אפילו זה במנה חסר דינר וזה במנה חסר דינר. שחור והביא לבן. לבן והביא שחור. גדול והביא קטן. לא יצא. קטן והביא גדול. יצא. רבי אומר לא יצא:

Jeśli ktoś powiedział: «Zobowiązuję się przynieść wołu», niech przyprowadzi go wraz z jego ofiarami płynnymi za maneh. Jeśli powiedział: «cielę», niech przyprowadzi je wraz z jego ofiarami płynnymi za pięć sel. Jeśli powiedział: «baran», niech przyprowadzi go wraz z jego ofiarami płynnymi za dwie sele. Jeśli powiedział: «jagnię», niech przyprowadzi je wraz z jego ofiarami płynnymi za selę. Jeśli powiedział: «wół za maneh», niech przyprowadzi go za maneh bez ofiar płynnych. Jeśli powiedział: «cielę za pięć», niech przyprowadzi je za pięć bez ofiar płynnych. Jeśli powiedział: «baran za dwie», niech przyprowadzi go za dwie sele bez ofiar płynnych. Jeśli powiedział: «jagnię za selę», niech przyprowadzi je za selę bez ofiar płynnych. Jeśli powiedział: «wół za maneh», a przyniósł dwa woły za maneh, nie spełnił obowiązku, nawet gdyby ten był za maneh bez denara, a tamten za maneh bez denara. Jeśli zobowiązał się na czarnego, a przyniósł białego; na białego, a przyniósł czarnego; na dużego, a przyniósł małego – nie spełnił. Jeśli zobowiązał się na małego, a przyniósł dużego – spełnił. Rabbi mówi: nie spełnił.

13.9

שור זה עולה ונסתאב. אם רצה יביא בדמיו שנים שני שוורים אלו עולה ונסתאבו. אם רצה יביא בדמיהם אחד. רבי אוסר. איל זה עולה ונסתאב. אם רצה יביא בדמיו כבש. כבש זה עולה ונסתאב. אם רצה יביא בדמיו איל. רבי אוסר. האומר אחד מכבשי הקדש. ואחד משוורי הקדש. היו לו שנים. הגדול שבהן הקדש שלשה. הבינוני שבהן הקדש. פירשתי ואיני יודע מה פירשתי. או שאמר. אמר לי אבא ואיני יודע מה. הגדול שבהן הקדש:

Jeśli ktoś powiedział: «Ten wół jest ofiarą całopalną», a wół nabył skazy, jeśli chce, niech przyniesie w zamian za jego wartość dwa woły. Jeśli powiedział: «Te dwa woły są ofiarą całopalną», a nabyły skazy, jeśli chce, niech przyniesie w zamian za ich wartość jednego wołu. Rabbi zabrania. Jeśli powiedział: «Ten baran jest ofiarą całopalną», a nabył skazy, jeśli chce, niech przyniesie w zamian za jego wartość jagnię. Jeśli powiedział: «To jagnię jest ofiarą całopalną», a nabyło skazy, jeśli chce, niech przyniesie w zamian za jego wartość barana. Rabbi zabrania. Kto powie: «Jedna z moich owiec jest poświęcona» albo «Jeden z moich wołów jest poświęcony», jeśli miał dwie sztuki, większa z nich jest poświęcona; jeśli trzy, środkowa z nich jest poświęcona. Jeśli powie: «Sprecyzowałem, ale nie wiem, co sprecyzowałem», albo: «Powiedział mi ojciec, ale nie wiem, co» – największa z nich jest poświęcona.

13.10

הרי עלי עולה יקריבנה במקדש. ואם הקריבה בבית חוניו. יקריבנה במקדש. ואם הקריבה בבית חוניו יצא. רבי שמעון אומר. אין זו עולה. הריני נזיר. יגלח במקדש. ואם גלח בבית חוניו לא יצא. שאגלח בבית חוניו. יגלח במקדש. ואם גלח בבית חוניו יצא. רבי שמעון אומר אין זה נזיר. הכהנים ששמשו בבית חוניו. לא ישמשו במקדש בירושלם. ואין צריך לומר לדבר אחר שנאמר (מלכים ב' כג, ט) אך לא יעלו כהני הבמות על מזבח ה' בירושלם כי אם אכלו מצות בתוך אחיהם. הרי הם כבעלי מומין. חולקין ואוכלין אבל לא מקריבין:

Jeśli ktoś powiedział: „Zobowiązuję się przynieść ofiarę całopalną; złożę ją w Świątyni”, a złożył ją w świątyni Oniasa, nie spełnił zobowiązania. Jeśli powiedział: „Złożę ją w świątyni Oniasa”, niech złoży ją w Świątyni; a jeśli złożył ją w świątyni Oniasa, spełnił zobowiązanie. Rabbi Szymon mówi: nie jest to ślubowanie ofiary całopalnej. Jeśli powiedział: „Jestem nazirejczykiem; ogolę głowę w Świątyni”, a ogolił się w świątyni Oniasa, nie spełnił zobowiązania. Jeśli powiedział: „Ogolę głowę w świątyni Oniasa”, niech ogoli się w Świątyni; a jeśli ogolił się w świątyni Oniasa, spełnił zobowiązanie. Rabbi Szymon mówi: nie jest to ślubowanie nazireatu. Kapłani, którzy służyli w świątyni Oniasa, nie będą służyć w Świątyni w Jerozolimie. Tym bardziej nie będą służyć w kulcie obcym, jak powiedziano: „Jednak kapłani wyżyn nie wstępowali na ołtarz Pański w Jerozolimie, ale jedli prażniki wśród swoich braci”. Są oni jak ci, którzy mają ułomność: otrzymują części i jedzą, ale nie składają ofiar.

נאמר בעולת הבהמה אשה ריח ניחוח ובעולת העוף אשה ריח ניחוח ובמנחה אשה ריח ניחוח. ללמד שאחד המרבה ואחד הממעט. ובלבד שיכוין אדם את דעתו לשמים:

Powiedziano o ofierze całopalnej ze zwierząt: „ofiara ogniowa, woń przyjemna”; o ofierze całopalnej z ptaków: „ofiara ogniowa, woń przyjemna”; i o ofierze z pokarmów: „ofiara ogniowa, woń przyjemna” – aby pouczyć, że zarówno ten, kto przynosi wiele, jak i ten, kto przynosi mało, są równi, byleby człowiek kierował swoje myśli ku niebu.

Rozdział 1

1.1

הכל שוחטין ושחיתתן כשרה. חוץ מחרש שוטה וקטן שמא יקלקלו בשחיתתן. וכולן ששחטו. ואחרים רואין אותן שחיתתן כשרה. שחיתת נכרי נבלה. ומטמאה במשא. השוחט בלילה. וכן הסומא ששחט. שחיתתו כשרה. השוחט בשבת וביום הכפורים. אף על פי שמתחייב בנפשו. שחיתתו כשרה:

Každy może dokonywać szechity (rytualnego uboju), a jego szechita jest ważna, z wyjątkiem głuchoniemego, obłąkanego i małoletniego, którzy mogą zepsuć szechitę. A jeśli oni dokonali szechity, a inni ich widzieli, ich szechita jest ważna. Szechita nie-Żyda jest padliną (nevela) i zanieczyszcza przez przenoszenie. Ten, kto dokonuje szechity w nocy, a także niewidomy, który dokonał szechity – jego szechita jest ważna. Ten, kto dokonuje szechity w szabat i w Jom Kippur, mimo że jest winien kary śmierci – jego szechita jest ważna.

1.2

השוחט במגל יד. בצור ובקנה. שחיתתו כשרה. הכל שוחטין. ולעולם שוחטין. ובכל שוחטין. חוץ ממגל קציר. והמגירה. והשינים. והציפורן. מפני שהן חונקין. השוחט במגל קציר בדרך הליכתה. בית שמאי פוסלין. ובית הלל מכשירין. ואם החליקו שיניה. הרי היא כסבין:

Ten, kto dokonuje szechity sierpem ręcznym, krzemieniem lub trzcina – jego szechita jest ważna. Wszyscy mogą dokonywać szechity, i to zawsze, i każdym narzędziem, z wyjątkiem sierpa żniwnego, piły, zębów i paznokcia, ponieważ one duszą. Ten, kto dokonuje szechity sierpem żniwnym w kierunku jego ruchu – Bet Szammaj uznają za nieważne, a Bet Hillel za ważne. Jeśli zaś jego zęby zostały wygładzone, to jest on jak nóż.

1.3

השוחט מתוך הטבעת. ושייר בה מלא החוט על פני כולה. שחיתתו כשרה. רבי יוסי בר יהודה אומר. מלא החוט על פני רובה: *Ten, kto dokonuje szechity w obrębie pierścienia (tchawicy) i pozostawi w nim szerokość nici na całym jego obwodzie – jego szechita jest ważna. Rabi Jose bar Jehuda mówi: szerokość nici na większej części obwodu.*

1.4

השוחט מן הצדין. שחיתתו כשרה. המולק מן הצדין. מליקתו פסולה. השוחט מן העורף. שחיתתו פסולה. המולק מן העורף. מליקתו כשרה. השוחט מן הצואר. שחיתתו כשרה. המולק מן הצואר. מליקתו פסולה. שכל העורף כשר למליקה. וכל הצואר כשר לשחיטה. נמצא כשר בשחיטה. פסול במליקה. כשר במליקה. פסול בשחיטה:

Ten, kto dokonuje szechity z boków – jego szechita jest ważna. Ten, kto wykonuje melikę (rytualne uszczypnięcie szyi ptaka) z boków – jego melika jest nieważna. Ten, kto dokonuje szechity od tyłu szyi – jego szechita jest nieważna. Ten, kto wykonuje melikę od tyłu szyi – jego melika jest ważna. Ten, kto dokonuje szechity od przodu szyi – jego szechita jest ważna. Ten, kto wykonuje melikę od przodu szyi – jego melika jest nieważna. Cały tył szyi nadaje się do meliki, a cały przód szyi nadaje się do szechity. Zatem to, co jest ważne przy szechicie, jest nieważne przy melice, a to, co jest ważne przy melice, jest nieważne przy szechicie.

1.5

כשר בתורין פסול בבני יונה. כשר בבני יונה פסול בתורין. תחלת הציהוב. בזה ובזה פסול:

To, co jest właściwe dla turkawek, jest niewłaściwe dla młodych gołębi; to, co jest właściwe dla młodych gołębi, jest niewłaściwe dla turkawek. Początek żółknięcia piór jest w obu przypadkach niewłaściwy.

1.6

כשר בפרה. פסול בעגלה. כשר בעגלה פסול בפרה. כשר בכהנים. פסול בלויים. כשר בלויים פסול בכהנים. טהור בכלי חרש טמא בכל הכלים. טהור בכל הכלים טמא בכלי חרש. טהור בכלי חרש. טמא בכלי מתכות. טהור בכלי מתכות. טמא בכלי עץ. החייב בשקדים המרים פטור במתוקים. החייב במתוקים פטור במרים:

To, co jest właściwe dla krowy, jest niewłaściwe dla jałówki; to, co jest właściwe dla jałówki, jest niewłaściwe dla krowy. To, co jest właściwe dla kapłanów, jest niewłaściwe dla lewitów; to, co jest właściwe dla lewitów, jest niewłaściwe dla kapłanów. Czyste w naczyniu glinianym jest nieczyste we wszystkich naczyniach; czyste we wszystkich naczyniach jest nieczyste w naczyniu glinianym. Czyste w naczyniu drewnianym jest nieczyste w naczyniu metalowym; czyste w naczyniu metalowym jest nieczyste w naczyniu drewnianym. Kto jest zobowiązany przy migdałach gorzkich, jest zwolniony przy słodkich; kto jest zobowiązany przy słodkich, jest zwolniony przy gorzkich.

1.7

התמד. עד שלא החמיץ. אינו ניקח בכסף מעשר. ופוסל את המקוה. משהחמיץ. ניקח בכסף מעשר. ואינו פוסל את המקוה. האחין השותפין. כשחייבין בקלבון. פטורין ממעשר בהמה. כשחייבין במעשר בהמה. פטורים מן הקלבון. כל מקום שיש מכר אין קנס. וכל מקום שיש קנס. אין מכר. כל מקום שיש מיאון. אין חליצה. וכל מקום שיש חליצה. אין מיאון. כל מקום שיש תקיעה. אין הבדלה. וכל מקום שיש הבדלה. אין תקיעה. יום טוב שחל להיות בערב שבת. תוקעין. ולא מבדילין. במוצאי שבת. מבדילין ולא תוקעין. כיצד מבדילין. המבדיל בין קדש לקדש. רבי דוסא אומר. בין קדש חמור לקדש הקל:

Temed (napój z wytlóków winnych): dopóki nie sfermentował, nie może być kupiony za pieniądze dziesięciny i unieważnia mikwe; gdy sfermentował, może być kupiony za pieniądze dziesięciny i nie unieważnia mikwe. Bracia wspólnicy: gdy podlegają kolbonowi (opłacie za wymianę monet), są zwolnieni z dziesięciny bydła; gdy podlegają dziesięcinie bydła, są zwolnieni z kolbonu. Wszędzie, gdzie jest sprzedaż, nie ma kary; wszędzie, gdzie jest kara, nie ma sprzedaży. Wszędzie, gdzie ma miejsce miun (sprzeciw małoletniej wobec małżeństwa), nie ma chality (aktu zwolnienia z lewiratu); wszędzie, gdzie jest chality, nie ma miunu. Wszędzie, gdzie ma miejsce tekia (dźwięk szofaru), nie ma hawdali (rytułu zakończenia szabatu); wszędzie, gdzie jest hawdala, nie ma tekii. Święto, które wypada w przeddzień szabatu: dmie się w szofar, a nie odmawia hawdali; po wyjściu szabatu: odmawia się hawdałę, a nie dmie w szofar. Jak odmawia się hawdałę? „Ten, który rozdziela między świętością a świętością”. Rabi Dosa mówi: „między świętością surową a świętością łagodną”.

Rozdział 2

2.1

השוחט אחד בעוף. ושנים בבהמה. שחיתתו כשרה. ורובו של אחד כמוהו. רבי יהודה אומר. עד שישחוט את הוורדין. חצי אחד בעוף. ואחד וחצי בבהמה. שחיתתו פסולה. רוב אחד בעוף. ורוב שנים בבהמה. שחיתתו כשרה:

Kto dokonuje uboju ptaka, przecinając jeden narząd, a bydłęcia, przecinając dwa – jego ubój jest ważny. Większość jednego narządu liczy się jak cały. Rabi Jehuda mówi: dopóki nie przetnie żył. Jeśli przeciął pół narządu u ptaka, a półtora narządu u bydłęcia – ubój jest nieważny. Jeśli przeciął większość jednego narządu u ptaka i większość dwóch narządów u bydłęcia – ubój jest ważny.

2.2

השוחט שני ראשין כאחד שחיתתו כשרה. שנים אווזין בסכין ושוחטין. אפילו אחד למעלה ואחד למטה. שחיתתו כשרה:

Kto dokonuje uboju dwóch głów naraz – jego ubój jest ważny. Dwóch trzyma nóż i dokonuje uboju, nawet jeśli jeden trzyma powyżej, a drugi poniżej – ubój jest ważny.

2.3

התז את הראש בבת אחת. פסולה. היה שוחט והתז את הראש בבת אחת. אם יש בסכין מלא צואר. כשרה. היה שוחט והתז שני ראשים בבת אחת. אם יש בסכין מלא צואר אחד כשרה. במה דברים אמורים בזמן שהולך ולא הביא. או הביא ולא הולך. אבל אם הולך והביא. אפילו כל שהוא. אפילו באיזמל. כשרה. נפלה סכין ושחטה. אף על פי ששחטה כדרכה. פסולה. שנאמר (דברים כו, ז) וזבחתי ואכלתי מה שאתה זובח אתה אוכל. נפלה סכין והגביהה. נפלו כליו והגביהה. השחית את הסכין ועף. ובא חבירו ושחט. אם שהה כדי שחיטה. פסולה. רבי שמעון אומר אם שהה כדי ביקור:

Jeśli odciął głowę jednym pociągnięciem – ubój jest nieważny. Jeśli dokonywał uboju i w jednym pociągnięciu odciął głowę – jeśli nóż ma długość całej szyi, ubój jest ważny. Jeśli dokonywał uboju i odciął dwie głowy naraz – jeśli nóż ma długość jednej szyi, ubój jest ważny. Kiedy to dotyczy? Gdy pociągał nożem w przód, a nie w tył, albo w tył, a nie w przód. Jeśli jednak pociągał nim w przód i w tył, nawet o najmniejszą odległość, nawet skalpelem – ubój jest ważny. Nóż upadł i dokonał uboju, nawet jeśli dokonał go we właściwy sposób – ubój jest nieważny, jak powiedziano: „I zabijesz, i zjesz” (Pwt 27,7) – to, co ty zabijasz, zjesz. Nóż upadł i podniósł go; jego narzędzia upadły i podniósł je; naostrzył nóż i zmęczył się, a przyszedł jego towarzysz i dokonał uboju – jeśli upłynęło tyle czasu, ile trwa ubój, ubój jest nieważny. Rabi Szimon mówi: jeśli upłynęło tyle czasu, ile potrzeba na sprawdzenie (noża).

2.4

שחט את הוושט. ופסק את הגרגרת. או שחט את הגרגרת ופסק את הוושט. או ששחט אחד מהן והמתין לה עד שמתה. או שהחליד את הסכין תחת השני ופסקו. רבי ישבב אומר. נבילה. רבי עקיבא אומר. טריפה. כלל אמר רבי ישבב משום רבי יהושע כל שנפסלה בשחיטתה. נבלה. כל ששחיטתה כראוי. ודבר אחר גרם לה ליפסל. טריפה. והודה לו רבי עקיבא:

Przeciął przełyk i rozerwał tchawicę, albo przeciął tchawicę i rozerwał przełyk, albo przeciął jeden z nich i czekał, aż (zwierzę) zdechnie, albo wsunął nóż pod drugi i rozerwał go – Rabi Iszbab mówi: jest to padlina. Rabi Akiwa mówi: jest to trefa. Rabi Iszbab powiedział w imieniu Rabiego Jehoszuy zasadę: wszystko, co zostało unieważnione w swoim uboju, jest padliną; wszystko, co miało właściwy ubój, a inna przyczyna spowodowała jego unieważnienie, jest trefą. I Rabi Akiwa przyznał mu rację.

2.5

השוחט בהמה חיה ועוף ולא יצא מהן דם. כשרים ונאכלים בידיהם מסואבות. לפי שלא הוכשרו בדם. רבי שמעון אומר. הוכשרו בשחיטה:

Kto dokonuje uboju bydła, zwierzęcia dzikiego lub ptaka i nie wypłynęła z nich krew – są one dozwolone i można je jeść rękami zanieczyszczonymi, ponieważ nie zostały przygotowane przez krew. Rabi Szimon mówi: zostały przygotowane przez sam ubój.

2.6

השוחט את המסוכנת רבן שמעון בן גמליאל אומר. עד שתפרס ביד וברגל רבי אליעזר אומר דיה אם זינקה. אמר רבי שמעון אף השוחט בלילה ולמחר השכים ומצא כתלים מלאים דם כשרה. שזינקה וכמדת רבי אליעזר. וחכמים אומרים עד שתפרס. או ביד או ברגל. או עד שתכשכש בזנבה. אחד בהמה דקה. ואחד בהמה גסה. בהמה דקה שפשטה ידה ולא החזירה פסולה. שאינה אלא הוצאת נפש בלבד. במה דברים אמורים שהיתה בחזקת מסוכנת. אבל אם היתה בחזקת בריאה אפילו אין בה אחד מכל הסימנים הללו כשרה:

Kto dokonuje uboju zwierzęcia w stanie śmiertelnym – Rabban Szimon ben Gamliel mówi: dopóki nie trzepotało się i przednią, i tylną kończyną. Rabi Eliezer mówi: wystarczy, że trysnęło krwią. Rabi Szimon powiedział: również ten, kto dokonuje uboju w nocy, a rano wstaje i znajduje ściany pełne krwi – ubój jest ważny, ponieważ trysnęło krwią, zgodnie ze słowami Rabiego Eliezera. Mędrcy zaś mówią: dopóki nie trzepotało się, czy to przednią, czy tylną kończyną, albo dopóki nie machnęło ogonem. Dotyczy to zarówno bydła drobnego, jak i dużego. Bydlę drobne, które wyciągnęło przednią kończynę i nie cofnęło jej – jest to nieprawidłowe, bo jest to jedynie oznaka oddania duszy. Kiedy to powiedziano? Gdy było ono uważane za śmiertelnie chore. Jeśli jednak było uważane za zdrowe, nawet gdy nie wykazuje żadnego z tych znaków – ubój jest ważny.

2.7

השוחט לנכרי. שחיטתו כשרה. ורבי אליעזר פוסל. אמר רבי אליעזר אפילו שחטה שיאכל הנכרי מחצר כבד שלה פסולה. שסתם מחשבת נכרי לעבודה זרה. אמר רבי יוסי. קל וחומר הדברים ומה במקום שהמחשבה פוסלת במוקדשין. אין הכל הולך אלא אחר העובד. מקום שאין מחשבה פוסלת בחולין. אינו דין שלא יהא הכל הולך אלא אחר השוחט:

Kto dokonuje uboju dla cudzoziemca – jego ubój jest ważny, a Rabi Eliezer uznaje go za nieważny. Rabi Eliezer powiedział: nawet jeśli dokonał uboju, aby cudzoziemiec zjadł z wątroby (zwierzęcia), ubój jest nieważny, gdyż domyślną intencją cudzoziemca jest bałwochwalstwo. Rabi Jose powiedział: wnioskujemy a fortiori – skoro w sprawach świętych, gdzie intencja unieważnia, wszystko zależy od wykonującego czynność, to w sprawach świeckich, gdzie intencja nie unieważnia, czyż nie tym bardziej wszystko powinno zależeć od dokonującego uboju?

2.8

השוחט לשם הרים. לשם גבעות. לשם ימים. לשם נהרות. לשם מדברות. שחיטתו פסולה. שנים אוזנים בסכין ושוחטין. אחד לשם אחד מכל אלו. ואחד לשם דבר כשר. שחיטתו פסולה:

Kto zarzyna zwierzę ku czci gór, ku czci wzgórz, ku czci mórz, ku czci rzek, ku czci pustyni — jego ubój jest nieważny. Gdy dwóch trzyma nóż i zarzyna, jeden ku czci jednego z tych, a drugi ku czci rzeczy dozwolonej — ubój jest nieważny.

2.9

אין שוחטין לא לתוך ימים. ולא לתוך נהרות. ולא לתוך כלים. אבל שוחט הוא לתוך עוגא של מים. ובספינה על גבי כלים. אין שוחטין לגומא כל עיקר. אבל עושה גומא בתוך ביתו בשביל שיכנס הדם לתוכה. ובשוק לא יעשה כן שלא יחקה את המינין:

Nie zarzyna się ani do mórz, ani do rzek, ani do naczyń. Lecz można zarzynać do zagłębienia z wodą, a na statku — na naczynia. Nie zarzyna się w ogóle do dołu. Lecz można zrobić dół w swoim domu, aby do niego spływała krew; na rynku zaś nie należy tego robić, aby nie naśladować heretyków.

2.10

השוחט לשם עולה. לשם זבחים. לשם אשם תלוי. לשם פסח. לשם תודה. שחיטתו פסולה. ורבי שמעון מכשיר. שנים אוזין בסכין ושוחטין. אחד לשם אחד מכל אלו. ואחד לשם דבר כשר. שחיטתו פסולה. השוחט לשם חטאת. לשם אשם ודאי. לשם בכור. לשם מעשר. לשם תמורה. שחיטתו כשרה. זה הכלל כל דבר שנידר ונידב. השוחט לשמו. אסור. ושאינו נידר ונידב השוחט לשמו. כשר:

Kto dokonuje uboju z myślą o ofierze całopalnej, o ofierze pokojnej, o ofierze za grzech niepewny (aszam taluj), o ofierze paschalnej, o ofierze dziękczynnej – jego ubój jest nieważny, a Rabi Szimon uznaje go za ważny. Dwóch trzyma nóż i dokonuje uboju: jeden zamierza jedną z tych rzeczy, a drugi coś dozwolonego – ubój jest nieważny. Kto dokonuje uboju z myślą o ofierze za grzech (chattat), o ofierze za grzech pewny (aszam wadaj), o pierworodnym, o dziesięcinie, o zamienniku (temura) – jego ubój jest ważny. Ogólna zasada: cokolwiek jest ślubowane lub dobrowolne (nidar i nidaw), jeśli dokonano uboju z myślą o tym – jest to zabronione; a co nie jest ślubowane ani dobrowolne, jeśli dokonano uboju z myślą o tym – jest dozwolone.

Rozdział 3

3.1

אלו טרפות בבהמה. נקובת הוושט. פסוקת הגרגרת. ניקב קרום של מוח. ניקב הלב לבית חללו. נשברה השדרה ונפסק החוט שלה. ניטל הכבד ולא נשתייר הימנו כלום. הריאה שניקבה. או שחסרה. רבי שמעון אומר. עד שתינקב לבית הסמפונות. ניקבה הקיבה. ניקבה המרה. ניקבו הדקין. הכרס הפנימית שניקבה או שנקרע רוב החיצונה. רבי יהודה אומר. הגדולה טפח. והקטנה ברובה. המסס ובית הכוסות שניקבו לחוץ. נפלה מן הגג. נשתברו רוב צלעותיה. ודרוסת הזאב. רבי יהודה אומר דרוסת הזאב בדקה. ודרוסת ארי בגסה. דרוסת הנץ בעוף הדק. ודרוסת הגס. בעוף הגס. זה הכלל. כל שאין כמוה חיה. טרפה:

To są treifot u zwierząt domowych: przebicie przełyku, przecięcie tchawicy, przebicie błony mózgowej, przebicie serca do jego komory, złamanie kręgosłupa i przecięcie rdzenia, usunięcie wątroby, gdy nie pozostało z niej nic, płuco przebite lub z ubytkiem. Rabbi Szymon mówi: tylko wtedy, gdy przebicie sięga oskrzeli. Przebicie żołądka, przebicie pęcherzyka żółciowego, przebicie jelit cienkich. Wewnętrzna warstwa żwacza przebita lub większa część zewnętrznej rozerwana. Rabbi Jehuda mówi: u dużych – rozmiar ręki, u małych – większość. Księgi i trawieniec przebite na zewnątrz. Spadnięcie z dachu. Złamanie większości żeber. Poszarpanie przez wilka. Rabbi Jehuda mówi: poszarpanie przez wilka – u małych, a przez lwa – u dużych. Poszarpanie przez jastrzębia – u drobnych ptaków, a przez orła – u dużych ptaków. To jest ogólna zasada: każde, które nie może żyć jak zdrowe, jest treifą.

3.2

ואלו כשרות בבהמה. ניקבה הגרגרת או שנסדקה. עד כמה תחסר. רבן שמעון בן גמליאל אומר. עד כאיסר האיטלקי. נפחתה הגלגלת ולא ניקב קרום של מוח. ניקב הלב ולא לבית חללו. נשברה השדרה ולא נפסק החוט שלה. ניטלה הכבד ונשתייר הימנה כזית. המסס ובית הכוסות שניקבו זה לתוך זה. ניטל הטחול. ניטלו הכליות. ניטל לחי התחתון. ניטל האם שלה. וחרותה בידי שמים. הגלודה. רבי מאיר מכשיר. וחכמים פוסלין:

A to są dozwolone przypadki u zwierząt domowych: przebicie tchawicy lub jej pęknięcie. Jak duży może być ubytek? Rabban Szymon ben Gamaliel mówi: do wielkości włoskiego isara. Wgniecenie czaszki, jeśli nie przebito błony mózgowej. Przebicie serca, ale nie do komory. Złamanie kręgosłupa, ale bez przecięcia rdzenia. Usunięcie wątroby, jeśli pozostała z niej oliwka. Księgi i trawieniec przebite jedno w drugie. Usunięcie śledziony. Usunięcie nerek. Usunięcie dolnej szczęki. Usunięcie macicy. I zwierzę dotknięte charutą (wrodzoną wadą) z woli nieba. Zwierzę obdarte ze skóry – Rabbi Meir dopuszcza, a mędracy zabraniają.

3.3

ואלו טרפות בעוף. נקובת הוושט. פסוקת הגרגרת. הכתה חולדה על ראשה מקום שעושה אותה טרפה. ניקב הקורקבן. ניקבו הדקין. נפלה לאור ונחמרו בני מעיה. אם ירוקים פסולין. אם אדומים כשרים. דרסה. וטרפה בכותל. או שריצתה בהמה. ומפרכסת ושהתה מעת לעת ושחטה. כשרה:

A to są treifot u ptaków: przebicie przełyku, przecięcie tchawicy, uderzenie łasicy w głowę w miejscu, które czyni ptaka treifą, przebicie żołądka mięśniowego, przebicie jelit cienkich. Jeśli spadł w ogień i jego wnętrzności się oparzyły: jeśli są zielone – niedozwolony; jeśli czerwone – dozwolony. Jeśli został poszarpany przez drapieżnika, uderzony o ścianę lub zmiażdżony przez zwierzę, a wciąż się miota, przeczekał dobę i został ubity – jest dozwolony.

3.4

ואלו כשרות בעוף. ניקבה הגרגרת או שנסדקה. הכתה חולדה על ראשה. מקום שאינו עושה אותה טרפה. ניקב הזפק. רבי אומר אפילו ניטל. יצאו בני מעיה ולא נקבו. נשתברו גפיה. נשתברו רגליה. נמרטו כנפיה. רבי יהודה אומר אם נטלה הנוצה פסולה:

A to są dozwolone przypadki u ptaków: przebicie tchawicy lub jej pęknięcie. Uderzenie łasicy w głowę w miejscu, które nie czyni ptaka treifą. Przebicie wola. Rabbi mówi: nawet jeśli wole zostało usunięte, jest dozwolony. Jeśli wyszły jego jelita, ale nie zostały przebite. Złamanie skrzydeł. Złamanie nóg. Oskubanie piór skrzydeł. Rabbi Jehuda mówi: jeśli usunięto pióra, jest niedozwolony.

3.5

אחות הדם. והמעושנת. והמצוננת. ושאכלה הרדופני. ושאכלה צואת תרנגולים. או ששתת מים הרעים כשרה. אכלה סם המות או שהכיתה נחש. מותרת משום טרפה. ואסורה משום סכנת נפשות:

Zwierzę chore na achuzat ha-dam (zastój krwi), oraz to, które było w dymie, i to, które było zziębnięte, i to, które zjadło radpani (rodzaj rośliny), i to, które zjadło odchody kur, lub piło skażoną wodę – jest dozwolone. Jeśli zjadło śmiertelną truciznę lub ukąsił je wąż – jest dozwolone ze względu na treifę, ale zabronione ze względu na niebezpieczeństwo życia.

3.6

סימני בהמה וחיה נאמרו מן התורה. וסימני העוף לא נאמרו. אבל אמרו חכמים. כל עוף הדורס טמא. כל שיש לו אצבע יתירה. וקורקבנו נקלף טהור. רבי אליעזר בר צדוק אומר כל עוף החולק את רגליו טמא:

Znaki zwierząt domowych i dzikich zostały podane w Torze, a znaki ptaków nie zostały podane. Mędracy jednak powiedzieli: każdy ptak drapieżny jest nieczysty; każdy, który ma dodatkowy palec, wole i żołądek mięśniowy z dającym się obłuskać wnętrzem – jest czysty. Rabbi Eliezer bar Sadoq mówi: każdy ptak, który rozdziela palce nóg, jest nieczysty.

3.7

ובחגבים. כל שיש לו ארבע רגלים. וארבע כנפים. וקרוסולים. וכנפיו חופין את רובו. רבי יוסי אומר ושמו חגב. ובדגים. כל שיש לו סנפיר וקשקשת. רבי יהודה אומר שני קשקשין וסנפיר אחד. ואלו הן קשקשין הקבועין בו. וסנפירין. הפורח בהן:

A co do szarańczy: każdy, kto ma cztery nogi, cztery skrzydła, skoczne odnóża i skrzydła pokrywające większość ciała. Rabbi Jose mówi: i nazywa się szarańczą. A co do ryb: każdy, kto ma płetwę i łuskę. Rabbi Jehuda mówi: dwie łuski i jedną płetwę. A są to łuski trwale w nim osadzone oraz płetwy, którymi pływa.

Rozdział 4

4.1

בהמה המקשה לילד. והוציא העובר את ידו והחזירו. מותר באכילה. הוציא את ראשו אף על פי שהחזירו. הרי זה כילוד. חותך מעובר שבמעיה. מותר באכילה. מן הטחול ומן הכליות. אסור באכילה. זה הכלל דבר שגופה אסור. שאינו גופה מותר:

Bydlę, które ma trudny poród: gdy płód wysunął przednią nogę i cofnął ją, zwierzę jest dozwolone do jedzenia. Gdy wysunął głowę, nawet jeśli ją cofnął, uważa się to za narodzenie. Jeśli ktoś odcina część z płodu znajdującego się w jej wnętrzu, jest to dozwolone do jedzenia; ale część ze śledziony lub z nerek jest zakazana. Oto ogólna zasada: co jest częścią jej ciała, jest zakazane, a co nie jest częścią jej ciała, jest dozwolone.

4.2

המבכרת המקשה לילד. מחתך אבר אבר. ומשליך לכלבים. יצא רובו הרי זה יקבר ונפטרה מן הבכורה:

Pierwiastka, która ma trudny poród: odcina się płód członek po członku i wyrzuca psom. Jeśli wyszła jego większa część, należy go pogrzebać, a matka jest zwolniona od prawa pierworodztwa.

4.3

בהמה שמת עוברה בתוך מעיה. והושיט הרועה את ידו ונגע בו. בין בבהמה טמאה בין בבהמה טהורה. טהור. רבי יוסי הגלילי אומר בטמאה טמא. ובטהורה טהור. האשה שמת ולדה בתוך מעיה. ופשטה חיה את ידה ונגעה בו. החיה טמאה טומאת שבעה. והאשה טהורה עד שיצא הולד:

Bydlę, którego płód umarł w jego wnętrzu, a pasterz włożył rękę i dotknął go — zarówno w przypadku bydlęcia nieczystego, jak i czystego, pasterz jest czysty. Rabbi Jossi Galilejczyk mówi: przy nieczystym — jest nieczysty, a przy czystym — jest czysty. Kobieta, której dziecko umarło w jej wnętrzu, a położna włożyła rękę i dotknęła go — położna jest nieczysta przez siedem dni, a kobieta jest czysta, dopóki dziecko nie wyjdzie.

4.4

בהמה המקשה לילד והוציא עובר את ידו וחתכה. ואחר כך שחט את אמו הבשר טהור. שחט את אמו ואחר כך חתכה. הבשר מגע נבלה. דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים מגע טרפה שחוטתה. מה מצינו בטרפה ששחיתתה מטהרתה. אף שחיתת בהמה תטהר את האבר. אמר להם רבי מאיר. לא. אם טיהרה שחיתת טרפה אותה. דבר שגופה. תטהר את האבר דבר שאינו גופה. מנין לטרפה ששחיתתה מטהרתה בהמה טמאה אסורה באכילה אף טרפה אסורה באכילה. מה בהמה טמאה אין שחיתתה מטהרתה אף טרפה לא תטהרנה שחיתתה. לא. אם אמרת בבהמה טמאה שלא היתה לה שעת הכושר תאמר בטרפה שהיתה לה שעת הכושר. טול לך מה שהבאת. הרי שנולדה טרפה מן הבטן מנין. לא אם אמרת בבהמה טמאה שכן אין במינה שחיתתה תאמר בטרפה שיש במינה שחיתתה. בן שמנה חי אין שחיתתו מטהרתו. לפי שאין במינו שחיתתה:

Bydlę, które ma trudny poród, a płód wysunął swoją przednią nogę i ktoś ją odciął, a następnie zarznął jego matkę — mięso jest czyste. Jeśli zarznął matkę, a następnie ją odciął — mięso jest jak dotknięcie padliny. Słowa rabiego Meira. A mędrcy mówią: jak dotknięcie trefnej zarżniętej. Jak to znajdujemy, że rzeź oczyszcza trefną, tak i rzeź bydlęcia oczyści ten członek. Odpowiedział im rabbi Meir: Nie. Jeśli rzeź oczyściła trefną, która jest czymś z jej ciała, to czy oczyści członek, który nie jest z jej ciała? Skąd wiemy, że rzeź oczyszcza trefną? Bydlę nieczyste jest zakazane do jedzenia, a trefna jest zakazana do jedzenia. Jak rzeź bydlęcia nieczystego nie oczyszcza go, tak rzeź trefnej nie oczyści jej. Nie. Jeśli powiecie o bydlęciu nieczystym, że nie miało ono nigdy chwili, gdy byłoby dozwolone, to powiecie o trefnej, która miała chwilę, gdy była dozwolona? Zabierzcie to, co przynieśliście. Oto trefna urodzona z brzucha — skąd wiecie? Nie. Jeśli powiecie o bydlęciu nieczystym, że nie ma w jego rodzaju rzezi, to powiecie o trefnej, w której rodzaju jest rzeź? Rzeź ośmiomiesięcznego żywego płodu nie oczyszcza go, ponieważ nie ma w jego rodzaju rzezi.

4.5

השוחט את הבהמה. ומצא בה בן שמנה חי או מת. או בן תשעה מת. קורעו ומוציא את דמו. מצא בן תשעה חי טעון שחיטה. וחייב באותו ואת בנו. דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים שחיתת אמו מטהרתו. רבי שמעון שזורי אומר. אפילו בן שמנה שנים וחורש בשדה שחיתת אמו מטהרתו. קרעה ומצא בה בן תשעה חי טעון שחיטה. לפי שלא נשחטה אמו:

Ten, kto zarzyna bydlę, i znajduje w nim młode ośmiomiesięczne żywe lub martwe, albo dziewięciomiesięczne martwe — rozcina je i usuwa jego krew. Jeśli znalazł dziewięciomiesięczne żywe — wymaga ono rzezi i podlega prawu „onego i jego syna”. Słowa rabiego Meira. A mędrcy mówią: rzeź jego matki oczyszcza je. Rabbi Szymon Szezuri mówi: nawet ośmiomiesięczne, które potem orze na polu, rzeź jego matki oczyszcza je. Jeśli rozciął matkę i znalazł w niej dziewięciomiesięczne żywe — wymaga ono rzezi, ponieważ jego matka nie została zarżnięta.

4.6

בהמה שנחתכו רגליה מן הארכובה ולמטה. כשרה. מן הארכובה ולמעלה. פסולה. וכן שניטל צומת הגידין. נשבר העצם. אם רוב הבשר קיים. שחיתתו מטהרתו. ואם לאו אין שחיתתו מטהרתו:

Bydlę, któremu odcięto nogi od kolana w dół — jest dozwolone. Od kolana w górę — jest niedozwolone. Podobnie, gdy usunięto zrost ścięgien (comet ha-gidin). Jeśli kość się złamała, a większość mięsa pozostała — jego rzeź oczyszcza je; a jeśli nie — jego rzeź go nie oczyszcza.

השוחט את הבהמה ומצא בה שליא. נפש היפה תאכלנה. ואינה מטמאה לא טומאת אוכלין ולא טומאת נבלות. חישב עליה מטמאה טומאת אוכלין אבל לא טומאת נבלות. שליא שיצתה מקצתה. אסורה באכילה. סימן ולד באשה וסימן ולד בבהמה. המבכרת שהפילה שליא ישליכנה לכלבים. ובמוקדשין תקבר. ואין קוברין אותה בפרשת דרכים. ואין תולין אותה באילן. מפני דרכי האמורי:

Ten, kto zarzyna bydlę i znajduje w nim położysko — niech je zje, jeśli ma na to ochotę. Nie zanieczyszcza ono ani jako pokarm, ani jako padlina. Jeśli ktoś zamierzył je do jedzenia — zanieczyszcza jako pokarm, ale nie jako padlina. Położysko, które wyszło w części, jest zakazane do jedzenia. Jest ono znakiem porodu u kobiety i znakiem porodu u bydła. Pierwiastka, która poroniła położysko, niech je wyrzuci psom. A w przypadku zwierząt przeznaczonych na ofiarę — niech je pogrzebie. Nie należy go grzebać na rozstajach dróg ani wieszać na drzewie, z powodu dróg Amorytów.

Rozdział 5

5.1

אותו ואת בנו. נוהג בין בארץ בין בחוצה לארץ. בפני הבית ושלל בפני הבית. בחולין ובמוקדשין. כיצד. השוחט אותו ואת בנו. חולין בחוץ. שניהם כשרים. והשני סופג את הארבעים. קדשים בחוץ הראשון חייב כרת. ושניהם פסולים. ושניהם סופגים את הארבעים. חולין בפנים שניהם פסולים. והשני סופג את הארבעים. קדשים בפנים הראשון כשר ופטור. והשני סופג את הארבעים ופסול:

„Ono i jego syn”. Prawo to obowiązuje zarówno w Ziemi Izraela, jak i poza nią, zarówno w czasach Świątyni, jak i gdy Świątynia nie istnieje, zarówno w odniesieniu do zwierząt niepoświęconych, jak i poświęconych. Jak to? Jeśli ktoś zarznął zwierzę i jego syna, a oba były niepoświęcone, na zewnątrz, to oba są dozwolone, a drugi ubój podlega karze czterdziestu batów. Jeśli zarznął poświęcone na zewnątrz, to pierwszy ubój podlega karze karet (wytracenia), oba zwierzęta są niedozwolone, a on podlega karze czterdziestu batów za oba akty. Jeśli zarznął niepoświęcone wewnątrz, to oba są niedozwolone, a drugi ubój podlega karze czterdziestu batów. Jeśli zarznął poświęcone wewnątrz, to pierwszy ubój jest dozwolony i zwolniony od kary, a drugi podlega karze czterdziestu batów i jest niedozwolony.

5.2

חולין וקדשים בחוץ הראשון כשר ופטור והשני סופג את הארבעים ופסול. קדשים וחולין בחוץ הראשון חייב כרת ופסול. והשני כשר. ושניהם סופגים את הארבעים. חולין וקדשים בפנים שניהם פסולים והשני סופג את הארבעים. קדשים וחולין בפנים הראשון כשר ופטור. והשני סופג את הארבעים ופסול. חולין בחוץ ובפנים הראשון כשר ופטור. והשני סופג את הארבעים ופסול. קדשים בחוץ ובפנים הראשון חייב כרת ושניהם פסולים ושניהם סופגים את הארבעים. חולין בפנים ובחוץ הראשון פסול ופטור והשני סופג את הארבעים וכשר. קדשים בפנים ובחוץ. הראשון כשר ופטור. והשני סופג את הארבעים ופסול:

Niepoświęcone i poświęcone na zewnątrz: pierwszy ubój jest dozwolony i zwolniony od kary, drugi podlega karze czterdziestu batów i jest niedozwolony. Poświęcone i niepoświęcone na zewnątrz: pierwszy ubój podlega karze karet (wytracenia) i jest niedozwolony, drugi jest dozwolony, a za oba akty przysługuje kara czterdziestu batów. Niepoświęcone i poświęcone wewnątrz: oba są niedozwolone, a drugi ubój podlega karze czterdziestu batów. Poświęcone i niepoświęcone wewnątrz: pierwszy ubój jest dozwolony i zwolniony od kary, drugi podlega karze czterdziestu batów i jest niedozwolony. Niepoświęcone na zewnątrz i wewnątrz: pierwszy ubój jest dozwolony i zwolniony od kary, drugi podlega karze czterdziestu batów i jest niedozwolony. Poświęcone na zewnątrz i wewnątrz: pierwszy ubój podlega karze karet, oba są niedozwolone, a za oba akty przysługuje kara czterdziestu batów. Niepoświęcone wewnątrz i na zewnątrz: pierwszy ubój jest niedozwolony i zwolniony od kary, drugi podlega karze czterdziestu batów i jest dozwolony. Poświęcone wewnątrz i na zewnątrz: pierwszy ubój jest dozwolony i zwolniony od kary, drugi podlega karze czterdziestu batów i jest niedozwolony.

5.3

השוחט ונמצא טרפה. השוחט לעבודה זרה. והשוחט פרת חטאת. ושור הנסקל. ועגלה ערופה. רבי שמעון פוטר. וחכמים מחייבין. השוחט ונתנבלה בידו. והנותר והמעקר. פטור משום אותו ואת בנו. שנים שלקחו פרה ובנה. איזה שלקח ראשון ישחוט ראשון. ואם קדם השני זכה. שחט פרה ואחר כך שני בניה סופג שמונים. שחט שני בניה ואחר כך שחטה. סופג את הארבעים. שחטה ואת בתה ואת בת בתה ואת בת בתה ואחר כך שחט בתה. סופג את הארבעים. סומכוס אומר משום רבי מאיר סופג שמונים. בארבעה פרקים בשנה המוכר בהמה לחבירו צריך להודיעו. אמה מכרתי לשחוט. בתה מכרתי לשחוט. ואלו הן ערב יום טוב האחרון של חג. וערב יום טוב הראשון של פסח. וערב עצרת. וערב ראש השנה. וכדברי רבי יוסי הגלילי אף ערב יום הכפורים בגליל. אמר רבי יהודה אימתי בזמן שאין לו ריוח. אבל יש לו ריוח. אין צריך להודיעו. ומודה רבי יהודה במוכר את האם לחתן ואת הבת לכלה שצריך להודיע בידוע ששניהם שוחטין ביום אחד:

Ten, kto zarząnął zwierzę i okazało się, że jest to trefa (wadliwie), ten, kto zarząnął zwierzę dla obcego kultu, ten, kto zarząnął czerwoną jałowkę, wołu skazanego na ukamienowanie lub jałowkę, której skręcono kark — Rabbi Szymon zwalnia od kary, a mędracy obciążają karą. Ten, kto zarząnął zwierzę i stało się ono padliną w jego ręku, oraz ten, kto dźga w szyję albo wyrывa tchawicę — jest zwolniony z prawa „onego i jego syna”. Gdy dwóch ludzi kupiło krowę i jej cielę — ten, który kupił pierwszy, niech zarżnie pierwszy; jeśli jednak drugi uprzedził, zyskał prawo. Jeśli ktoś zarżnął krowę, a potem jej dwoje cieląt, podlega karze osiemdziesięciu batów. Jeśli zarżnął dwoje cieląt, a potem krowę, podlega karze czterdziestu batów. Jeśli zarżnął krowę i jej córkę, a następnie córkę jej córki, podlega karze osiemdziesięciu batów. Jeśli zarżnął krowę i wnuczkę, a potem zarżnął jej córkę, podlega karze czterdziestu batów. Sumchus powiedział w imieniu Rabbiego Meira: podlega karze osiemdziesięciu batów. W czterech okresach w roku sprzedawca bydła musi poinformować kupującego: „Jego matkę sprzedałem na ubój” albo „Jego córkę sprzedałem na ubój”. A są to: przeddzień ostatniego dnia Świąt, przeddzień pierwszego dnia Pesach, przeddzień Szawuot i przeddzień Rosz ha-Szana. Według Rabbiego Josego Galilejczyka także przeddzień Jom Kipur w Galilei. Rabbi Jehuda powiedział: Kiedy? Gdy nie ma czasu na ubój. Ale gdy jest czas, nie musi go informować. Przyznaje jednak Rabbi Jehuda, że gdy sprzedaje się matkę panu młodemu i córkę pannie młodej, trzeba ich poinformować, ponieważ wiadomo, że oboje będą zarżynać tego samego dnia.

5.4

בארבעה פרקים אלו משחיטין את הטבח בעל כרחו. אפילו שור שוה אלף דינרין ואין לו ללוקח אלא דינר. כופין אותו לשחוט. לפיכך אם מת. מת ללוקח. אבל בשאר ימות השנה אינו כן. לפיכך אם מת. מת למוכר:

W tych czterech okresach zmuszają rzeźnika do dokonania uboju wbrew jego woli. Nawet jeśli wół jest wart tysiąc dinarów, a kupiec ma tylko jednego dinara, zmuszają go do uboju. Dlatego jeśli zwierzę padnie, należy do kupca. Ale w pozostałe dni roku tak nie jest; dlatego jeśli padnie, należy do sprzedawcy.

5.5

יום אחד האמור באותו ואת בנו היום הולך אחר הלילה. את זו דרש שמעון בן זומא. נאמר במעשה בראשית (בראשית א, ה) יום אחד. ונאמר באותו ואת בנו (ויקרא כב) יום אחד. מה יום אחד האמור במעשה בראשית היום הולך אחר הלילה. אף יום אחד האמור באותו ואת בנו היום הולך אחר הלילה:

„Jeden dzień”, o którym mowa w prawie „onego i jego syna” — dzień następuje po nocy. Tego wyjaśnił Szymon ben Zoma: Powiedziano w opisie stworzenia (Rdz 1,5): „dzień jeden”, i powiedziano w prawie „onego i jego syna” (Kpł 22): „dzień jeden”. Jak „dzień jeden” w opisie stworzenia — dzień następuje po nocy, tak „dzień jeden” w prawie „onego i jego syna” — dzień następuje po nocy.

Rozdział 6

6.1

כיסוי הדם. נוהג בארץ ובחוצה לארץ. בפני הבית ושלא בפני הבית. בחולין אבל לא במוקדשין. ונוהג בחיה ובעוף. במזומן. ובשאינו מזומן. ונוהג בכוי מפני שהוא ספק. ואין שוחטין אותו ביום טוב. ואם שחטו אין מכסין את דמו:

Przykrycie krwi obowiązuje w Ziemi Izraela i poza nią, w czasach istnienia Świątyni i po jej zniszczeniu. Dotyczy zwierząt niesakralnych, ale nie sakralnych. Obowiązuje w przypadku dzikich zwierząt i ptactwa, zarówno tych dostępnych, jak i niedostępnych. Obowiązuje także w przypadku stworzenia koy (zwierzę niepewnego gatunku), ponieważ jest to przypadek wątpliwy. Nie zarzyna się go jednak w święto, a jeśli zarżnięto, nie przykrywa się jego krwi.

6.2

השוחט ונמצא טרפה. והשוחט לעבודה זרה. והשוחט חולין בפנים. וקדשים בחוץ. חיה ועוף הנסקלים. רבי מאיר מחייב מחכמים פטורין. השוחט ונתנבלה בידו. הנוחר והמעקר. פטור מלכסות.

Ten, kto zarzyna, a zwierzę okazuje się trefa (wadliwe), ten, kto zarzyna dla bałwochwalstwa, ten, kto zarzyna zwierzę niesakralne w Świątyni, ten, kto zarzyna zwierzę sakralne na zewnątrz, oraz przypadek dzikiego zwierzęcia i ptactwa skazanego na ukamienowanie – w tych wszystkich przypadkach Rabi Meir zobowiązuje do przykrycia, a mędrcy zwalniają. Natomiast ten, kto zarzyna, a zwierzę staje się padliną w jego ręku, ten, kto dźga, i ten, kto wrywa – są zwolnieni od przykrycia.

6.3

חרש שוטה וקטן ששחטו ואחרים רואין אותם חייב לכסות. בינן לבין עצמם. פטור מלכסות. וכן לענין אותו ואת בנו ששחטו. ואחרים רואין אותן. אסור לשחוט אחריהם. בינן לבין עצמן. רבי מאיר מתיר לשחוט אחריהן. וחכמים אוסרים. ומודים שאם שחט שאינו סופג את הארבעים:

Głuchoniemy, upośledzony umysłowo i nieletni, którzy zarżnęli zwierzę, a inni ich widzieli – ci, którzy widzieli, są obowiązani przykryć krew. Jeśli działali tylko między sobą, nie ma obowiązku przykrywania. Podobnie w przypadku zakazu zarzynania zwierzęcia i jego młodego tego samego dnia: jeśli oni zarżnęli, a widzieli ich inni, zabronione jest zarzynanie po nich. Jeśli działali sami – Rabi Meir pozwala zarzynać po nich, a mędrcy zabraniają. Przyznają jednak, że jeśli ktoś zarżnął w takiej sytuacji, nie podlega karze czterdziestu plag.

6.4

שחט מאה חיות במקום אחד. כיסוי אחד לכולן. מאה עופות במקום אחד. כיסוי אחד לכולן. חיה ועוף במקום אחד. כיסוי אחד לכולן. רבי יהודה אומר שחט חיה יכסנה ואחר כך ישחוט את העוף. שחט ולא כסה וראהו אחר חייב לכסות. כסהו ונתגלה פטור מלכסות. כסהו הרוח חייב לכסות:

Jeśli zarżnięto sto dzikich zwierząt w jednym miejscu – wystarczy jedno przykrycie dla wszystkich. Sto ptaków w jednym miejscu – wystarczy jedno przykrycie dla wszystkich. Dzikie zwierzę i ptak w jednym miejscu – wystarczy jedno przykrycie dla wszystkich. Rabi Jehuda mówi: Jeśli zarżnięto dzikie zwierzę, należy je przykryć, a dopiero potem zarżnąć ptaka. Jeśli ktoś zarżnął i nie przykrył, a zobaczył go inny – jest on obowiązany przykryć. Jeśli przykrył, a krew się odsłoniła – jest zwolniony od ponownego przykrycia. Jeśli przykrył ją wiatr – obowiązany jest przykryć.

6.5

דם שנתערב במים. אם יש בו מראית דם חייב לכסות. נתערב ביין רואין אותו כאילו הוא מים. נתערב בדם הבהמה. או בדם החיה רואין אותו כאילו הוא מים. רבי יהודה אומר אין דם מבטל דם:

Krew, która zmieszała się z wodą – jeśli ma wygląd krwi, zobowiązuje do przykrycia. Jeśli zmieszała się z winem, traktujemy je tak, jakby było wodą. Jeśli zmieszała się z krwią zwierzęcia domowego lub dzikiego, traktujemy ją tak, jakby była wodą. Rabi Jehuda mówi: Krew nie unieważnia krwi.

6.6

דם הניתז. ושעל הסכין. חייב לכסות. אמר רבי יהודה אימתי בזמן שאין שם דם אלא הוא. אבל יש שם דם שלא הוא. פטור מלכסות:

Krew, która została rozpryskana, i ta na nożu – obowiązany jest przykryć. Rabi Jehuda powiedział: Kiedy to ma miejsce? Gdy nie ma tam innej krwi oprócz niej. Jeśli jest tam inna krew, która nie jest tą – jest zwolniony od przykrywania.

6.7

במה מכסין ובמה אין מכסין. מכסין בזבל הדק. ובחול הדק. בסיד ובחרסית ובלבנה ובמגופה שכתשן. אבל אין מכסין לא בזבל הגס. ולא בחול הגס. ולא בלבנה ומגופה שלא כתשן. ולא יכפה עליו את הכלי. כלל אמר רבן שמעון בן גמליאל. דבר שמגדל בו צמחין מכסין בו. ושאינו מגדל צמחין. אין מכסין בו:

Czym przykrywamy, a czym nie przykrywamy? Przykrywamy drobnym obornikiem, drobnym piaskiem, wapnem, gliną, cegłą i glinianą pokrywką, jeśli zostały potłuczone. Ale nie przykrywamy grubym obornikiem, grubym piaskiem, ani cegłą i pokrywką, które nie zostały potłuczone. Nie należy też odwracać na nią naczynia. Ogólną zasadę podał Rabban Szimon ben Gamliel: Wszystko, co powoduje wzrost roślin, może być użyte do przykrycia, a to, co nie powoduje wzrostu roślin, nie może być użyte.

Rozdział 7

7.1

גיד הנשה נוהג בארץ ובחוצה לארץ. בפני הבית ושלא בפני הבית. בחולין ובמוקדשים. ונוהג בבהמה ובחיה. בירך של ימין ובירך של שמאל. ואינו נוהג בעוף. מפני שאין לו כף. ונוהג בשליל. רבי יהודה אומר אינו נוהג בשליל. וחלבו מותר. ואין הטבחין נאמנין על גיד הנשה. דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים נאמנין עליו ועל החלב:

Zakaz dotyczący gid ha-nasheh (ścięgna udowego) obowiązuje w Ziemi Izraela i poza jej granicami, w czasach gdy Świątynia stoi i gdy nie stoi, w przypadku zwierząt zwykłych i poświęconych. Dotyczy zwierząt domowych i dzikich, prawego i lewego uda. Nie dotyczy drobiu, ponieważ nie ma on 'kaf' (odpowiedniej części uda). Obowiązuje w przypadku płodu. Rabbi Jehuda mówi: nie obowiązuje w przypadku płodu, a jego tłuszcz jest dozwolony. Rzeźnicy nie są wiarygodni w sprawie gid ha-nasheh — słowa Rabbiego Meira. Mędrcy mówią: są wiarygodni w jego sprawie i w sprawie tłuszczu.

7.2

שולח אדם ירך לנכרי. שגיד הנשה בתוכה. מפני שמקומו ניכר. הנוטל גיד הנשה. צריך שיטול את כולו. רבי יהודה אומר. כדי לקיים בו מצות נטילה:

Wolno wysłać poganinowi udo z zawartym w nim gid ha-nasheh, ponieważ jego miejsce jest rozpoznawalne. Ten, kto usuwa gid ha-nasheh, musi usunąć go w całości. Rabbi Jehuda mówi: wystarczy usunąć tyle, aby wypełnić przykazanie usunięcia.

7.3

האוכל מגיד הנשה כזית. סופג ארבעים. אכלו ואין בו כזית. חייב. אכל מזה כזית. ומזה כזית. סופג שמונים. רבי יהודה אומר אינו סופג אלא ארבעים:

Kto zje z gid ha-nasheh k'zayit (objętość oliwki), otrzymuje czterdzieści plag. Jeśli zjadł go w całości, a nie było w nim k'zayit, jest zobowiązany. Jeśli zjadł k'zayit z tego i k'zayit z tamtego, otrzymuje osiemdziesiąt plag. Rabbi Jehuda mówi: otrzymuje tylko czterdzieści.

7.4

דרך שנתבשל בה גיד הנשה. אם יש בה בנותן טעם. הרי זו אסורה. כיצד משערין אותה. כבשר בלפת:

Udo, w którym ugotowano gid ha-nasheh: jeśli gid nadaje smak, jest ono zakazane. Jak je szacować? Jak mięso z rzepą.

7.5

גיד הנשה שנתבשל עם הגידים. בזמן שמכירו בנותן טעם. ואם לאו כולן אסורין. והרוטב בנותן טעם. וכן חתיכה של נבלה. וכן חתיכה של דג טמא. שנתבשלו עם החתיכות. בזמן שמכירין בנותן טעם. ואם לאו כולן אסורות. והרוטב בנותן טעם:

Gid ha-nasheh ugotowany z innymi ścięgnami: jeśli jest rozpoznawalny, ocenia się go po smaku; jeśli nie, wszystkie są zakazane. Rosół — po smaku. Podobnie kawałek neveli (padliny) lub kawałek nieczystej ryby, ugotowane z kawałkami dozwolonymi: jeśli są rozpoznawalne, ocenia się po smaku; jeśli nie, wszystkie są zakazane, a rosół — po smaku.

7.6

נוהג בטהורה ואינו נוהג בטמאה. רבי יהודה אומר אף בטמאה. אמר רבי יהודה והלא מבני יעקב נאסר גיד הנשה. ועדיין בהמה טמאה מותרת להן. אמרו לו בסיני נאמר. אלא שנכתב במקומו:

Obowiązuje w przypadku zwierzęcia czystego, a nie obowiązuje w przypadku nieczystego. Rabbi Jehuda mówi: obowiązuje nawet w przypadku nieczystego. Rabbi Jehuda powiedział: Czyż nie synom Jakuba został zakazany gid ha-nasheh, a wówczas zwierzę nieczyste było im dozwolone? Odpowiedzieli mu: Przykazanie zostało powiedziane na Synaju, ale zapisane w swoim miejscu.

Rozdział 8

8.1

כל הבשר אסור לבשל בחלב. חוץ מבשר דגים וחגבים. ואסור להעלותו עם הגבינה על השלחן. חוץ מבשר דגים וחגבים. הנודר מן הבשר. מותר בבשר דגים וחגבים. העוף עולה עם הגבינה על השלחן. ואינו נאכל. דברי בית שמאי. ובית הלל אומרים. לא עולה ולא נאכל. אמר רבי יוסי זו מקולי בית שמאי. ומחומרי בית הלל. באיזה שלחן אמרו. בשולחן שאוכל עליו. אבל בשולחן שסודר עליו את התבשיל. נותן זה בצד זה ואינו חושש.

Każde mięso jest zakazane do gotowania w mleku, z wyjątkiem mięsa ryb i szarańczy. Nie wolno też kłaść go na stole razem z serem, z wyjątkiem mięsa ryb i szarańczy. Kto ślubuje, że nie będzie jadł mięsa, może jeść mięso ryb i szarańczy. Drób można podawać na stół z serem, ale się go nie spożywa — słowa Bet Szammaj. Bet Hillel mówią: nie podaje się go i nie spożywa. R. Jose powiedział: to jedna z łagodzących decyzji Bet Szammaj i zaostrzających decyzji Bet Hillel. O jakim stole powiedziano? O stole, przy którym się je. Ale na stole, na którym układa się potrawy, można położyć jedno obok drugiego i nie trzeba się obawiać.

8.2

צורך אדם בשר וגבינה במטפחת אחת. ובלבד שלא יהו נוגעין זה בזה. רבן שמעון בן גמליאל אומר שני אכסנאין אוכלין על שלחן אחד. זה בשר. וזה גבינה. ואין חוששין:

Człowiek może zawinąć mięso i ser w jedną chustkę, pod warunkiem że nie stykają się one ze sobą. Rabban Szymon ben Gamaliel mówi: dwaj goście mogą jeść przy jednym stole, jeden mięso, a drugi ser, i nie trzeba się obawiać.

8.3

טיפת חלב שנפלה על החתיכה. אם יש בה בנותן טעם באותה קדרה. אסור. הכחל. קורעו ומוציא את חלבו. לא קרעו אינו עובר עליו. הלב קורעו ומוציא את דמו. לא קרעו. אינו עובר עליו. המעלה את העוף עם הגבינה על השלחן. אינו עובר בלא תעשה:

Kropla mleka, która spadła na kawałek mięsa — jeśli jest w niej tyle, by nadać smak temu kawałkowi, jest to zakazane. Zamieszał w garnku — jeśli jest w niej tyle, by nadać smak całemu garnkowi, jest to zakazane. Wymię: rozcina je i usuwa jego mleko. Jeśli nie rozciął, nie jest przestępcą. Serce: rozcina je i usuwa jego krew. Jeśli nie rozciął, nie jest przestępcą. Ten, kto podaje drób z serem na stół, nie narusza zakazu.

8.4

בשר בהמה טהורה בחלב בהמה טהורה. אסור לבשל ואסור בהנאה. בשר בהמה טהורה בחלב בהמה טמאה. בשר בהמה טמאה בחלב בהמה טהורה. מותר לבשל ומותר בהנאה. רבי עקיבא אומר חיה ועוף אינם מן התורה שנאמר. לא תבשל גדי בחלב אמו שלש פעמים. פרט לחיה ולעוף ולבהמה טמאה. רבי יוסי הגלילי אומר נאמר (דברים יד, כא) לא תאכלו כל נבלה. ונאמר (שם) לא תבשל גדי בחלב אמו. את שאסור משום נבלה אסור לבשל בחלב. עוף שאסור משום נבלה יכול יהא אסור לבשל בחלב. תלמוד לומר בחלב אמו יצא עוף שאין לו חלב אם:

Mięso zwierzęcia czystego w mleku zwierzęcia czystego jest zakazane do gotowania i zakazane w użyciu. Mięso zwierzęcia czystego w mleku zwierzęcia nieczystego oraz mięso zwierzęcia nieczystego w mleku zwierzęcia czystego są dozwolone do gotowania i dozwolone w użyciu. Rabbi Akiva mówi: dzikie zwierzęta i ptactwo nie podlegają zakazowi Tory, ponieważ powiedziano: „Nie będziesz gotował koźlęcia w mleku jego matki” trzy razy — aby wykluczyć dzikie zwierzę, ptactwo i zwierzę nieczyste. Rabbi Jose Galilejczyk mówi: powiedziano: „Nie będziecie jeść żadnej padliny” (Pwt 14,21) i powiedziano: „Nie będziesz gotował koźlęcia w mleku jego matki” (tamże). To, co jest zakazane z powodu padliny, jest zakazane gotować w mleku. Ptactwo, które jest zakazane z powodu padliny, można by sądzić, że jest zakazane gotować w mleku — dlatego Pismo mówi: „w mleku jego matki”, wykluczając ptactwo, które nie ma mleka matki.

8.5

קבת נכרי ושל נבלה. הרי זו אסורה. המעמיד בעור של קבה כשרה. אם יש בנותן טעם הרי זו אסורה. כשרה שינקה מן הטרפה קבתה אסורה. טרפה שינקה מן הכשרה קבתה מותרת. מפני שכנוס במיעיה:

Żołądek poganina i żołądek padliny są zakazane. Ten, kto zagęszcza mleko błoną żołądka czystego zwierzęcia, jeśli błona ta nadaje smak, to jest to zakazane. Czysty żołądek, który ssał od zwierzęcia trefnego, jego żołądek jest zakazany. Trefny żołądek, który ssał od czystego, jego żołądek jest dozwolony, ponieważ mleko jest zatrzymane w jego wnętrzu.

8.6

חומר בחלב מבדם וחומר בדם מבחלב. חומר בחלב שהחלב מועלין בו. וחייבין עליו משום פגול ונותר וטמא. מה שאין כן בדם. וחומר בדם שהדם נוהג בבהמה וחיה ועוף. בין טמאים ובין טהורים. וחלב אינו נוהג אלא בבהמה טהורה בלבד:

Surowsze prawo dotyczy mleka niż krwi i surowsze krwi niż mleka. Co jest surowsze w mleku: za mleko ze świętych ofiar popelnia się świętokradztwo (me'ila) i odpowiada się za nie za piggul (niewłaściwą intencję), notar (pozostawienie) i za spożycie przez nieczystego (tamei) — czego nie ma we krwi. A co jest surowsze we krwi: krew obowiązuje w przypadku bydła, dzikich zwierząt i ptactwa, zarówno nieczystych, jak i czystych; mleko zaś obowiązuje tylko w przypadku bydła czystego.

Rozdział 9

9.1

העור והרוטב והקיפה. והאלל. והעצמות. והגידין. והקרנים. והטלפים. מצטרפין לטמא טומאת אוכלים אבל לא טומאת נבלות. כיוצא בו. השוחט בהמה טמאה לנכרי ומפרכסת. מטמאה טומאת אוכלין אבל לא טומאת נבלות. עד שתמות. או עד שיתז את ראשה. ריבה לטמא טומאת אוכלין ממה שריבה לטמא טומאת נבלות. רבי יהודה אומר האלל המכונס. אם יש בו כזית במקום אחד. חייב עליו:

Skóra, wywar, gęstwa, strzępy mięsa, kości, ścięгна, rogi i kopyta — łączą się, aby zanieczyścić nieczystością pokarmów, ale nie nieczystością padliny. Podobnie: ten, kto dokonuje uboju zwierzęcia nieczystego dla nie-Żyda, a ono jeszcze się miota, zanieczyszcza jako pokarm, ale nie jako padlina, dopóki nie umrze lub dopóki nie odetnie jej głowy. Jest to większy zakres nieczystości pokarmów niż nieczystości padliny. Rabi Jehuda mówi: mięso zebrane, jeśli jest w nim w jednym miejscu kęs wielkości oliwki, jest podatne na nieczystość.

9.2

אלו שעורותיהן כבשרן. עור האדם. ועור חזיר של ישוב. רבי יוסי אומר. אף עור חזיר הבר. ועור חטוּטרת של גמל הרכה. ועור הראש של עגל הרך. ועור הפרסות. ועור בית הבושת. ועור השליל. ועור שתחת האליה. ועור האנקה והכח. והלטאה. והחומט. רבי יהודה אומר הלטאה כחולדה. וכולן שעִיבֵדֵן או שהִילֵךְ בהן כדי עבודה טהורין. חוץ מעור האדם. רבי יוחנן בן נורי אומר שמנה שרצים יש להן עורות:

Te, których skóry są jak ich mięso: skóra człowieka, skóra świni domowej. Rabi Jose mówi: nawet skóra świni dzikiej. Skóra miękkiego garbu wielbłąda, skóra miękkiej głowy cielęcia, skóra kopyt, skóra okolicy wstydlivej, skóra płodu, skóra spod ogona, skóra gekona, kameleona, jaszczurki i ślimaka. Rabi Jehuda mówi: jaszczurka jest jak łasica. A wszystkie one, jeśli zostały wyprawione lub chodzono po nich w celu obróbki, są czyste, z wyjątkiem skóry człowieka. Rabi Jochanan ben Nuri mówi: osiem pełaczy ma skóry.

9.3

המפשיט בבהמה ובחיה. בטהורה ובטמאה. בדקה ובגסה. לשטיח כדי אחיזה. ולחמת עד שיפשיט את החזה. המרגיל כולו חבור לטומאה. ליטמא ולטמא. עור שעל הצואר. ר' יוחנן בן נורי אומר אינו חבור. וחכמים אומרים חבור. עד שיפשיט את כולו:

Kto obciąża ze skóry zwierzę domowe lub dzikie, czyste lub nieczyste, małe lub duże — na matę, tyle, ile można uchwycić ręką; na buklak, dopóki nie obciągnie piersi. Gdy zdejmuję całą skórę, cała ona jest połączona pod względem nieczystości: do bycia zanieczyszczanym i do zanieczyszczania. Skóra na szyi — Rabi Jochanan ben Nuri mówi: nie jest połączona; a mędrcy mówią: jest połączona, dopóki nie zdejmie jej całej.

9.4

עור שיש עליו כזית בשר. הנוגע בציב היוצא ממנו ובשערה שכנגדו. טמא. היו עליו כשני חצאי זיתים מטמא במשא ולא במגע. דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר. לא במגע ולא במשא. ומודה רבי עקיבא. בשני חצאי זיתים שתחבן בקיסם והסיטן. שהוא טמא. ומפני מה רבי עקיבא מטהר בעור. מפני שהעור מבטלן:

Skóra, na której jest mięso w ilości kęsa oliwki: ten, kto dotyka strzępka wystającego z niego oraz włosia naprzeciw niego, jest nieczysty. Jeśli jest na niej dwie połówki oliwki, zanieczyszcza przez przenoszenie, ale nie przez dotyk — słowa Rabi Iszmaela. Rabi Akiva mówi: ani przez dotyk, ani przez przenoszenie. A Rabi Akiva przyznaje, że w przypadku dwóch połówek oliwki nadzianych na patyk i poruszonych — że zanieczyszcza. A z jakiego powodu Rabi Akiva czyni skórę czystą? Ponieważ skóra je unieważnia.

9.5

קולית המת וקולית המוקדשים. הנוגע בהן בין סתומים בין נקובים. טמא. קולית נבלה וקולית השרץ הנוגע בהן. סתומים טהורים. נקובים כל שהוא מטמא במגע. מנין שאף במשא. תלמוד לומר הנוגע והנושא. את שבא לכלל מגע בא לכלל משא. לא בא לכלל מגע לא בא לכלל משא:

Kość szpikowa zmarłego i kość ofiary — ten, kto ich dotyka, czy są zamknięte, czy przebite, jest nieczysty. Kość padliny i kość pelzacza — ten, kto ich dotyka: zamknięte są czyste; przebite w jakiegokolwiek mierze zanieczyszczają przez dotyk. Skąd wiadomo, że również przez przenoszenie? Pismo mówi: „dotykający i noszący”. To, co weszło w zakres dotyku, weszło w zakres przenoszenia; to, co nie weszło w zakres dotyku, nie weszło w zakres przenoszenia.

9.6

ביצת השרץ המרוקמת טהורה. ניקבה כל שהוא טמאה. עכבר שחציו בשר וחציו אדמה. הנוגע בבשר. טמא. באדמה. טהור. רבי יהודה אומר אף הנוגע באדמה שכנגד הבשר. טמא:

Jajo stworzenia pełzającego z rozwiniętym zarodkiem — jest czyste. Jeśli zostało przebite w jakimkolwiek miejscu, jest nieczyste. Mysz, która jest w połowie ciałem, a w połowie ziemią: dotykający ciała jest nieczysty, dotykający ziemi jest czysty. Rabi Jehuda mówi: nawet dotykający ziemi naprzeciw ciała jest nieczysty.

9.7

האבר והבשר המדולדלין בבהמה מטמאין טומאת אוכלין במקומן. וצריכין הכשר. נשחטה בהמה הוכשרו בדמיה. דברי רבי מאיר. ורבי שמעון אומר לא הוכשרו. מתה הבהמה. הבשר צריך הכשר. האבר מטמא משום אבר מן החי. ואינו מטמא משום אבר נבלה. דברי רבי מאיר. ורבי שמעון מטהר:

Kończyna i mięso zwisające w zwierzęciu domowym zanieczyszczają jako pokarm w swoim miejscu i wymagają przygotowania. Jeśli zwierzę zostało ubite, przygotowane zostały przez jego krew — słowa Rabi Meira. A Rabi Szymon mówi: nie zostały przygotowane. Jeśli zwierzę padło, mięso wymaga przygotowania; kończyna zanieczyszcza z tytułu kończyny pochodzącej z żywego zwierzęcia, a nie z tytułu kończyny z padliny — słowa Rabi Meira. A Rabi Szymon czyni je czystymi.

9.8

האבר והבשר המדולדלין באדם. טהורין. מת האדם. הבשר טהור. האבר מטמא משום אבר מן החי. ואינו מטמא משום אבר מן המת. דברי רבי מאיר. ורבי שמעון מטהר:

Kończyna i mięso zwisające w człowieku są czyste. Gdy człowiek umrze, mięso jest czyste; kończyna zanieczyszcza z tytułu kończyny z żywego, a nie z tytułu kończyny z martwego — słowa Rabi Meira. A Rabi Szymon czyni ją czystą.

Rozdział 10

10.1

הזרוע והלחיים והקבה. נוהגין בארץ ובחוצה לארץ. בפני הבית ושלא בפני הבית. בחולין אבל לא במוקדשין. שהיה בדין. ומה אם החולין שאינן חייבין בחזה ושוק. חייבין במתנות. קדשים שחייבין בחזה ושוק. אינו דין שחייבין במתנות. תלמוד לומר (ויקרא ז, לד) ואתן אותם לאהרן הכהן ולבניו לחק עולם. אין לו אלא מה שאמור בענין:

Ramię, policzki i żołądek. Obowiązują w Ziemi Izraela i poza nią, zarówno gdy Świątynia stoi, jak i gdy nie istnieje, w odniesieniu do zwierząt pospolitych (chullin), ale nie w odniesieniu do zwierząt świętych (kodeshim). Można by bowiem wnioskować a fortiori: skoro zwierzęta pospolite, które nie podlegają obowiązkowi mostka i uda, podlegają obowiązkowi darów, to zwierzęta święte, które podlegają obowiązkowi mostka i uda, tym bardziej powinny podlegać obowiązkowi darów. Dlatego Pismo mówi: „Dałem je Aaronowi kapłanowi i jego synom jako prawo wieczyste” (Kpł 7,34). Z tego wynika, że obowiązek obejmuje tylko to, co jest powiedziane w tym fragmencie.

10.2

כל הקדשים שקדם מום קבוע להקדשן ונפדו. חייבין בבכורה ובמתנות. ויצאין לחולין להגזו ולהעבד. וולדן וחלבן מותר לאחר פדיון והשוחטן בחוץ פטור. ואין עושין תמורה. ואם מתו יפדו. חוץ מן הבכור ומן המעשר. כל שקדם הקדשן את מומן. או מום עובר להקדישן. ולאחר מכאן נולד להם מום קבוע. ונפדו. פטורין מן הבכורה ומן המתנות. ואינן יוצאין לחולין להגזו ולהעבד. וולדן וחלבן אסור לאחר פדיון. והשוחטן בחוץ חייב. ועושין תמורה. ואם מתו יקברו.

Wszystkie zwierzęta święte, u których trwała skaza powstała przed poświęceniem, a następnie zostały wykupione, podlegają obowiązkowi pierworodztwa (bekhora) i darów; mogą też być traktowane jako pospolite (chullin) do strzyżenia i pracy. Ich potomstwo i mleko są dozwolone po wykupieniu. Kto ubije je poza Świątynią, jest zwolniony. Nie podlegają zamianie (temura). Jeśli padną, należy je wykupić. Wyjątek stanowią pierworodne (bekhor) i dziesięcina (ma'aser). Lecz te zwierzęta, których poświęcenie poprzedziło ich skazę lub które miały skazę przejściową przed poświęceniem, a po poświęceniu powstała u nich trwała skaza, a następnie zostały wykupione, są zwolnione od obowiązku pierworodztwa i darów; nie mogą być traktowane jako pospolite (chullin) do strzyżenia i pracy. Ich potomstwo i mleko są zakazane po wykupieniu. Kto ubije je poza Świątynią, jest zobowiązany. Podlegają zamianie (temura). Jeśli padną, należy je pogrzebać.

10.3

בכור שנתערב במאה. בזמן שמאה שוחטין את כולן פטורין את כולן. אחד שוחט את כולן פטורין לו אחד. השוחט לכהן ולנכרי פטור מן המתנות. והמשתתף עמהן צריך שירשום. ואם אמר חוץ מן המתנות פטור מן המתנות. אמר מכור לי בני מעיה של פרה. והיו בהן מתנות. נותנן לכהן. ואינו מנכה לו מן הדמים. לקח הימנו במשקל. נותנן לכהן. ומנכה לו מן הדמים:

Pierworodne, które zmieszało się ze stoma zwierzętami pospolitymi. Gdy sto osób ubija wszystkie, wszystkie są zwolnione. Gdy jedna osoba ubija wszystkie, zwalnia się dla niego jedno. Kto dokonuje uboju dla kapłana lub dla poganina, jest zwolniony z darów. A kto jest z nimi współnikiem, musi zaznaczyć swoją część. Jeśli powiedział: „Z wyłączeniem darów”, jest zwolniony z darów. Jeśli powiedział: „Sprzedaj mi wnętrzności krowy”, a były wśród nich dary, daje je kapłanowi, a sprzedawca nie potrąca mu z ceny. Jeśli kupił od niego na wagę, daje je kapłanowi, a sprzedawca potrąca mu z ceny.

10.4

גר שנתגייר והיתה לו פרה. נשחטה עד שלא נתגייר פטור. משנתגייר חייב. ספק. פטור. שהמוציא מחבירו עליו הראיה. איזהו הזורע. מן הפרק של ארכובה עד כף של יד. והוא של נזיר. וכנגדו ברגל. שוק. רבי יהודה אומר. שוק מן הפרק של ארכובה. עד סוכך של רגל. איזהו לחי. מן הפרק של לחי עד פיקה של גרגרת:

Prozelita, który przeszedł na judaizm, a miał krowę. Jeśli ubita została przed jego konwersją, jest zwolniony od darów; jeśli po konwersji, jest zobowiązany. W razie wątpliwości jest zwolniony, ponieważ na tym, kto dochodzi roszczenia od bliźniego, spoczywa ciężar dowodu. Co to jest ramię? Od stawu kolanowego do stawu dłoni; jest to część należąca nazirejczykowi. Odpowiednikiem w tylnej nodze jest udo. Rabbi Jehuda mówi: udo od stawu kolanowego do soweħa (mięsistej części) nogi. Co to jest policzek? Od stawu szczęki do chrząstki tchawicy.

Rozdział 11

11.1

ראשית הגז נוהג בארץ ובחוצה לארץ בפני הבית ושלא בפני הבית. בחולין אבל לא במוקדשין. חומר בורוע ובלחיים ובקיבה. מראשית הגז. שהזרוע והלחיים והקיבה נוהגים בבקר ובצאן. במרובה ובמועט. וראשית הגז אינו נוהג אלא ברחלות. ואינו נוהג אלא במרובה:

Pierwocina strzyżenia obowiązuje w Ziemi Izraela i poza nią, zarówno gdy Świątynia stoi, jak i gdy nie stoi. Dotyczy zwierząt zwykłych, a nie świętych. Nakaz dotyczący przedniej nogi, szczęk i żołądka jest surowszy niż nakaz pierwociny strzyżenia, gdyż przednia noga, szczęki i żołądek obowiązują w przypadku bydła i owiec, zarówno przy dużej, jak i małej ich liczbie. Natomiast pierwocina strzyżenia obowiązuje jedynie w odniesieniu do owiec i tylko przy dużej ich liczbie.

11.2

וכמה הוא מרובה. בית שמאי אומרים שתי רחלות. שנאמר (ישעיה ז, כא) יחיה איש עגלת בקר ושתי צאן. ובית הלל אומרים חמש שנאמר (שמואל א' כה, יח) חמש צאן עשיות. רבי דוסא בן הרכינס אומר חמש רחלות גוזזות מנה ופרס חייבות בראשית הגז. וחכמים אומרים חמש רחלות גוזזות כל שהן. וכמה נותנין לו. משקל חמש סלעים ביהודה שהן עשר סלעים בגליל. מלובן ולא צואי. כדי לעשות ממנו בגד קטן. שנאמר (דברים יח, ד) תתן לו שיהא בו כדי מתנה. לא הספיק ליתנו לו עד שצבעו. פטור. לבנו ולא צבעו חייב. הלוקח גז צאנו של נכרי פטור מראשית הגז. הלוקח גז צאנו של חברו. אם שייר המוכר. המוכר חייב. לא שייר. הלוקח חייב. היו לו שני מינים. שחופות ולבנות. מכר לו שחופות אבל לא לבנות. זכרים אבל לא נקבות. זה נותן לעצמו זה נותן לעצמו:

I jaka liczba jest znaczna? Bet Szammaj mówią: dwie owce, jak powiedziano: „Człowiek będzie utrzymywał jałówkę i dwie owce” (Iz 7,21). Bet Hillel mówią: pięć owiec, jak powiedziano: „pięć owiec przygotowanych” (1 Sm 25,18). Rabbi Dosa ben Harkinas mówi: pięć owiec, które dają każda po maneh i pół, są zobowiązane do pierwociny strzyżenia. Mędracy zaś mówią: pięć owiec, niezależnie od tego, ile dają wełny. I jaką ilość daje się kohenowi? Wagę pięciu sel w Judei, czyli dziesięć sel w Galilei, wełny wybielonej, nie brudnej, tak aby można było z niej zrobić małą szatę, jak powiedziano: „Daj mu” — aby była to ilość stanowiąca dar. Jeśli nie zdążył mu dać, zanim ją ufarbował, jest zwolniony. Jeśli ją wybielił, ale nie ufarbował, jest zobowiązany. Kto kupuje wełnę z owiec poganina, jest zwolniony od pierwociny strzyżenia. Kto kupuje wełnę z owiec bliźniego: jeśli sprzedawca zostawił sobie część, sprzedawca jest zobowiązany; a jeśli nie zostawił, kupujący jest zobowiązany. Jeśli miał on dwa gatunki: ciemne i białe, i sprzedał mu ciemne, ale nie białe, bądź samce, lecz nie samice — każdy daje za siebie.

Rozdział 12

12.1

שלוח הקן. נוהג בארץ ובחוצה לארץ. בפני הבית ושלא בפני הבית. בחולין אבל לא במוקדשין. חומר בכסוי הדם משלוח הקן. שכסוי הדם נוהג בחיה ובעוף. במזומן ובשאין מזומן. ושלוח הקן אינו נוהג אלא בעוף. ואינו נוהג אלא בשאינו מזומן. איזהו שאינו מזומן. כגון אוזין ותרגולין שקננו בפרדס. אבל אם קננו בבית. וכן יוני הרדסיות. פטור משילוח:

Nakaz wypuszczenia matki z gniazda. Obowiązuje w Ziemi Izraela i poza nią, zarówno w czasie istnienia Świątyni, jak i bez Świątyni, w odniesieniu do zwierząt nieświętych, ale nie do świętych. Jest surowszy w nakazie zakrywania krwi niż w wypuszczeniu matki, gdyż zakrywanie krwi dotyczy zwierząt i ptaków, zarówno oswojonych, jak i nieoswojonych. Nakaz wypuszczenia matki dotyczy wyłącznie ptaków i tylko nieoswojonych. Które ptaki są nieoswojone? Takie jak gęsi i kury, które zagnieździły się w sadzie. Jeśli jednak zagnieździły się w domu, a także gołębie z gołębnika, jest zwolniony z wypuszczenia.

12.2

עוף טמא פטור מלשלח. עוף טמא רובץ על ביצי עוף טהור וטהור רובץ על ביצי עוף טמא. פטור מלשלח. קורא זכר רבי אליעזר מחייב. וחכמים פטורין:

Ptāk nieczysty jest zwolniony z wypuszczenia. Jeśli nieczysty ptak siedzi na jajach czystego ptaka, a czysty na jajach nieczystego – jest zwolniony z wypuszczenia. W przypadku samca kore – Rabbi Eliezer zobowiązuje, a mędracy zwalniają.

12.3

היתה מעופפת בזמן שכנפיה נוגעות בקן. חייב לשלח. אין כנפיה נוגעות בקן. פטור מלשלח. אין שם אלא אפרוח אחד. או ביצה אחת. חייב לשלח. שנאמר (דברים כב, ו) קן קן מכל מקום. היו שם אפרוחין מפריחין או ביצים מוזרות. פטור מלשלח. שנאמר (שם) והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים. מה אפרוחין בני קיימא אף ביצים בני קיימא. יצאו מוזרות. ומה הביצים צריכין לאמן. אף האפרוחים צריכין לאמן. יצאו מפריחין. שלחה וחזרה. שלחה וחזרה. אפילו ארבעה וחמשה פעמים. חייב. שנאמר (דברים כב, ז) שלח תשלח. אמר הריני נוטל את האם ומשלח את הבנים. חייב לשלח. שנאמר שלח תשלח את האם. נטל הבנים והחזירין לקן. ואחר כך חזרה האם עליהם. פטור מלשלח:

Jeśli matka latała, a jej skrzydła dotykały gniazda, musi ją wypuścić. Jeśli jej skrzydła nie dotykały gniazda, jest zwolniony z wypuszczenia. Jeśli nie ma tam nic poza jednym pisklęciem lub jednym jajem, musi wypuścić, jak powiedziano (Pwt 22,6): „gniazdo” – w każdym przypadku. Jeśli były tam pisklęta już latające lub jaja zepsute, jest zwolniony, jak powiedziano (tamże): „a matka siedzi na pisklętach albo na jajach” – tak jak pisklęta są zdolne do życia, tak samo jaja są zdolne do życia; wyłączone są jaja zepsute. I tak jak jaja potrzebują matki, tak samo pisklęta potrzebują matki; wyłączone są pisklęta latające. Jeśli wypuścił ją, a ona wróciła, wypuścił, a ona wróciła – nawet cztery czy pięć razy – jest zobowiązany, jak powiedziano (Pwt 22,7): „wypuścić wypuścisz”. Jeśli powiedział: „Oto biorę matkę i wypuszczam pisklęta” – musi wypuścić matkę, jak powiedziano: „wypuścić wypuścisz matkę”. Jeśli wzięł pisklęta i odłożył je do gniazda, a potem matka do nich wróciła, jest zwolniony z wypuszczenia.

12.4

הנוטל אם על הבנים. רבי יהודה אומר לוקה ואינו משלח. וחכמים אומרים משלח ואינו לוקה. זה הכלל. כל מצות לא תעשה שיש בה קום עשה. אין לוקין עליה:

Ten, kto bierze matkę wraz z pisklętami – Rabbi Jehuda mówi: podlega chłóście i nie wypuszcza jej, a mędracy mówią: wypuszcza ją i nie podlega chłóście. To jest ogólna zasada: każdy zakaz, który łączy się z pozytywnym nakazem (kum ase), nie jest karany chłostą.

12.5

לא יטול אדם אם על בנים. אפילו לטהר את המצורע. ומה אם מצוה קלה שהיא כאיסור אמרה תורה (דברים כב, ז) למען ייטב לך והארכת ימים. קל וחומר על מצות חמורות שבתורה:

Niech człowiek nie bierze matki wraz z pisklętami, nawet w celu oczyszczenia trędowatego. Skoro przy lekkim przykazaniu, które jest warte drobną monetę (issar), Tora powiedziała: „aby ci było dobrze i abyś przedłużył dni” – tym bardziej przy ciężkich przykazaniach Tory.

Rozdział 1

1.1

הלוקח עובר חמורו של נכרי. והמוכר לו אף על פי שאינו רשאי. והמשתתף לו. והמקבל ממנו. והנותן לו בקבלה. פטור מן הבכורה. שנאמר ב'ישראל אבל לא באחרים. כהנים ולוים פטורים מקל וחומר. אם פטרו של ישראל במדבר. דין הוא שיפטרו של עצמן:

Kto kupuje płód oślicy poganina, kto mu sprzedaje płód, chociaż nie jest to dozwolone, kto z nim wchodzi w spółkę, kto od niego bierze w dzierżawę i kto mu daje w dzierżawę – jest zwolniony od pierworództwa, jak zostało powiedziane: „w Izraelu” – a nie u innych. Kapłani i lewici są zwolnieni na zasadzie a fortiori: skoro (Bóg) zwolnił pierworodnych Izraela na pustyni, słusznym jest, aby zwolnił i ich własnych.

1.2

פרה שילדה כמין חמור. וחמור שילדה כמין סוס. פטור מן הבכורה. שנאמר פטר חמור פטר חמור שני פעמים עד שיהא היולד חמור. והנולד חמור. ומה הם באכילה. בהמה טהורה שילדה כמין בהמה טהורה. וטמאה שילדה כמין בהמה טהורה. ומה הם באכילה. שהיוצא מהטמא טמא. והיוצא מן הטהור טהור. דג טמא שבלע דג טהור. מותר באכילה. וטהור שבלע דג טמא. אסור באכילה. לפי שאינו גדוליו:

Krowa, która urodziła coś w rodzaju osła, oraz oślica, która urodziła coś w rodzaju konia – są zwolnione od pierworództwa, jak zostało powiedziane: „pierworodny osła” – dwa razy (w Torze) – dopóki nie rodzi oślica, a urodzone nie jest osłem. A co z ich spożywaniem? Czyste zwierzę, które urodziło coś w rodzaju nieczystego, jest dozwolone do jedzenia. A nieczyste, które urodziło coś w rodzaju czystego, jest zabronione, ponieważ to, co pochodzi od nieczystego, jest nieczyste, a to, co pochodzi od czystego, jest czyste. Jeżeli nieczysta ryba połknęła czystą rybę, ta czysta ryba jest dozwolona do jedzenia. Jeżeli zaś czysta ryba połknęła nieczystą, ta nieczysta ryba jest zabroniona do jedzenia, ponieważ nie jest jej potomstwem.

1.3

חמור שלא ביכרה וילדה שני זכרים. נותן טלה אחד לכהן. זכר ונקבה. מפריש טלה אחד לעצמו. שתי חמורים שלא ביכרו. וילדו שני זכרים. נותן שני טליים לכהן. זכר ונקבה או שני זכרים ונקבה. נותן טלה אחד לכהן. שתי נקבות וזכר או שני זכרים ושתי נקבות. אין כאן לכהן כלום:

Oślica, która jeszcze nie rodziła, a urodziła dwóch samców – daje jednego baranka kapłanowi. Urodziła samca i samicę – oddziela jednego baranka dla siebie. Dwie oślice, które nie rodziły, a urodziły dwóch samców – daje dwa baranki kapłanowi. Urodziły samca i samicę albo dwóch samców i samicę – daje jednego baranka kapłanowi. Urodziły dwie samice i samca albo dwóch samców i dwie samice – nie ma tu nic dla kapłana.

1.4

אחת ביכרה ואחת שלא ביכרה וילדו שני זכרים נותן טלה אחד לכהן. זכר ונקבה. מפריש טלה אחד לעצמו. שנאמר (שמות לד, כ) ופטור חמור תפדה בשה. מן הכבשים ומן העזים. זכר ונקבה. גדול וקטן. תמים ובעל מום. ופודה בו פעמים הרבה. נכנס לדיר להתעשר. ואם מת נהנים בו:

Jedna rodziła już, a druga nie, i urodziły dwóch samców – daje jednego baranka kapłanowi. Urodziły samca i samicę – oddziela jednego baranka dla siebie. Jak zostało powiedziane (Wj 34,20): „Pierworodnego osła wykupisz barankiem” – z owiec lub kóz, samcem lub samicą, dużym lub małym, doskonałym lub z wadą. I można nim wykupywać wielokrotnie. Wchodzi do zagrody, aby być dziesięciną, a jeśli umrze – można z niego korzystać.

1.5

אין פודים. לא בעגל. ולא בחיה. ולא בשחוטא ולא בטריפה. ולא בכלאים. ולא בכוי. רבי אלעזר מתיר בכלאים מפני שהוא שה. יאסר בכוי מפני שהוא ספק. נתנו לכהן. אין הכהן רשאי לקיימו עד שיפריש שה תחתיו:

Nie wykupuje się pierwotnego osła ani cielęciami, ani zwierzęciem dzikim, ani zwierzęciem zabitym, ani zwierzęciem mającym śmiertelną wadę, ani krzyżówką, ani koyem (zwierzęciem o wątpliwym gatunku). Rabbi Elazar pozwala wykupić krzyżówkę, ponieważ jest ona owcą, ale zabrania wykupić koyem, ponieważ koy jest wątpliwy. Jeśli dano go kapłanowi, kapłan nie może go zatrzymać, dopóki nie oddzieli w jego miejsce baranka.

1.6

המפריש פדיון פטר חמור ומת. רבי אליעזר אומר חייבין באחריותו. כחמש סלעים של בן. וחכמים אומרים אין חייבין באחריותו. כפדיון מעשר שני. העיד רבי יהושע ורבי צדוק. על פדיון פטר חמור שמת שאין כאן לכהן כלום. מת פטר חמור. רבי אליעזר אומר יקבר ומותר בהנאתו של טלה. וחכמים אומרים אינו צריך להקבר והטלה לכהן:

Kto oddzielił wykup za pierwotnego osła, a osioł zdechł: Rabbi Eliezer mówi, że jest on odpowiedzialny za ten wykup, jak za pięć sela za syna. Mędracy zaś mówią, że nie jest odpowiedzialny, tak jak przy wykupie dziesięciny wtórej. Rabbi Jehoszua i Rabbi Cadok zaświadczyli o wykupie pierwotnego osła, który zdechł, że nie ma tu nic dla kapłana. Jeżeli zaś pierwotny osioł zdechł – Rabbi Eliezer mówi: niech będzie pogrzebany, a wolno korzystać z baranka. Mędracy zaś mówią: nie musi być pogrzebany, a baranek należy do kapłana.

1.7

לא רצה לפדותו. עורפו בקופיץ מאחריו וקוברו. מצות פדיה קודמת למצות עריפה. שנאמר (שמות יג, יג) ואם לא תפדה וערפתו. מצות יעידה קודמת למצות פדיה שנאמר (שמות כא, ח) אשר לא יעדה והפדה. מצות יבום קודמת למצות חליצה. בראשונה שהיו מתכונין לשם מצוה. ועכשיו שאין מתכונין לשם מצוה. אמרו מצות חליצה קודמת למצות יבום. מצות גאולה באדון. הוא קודם לכל אדם שנאמר (ויקרא כז, כז) ואם לא יגאל ונמכר בערכך:

Jeśli właściciel nie chce go wykupić, ścina mu kark tasakiem od tyłu i grzebie go. Przykazanie wykupu ma pierwszeństwo przed przykazaniem ścięcia karku, jak zostało powiedziane (Wj 13,13): „A jeśli nie wykupisz go, złamiesz mu kark”. Przykazanie przeznaczenia służebnicy ma pierwszeństwo przed przykazaniem wykupu, jak zostało powiedziane (Wj 21,8): „Której nie przeznaczył, tę wykupi”. Przykazanie lewiratu ma pierwszeństwo przed przykazaniem chalicy. Pierwotnie, kiedy ludzie mieli zamiar wypełnić przykazanie, mówiono: przykazanie lewiratu ma pierwszeństwo nad chalicą. A obecnie, kiedy nie mają zamiaru wypełnić przykazania, mówią: przykazanie chalicy ma pierwszeństwo nad lewiratem. Przykazanie odkupu przez właściciela – on ma pierwszeństwo przed każdym człowiekiem, jak zostało powiedziane (Kpł 27,27): „A jeśli nie zostanie wykupione, zostanie sprzedane według twojej wyceny”.

Rozdział 2

2.1

הלוקח עובר פרתו של נכרי והמוכר לו אף על פי שאינו רשאי. המשתתף לו והמקבל ממנו והנותן לו בקבלה. פטור מן הבכורה. שנאמר (במדבר ג, יג) בישראל. אבל לא באחרים. כהנים וליים חייבים. לא נפטרו מבכור בהמה טהורה. ולא נפטרו אלא מפדיון הבן. ומפטר חמור:

Kto kupuje od nie-Żyda krowę wraz z płodem albo sprzedaje mu ją, choć nie jest to dozwolone, kto wchodzi z nim w spółkę, kto od niego przyjmuje zwierzęta lub daje mu je na podstawie umowy (kabbalah), jest zwolniony od prawa pierwotnych. Jak powiedziano (Lb 3,13): „w Izraelu” — ale nie u innych. Kapłani i Lewici są zobowiązani; nie są zwolnieni od pierwotnych zwierząt czystych, lecz tylko od wykupu pierwotnego syna i od pierwotnego osła.

2.2

כל הקדשים שקדם מום קבוע להקדשן ונפדו חייבים בבכורה ובמתנות. ויוצאין לחולין ליגזז ולהעבד. וולדן וחלבן מותר לאחר פדיון. והשוחטן בחוץ פטור. ואין עושים תמורה. ואם מתו יפדו. חוץ מן הבכור ומן המעשר:

Wszystkie zwierzęta poświęcone, które miały stałą skazę przed poświęceniem i zostały wykupione, podlegają prawu pierwotnych oraz obowiązowi darów kapłańskich. Mogą wyjść ze świętości do użytku zwykłego: do strzyżenia i do pracy. Ich potomstwo i ich mleko są dozwolone po ich wykupieniu. Kto je ubija poza świątynią, jest zwolniony. Nie podlegają zamianie (temura). Jeśli zdechną, wykupuje się je. Wyjątkiem są pierwotne i dziesięcina.

2.3

כל שקדם הקדשן את מומן. או מום עובר להקדשן ולאחר מכאן נולד להם מום קבוע ונפדו פטורין מן הבכורה ומן המתנות. ואין יוצאין לחולין ליגזז ולהעבד. וולדן וחלבן אסור לאחר פדיון. והשוחטן בחוץ חייב. ועושין תמורה. ואם מתו. יקברו:

Wszystkie zwierzęta, których poświęcenie poprzedziło skazę lub których skaza przemijająca poprzedziła poświęcenie, a następnie powstała u nich skaza stała i zostały wykupione, są zwolnione od prawa pierwotnych i od darów. Nie wychodzą do użytku zwykłego do strzyżenia i do pracy. Ich potomstwo i ich mleko są zakazane po wykupieniu. Kto je ubija poza świątynią, jest zobowiązany. Podlegają zamianie (temura). Jeśli zdechną, grzebie się je.

2.4

המקבל צאן ברזל מן הנכרי ולדות פטורין. וולדי ולדות חייבין. העמיד ולדות תחת אמותיהם. ולדי ולדות פטורין. וולדי ולדי ולדות. רבן שמעון בן גמליאל אומר אפילו עד עשרה דורות פטורין. שאחריותן לנכרי:

Kto przyjmuje od nie-Żyda trzodę żelazną, młode są zwolnione, młode tych młodych są zobowiązane. Jeśli ustawił młode w miejsce ich matek, młode tych młodych są zwolnione, a młode trzeciego pokolenia są zobowiązane. Rabban Szymon ben Gamaliel mówi: nawet do dziesięciu pokoleń są zwolnione, ponieważ odpowiedzialność za nie spoczywa na nie-Żydzie.

2.5

רחל שילדה כמין עז. ועז שילדה כמין רחל. פטור מן הבכורה. ואם יש בו מקצת סימנין. חייב:

Owca, która urodziła potomka podobnego do kozy, i koza, która urodziła potomka podobnego do owcy, są zwolnione od prawa pierwotnych. Jeśli zaś ma ono w sobie niektóre oznaki matki, jest zobowiązane.

2.6

רחל שלא בכרה. וילדה שני זכרים. ויצאו שני ראשיהן כאחד. רבי יוסי הגלילי אומר שניהן לכהן. שנאמר (שמות יג, יב) הזכרים לה' וחכמים אומרים אי אפשר. אלא אחד לו ואחד לכהן. רבי טרפון אומר הכהן בורר לו את היפה. רבי עקיבא אומר משמנים ביניהן. והשני ירעה עד שיסתאב. וחייב במתנות. ר' יוסי פוטר. מת אחד מהן. רבי טרפון אומר. יחלקו. רבי עקיבא אומר המוציא מחברו עליו הראיה. זכר ונקבה. אין כאן לכהן כלום:

Owca, która nie rodziła wcześniej, urodziła dwóch samców i obie głowy wyszły jednocześnie. Rabbi Jose Galilejczyk mówi: oba należą do kapłana, jak powiedziano (Wj 13,12): „samce dla Pana”. A mędrcy mówią: to niemożliwe, lecz jeden należy do właściciela, a jeden do kapłana. Rabbi Tarfon mówi: kapłan wybiera sobie ładniejszego. Rabbi Akiva mówi: szacują je między sobą, a drugi pasie się aż do powstania skazy i jest zjadany przez właściciela; i podlega on darom. Rabbi Jose zwalnia. Jeśli jeden z nich zdechł, Rabbi Tarfon mówi: dzielą się. Rabbi Akiva mówi: ten, kto chce wyegzekwować od drugiego, musi przedstawić dowód. Jeśli urodziły się samiec i samica, nie ma tu nic dla kapłana.

2.7

שתי רחלות שלא בכרו וילדו שני זכרים. נותן שניהם לכהן. זכר ונקבה הזכר לכהן. שני זכרים ונקבה. אחד לו ואחד לכהן. רבי טרפון אומר הכהן בורר לו את היפה. רבי עקיבא אומר משמנים ביניהן. והשני ירעה עד שיסתאב. וחייב במתנות. רבי יוסי פוטר. מת אחד מהן רבי טרפון אומר יחלוקו. רבי עקיבא אומר המוציא מחברו עליו הראיה. שתי נקבות וזכר. או שני זכרים ושתי נקבות אין כאן לכהן כלום:

Dwie owce, które nie rodziły, urodziły dwóch samców — daje obu kapłanowi. Jeśli urodziły samca i samicę, samiec należy do kapłana. Jeśli urodziły dwóch samców i samicę, jeden należy do właściciela, a jeden do kapłana. Rabbi Tarfon mówi: kapłan wybiera sobie ładniejszego. Rabbi Akiva mówi: szacują je między sobą, a drugi pasie się aż do powstania skazy i podlega darom. Rabbi Jose zwalnia. Jeśli jeden z nich zdechł, Rabbi Tarfon mówi: dzielą się. Rabbi Akiva mówi: ten, kto chce wyegzekwować od drugiego, musi przedstawić dowód. Jeśli urodziły się dwie samice i samiec albo dwóch samców i dwie samice, nie ma tu nic dla kapłana.

2.8

אחת בכרה ואחת שלא בכרה וילדו שני זכרים אחד לו ואחד לכהן. רבי טרפון אומר הכהן בורר לו את היפה. רבי עקיבא אומר משמנים ביניהן. והשני ירעה עד שיסתאב. וחייב במתנות. רבי יוסי פוטר. שהיה רבי יוסי אומר. כל שחליפיו ביד כהן. פטור מן המתנות. רבי מאיר מחייב. מת אחד מהן. רבי טרפון אומר יחלוקו. רבי עקיבא אומר המוציא מחברו עליו הראיה. זכר ונקבה. אין כאן לכהן כלום.

Jedna owca rodziła już wcześniej, a druga nie rodziła, i urodziły dwóch samców — jeden należy do właściciela, a jeden do kapłana. Rabbi Tarfon mówi: kapłan wybiera sobie ładniejszego. Rabbi Akiva mówi: szacują je między sobą, a drugi pasie się aż do powstania skazy i podlega darom. Rabbi Jose zwalnia, ponieważ Rabbi Jose mawiał: każde zwierzę, którego zamiennik znajduje się w ręku kapłana, jest zwolnione od darów. Rabbi Meir zobowiązuje. Jeśli jeden z nich zdechł, Rabbi Tarfon mówi: dzielą się. Rabbi Akiva mówi: ten, kto chce wyegzekwować od drugiego, musi przedstawić dowód. Jeśli urodziły się samiec i samica, nie ma tu nic dla kapłana.

2.9

יוצא דופן והבא אחריו. רבי טרפון אומר שניהם ירעו עד שיסתאבו. ויאכלו במומן לבעלים. רבי עקיבא אומר שניהן אינן בכור. הראשון משום שאינו פטר רחם. והשני משום שקדמו אחר:

Ten, który wyszedł przez ścianę brzucha, oraz ten, który przyszedł po nim. Rabi Tarfon mówi: oba będą się paść, aż staną się trwale ułomne, i będą zjedzone przez właścicieli w swej ułomności. Rabi Akiwa mówi: oba nie są pierwotne. Pierwszy – ponieważ nie otworzył łona, drugi – ponieważ poprzedził go inny.

Rozdział 3

3.1

הלוקח בהמה מן הנכרי. ואין ידוע אם בכרה ואם לא בכרה. רבי ישמעאל אומר עז בת שנתה ודאי לכהן מכאן ואילך ספק. רחל בת שתיים ודאי לכהן. מכאן ואילך ספק. פרה וחמור בנות שלש ודאי לכהן. מכאן ואילך ספק. אמר לו רבי עקיבא אילו בולד בלבד בהמה נפטרת היה כדברך. אלא אמרו סימן הולד בבהמה דקה טנוף. ובגסה שליה. ובאשה שפיר ושליה. זה הכלל כל שידוע שבכרה אין כאן לכהן כלום. וכל שלא בכרה הרי זה לכהן. אם ספק. יאכל במומו לבעלים. רבי אליעזר בן יעקב אומר בהמה גסה ששפעה חררת דם. הרי זו תקבר. ונפטרה מן הבכורה:

Kto kupuje zwierzę od nie-Żyda, a nie wiadomo, czy już rodziło, czy nie rodziło — Rabbi Ismael mówi: koza w pierwszym roku — z całą pewnością do kapłana; od tego czasu — niepewne. Owca w drugim roku — z całą pewnością do kapłana; od tego czasu — niepewne. Krowa i osioł w trzecim roku — z całą pewnością do kapłana; od tego czasu — niepewne. Rzekł do niego Rabbi Akiva: gdyby zwierzę było zwolnione z prawa pierworodztwa jedynie przez samo urodzenie, słowa twoje byłyby słuszne. Lecz powiedziano: oznaką porodu u drobnego bydła jest błona płodowa, u dużego bydła — łóżysko, a u kobiety — worek płodowy i łóżysko. To jest ogólna zasada: każde zwierzę, o którym wiadomo, że już rodziło — nie należy się kapłanowi nic; a każde, które nie rodziło — jego pierworodne potomstwo należy do kapłana. W razie niepewności — będzie zjedzone przez właściciela z powodu jego wady. Rabbi Eliezer ben Jakub mówi: duże zwierzę, które wydalilo skrzep krwi — skrzep należy pogrzebać, a zwierzę jest zwolnione z pierworodztwa.

3.2

רבן שמעון בן גמליאל אומר הלוקח בהמה מניקה מן הנכרי. אינו חושש שמא בנה של אחרת היה. נכנס לתוך עדרו וראה את המבכירות מניקות. ואת שאינן מבכירות מניקות. אינו חושש שמא בנה של זו בא לו אצל זו. או שמא בנה של זו בא לו אצל זו: *Rabban Szymon ben Gamliel mówi: Kto kupuje od nie-Żyda zwierzę karmiące, nie podejrzewa, że młode, które karmi, jest potomstwem innej matki. Wszedł do swojej trzody i zobaczył, że zarówno te, które już rodziły, jak i te, które nie rodziły, karmią — nie podejrzewa, że młode jednej przyszło do drugiej, ani że młode drugiej przyszło do pierwszej.*

3.3

רבי יוסי בן משולם אומר השוחט את הבכור. עושה מקום בקופיץ מכאן ומכאן. ותולש השער. ובלבד שלא יזיזו ממקומו. וכן התולש את השער לראות מקום המום: *Rabbi Jose ben Meszullam mówi: Kto dokonuje uboju pierworodnego zwierzęcia, robi miejsce tasakiem z obu stron i wyrywa włosy, pod warunkiem że nie przesunie wady z jej miejsca. Tak samo ten, kto wyrywa włosy, aby zobaczyć miejsce wady, może to zrobić, pod warunkiem że nie przesunie wady.*

3.4

שער בכור בעל מום שנשר והניחו בחלון ואחר כך שחטו. עקביא בן מהללאל מתיר. וחכמים אוסרין. דברי רבי יהודה. אמר רבי יוסי לא בזה התיר עקביא. אלא בשער בכור בעל מום שנשר והניחו בחלון ואחר כך מת. בזה עקביא בן מהללאל מתיר. וחכמים אוסרין. הצמר. המדובלל בבכור. את שהוא נראה מן הגיזה מותר. ואת שאינו נראה מן הגיזה אסור: *Włosy pierworodnego zwierzęcia z wadą, które wypadły, a on odłożył je do okna, a następnie dokonał jego uboju — Akawja ben Mahalalel zezwala, a mędracy zabraniają. To są słowa Rabiego Jehudy. Powiedział Rabi Jose: nie w tym przypadku zezwolił Akawja, lecz w sprawie włosów pierworodnego zwierzęcia z wadą, które wypadły, a on odłożył je do okna, a następnie zwierzę padło — w tym przypadku Akawja ben Mahalalel zezwala, a mędracy zabraniają. Wełna spleciona na pierworodnym — to, co jest widoczne przy strzyżeniu, jest dozwolone, a to, co nie jest widoczne przy strzyżeniu, jest zabronione.*

Rozdział 4

4.1

עד כמה ישראל חייבים להיטפל בבכור. בבהמה דקה עד שלשים יום. ובגסה חמשים יום. רבי יוסי אומר בדקה שלשה חדשים. אמר לו הכהן בתוך זמן זה תנהו לי. הרי זה לא יתנו לו. אם היה בעל מום. אמר לו תן לי שאוכלנו. מותר. ובשעת המקדש אם היה תמים. אמר לו תן לי שאקריבנו. מותר. הבכור נאכל שנה בשנה. בין תמים בין בעל מום. שנאמר (דברים טו, כ) לפני ה' אלהיך תאכלנו שנה בשנה:

Jak długo Izraelici są zobowiązani opiekować się pierworodnym? W przypadku drobnego bydła – do trzydziestu dni, a w przypadku dużego bydła – pięćdziesiąt dni. Rabbi Jose mówi: w przypadku drobnego bydła – trzy miesiące. Jeżeli w tym czasie kapłan powiedział mu: „Daj mi go” – nie powinien mu go dawać. Jeżeli pierworodne miało wadę i powiedział mu: „Daj mi je, abym je zjadł” – jest dozwolone. A w czasach Świątyni, jeżeli było bez skazy i powiedział mu: „Daj mi, abym je ofiarował” – jest dozwolone. Pierworodne bywa spożywane rok w rok, zarówno bez skazy, jak i z wadą, jak powiedziano (Pwt 15,20): „Przed Panem, Bogiem swoim będziesz je jadł rok w rok”.

4.2

נולד לו מום בתוך שנתו. מותר לקיימו כל שנים עשר חדש. לאחר שנתו אינו רשאי לקיימו. אלא עד שלשים יום:

Jeżeli w pierwszym roku życia pierworodnego powstała wada, wolno go przetrzymywać przez całe dwanaście miesięcy. Po upływie tego roku nie wolno go przetrzymywać dłużej niż trzydzieści dni.

4.3

השוחט הבכור ומראה את מומו. רבי יהודה מתיר. רבי מאיר אומר הואיל והוא נשחט שלא על פי מומחה אסור.

Kto dokonuje uboju pierworodnego i pokazuje jego wadę – Rabbi Jehuda zezwala. Rabbi Meir mówi: ponieważ zostało ubite nie na podstawie orzeczenia eksperta, jest zakazane.

4.4

מי שאינו מומחה. וראה את הבכור ונשחט על פיו. הרי זה יקבר וישלם מביתו. דן את הדין. זיכה את החייב. וחייב את הזכאי. טמא את הטהור. וטהר את הטמא. מה שעשה עשוי וישלם מביתו. ואם היה מומחה לבית דין. פטור מלשלם. מעשה בפרה שנטלה האם שלה. והאכילה רבי טרפון לכלבים. ובא מעשה לפני חכמים והתירוה. אמר תודוס הרופא. אין פרה וחזירה יוצאה מאלכסנדריא. עד שהם חותכין את האם שלה. בשביל שלא תלד. אמר רבי טרפון הלכה חמורך טרפון אמר לו רבי עקיבא. רבי טרפון פטור אתה. שאתה מומחה לבית דין. וכל המומחה לבית דין פטור מלשלם:

Ten, kto nie jest ekspertem, a obejrzał pierworodne i zostało ono ubite na jego polecenie – należy je pochować, a on zapłaci z własnego majątku. Jeśli osądził sprawę, uniewinnił winnego, a obwinił niewinnego; uznał nieczystego za czystego, a czystego za nieczystego – to, co uczynił, pozostaje w mocy, ale zapłaci z własnego majątku. A jeśli był ekspertem ustanowionym przez sąd, jest zwolniony od płacenia. Był przypadek z krową, której usunięto macicę, i Rabbi Tarfon nakarmił nią psy. Sprawa przyszła przed mędrców, a oni uznali ją za dozwoloną. Teodoz, lekarz, powiedział: „Żadna krowa ani świnia nie opuszcza Aleksandrii, dopóki nie odetnie się jej macicy, aby nie rodziła”. Rabbi Tarfon powiedział: „Tarfonie, twój osioł przepadł!” Rabbi Akiva powiedział do niego: „Rabbi Tarfon, jesteś zwolniony, ponieważ jesteś ekspertem ustanowionym przez sąd, a każdy, kto jest ekspertem ustanowionym przez sąd, jest zwolniony od płacenia”.

4.5

הנוטל שכרו להיות רואה בכורות. אין שוחטין על פיו. אלא אם כן היה מומחה. כאילא ביבנה. שהתירו לו חכמים להיות נוטל ארבעה איסרות בבהמה דקה. וששה בגסה. בין תמים בין בעל מום

Ten, kto pobiera zapłatę za badanie pierworodnych – nie dokonuje się uboju na jego polecenie, chyba że jest ekspertem, jak Ilu w Jawne, któremu mędracy pozwolili pobierać cztery isary za zwierzę drobne, a sześć za duże, zarówno bez skazy, jak i z wadą.

4.6

הנוטל שכרו לדון. דיניו בטלים. להעיד עדותיו בטלין. להזות. ולקדש. מימיו מי מערה. ואפרו אפר מקלה. אם היה כהן וטמאהו מתרומתו. מאכילו ומשקו וסכו. ואם היה זקן. מרכיבו על החמור. ונותן לו שכרו כפועל:

Ten, kto pobiera zapłatę za sędzenie – jego wyroki są nieważne; za świadczenie – jego świadectwa są nieważne; za kropienie (wodą oczyszczenia) i uświęcanie (popiołów) – jego woda jest jak woda z jaskini, a jego popiół jak popiół z pieca. Jeśli był kapłanem i został uznany za nieczystego w odniesieniu do swojej terumy, należy go karmić, poić i namaszczać. A jeśli był stary, wsadza się go na osła i daje mu zapłatę jak robotnikowi.

4.7

החשוד על הבכורות אין לוקחין ממנו בשר צבאים. ולא עורות שאינן עבדין. רבי אליעזר אומר לוקחים ממנו עורות של נקבה. ואין לוקחים ממנו צמר מלובן וצואי. אבל לוקחין ממנו טווי ובגדים:

Kto jest podejrzany w sprawie pierwородnych – nie kupuje się od niego mięsa jeleni ani niewyprawionych skór. Rabbi Eliezer mówi: można kupić od niego skóry samicy, ale nie kupuje się od niego wybielonej wełny ani surowej wełny. Natomiast można kupić od niego przędzę i ubrania.

4.8

החשוד על השביעית. אין לוקחין ממנו פשתן. ואפילו סרק. אבל לוקחין ממנו טווי ואריג:

Od osoby podejrzanej o nieprzestrzeganie praw roku szabatowego nie kupuje się lnu, nawet wyczesanego. Można natomiast kupić od niej przędzę i tkaninę.

4.9

החשוד להיות מוכר תרומה לשם חולין. אין לוקחין ממנו אפילו מים או מלח. דברי רבי יהודה. רבי שמעון אומר כל שיש בו זיקת תרומות ומעשרות. אין לוקחין ממנו:

Od osoby podejrzanej o sprzedawanie terumy jako produktu nieświętego nie kupuje się nawet wody ani soli – to słowa rabiego Jehudy. Rabbi Szymon mówi: od takiej osoby nie kupuje się niczego, co ma związek z terumą i dziesięcinami.

4.10

החשוד על השביעית. אינו חשוד על המעשרות. החשוד על המעשרות. אינו חשוד על השביעית. החשוד על זה ועל זה. חשוד על הטהרות. ויש שהוא חשוד על הטהרות. ואינו חשוד לא על זה ולא על זה. זה הכלל. כל החשוד על הדבר לא דנו ולא מעידו:

Kto jest podejrzany w sprawie roku szabatowego, nie jest podejrzany w sprawie dziesięcin. Kto jest podejrzany w sprawie dziesięcin, nie jest podejrzany w sprawie roku szabatowego. Kto jest podejrzany w sprawie jednego i drugiego, jest podejrzany w sprawie czystości rytualnej. A bywa ktoś, kto jest podejrzany w sprawie czystości, a nie jest podejrzany ani w jednej, ani w drugiej. To ogólna zasada: ktokolwiek jest podejrzany w jakiejś sprawie, nie sędzi w niej ani nie świadczy.

Rozdział 5

5.1

כל פסולי המוקדשים נמכרין באיטליז ונשחטין באטליז ונשקלין בליטרא. חוץ מן הבכור ומן המעשר שהנייתן לבעלים. פסולי המוקדשין הנייתן להקדש. ושוקלין מנה כנגד מנה בבכור:

Wszystkie zdyskwalifikowane zwierzęta święte sprzedaje się na targu mięsnym, ubija na targu mięsnym i waży na litrę. Wyjątkiem są pierwородny i dziesięcina, których pożytek przypada właścicielom. Pożytek ze zdyskwalifikowanych zwierząt świętych przypada skarbcowi świątynnemu. A w przypadku pierwородnego waży się część za część.

5.2

בית שמאי אומרים לא ימנה ישראל עם הכהן על הבכור. בית הלל מתירין ואפילו נכרי. בכור שאחזו דם אפילו הוא מת. אין מקיזין לו דם דברי רבי יהודה. וחכמים אומרים יקיז. ובלבד שלא יעשה בו מום. ואם עשה בו מום. הרי זה לא ישחט עליו. רבי שמעון אומר יקיז. אף על פי שהוא עושה בו מום:

Bet Szammaj mówią: nie należy liczyć Izraelity z kapłanem przy pierworodnym. Bet Hillel pozwalają, nawet z poganinem. Pierworodny, u którego wystąpił nadmiar krwi, nawet jeśli ma umrzeć — nie upuszcza się mu krwi, słowa Rabiego Jehudy. Mędracy zaś mówią: można upuścić krew, pod warunkiem że nie uczyni się w nim skazy. A jeśli uczynił w nim skazę, to nie może być ubity na jej podstawie. Rabi Szymon mówi: można upuścić krew, nawet jeśli czyni się w nim skazę.

5.3

הצורם באזון הבכור. הרי זה לא ישחט עולמית. דברי רבי אליעזר. וחכמים אומרים כשילד לו מום אחר. ישחוט עליו. מעשה בזכר של רחלים זקן. ושערו מדולדל. ראהו קסדור אחד. אמר מה טיבו של זה. אמרו לו בכור הוא. ואינו נשחט אלא אם כן היה בו מום. נטל פגיון וצרם באזנו. ובא מעשה לפני חכמים והתירוהו. ראה שהתירו והלך וצרם בכורות אחרים. ואסרו. פעם אחת היו תינוקות משחקין בשדה. וקשרו זנבות טלאים זה לזה ונפסקה זנבו של אחד מהם והרי הוא בכור. ובא מעשה לפני חכמים והתירוהו. ראו שהתירו והלכו וקשרו זנבות בכורות אחרים. ואסרו. זה הכלל. כל שהוא לדעתו אסור. ושלא לדעתו מותר:

Kto nacina ucho pierworodnego, nie będzie on ubity nigdy — słowa Rabiego Eliezera. Mędracy zaś mówią: gdy powstanie w nim inna skaza, będzie ubity na jej podstawie. Pewien kwestor zobaczył starego barana, którego wełna zwisała. Zapytał: «Co to takiego?» Odpowiedziano mu: «To pierworodny, nie może być ubity, chyba że ma skazę.» Wziął puginą i nacinał jego ucho. I sprawa stanęła przed mędracami, i zezwolili na ubój. Gdy zobaczył, że zezwolili, poszedł i nacinał uszy innych pierworodnych, a oni zabronili ich. Pewnego razu dzieci bawiły się na polu i przywiązały ogony jagniąt jedno do drugiego, i ogon jednego z nich został urwany, a było ono pierworodnym. I sprawa stanęła przed mędracami, i zezwolili. Gdy zobaczyli, że zezwolili, poszli i przywiązali ogony innych pierworodnych, a oni zabronili ich. Oto zasada: wszystko, co czynione świadomie, jest zabronione, a co nieświadomie — dozwolone.

5.4

היה בכור רודפו ובעטו ועשה בו מום. הרי זה ישחוט עליו. כל המומין הראויין לבא בידי אדם. רועים ישראל נאמנים. ורועים כהנים אינן נאמנים. רבן שמעון בן גמליאל אומר נאמן הוא על של חברו. ואינו נאמן על של עצמו. רבי מאיר אומר החשוד על דבר לא דנו ולא מעידו:

Jeśli pierworodny gonił go, a on kopnął go i uczynił w nim skazę, może go ubić na jej podstawie. Wszystkie skazy, które mogą powstać z ręki ludzkiej — pasterze izraelscy są wiarygodni, ale pasterze kapłani nie są wiarygodni. Rabban Szimon ben Gamliel mówi: jest wiarygodny w sprawie cudzego, ale nie jest wiarygodny w sprawie swego. Rabbi Meir mówi: kto jest podejrzany w jakiejś sprawie, nie jest w niej sędzią ani świadkiem.

5.5

נאמן הכהן לומר הראיתי בכור זה ובעל מום הוא. הכל נאמנים על מומי המעשר. בכור שננסמת עינו. שנקטעה ידו. שנשברה רגלו. הרי זה ישחט על פי שלשה בני הכנסת. רבי יוסי אומר. אפילו יש שם עשרים ושלשה. לא ישחט אלא על פי מומחה:

Kapłan jest wiarygodny, gdy mówi: «Pokazałem ten pierworodny ekspertowi i ma on skazę.» Wszyscy są wiarygodni w sprawie skaz zwierzęcia dziesięciny. Pierworodny, którego oko oślepiło, któremu odcięto przednią nogę, któremu złamano tylną nogę, może być ubity na podstawie orzeczenia trzech członków zgromadzenia. Rabbi Jose mówi: nawet jeśli jest tam dwudziestu trzech, nie może być ubity, chyba że na podstawie orzeczenia eksperta.

5.6

השוחט את הבכור ומכרו. ונודע שלא הראהו. מה שאכלו אכלו. והוא יחזיר להם את הדמים. ומה שלא אכלו. הבשר יקבר. והוא יחזיר להם את הדמים. וכן השוחט את הפרה. ומכרה. ונודע שהיא טרפה. מה שאכלו אכלו ויחזיר להם את הדמים. ומה שלא אכלו. הן יחזירו לו את הבשר. והוא יחזיר להם את הדמים. מכרוהו לנכרים או הטילוהו לכלבים. ישלמו לו דמי הטרפה:

Kto ubija pierwotnego i sprzedaje go, a później okazuje się, że nie pokazał go ekspertowi — to, co zjedli, niech pozostanie zjedzone, a on zwraca im pieniądze. A to, czego nie zjedli — mięso należy pogrzebać, a on zwraca im pieniądze. Podobnie ten, kto ubija krowę i sprzedaje ją, a okazuje się, że jest trefą — co zjedli, zjedli, a on zwraca im pieniądze. A co nie zostało zjedzone — oni zwracają mu mięso, a on zwraca im pieniądze. Jeśli sprzedali ją poganom lub rzucili ją psom, płacą mu wartość trefy.

Rozdział 6

6.1

על אלו מומין שוחטין את הבכור. נפגמה אזנו מן הסחוס. אבל לא מן העור נסדקה. אף על פי שלא חסרה. נקבה מלא כרשינה או שיבשה. איזו היא יבשה. כל שתנקב ואינה מוציאה טפת דם. ר' יוסי בן משלם אומר יבשה שתהא נפרכת:

Z powodu następujących wad można dokonać uboju rytualnego pierwotnego: gdy ucho zostało uszkodzone w chrząstce, ale nie w skórze; gdy zostało rozszczepione, nawet jeśli nie ma ubytku; gdy zostało przekłute otworem wielkości ziarna wyki lub wyszło. Co uznaje się za wyschnięte? Takie, że gdy je przekłuć, nie wypływa ani kropla krwi. Rabbi Jose ben Meszullam mówi: wyschnięte to takie, które się kruszy.

6.2

ריס של עין שנקב. שנפגם. שנסדק הרי בעיניו דק תבלול. חלזון נחש ועינב. ואיזהו תבלול. לבן הפוסק בסירה ונכנס בשחור. בשחור ונכנס בלבן אינו מום. שאין מומין בלבן:

Jeśli powieka oka została przekłuta, uszkodzona lub rozszczepiona, jest to jakby w jego oku znajdowała się cienka bielma, ślimak, wąż lub winogrono. A czym jest bielma? Bielą, która przechodzi przez błonę i wchodzi w czern; jeśli jest w czerni i wchodzi w biel, nie jest to wada, ponieważ w bieli nie ma wad.

6.3

חורוד והמים הקבועים. איזהו חורוד הקבוע. כל ששהה שמנים יום. רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר. בודקין אותו שלשה פעמים בתוך שמונים יום. ואלו הם מים הקבועים. אכל לח ויבש של גשמים. לח ויבש של שלחים. אכל היבש ואחר כך אכל הלח אינו מום. עד שיאכל היבש אחר הלח:

Trwały chorod i trwała woda. Co to jest trwały chorod? Taki, który utrzymuje się osiemdziesiąt dni. Rabbi Chanina ben Antigonus mówi: badają go trzy razy w ciągu tych osiemdziesięciu dni. A oto wody trwałe: gdy zwierzę jadło wilgotną i suchą paszę z deszczu, wilgotną i suchą z nawadniania. Jeśli jadło suchą, a potem wilgotną, nie jest to wada; wadą jest tylko wtedy, gdy jadło suchą po wilgotnej.

6.4

חטמו שנקב. שנפגם. שנסדק. שפתו שנקבה שנפגמה שנסדקה. חיטיו החיצונות שנפגמו או שנגממו. והפנימיות שנעקרו. רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר. אין בודקין מן המתאימות ולפנים. אף לא את המתאימות:

Nos, który został przekłuty, uszkodzony, rozszczepiony. Warga, która została przekłuta, uszkodzona, rozszczepiona. Jego zęby zewnętrzne, które są uszkodzone lub wyszczerbione, a wewnętrzne, które są wyrwane. Rabbi Chanina ben Antigonus mówi: nie bada się zębów położonych głębiej niż trzonowe, ani nawet trzonowych.

6.5

נפגם הזובן. או עריה של נקבה במוקדשים. נפגם הזובן מן העצם אבל לא מן הפרק. או שהיה ראש הזוב מפציל עצם. או שיש בשר בין חוליא לחוליא מלא אצבע:

Jeśli prącie (zowen) lub srom samicy zostały uszkodzone – dotyczy to zwierząt przeznaczonych na ofiarę. Jeśli ogon został uszkodzony w kości, ale nie w stawie; albo jeśli koniec ogona rozdwaja się, ukazując kość; albo jeśli między kręgami jest mięso grubości palca.

6.6

אין לו ביצים או אין לו אלא ביצה אחת. רבי ישמעאל אומר אם יש לו שני כיסין יש לו שני ביצים. אין לו אלא כיס אחד אין לו אלא ביצה אחת. רבי עקיבא אומר מושיבו על עכוזו. וממעך. אם יש שם ביצה. סופה לצאת. מעשה שמיעך ולא יצאת ונשחט ונמצאת דבוקה בכסלים והתיר רבי עקיבא. ואסר רבי יוחנן בן נורי:

Jeśli nie ma jąder albo ma tylko jedno jądro. Rabbi Iszmael mówi: jeśli ma dwa worki mosznowe, ma dwa jądra; jeśli ma tylko jeden worek mosznowy, ma tylko jedno jądro. Rabbi Akiwa mówi: sadza go na zadzie i uciska. Jeśli jest tam jądro, w końcu wyjdzie. Zdarzyło się, że uciskał, a ono nie wyszło; po uboju stwierdzono, że jest przyrośnięte do boków. Rabbi Akiwa zezwolił, a Rabbi Jochanan ben Nuri zabronił.

6.7

בעל חמש רגלים או שאין לו אלא שלש. ושרגליו קלוטות כשל חמור. והשחול והכסול. איזהו שחול שנשמטה ירכו. וכסול שאחת מירכותיו גבוהה:

Zwierzę, które ma pięć nóg albo tylko trzy. Oraz takie, którego kopyta są nierozdzielone jak u osła. Oraz szachul i kesul. Co to jest szachul? To, którego udo zostało wywichnięte. A kesul? To, którego jedno udo jest wyższe.

6.8

נשבר עצם ידו ועצם רגלו. אף על פי שאינו ניכר. מומין אלו מנה אילא ביבנה. והודו לו חכמים. ועוד שלשה הוסיף. אמרו לו לא שמענו את אלו. את שגלגל עינו עגול כשל אדם. ופיו דומה לשל חזיר. ושניטל רוב המדבר של לשונו. ובית דין של אחריהן אמרו הרי אלו מומין:

Jeśli złamana została kość jego przedniej lub tylnej nogi, nawet jeśli nie jest to widoczne. Wady te wyliczył Ila w Jawne i mędracy przyznali mu rację. Dodał jeszcze trzy. Powiedzieli mu: „Nie słyszeliśmy o tych: o tym, którego gałka oczna jest okrągła jak u człowieka, o tym, którego pysk jest podobny do świńskiego, oraz o tym, któremu usunięto większość części języka odpowiedzialnej za mówienie”. A późniejszy sąd orzekł: „To są wady”.

6.9

מעשה שהלחי התחתון עודף על העליון. ושלח רבן שמעון בן גמליאל לחכמים ואמרו הרי זה מום. און הגדי שהיתה כפולה אמרו חכמים. בזמן שהיא עצם אחד מום. ואם אינה עצם אחד. רבי חנניא בן גמליאל אומר זנב הגדי שהיא דומה לשל חזיר ושאין בה שלש חוליות. הרי זה מום:

Zdarzyło się, że dolna szczeka wystawała ponad górną. Rabban Szimon ben Gamliel wysłał do mędrców zapytanie, a oni odpowiedzieli: „To jest wada”. Ucho koźlęcia, które było podwójne – mędracy orzekli: jeśli jest z jednej kości, jest to wada; a jeśli nie jest z jednej kości, nie jest to wada. Rabbi Chananiaś ben Gamliel mówi: ogon koźlęcia, który jest podobny do świńskiego i nie ma trzech kręgów – to jest wada.

6.10

רבי חנניא בן אנטיגנוס אומר את שיבלת בעינו. ושנפגם עצם ידו ועצם רגלו. ושנפסק עצמו שבפיו. עינו אחת גדולה ואחת קטנה. אזנו אחת גדולה ואחת קטנה. במראה אבל לא במדה. רבי יהודה אומר. אחד מביציו גדולה כשתים בחברתה ולא הודו לו חכמים:

Rabbi Chanina ben Antigonus wymienia: zwierzę z brodawką na oku; z uszkodzoną kością ręki i kością nogi; z połamaną kością w pysku; z jednym okiem dużym, a drugim małym; z jednym uchem dużym, a drugim małym – w wyglądzie, ale nie w wymiarze. Rabbi Jehuda mówi: jedno z jego jąder jest wielkości dwóch jąder drugiego, lecz mędracy nie zgodzili się z nim.

6.11

זנב העגל שאינה מגעת לערקוב. אמרו חכמים כל מרבית העגלים כן. כל זמן שהן מגדילין הם נמתחות. לאיזה ערקוב אמרו. רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר לערקוב שבאמצע הירך. על אלו מומין שוחטין את הבכור. ופסולי המוקדשין נפדין עליהן:

Ogon cielęcia, który nie sięga do kolana. Mędracy powiedzieli: wszystkie cielęta tak rosną; dopóki rosną, wyciągają się. Do którego kolana się odnoszą? Rabbi Chanina ben Antigonus mówi: do kolana znajdującego się pośrodku uda. Z powodu tych wad dokonuje się uboju rytualnego pierwotnego, a zwierzęta ofiarne, które stały się niezdolne do ofiary, są za nie wykupywane.

6.12

אלו שאין שוחטין עליהן לא במקדש ולא במדינה. חורוד והמים שאינם קבועין. וחטיו הפנימיות שנפגמו. אבל לא שנעקרו. ובעל גרב. ובעל יבלת. ובעל חזזית. וזקן וחולה ומזוהם. ושנעבדה בה עבירה. ושהמית את האדם (על פי עד אחד או על פי הבעלים). וטומטום ואנדרוגינוס לא במקדש ולא במדינה. רבי ישמעאל אומר אין מום גדול מזה. וחכמים אומרים אינו בכור. אלא נגזו ונעבד:

To są te, z powodu których nie dokonuje się uboju rytualnego ani w Świątyni, ani w prowincji: chorod (wysypka) i woda (łzawienie) nietrwałe; zęby wewnętrzne uszkodzone, ale nie wyrwane; zwierzę chore na świerzb, zwierzę z brodawką, zwierzę z liszajem; zwierzę stare, chore lub obrzydliwe; zwierzę, z którym popełniono czyn zabroniony; zwierzę, które zabiło człowieka (na podstawie zeznania jednego świadka lub na podstawie zeznań właścicieli); tumtum (istota o nieokreślonej płci) i androgynos (hermafrodyta) – ani w Świątyni, ani w prowincji. Rabbi Ismael mówi: nie ma większej wady niż ta. Mędracy mówią: nie jest ono pierwotne, ale może być strzyżone i używane do pracy.

Rozdział 7

7.1

מומין אלו בין קבועין בין עוברין פוסלין באדם. יותר עליהן באדם. הכילון. והלפתן. המקבן. ושראשו שקוע. ושקיפס. ובעלי החטוטרט. רבי יהודה מכשיר. וחכמים פוסלין:

Te wady, zarówno trwałe, jak i przejściowe, dyskwalifikują człowieka. Ponadto u człowieka (dyskwalifikują): głowa w kształcie butelki, głowa w kształcie rzepy, głowa w kształcie młota, głowa zapadnięta, wada twarzy zwana 'szikpis', oraz garb. Rabbi Jehuda uznaje za zdolnego, a mędracy za niezdolnego.

7.2

הקרח פסול. איזהו קרח. כל שאין לו שטה של שער מקפת מאזן לאזן. ואם יש לו הרי זה כשר. אין לו גבינים. אין לו אלא גבין אחד. הוא גבן האמור בתורה. רבי דוסא אומר כל שגביניו שוכבין. רבי חנניה בן אנטיגנוס אומר. מי שיש לו שני גבים. ושתי שדראות.

Łysy jest niezdolny. Który to łysy? Każdy, kto nie ma rzędu włosów otaczającego od ucha do ucha. A jeśli ma – jest zdolny. Nie ma brwi (to wada). Jeśli ma tylko jedną brew, to jest to giben (deformacja) wspomniany w Torze. Rabbi Dosa mówi: każdy, którego brwi zwisają. Rabbi Chananja ben Antigonus mówi: ten, kto ma dwa grzbiety i dwa kręgosłupy.

7.3

החרום פסול. איזהו חרום. הכוחל שתי עיניו כאחת. שתי עיניו למעלה. ושתי עיניו למטה. עינו אחת למעלה. ועינו אחת למטה. רואה את החדר ואת העליה כאחת. סכי שמש. זוגדוס. והצירן. ושנשרו ריסי עיניו. פסול. מפני מראית העין:

Charum (człowiek z zapadniętym nosem) jest niezdolny. Który to charum? Ten, kto może pomalować oboje oczu (kohlem) naraz. (Także) ten, którego oboje oczu są ustawione zbyt wysoko; ten, którego oboje oczu są ustawione zbyt nisko; ten, którego jedno oko jest wyżej, a drugie niżej; ten, kto widzi jednocześnie pokój i strop; ten, kto cierpi na światłowstręt (sakhi shemesh); ten z wytrzeszczem (zogedos); ten o łzawiących oczach (tsiran); i ten, któremu wypadły rzęsy – są niezdolni ze względu na wygląd.

7.4

עיניו גדולות. כשל עגל. או קטנות כשל אווז. גופו גדול מאבריו. או קטן מאבריו. חוטמו גדול מאבריו. או קטן מאבריו. הצמם והצמם. איזה הוא צמם שאזוני קטנות. והצמם שאזוני דומות לספוג:

Jego oczy są duże jak cielęce, albo małe jak gęsie. Jego ciało jest duże w stosunku do kończyn, albo małe w stosunku do kończyn. Jego nos jest duży w stosunku do kończyn, albo mały w stosunku do kończyn. (Także) wady 'tsamam' i 'tsama': co to jest tsama? Ten, którego uszy są małe. A tsamam – ten, którego uszy są jak gąbka.

7.5

שפתו העליונה עודפת על התחתונה. והתחתונה עודפת על העליונה הרי זה מום. ושניטלו שניו. פסול מפני מראית העין. דדיו שוכבים כשל אשה. כרסו צבה. טבורו יוצא. נכפה אפילו אחת לימים. רוח קצרית באה עליו. המאושכן. ובעל גבר. אין לו ביצים. או אין לו אלא ביצה אחת. זהו מרוח אשר האמור בתורה. רבי ישמעאל אומר כל שנמרחו אשכיו. רבי עקיבא אומר כל שרוח באשכיו. רבי חנניה בן אנטיגנוס אומר כל שמראיו חשוכים.

Jego górna warga wystaje ponad dolną, albo dolna wystaje ponad górną – to wada. Kto utracił zęby, jest niezdolny ze względu na wygląd. Jego piersi zwisają jak u kobiety. Jego brzuch jest wzdęty. Jego pępek wystaje. (Kto) ma ataki padaczki, nawet tylko raz na jakiś czas. Kogo nawiedza duszność. Człowiek z obrzękiem jąder (me'ushchan) i człowiek z wadą 'ba'al gever' (przepuklina). Nie ma jąder albo ma tylko jedno jądro – to jest 'maruach ashekh' (spłaszczone jądro) wspomniane w Torze. Rabbi Ismael mówi: każdy, czyje jądra zostały starte. Rabbi Akiwa mówi: każdy, u kogo w jądrach jest wiatr (przepuklina). Rabbi Chananja ben Antigonus mówi: każdy, czyje oblicze jest ponure.

7.6

המקיש בקרסוליו ובארכבותיו. ובעל פיקה. והעיקל. איזהו עיקל כל שמקיף פרסותיו. ואין ארכבותיו נושקות זו לזו. פיקה יוצאה מגודלו. עקבו יוצא לאחוריו. פרסתו רחבה כשל אווז. אצבעותיו מורכבות זו על זו. או קלוטות עד הפרק כשר. למטה מן הפרק וחתכה. כשר. היתה בו יתרת וחתכה. אם יש בה עצם פסול. ואם לאו כשר. יתר בידיו וברגליו שש ושש עשרים וארבע. רבי יהודה מכשיר. וחכמים פוסלים. השולט בשתי ידיו רבי פוסל. וחכמים מכשירים. הכושי. והגיחור. והלבקן. והקפח. והנגס. והחרש. והשוטה. והשכור. ובעלי נגעים טהורין פסולין באדם. וכשרין בבהמה. רבן שמעון בן גמליאל אומר שוטה בבהמה אינה מן המוכחר. רבי אליעזר אומר אף בעלי דלדולין. פסולין באדם. וכשרין בבהמה:

Kto uderza kostkami i kolanami (przy chodzeniu), kto ma narośl (pikah), i kto jest wykrzywiony. Co to jest wykrzywiony? Ten, kto stawia stopy skrajnie na zewnątrz, a jego kolana nie stykają się. (Także) narośl wystająca z kciuka, pięta wysunięta do tyłu, stopa szeroka jak gęsia. Palce zrosnięte aż do stawu – (taki człowiek) jest zdolny; jeśli (zrost) jest poniżej stawu i (człowiek) go przeciął – zdolny. Jeśli miał dodatkowy palec i go odciął: jeśli zawiera kość – niezdolny; a jeśli nie – zdolny. Jeśli ma dodatkowe palce u rąk i nóg, po sześć i sześć, czyli dwadzieścia cztery – Rabbi Jehuda dopuszcza, a mędrcy odrzucają. Kto włada obiema rękami (oburęczny), Rabbi odrzuca, a mędrcy dopuszczają. Czarnoskóry, gichor (o czerwonej skórze), albinos, kapach (o nieregularnych rysach), karzeł, głuchy, głupiec, pijak i ludzie z czystymi plamami (na skórze) są niezdolni u ludzi, a zdolni u zwierząt. Rabban Shymon ben Gamaliel mówi: głupie zwierzę nie jest najlepszego wyboru. Rabbi Eliezer mówi: nawet (zwierzęta) z obwisłą skórą (daldulin) są niezdolne u ludzi, a zdolne u zwierząt.

7.7

אלו כשרין באדם. ופסולין בבהמה. אותו ואת בנו. וטרפה. ויוצא דופן. ושנעבדה בהן עבירה. ושהמית את האדם. הנושא נשים בעבירה פסול. עד שידיר הנייה. המטמא למתים פסול. עד שיקבל עליו שלא יהא מטמא למתים:

Następujące są dozwolone u człowieka, ale niedozwolone u zwierzęcia (ofiarnego): matka i jej młode, (zwierzę) trefne (rozdarte), urodzone przez cesarskie cięcie, to, z którym popełniono czyn zabroniony, oraz to, które zabiło człowieka. Kto poślubia kobietę zakazaną (jemu), jest niezdolny, dopóki nie złoży ślubowania, że nie będzie z niej korzystał. Kto (rozmyślnie) zanieczyszcza się z powodu zmarłego, jest niezdolny, dopóki nie zobowiąże się, że nie będzie się zanieczyszczać dla zmarłych.

8.1

יש בכור לנחלה ואינו בכור לכהן. בכור לכהן ואינו בכור לנחלה. בכור לנחלה ולכהן. יש שאינו בכור לא לנחלה ולא לכהן. איזהו בכור לנחלה ואינו בכור לכהן. הבא אחר הנפלים שיצא ראשו חי. וכן תשעה שיצא ראשו מת. והמפלת כמין בהמה חיה ועוף. דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים עד שיהא בו מצורת האדם. המפלת סנדל או שליא ושפיר מרוקם והיוצא מחותר. הבא אחריהן. בכור לנחלה ואינו בכור לכהן. מי שלא היו לו בנים ונשא אשה שכבר ילדה. עודה שפחה ונשתחררה. עודה נכרית ונתגיירה. משבאת לישראל ילדה. בכור לנחלה ואינו בכור לכהן. רבי יוסי הגלילי אומר בכור לנחלה ולכהן שנאמר (שמות יג, ב) פטר רחם בישראל. עד שיפטרו רחם מישראל. מי שהיו לו בנים ונשא אשה שלא ילדה נתגיירה מעוברת נשתחררה מעוברת. ילדה היא וכהנת. היא ולויה. היא ואשה שכבר ילדה. וכן מי שלא שהתה אחר בעלה שלשה חדשים. ונשאת וילדה. ואין ידוע אם בן תשע לראשון. או בן שבע לאחרון בכור לכהן ואינו בכור לנחלה. איזהו בכור לנחלה ולכהן. המפלת שפיר מלא דם מלא מים מלא גנינים. המפלת כמין דגים. וחגבים. שקצים. ורמשים. המפלת יום ארבעים. הבא אחריהן בכור לנחלה ולכהן:

Bywa pierwszy dla dziedziczenia, a nie pierwszy dla kapłana. Bywa pierwszy dla kapłana, a nie pierwszy dla dziedziczenia. Bywa pierwszy dla dziedziczenia i dla kapłana. Bywa taki, który nie jest pierwszy ani dla dziedziczenia, ani dla kapłana. Kto jest pierwszy dla dziedziczenia, a nie dla kapłana? Ten, który przyszedł po poronieniach, z których głowa wyszła żywa, oraz dziecko dziewięciomiesięczne, którego głowa wyszła martwa, oraz kobieta, która poroniła coś w rodzaju bydłęcia, zwierzęcia dzikiego lub ptaka – słowa rabiego Meira. A mędrcy mówią: dopóki nie ma w nim ludzkiej postaci. (Także) kobieta, która poroniła „sandał” (płód w kształcie sandała), łożysko, uformowany szafir (płód) lub dziecko, które wyszło pocięte – to, co przyszło po nich, jest pierwsze dla dziedziczenia, a nie dla kapłana. Ten, który nie miał dzieci, a poślubił kobietę, która już rodziła – czy to gdy była jeszcze niewolnicą i została uwolniona, czy to gdy była jeszcze poganką i przeszła na judaizm – a gdy weszła do Izraela, urodziła – (dziecko) jest pierwsze dla dziedziczenia, a nie dla kapłana. Rabi Jose Ha-Gelili mówi: jest pierwsze dla dziedziczenia i dla kapłana, ponieważ powiedziano: „Otwierający łono w Izraelu” (Wj 13,2) – dopóki łono nie zostanie otwarte przez Izraelitkę. Ten, który miał dzieci, a poślubił kobietę, która nie rodziła – czy to taką, która przeszła na judaizm w ciąży, czy to taką, która została uwolniona w ciąży – (a potem) urodziła ona, a (w tym samym czasie) rodziła kapłanka, lewitka lub kobieta, która już rodziła, a także kobieta, która nie czekała po swoim mężu trzech miesięcy i wyszła za mąż i urodziła, a nie wiadomo, czy (dziecko) jest dziewięciomiesięczne dla pierwszego, czy siedmiomiesięczne dla ostatniego – (takie dziecko) jest pierwsze dla kapłana, a nie dla dziedziczenia. Kto jest pierwszy dla dziedziczenia i dla kapłana? Kobieta, która poroniła worek płodowy wypełniony krwią, wypełniony wodą, wypełniony błonami; która poroniła coś w rodzaju ryb, szarańczy, stworzeń pełzających i robaków; która poroniła czterdziestego dnia – to, co przyszło po nich, jest pierwsze dla dziedziczenia i dla kapłana.

8.2

יוצא דופן והבא אחריו. שניהם אינן בכור. לא לנחלה ולא לכהן. רבי שמעון אומר. הראשון לנחלה. והשני לחמש סלעים:
Urodzony przez cesarskie cięcie i ten, który przyszedł po nim – obaj nie są pierwszymi, ani dla dziedziczenia, ani dla kapłana. Rabi Szymon mówi: pierwszy (jest pierwszym) dla dziedziczenia, a drugi dla pięciu seli.

8.3

מי שלא בכרה אשתו וילדה שני זכרים. נותן חמש סלעים לכהן. מת אחד מהן בתוך שלשים יום. האב פטור. מת האב והבנים קיימים. ר' מאיר אומר אם נתנו עד שלא חלקו נתנו. ואם לאו פטורין. רבי יהודה אומר. נתחייבו נכסים. זכר ונקבה אין כאן לכהן כלום:

Ten, którego żona nie rodziła wcześniej, a urodziła dwóch chłopców – daje pięć seli kapłanowi. Jeśli jeden z nich umarł w ciągu trzydziestu dni, ojciec jest zwolniony. Jeśli ojciec umarł, a synowie żyją – Rabi Meir mówi: jeśli dali (pieniądze) przed podziałem (majątku), dali; a jeśli nie – są zwolnieni. Rabi Jehuda mówi: majątek jest zobowiązany. (Jeśli urodziła) chłopca i dziewczynkę – nie ma dla kapłana niczego.

8.4

שתי נשים שלא בכרו וילדו שני זכרים. נותן עשר סלעים לכהן. מת אחד מהן בתוך שלשים יום. אם לכהן אחד נתן. יחזיר לו חמש סלעים. אם לשני כהנים נתן. אינו יכול להוציא מידם. זכר ונקבה או שני זכרים ונקבה. נותן חמש סלעים לכהן. שתי נקבות וזכר או שני זכרים ושתי נקבות. אין כאן לכהן כלום. אחת בכרה ואחת שלא בכרה וילדו שני זכרים. נותן חמש סלעים לכהן. מת אחד מהן בתוך שלשים יום. האב פטור. מת האב והבנים קיימין. רבי מאיר אומר אם נתנו עד שלא חלקו נתנו. ואם לאו פטורים. רבי יהודה אומר נתחייבו נכסים. זכר ונקבה אין כאן לכהן כלום:

Dwie kobiety, które nie rodziły wcześniej, urodziły dwóch chłopców – mąż daje dziesięć seli kapłanowi. Jeśli jeden z nich umarł w ciągu trzydziestu dni – jeśli dał jednemu kapłanowi, ten zwraca mu pięć seli; jeśli dał dwóm kapłanom, nie może odebrać z ich rąk. (Jeśli urodziły) chłopca i dziewczynkę albo dwóch chłopców i dziewczynkę – daje pięć seli kapłanowi. (Jeśli urodziły) dwie dziewczynki i chłopca albo dwóch chłopców i dwie dziewczynki – nie ma dla kapłana niczego. Jedna rodziła wcześniej, a druga nie, i urodziły dwóch chłopców – ten, którego żona nie rodziła, daje pięć seli kapłanowi. Jeśli jeden z nich umarł w ciągu trzydziestu dni, ojciec jest zwolniony. Jeśli ojciec umarł, a synowie żyją – Rabi Meir mówi: jeśli dali przed podziałem, dali; a jeśli nie – są zwolnieni. Rabi Jehuda mówi: majątek jest zobowiązany. (Jeśli urodziły) chłopca i dziewczynkę – nie ma dla kapłana niczego.

8.5

שתי נשים של שני אנשים. שלא בכרו. וילדו שני זכרים. זה נותן חמש סלעים לכהן. זה נותן חמש סלעים לכהן. מת אחד מהן. בתוך שלשים יום. אם לכהן אחד נתנו. יחזיר להן חמש סלעים. אם לשני כהנים נתנו. אינן יכולין להוציא מידם. זכר ונקבה. האבות פטורין. והבן חייב לפדות את עצמו. שתי נקבות וזכר או שני זכרים ושתי נקבות. אין כאן לכהן כלום:

Dwie kobiety dwóch mężczyzn, które nie rodziły wcześniej, urodziły dwóch chłopców – ten daje pięć seli kapłanowi, i tamten daje pięć seli kapłanowi. Jeśli jeden z nich umarł w ciągu trzydziestu dni – jeśli dali jednemu kapłanowi, zwraca im pięć seli; jeśli dali dwóm kapłanom, nie mogą odebrać z ich rąk. (Jeśli urodziły) chłopca i dziewczynkę – ojcowie są zwolnieni, a syn jest zobowiązany wykupić samego siebie. (Jeśli urodziły) dwie dziewczynki i chłopca albo dwóch chłopców i dwie dziewczynki – nie ma dla kapłana niczego.

8.6

אחת בכרה ואחת שלא בכרה של שני אנשים. וילדו שני זכרים. זה שלא בכרה אשתו. נותן חמש סלעים לכהן. זכר ונקבה אין כאן לכהן כלום. מת הבן בתוך שלשים יום. אף על פי שנתן לכהן. יחזיר לו חמש סלעים. לאחר שלשים יום. אף על פי שלא נתן יתן. מת ביום שלשים כיום שלפניו. רבי עקיבא אומר אם נתן. לא ישול. ואם לא נתן. לא יתן. מת האב בתוך שלשים יום. בחזקת שלא נפדה. עד שיביא ראיה שנפדה. לאחר שלשים יום. בחזקת שנפדה עד (נוסח אחר שיאמרו לו) שיביא ראיה שלא נפדה. הוא לפדות ובנו לפדות. הוא קודם את בנו. רבי יהודה אומר בנו קודמו. שמצותו על אביו ומצות בנו עליו:

Jedna rodziła wcześniej, a druga nie, u dwóch mężczyzn. Urodziły dwóch chłopców – ten, którego żona nie rodziła, daje pięć seli kapłanowi. (Jeśli urodziły) chłopca i dziewczynkę – nie ma dla kapłana niczego. Jeśli syn umarł w ciągu trzydziestu dni, nawet jeśli dał kapłanowi, ten zwraca mu pięć seli. Po trzydziestu dniach, nawet jeśli nie dał, daje. Jeśli umarł trzydziestego dnia, jest jak w dniu poprzednim. Rabi Akiwa mówi: jeśli dał, nie bierze (z powrotem); jeśli nie dał, nie daje. Jeśli ojciec umarł w ciągu trzydziestu dni, (syn) jest w domniemaniu, że nie został wykupiony, dopóki nie przyniesie dowodu, że został wykupiony. Po trzydziestu dniach jest w domniemaniu, że został wykupiony, dopóki nie przyniesie dowodu, że nie został wykupiony. On ma się wykupić i jego syn ma się wykupić – on poprzedza swego syna. Rabi Jehuda mówi: syn go poprzedza, albowiem przykazanie (wykupienia) syna spoczywa na ojcu, a przykazanie (wykupienia) ojca spoczywa na nim samym.

8.7

חמש סלעים של בן. במנה צורי. שלשים של עבד. וחמשים של אונס ושל מפתה. ומאה של מוציא שם רע. כולם בשקל הקדש במנה צורי. וכולם נפדין בכסף ובשוה כסף. חוץ מן השקלים:

Pięć seli za syna (pierworodnego) – według meny tyryjskiej. Trzydzieści za niewolnika, pięćdziesiąt za gwałciiciela i uwodziciela, sto za rzucającego oszczerstwo – wszystko według szekla świętego, w menach tyryjskich. Wszystko to wykupuje się srebrem lub równowartością srebra, z wyjątkiem szekli (wpłat na świątynię).

8.8

אין פודין לא בעבדים ולא בשטרות ולא בקרקעות. ולא בהקדשות. כתב לכהן שהוא חייב לו חמש סלעים. חייב ליתן לו ובנו אינו פדוי. לפיכך אם רצה הכהן ליתן לו מתנה. רשאי. המפריש פדיון בנו ואבד. חייב באחריותו שנאמר (במדבר יח, טו) יהיה לך ופדה תפדה:

Nie wykupuje się pierwородnego ani niewolnikami, ani dokumentami, ani ziemią, ani rzeczami poświęconymi. Jeśli napisał kapłanowi, że jest mu winien pięć sela, jest zobowiązany mu zapłacić, ale jego syn nie jest wykupiony. Dlatego jeśli kapłan chce mu to podarować, może. Ten, kto przeznaczył sumę wykupu swego syna, a zginęła, ponosi za nią odpowiedzialność, jak powiedziano: „Będzie twoje, a wykupem wykupisz”.

8.9

הבכור נוטל פי שנים בנכסי האב. ואינו נוטל פי שנים בנכסי האם. ואינו נוטל פי שנים בשבח. ולא בראוי כבמוחזק. ולא האשה בכתובתה. ולא הבנות במזונותיהן. ולא היבם. וכולן אין נוטלין בשבח ולא בראוי כבמוחזק:

Pierworodny otrzymuje podwójną część w majątku ojca, ale nie otrzymuje podwójnej części w majątku matki. Nie otrzymuje również podwójnej części z przyrostu majątku ani z tego, co ma nadejść, jak z tego, co jest w posiadaniu. To samo dotyczy żony w jej ketubie, córek w ich utrzymaniu i lewira. Żadne z nich nie pobiera z przyrostu ani z tego, co ma nadejść, jak z tego, co jest w posiadaniu.

8.10

אלו שאינן חוזרין ביובל. הבכורה. והיורש את אשתו. והמיבם את אשת אחיו. והמתנה. דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים מתנה כמכר. רבי אליעזר אומר כולן חוזרין ביובל. רבי יוחנן בן ברוקה אומר היורש את אשתו יחזיר לבני משפחה וינכה להם מן הדמים:

To nie wracają w roku jubileuszowym: prawo pierwородztwa, ten, kto dziedziczy po swojej żonie, lewir (ten, kto poślubia żonę zmarłego brata) i darowizna – słowa rabiego Meira. A mędracy mówią: darowizna jest jak sprzedaż. Rabi Eliezer mówi: wszystkie one wracają w roku jubileuszowym. Rabi Jochanan ben Beroka mówi: ten, kto dziedziczy po swojej żonie, niech zwróci (majątek) członkom rodziny i niech im potrąci z ceny.

Rozdział 9

9.1

מעשר בהמה נוהג בארץ ובחוצה לארץ. בפני הבית ושלא בפני הבית. בחולין אבל לא במוקדשין. ונוהג בבקר ובצאן. ואינן מתעשרים מזה על זה. בכבשים ובעזים. ומתעשרין מזה על זה. בחדש ובישן. ואינן מתעשרין מזה על זה. שהיה בדין. מה אם החדש והישן שאינן כלאים זה בזה. אין מתעשרין מזה על זה. הכבשים והעזים שהם כלאים זה בזה. אינו דין שלא יתעשרו מזה על זה. תלמוד לומר (ויקרא כז, לב) וצאן. משמע כל צאן אחד:

Dziesięcina zwierząt obowiązuje w Ziemi Izraela i poza nią, w czasie gdy Świątynia stoi i gdy jej nie ma. Obowiązuje w przypadku zwierząt zwykłych (chulin), ale nie w przypadku zwierząt przeznaczonych na ofiary (kodasim). Obowiązuje w bydle i w drobnym inwentarzu; bydło i drobny inwentarz nie są dziesięcinowane jedne z drugich. Owce i kozy są dziesięcinowane jedne z drugich. Tegoroczne i zeszłoroczne nie są dziesięcinowane jedne z drugich. Można by bowiem wnioskować: skoro tegoroczne i zeszłoroczne, które nie są względem siebie gatunkami obcymi, nie są dziesięcinowane jedne z drugich, to owce i kozy, które są względem siebie gatunkami obcymi, tym bardziej nie powinny być dziesięcinowane jedne z drugich. Dlatego Pismo mówi (Kpł 27,32): 'i owce' – co wskazuje, że cały drobny inwentarz (owce i kozy) tworzy jedną kategorię.

9.2

מעשר בהמה מצטרף כמלא רגל בהמה רועה. וכמה היא רגל בהמה רועה. ששה עשר מיל. היה בין אלו לאלו שלשים ושנים מיל. אינן מצטרפין. היה לו באמצע מביא ומעשרן באמצע. רבי מאיר אומר. הירדן מפסיק למעשר בהמה:

Zwierzęta podlegające dziesięcinie łączą się (w jeden zbiór) na odległość, jaką może przebyć pasące się zwierzę. A ile to jest? Szesnaście mil. Jeśli odległość między jednym a drugim wynosi trzydzieści dwie mile, nie łączą się. Jeśli miał (zwierzęta) w środku, sprowadza je i dziesięcinuje w środku. Rabbi Meir mówi: Jordan przerywa (łączenie) w przypadku dziesięciny zwierząt.

9.3

הלקוח או שניתן לו מתנה. פטור ממעשר בהמה. האחים השותפין שחייבין בקולבון. פטורים ממעשר בהמה. ושחייבין במעשר בהמה. פטורין מן הקולבון. קנו מתפיסת הבית. חייבין. ואם לאו פטורין. חלקו וחזרו וגשתתפו. חייבין בקולבון ופטורין ממעשר בהמה:

Zwierzę kupione lub otrzymane w prezencie jest zwolnione z dziesięciny zwierząt. Bracia, którzy są współnikami i podlegają obowiązkowi (płacenia) kalbonu (dodatku szeklowego), są zwolnieni z dziesięciny zwierząt; a ci, którzy podlegają dziesięcinie zwierząt, są zwolnieni z kalbonu. Jeśli kupili (zwierzęta) ze wspólnego majątku domu, podlegają; jeśli nie, są zwolnieni. Jeśli podzielili (majątek), a następnie ponownie połączyli się (w spółkę), podlegają kalbonowi, a są zwolnieni z dziesięciny zwierząt.

9.4

הכל נכנס לדיר להתעשר. חוץ מן הכלאים. והטריפה. ויוצא דופן. ומחוסר זמן. ויתום. איזהו יתום כל שמתה אמו. או שנשחטה. רבי יהושע אומר. אפילו נשחטה אמו והשלח קיים אין זה יתום:

Wszystkie (zwierzęta) wchodzi do zagrody, aby być dziesięcinowane, z wyjątkiem: krzyżówek (kil'ajim), zwierząt terefah (z uszkodzeniem śmiertelnym), urodzonych przez cesarskie cięcie, urodzonych przedwcześnie oraz sierot. Co to jest sierota? To, którego matka zmarła lub została ubita. Rabbi Jehoszua mówi: Nawet jeśli matka została ubita, a skóra (jej) pozostała (przy nim), nie jest to sierota.

9.5

שלש גרנות למעשר בהמה. בפרס הפסח. בפרס העצרת. בפרס החג. דברי רבי עקיבא. בן עזאי אומר בעשרים ותשעה באדר. באחד בסיון. בעשרים ותשעה באב. רבי אליעזר ורבי שמעון אומרים באחד בניסן באחד בסיון. בעשרים ותשעה באלול. ולמה אמרו בעשרים ותשעה באלול. ולא אמרו באחד בתשרי. מפני שהוא יום טוב. ואי אפשר לעשר ביום טוב. לפיכך הקדימוהו בעשרים ותשעה באלול. רבי מאיר אומר באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה. בן עזאי אומר האלולין מתעשרין בפני עצמן:

Trzy terminy (goren) dla dziesięciny zwierząt: na piętnaście dni przed Paschą, na piętnaście dni przed Świętem Tygodni (Szawuot) i na piętnaście dni przed Świętem Namiotów (Sukkot) – słowa rabiego Akiwy. Ben Azzaj mówi: (odpowiednio) dwudziestego dziewiątego adar, pierwszego siwan i dwudziestego dziewiątego aw. Rabbi Eliezer i rabbi Szymon mówią: pierwszego nisan, pierwszego siwan i dwudziestego dziewiątego elul. A dlaczego powiedziano: 'dwudziestego dziewiątego elul', a nie 'pierwszego tiszri'? Ponieważ ten dzień jest świętem, a nie można dziesięcinować w święto. Dlatego przesunięto go na dwudziestego dziewiątego elul. Rabbi Meir mówi: pierwszego elul jest Nowym Rokiem dla dziesięciny zwierząt. Ben Azzaj mówi: (zwierzęta) urodzone w elul są dziesięcinowane osobno.

9.6

כל הנולדים מאחד בתשרי עד עשרים ותשעה באלול הרי אלו מצטרפין. חמשה לפני ראש השנה וחמשה לאחר ראש השנה אינן מצטרפין. חמשה לפני הגורן וחמשה לאחר הגורן. הרי אלו מצטרפין. אם כן למה נאמר שלש גרנות למעשר בהמה שעד שלא הגיע הגורן מותר למכור ולשחוט. הגיע הגורן לא ישחוט. ואם שחט פטור:

Wszystkie zwierzęta urodzone od pierwszego tiszri do dwudziestego dziewiątego elul łączą się (w jedną grupę). Pięć (urodzonych) przed Nowym Rokiem i pięć po Nowym Roku nie łączą się. Pięć przed goren i pięć po goren łączą się. Jeśli tak, po co zostały powiedziane (te) trzy goren dla dziesięciny zwierząt? Aby (nauczyć), że dopóki nie nadszedł goren, wolno sprzedawać i ubijać; gdy nadszedł goren, nie wolno ubijać, a jeśli ubił, jest zwolniony.

9.7

כיצד מעשרן כונסן לדיר ועושה להן פתח קטן. כדי שלא יהיו שנים יכולין לצאת כאחת. ומונה בשבט. אחד שנים שלשה ארבעה חמשה ששה שבעה שמונה תשעה והיוצא עשירי סוקרו בסקרא. ואומר הרי זה מעשר. לא סקרו בסקרא. ולא מנאם בשבט. או שמנאם רבוצים או עומדים. הרי אלו מעושרים. היה לו מאה ונטל עשרה. עשרה ונטל אחד. אין זה מעשר. רבי יוסי ברבי יהודה אומר הרי זה מעשר. קפץ אחד מן המנויין לתוכן הרי אלו פטורים. מן המעושרים לתוכן. כולן ירעו עד שיסתאבו. ויאכלו במומן לבעלים:

Jak je dziesięcinuje? Zgromadza je w zagrodzie i robi im mały otwór, tak aby dwa nie mogły wyjść jednocześnie. I liczy laską: jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć; a to, które wyjdzie dziesiąte, znaczy czerwoną farbą i mówi: 'Oto jest dziesięcina'. Jeśli nie oznaczył go czerwoną farbą albo nie policzył laską, lub policzył je leżące albo stojące – są one (jednak) wydziesięcinowane. Jeśli miał sto i wziął dziesięć, albo dziesięć i wziął jedno – to nie jest dziesięcina. Rabbi Jose, syn rabiego Judy, mówi: to jest dziesięcina. Jeśli jedno z policzonych wskoczyło do nich, te są zwolnione. Jeśli (wskoczyło) jedno z wydziesięcinowanych do nich, wszystkie pasą się, aż ulegną skazie, i będą zjedzone przez właścicieli w swojej skazie.

9.8

יצאו שנים כאחד. מונה אותן שנים שנים מנאן אחד. תשיעי ועשירי מקולקלין. יצאו תשיעי ועשירי כאחת. תשיעי ועשירי מקולקלין. קרא לתשיעי עשירי. ולעשירי תשיעי ולאחד עשר עשירי. שלשתן מקודשין. התשיעי נאכל במומו. והעשירי מעשר. ואחד עשר קרב שלמים ועושה תמורה. דברי רבי מאיר. אמר רבי יהודה וכי יש תמורה עושה תמורה. אמרו משום רבי מאיר אילו היה תמורה לא היה קרב. קרא לתשיעי עשירי. ולעשירי עשירי. ולאחד עשר עשירי. אין אחד עשר מקודש. זה הכלל כל שלא נעקר שם עשירי ממנו אין אחד עשר מקודש:

Jeśli wyszły dwa naraz, liczy je po dwa. Jeśli policzył (błędnie) jako jedno, dziewiąte i dziesiąte są wadliwe. Jeśli wyszły dziewiąte i dziesiąte naraz, dziewiąte i dziesiąte są wadliwe. Jeśli nazwał dziewiąte 'dziesiąte', a dziesiąte 'dziewiąte', a jedenaste 'dziesiąte' – wszystkie trzy są święte: dziewiąte jest zjadane w swojej skazie, dziesiąte jest dziesięciną, a jedenaste jest składane w ofierze jako ofiara pokoju (shelamim) i może powodować zamianę (temurę). Tak mówi rabbi Meir. Powiedział rabbi Jehuda: Czy (zwierzę) będące wynikiem zamiany może (samo) powodować zamianę? Odpowiedziano w imieniu rabiego Meira: Gdyby było wynikiem zamiany, nie byłoby ofiarowane (na ołtarzu). Jeśli nazwał dziewiąte 'dziesiąte', a dziesiąte 'dziesiąte', a jedenaste 'dziesiąte' – jedenaste nie jest święte. Oto zasada: jeśli nie zostało usunięte z niego imię 'dziesiąte', jedenaste nie jest święte.

Rozdział 1

1.1

הכל מעריכין. ונערכין. נודרים ונידרים. כהנים ולוים וישראלים. נשים ועבדים. טומטום ואנדרוגינוס נודרים ונידרים ומעריכין אבל לא נערכין. שאינו נערך אלא זכר ודאי ונקבה ודאית. חרש שוטה וקטן נידרין ונערכין אבל לא נודרין ולא מעריכין. מפני שאין בהם דעת. פחות מכן חדש נידר. אבל לא נערך:

Wszyscy dokonują wycen i są wyceniani, składają śluby i są ich przedmiotem: kapłani, lewici i Izraelici, kobiety i niewolnicy. Tumtum (osoba o nieokreślonej płci) i androgynos (hermafrodyta) składają śluby i są ich przedmiotem oraz dokonują wycen, ale nie są wyceniani, ponieważ wyceniony może być tylko mężczyzna o jednoznacznej płci i kobieta o jednoznacznej płci. Głuchoniemy, upośledzony umysłowo i małoletni są przedmiotem ślubów i podlegają wycenie, ale nie składają ślubów ani nie dokonują wycen, ponieważ nie mają rozeznania. Dziecko poniżej pierwszego miesiąca życia jest przedmiotem ślubowania, ale nie podlega wycenie.

1.2

הנכרי. רבי מאיר אומר נערך אבל לא מעריך. רבי יהודה אומר מעריך אבל לא נערך. זהו זה מודים שנודרין ונידרין.

Nokhri (nie-Żyd). Rabbi Meir mówi: może być wyceniany, ale nie może dokonywać wycen. Rabbi Jehuda mówi: może dokonywać wycen, ale nie może być wyceniany. Obaj są zgodni, że może on składać śluby i być ich przedmiotem.

1.3

הגוסס והיוצא ליהרג. לא נידר ולא נערך. רבי חנינא בן עקיבא אומר. נערך. מפני שדמיו קצובין. אבל אינו נידר. מפני שאין דמיו קצובין. רבי יוסי אומר נודר ומעריך ומקדיש. ואם הזיק חייב בתשלומין:

Konający (goses) i prowadzony na stracenie nie podlegają ślubowaniu ani wycenie. Rabbi Chanina ben Akawja mówi: może być wyceniany, ponieważ jego wartość jest określona, ale nie może być przedmiotem ślubowania, ponieważ jego wartość nie jest określona. Rabbi Jose mówi: może składać śluby, dokonywać wycen i poświęcać, a jeżeli wyrządził szkodę, jest zobowiązany do zapłaty.

1.4

האשה שהיא יוצאה ליהרג. אין ממתינין לה עד שתלד. ישבה על המשבר. ממתינין לה עד שתלד. האשה שנהרגה נהנין בשערה. בהמה שנהרגה אסורה בהנייה:

Kobieta, którą prowadzą na stracenie: nie czekają z egzekucją, aż urodzi. Jeśli zasiadła na porodowym krześle, czekają, aż urodzi. Włosy kobiety, która została stracona, są dozwolone do użytku. Zwierzę, które zostało stracone, jest zabronione do użytku.

Rozdział 2

2.1

אין בערכין פחות מסלע. ולא יתר על חמשים סלע. כיצד נתן סלע והעשיר אינו נותן כלום. פחות מסלע והעשיר נותן חמשים סלע. היה בידי חמש סלעים. רבי מאיר אומר אינו נותן אלא אחת. וחכמים אומרים נותן את כולם. אין בערכין פחות מסלע. ולא יתר על חמשים סלע. אין פתח בטועה פחות משבעה. ולא יתר על שבעה עשר אין בנגעים פחות משבוע אחד. ולא יתר על שלשה שבועות:

Nie ma w wycenach mniej niż sela ani więcej niż pięćdziesiąt sela. Jak to? Dał sela i wzbogacił się – nie daje nic. Dał mniej niż sela i wzbogacił się – daje pięćdziesiąt sela. Jeśli miał w ręku pięć sela – Rabbi Meir mówi: daje tylko jedną; a mędrcy mówią: daje wszystkie. Nie ma w wycenach mniej niż sela ani więcej niż pięćdziesiąt sela. Nie ma otwarcia dla pomyłki mniejszego niż siedem ani większego niż siedemnaście. Nie ma w plagach mniej niż tydzień ani więcej niż trzy tygodnie.

2.2

אין פוחתין מארבעה חדשים המעוברים בשנה ולא נראה יתר על שמנה. שתי הלחם נאכלות אין פחות משנים ולא יתר על שלשה. לחם הפנים נאכל אין פחות מתשעה. ולא יתר על אחד עשר. קטן נמול אין פחות משמונה ולא יתר על שנים עשר:

Nie zmniejsza się liczby miesięcy pełnych (trzydziestodniowych) w roku poniżej czterech ani nie przekracza się ośmiu. Dwa chleby (ofiarne) są spożywane – nie mniej niż dwa dni ani więcej niż trzy dni. Chleb przedni (obecności) jest spożywany – nie mniej niż dziewięć dni ani więcej niż jedenaście dni. Małe dziecko jest obrzezane – nie mniej niż osiem dni ani więcej niż dwanaście dni.

2.3

אין פוחתין מעשרים ואחת תקיעה במקדש. ולא מוסיפין על ארבעים ושמונה. אין פוחתין משני נבלין ולא מוסיפין על ששה. אין פוחתין משני חלילין. ולא מוסיפין על שנים עשר. ובשנים עשר יום בשנה החליל מכה לפני המזבח. בשחיטת פסח ראשון. ובשחיטת פסח שני. וביום טוב ראשון של פסח. וביום טוב של עצרת. ובשמנה ימי החג. ולא היה מכה באבוב של נחשת. אלא באבוב של קנה. מפני שקולו ערב. ולא היה מחליק אלא באבוב יחידי. מפני שהוא מחליק יפה:

Nie zmniejsza się liczby dwudziestu jeden trąbień w świątyni, ani nie zwiększa się ponad czterdzieści osiem. Nie zmniejsza się liczby dwóch harf ani nie zwiększa się ponad sześć. Nie zmniejsza się liczby dwóch fletów ani nie zwiększa się ponad dwanaście. A w dwunastu dniach w roku flet grał przed ołtarzem: podczas zabijania pierwszego paschalnego baranka, podczas zabijania drugiego paschalnego baranka, w pierwszy dzień święta Paschy, w święto Tygodni (Szawuot) i w osiem dni święta Sukkot. I nie grywano na flecie z brązu, lecz na flecie z trzciny, ponieważ jego dźwięk jest słodki. I nie wydawano płynnego dźwięku, chyba że na pojedynczej piszczalce, ponieważ wtedy dźwięk jest najpiękniejszy.

2.4

ועבדי הכהנים היו דברי רבי מאיר. רבי יוסי אומר משפחות בית הפגרים. ובית צפריה. ומאמאום היו משיאין לכהונה. רבי חנניא בן אנטיגנוס אומר לויים היו:

A sługami kapłanów byli – to są słowa Rabbiego Meira. Rabbi Jose mówi: rodziny Bet Ha-Pegarim i Bet Cafria oraz z Mamaum wydawały za mąż za kapłanów. Rabbi Chananja ben Antygonos mówi: lewici to byli.

2.5

אין פוחתין מששה טלאים המבוקרין בלשכת הטלאים. כדי לשבת ולשני ימים טובים של ראש השנה. ומוסיפין עד לעולם. אין פוחתין משתי חצוצרות. ומוסיפין עד לעולם. אין פוחתין מתשעה כנורות. ומוסיפין עד לעולם. והצלצל לבד:

Nie zmniejsza się liczby sześciu jagniąt badanych w izbie jagniąt, aby wystarczyły na szabat i na dwa święte dni Nowego Roku; i można dodawać bez końca. Nie zmniejsza się liczby dwóch trąb; i można dodawać bez końca. Nie zmniejsza się liczby dziewięciu lir; i można dodawać bez końca. A cymbały – tylko jedne.

2.6

אין פוחתין משנים עשר לויים עומדים על הדוכן. ומוסיפין עד לעולם. אין קטן נכנס לעזרה לעבודה אלא בשעה שהלויים עומדים בשיר. ולא היו אומרים בנבל וכנור אלא בפה. כדי ליתן תבל בנעימה. רבי אליעזר בן יעקב אומר. אין עולין למנין. ואין עומדים על הדוכן אלא בארץ היו עומדין. וראשיהן מבין רגלי הלויים וצוערי הלויים היו נקראין:

Nie zmniejsza się liczby dwunastu lewitów stojących na podwyższeniu, lecz można ich dodawać bez ograniczeń. Dziecko nie wchodzi na dziedziniec świątyni do służby, chyba że w czasie, gdy lewici stoją i śpiewają. Nie grali na newel i kinnor, lecz tylko głosem, aby dodać melodii smaku. Rabi Eliezer ben Jakub mówi: nie są oni wliczani do liczby i nie stoją na podwyższeniu, lecz stali na ziemi, a ich głowy były między stopami lewitów; nazywano ich „młodymi lewitami”.

Rozdział 3

3.1

יש בערכין להקל ולהחמיר. בשדה אחוזה להקל ולהחמיר. בשור המועד שהמית את העבד להקל ולהחמיר. באונס ומפתה ומוציא שם רע להקל ולהחמיר. יש בערכין להקל ולהחמיר כיצד. אחד שהעריך את הנאה שבישראל. ואת הכעור שבישראל. נותן חמשים סלע. ואם אמר הרי דמיו עלי. נותן את שוויו:

W wycenach (arakin) bywa i łagodzenie, i zaostrzanie. Również w sprawie pola dziedzicznego bywa i łagodzenie, i zaostrzanie; w sprawie wołu wykwalifikowanego, który zabił niewolnika, bywa i łagodzenie, i zaostrzanie; a także w sprawie gwałciiciela, uwodziciela i tego, kto rzuca oszczerstwo, bywa i łagodzenie, i zaostrzanie. Jak to jest w wycenach? Jeśli ktoś wycenił najprzyjemniejszego z Izraelitów albo najbrzydszego z Izraelitów, daje pięćdziesiąt sykli. A jeśli powiedział: „Jego wartość na mnie”, daje według jego wartości.

3.2

בשדה אחוזה להקל ולהחמיר כיצד. אחד המקדיש. בחולת המחז. ואחד המקדיש בפרדסות סבסטי. נותן בורע חומר שעורים חמשים שקל כסף. ובשדה מקנה נותן את שוויו. רבי אליעזר אומר אחד שדה אחוזה. ואחד שדה מקנה. מה בין שדה אחוזה לשדה מקנה אלא שבשדה אחוזה נותן חומש. ובשדה מקנה אינו נותן חומש:

W polu dziedzicznym bywa i łagodzenie, i zaostrzanie. Jak to? Ten, kto poświęca pole jałowe w Machoz, i ten, kto poświęca sady w Sebasti, daje za pole zasiewane korcem jęczmienia pięćdziesiąt sykli srebra. A za pole nabyte daje jego wartość. Rabi Eliezer mówi: Jedno i drugie – i pole dziedziczne, i pole nabyte – jest równe. Czym różni się pole dziedziczne od pola nabytego? Tylko tym, że za pole dziedziczne daje (przy wykupie) dodatkową piątą część, a za pole nabyte nie daje dodatkowej piątej części.

3.3

בשור המועד שהמית את העבד להקל ולהחמיר. כיצד. אחד שהמית את הנאה שבעבדים. ואת הכעור שבעבדים. נותן שלשים סלע. המית בן חורין נותן את שוויו. חבל בזה ובזה משלם נזק שלם:

W sprawie wołu wykwalifikowanego, który zabił niewolnika, bywa i łagodzenie, i zaostrzanie. Jak to? Ten, kto zabił za pomocą wołu najcenniejszego z niewolników, i ten, kto zabił najmniej cennego z niewolników, daje trzydzieści sykli. Jeśli zabił człowieka wolnego, daje jego wartość. Jeśli okaleczył jednego lub drugiego, płaci pełne odszkodowanie.

3.4

באונס ובמפתה להקל ולהחמיר. כיצד. אחד שאנס ופתה את הגדולה שבכהונה ואת הקטנה שבישראל. נותן חמשים סלע. והבשת. והפגם הכל לפי המבייש והמתבייש:

W sprawie gwałciiciela i uwodziciela bywa i łagodzenie, i zaostrzanie. Jak to? Ten, kto zgwałcił lub uwiódł najdostojniejszą z córek kapłana, albo najprostszą z Izraelitek, daje pięćdziesiąt sykli. A (opłata za) wstyd i szkodę – wszystko zależy od tego, kto zawstydzą i kto jest zawstydzany.

3.5

במוציא שם רע להקל ולהחמיר. כיצד. אחד שהוציא שם רע. על גדולה שבכהונה ועל קטנה שבישראל. נותן מאה סלע. נמצא האומר בפיו יתר מן העושה מעשה. שכן מצינו שלא נחתם גזר דין על אבותינו במדבר אלא על לשון הרע. שנאמר (במדבר יד, כב) וינסו אותי זה עשר פעמים ולא שמעו בקולי:

W sprawie tego, kto rzuca oszczerstwo, bywa i łagodzenie, i zaostczenie. Jak to? Ten, kto rzucił oszczerstwo na najdosłowniejszą z córek kapłana albo na najprostszą z Izraelitek, daje sto sykli. Okazuje się, że mówienie ustami jest cięższe niż popełnienie czynu. Tak bowiem znajdujemy, że wyrok na naszych ojców na pustyni został przypieczętowany jedynie z powodu złej mowy, jak jest powiedziane: „Doświadczali mnie już dziesięć razy i nie słuchali mego głosu” (Lb 14,22).

Rozdział 4

4.1

השג יד בנודר והשנים בנידר והערכים בנערך. והערך בזמן הערך. השג יד בנודר כיצד. עני שהעריך את העשיר. נותן ערך עני. ועשיר שהעריך את העני. נותן ערך עשיר:

Możliwości finansowe ocenia się u składającego ślub, wiek u osoby, za którą się ślubuje, a wycena dotyczy osoby wycenianej oraz czasu wyceny. Jak się to stosuje do możliwości składającego ślub? Jeśli ubogi zobowiązał się do wyceny bogatego, płaci wycenę ubogiego; a jeśli bogaty zobowiązał się do wyceny ubogiego, płaci wycenę bogatego.

4.2

אבל בקרבנות אינו כן. הרי שאמר קרבנו של מצורע זה עלי. אם היה מצורע עני מביא קרבן עני. עשיר מביא קרבן עשיר. רבי אומר אומר אני. אף בערכין כן. וכי מפני מה עני שהעריך את העשיר נותן ערך עני. שאין העשיר חייב כלום. אבל העשיר שאמר ערכי עלי. ושמע העני ואמר מה שאמר זה עלי. נותן ערך עשיר. היה עני והעשיר. או עשיר והעני. נותן ערך עשיר. רבי יהודה אומר. אפילו עני והעשיר וחזר והעני. נותן ערך עשיר:

Ale w przypadku ofiar nie jest tak. Jeśli ktoś powiedział: „Ofiara tego trędowatego jest na mnie”, to jeśli trędowaty był ubogi, przynosi ofiarę ubogiego; jeśli bogaty, przynosi ofiarę bogatego. Rabbi mówi: „Według mnie nawet w wycenach tak jest. A dlaczego ubogi, który zobowiązał się do wyceny bogatego, płaci wycenę ubogiego? Bo bogaty nie jest nic winien. Ale jeśli bogaty powiedział: „Moja wycena na mnie”, a ubogi usłyszał i powiedział: „To, co on powiedział, na mnie” – płaci wycenę bogatego. Jeśli był ubogi i wzbogacił się, albo bogaty i zubożał, płaci wycenę bogatego. Rabbi Jehuda mówi: „Nawet jeśli był ubogi, wzbogacił się, a potem znowu zubożał, płaci wycenę bogatego”.

4.3

אבל בקרבנות אינו כן. אפילו אביו מת והניח לו רבוא. ספינתו בים ובאו בריבואות. אין להקדש בהן כלום.

Ale w przypadku ofiar nie jest tak. Nawet jeśli jego ojciec umarł i zostawił mu ogromny majątek, a jego statek przyplłynął z morza z nieprzebranymi bogactwami – świątynia nie ma w tym żadnego udziału.

4.4

שנים בנידר. כיצד. ילד שהעריך את הזקן. נותן ערך זקן. זקן שהעריך את הילד. נותן ערך ילד. וערכים בנערך. כיצד. איש שהעריך את האשה נותן ערך אשה. ואשה שהעריכה את האיש נותנת ערך איש. והערך בזמן הערך. כיצד. העריכו פחות מכן חמש ונעשה יותר על בן חמש. פחות מכן עשרים ונעשה יותר על בן עשרים. נותן כזמן הערך. יום שלשים כלמטה ממנו. שנת חמש ושנת עשרים כלמטה ממנה. שנאמר (ויקרא כו, ז) ואם מכן ששים שנה ומעלה אם זכר הרי אנו למדים בכולם משנת ששים. מה שנת ששים כלמטה ממנה. אף שנת חמש ושנת עשרים כלמטה ממנה. הן אם עשה שנת ששים כלמטה ממנה להחמיר נעשה שנת חמש ושנת עשרים כלמטה ממנה להקל. תלמוד לומר שנה שנה לגזרה שוה מה שנה האמורה בשנת ששים. כלמטה ממנה. אף שנה האמורה בשנת חמש ושנת עשרים. כלמטה ממנה. בין להקל בין להחמיר. רבי אלעזר אומר. עד שיהיו יתרות על השנים. חדש ויום אחד:

Wiek zależy od osoby, za którą się składa. Jak? Młodzieniec, który zobowiązał się do wyceny starca, płaci wycenę starca; a starzec, który zobowiązał się do wyceny młodzieńca, płaci wycenę młodzieńca. Wycena zależy od osoby wycenianej. Jak? Mężczyzna, który zobowiązał się do wyceny kobiety, płaci wycenę kobiety; a kobieta, która zobowiązała się do wyceny mężczyzny, płaci wycenę mężczyzny. Wysokość wyceny zależy od czasu wyceny. Jak? Jeśli wyceniono go, gdy miał mniej niż pięć lat, a potem stał się starszy niż pięć; mniej niż dwadzieścia lat, a potem stał się starszy niż dwadzieścia – płaci według czasu wyceny. Dzień trzydziesty jest jak poniżej miesiąca; rok piąty i rok dwudziesty są jak poniżej odpowiedniego wieku. Ponieważ powiedziano: „A jeśli od sześćdziesiątego roku życia i więcej” (Kpl 27,7) – uczymy się od roku sześćdziesiątego: jaki jest rok sześćdziesiąty? Jest jak poniżej. Tak samo rok piąty i rok dwudziesty są jak poniżej. A jeśli rok sześćdziesiąty uczyniono poniższym dla zaostrenia, czy uczynimy rok piąty i dwudziesty poniższymi dla złagodzenia? Pismo mówi: „rok, rok” – przez gezerę szawa (analogię słowną): jaki rok wspomniany przy roku sześćdziesiątym jest poniżej, tak i rok wspomniany przy roku piątym i dwudziestym jest poniżej, czy to dla złagodzenia, czy dla zaostrenia. Rabbi Eleazar mówi: (dziecko staje się starsze) dopiero wtedy, gdy do pełnych lat dodane są miesiąc i jeden dzień.

Rozdział 5

5.1

האומר משקלי עלי. נותן משקלו. אם כסף כסף. אם זהב זהב. מעשה באמה של ירמטיה. שאמרה משקל בתי עלי ועלתה לירושלים ושקלוה. ונתנה משקלה זהב. משקל ידי עלי רבי יהודה אומר ממלא חבית מים. ומכניסה עד מרפקו. ושוקל בשר חמור וגידין ועצמות. ונותן לתוכה עד שתתמלא. אמר ר' יוסי וכי היאך אפשר לכיין בשר כנגד בשר. ועצמות כנגד עצמות. אלא שמין את היד כמה היא ראויה לשקול.

Jeśli ktoś powie: «moja waga na mnie», daje swoją wagę. Jeśli (powiedział) srebro – srebro; jeśli złoto – złoto. Zdarzyło się z matką Jirmatji, że powiedziała: «waga mojej córki na mnie». Poszła do Jerozolimy, zważono ją, i dała wagę swojej córki w złocie. Jeśli ktoś powie: «waga mojej ręki na mnie» – Rabbi Jehuda mówi: napełnia naczynie wodą, wkłada (rękę) aż do łokcia, waży mięso osła z żyłami i kośćmi i nakłada w nie aż do pełna. Rabbi Jose powiedział: «Czy można dokładnie dopasować mięso do mięsa, kości do kości? Przeciwnie, szacują rękę, ile jest ona warta, jeśli chodzi o wagę.»

5.2

דמי ידי עלי. שמין אותו כמה הוא שוה ביד. וכמה הוא שוה בלא יד. זה חומר בנדרים מבערכין. וחומר בערכין מבנדרים. כיצד. האומר ערכי עלי ומת. יתנו היורשין. דמי עלי ומת. לא יתנו היורשים. שאין דמים למתים. ערך ידי וערך רגלי עלי לא אמר כלום. ערך ראשי וערך כבדי עלי נותן ערך כולו. זה הכלל. דבר שהנשמה תלויה בו נותן ערך כולו:

Jeśli ktoś powie: «cena mojej ręki na mnie» – szacują go, ile jest wart z ręką, a ile bez ręki. To jest surowość w ślubach ponad wycenami i surowość w wycenach ponad ślubami. Jak to? Jeśli ktoś powie: «moja wycena na mnie» i umrze – spadkobiercy płacą. (Jeśli powie): «moja cena na mnie» i umrze – spadkobiercy nie płacą, ponieważ umarli nie mają ceny. (Jeśli powie): «wycena mojej ręki» albo «wycena mojej nogi na mnie» – nie powiedział nic. (Jeśli powie): «wycena mojej głowy» albo «wycena mojej wątroby na mnie» – daje pełną wycenę. To jest zasada: to, od czego zależy dusza, daje pełną wycenę.

5.3

חצי ערכי עלי נותן חצי ערכו. ערך חצי עלי נותן ערך כולו. חצי דמי עלי נותן חצי דמיו. דמי חצי עלי נותן דמי כולו. זה הכלל דבר שהנשמה תלויה בו נותן ערך כולו:

Półowa mojej wyceny na mnie – daje połowę swojej wyceny. Wycena mojej połowy na mnie – daje pełną wycenę. Półowa mojej ceny na mnie – daje połowę swojej ceny. Cena mojej połowy na mnie – daje pełną cenę. To jest zasada: to, od czego zależy dusza, daje pełną wycenę.

5.4

האומר ערכו של פלוני עלי. מת הנודר והנידר. יתנו היורשין. דמיו של פלוני עלי. מת הנודר יתנו היורשין. מת הנידר לא יתנו היורשין שאין דמים למתים:

Jeśli ktoś powie: «wycena tego a tego na mnie» – niech umrze ten, kto ślubuje, albo ten, którego wyceniono, spadkobiercy płacą. (Jeśli powie): «cena tego a tego na mnie» – jeśli umrze ten, kto ślubuje, spadkobiercy płacą; jeśli umrze ten, którego wyceniono, spadkobiercy nie płacą, gdyż umarli nie mają ceny.

5.5

שור זה עולה. בית זה קרבן. מת השור. ונפל הבית. אינו חייב לשלם. דמי שור זה עלי עולה. או דמי בית זה עלי קרבן. מת השור. ונפל הבית. חייב לשלם:

«Ten wół – ofiara całopalna», «ten dom – ofiara». Jeśli wół zdechnie albo dom się zawali, nie jest obowiązany zapłacić. (Jeśli powie): «cena tego wołu na mnie jako ofiara całopalna» albo «cena tego domu na mnie jako ofiara» – jeśli wół zdechnie albo dom się zawali, jest obowiązany zapłacić.

5.6

חייבי ערכים ממשכנין אותן. חייבי חטאות ואשמות אין ממשכנין אותן חייבי עולות ושלמים ממשכנין אותן. אף על פי שאין מתכפר לו עד שיתרצה. שנאמר (ויקרא א, ג) לרצונו. כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. וכן אתה אומר בגטי נשים. כופין אותו עד שיאמר רוצה אני:

Od tych, którzy są zobowiązani do wycen, pobiera się zastaw. Od tych, którzy są zobowiązani do ofiar za grzechy i ofiar za przewinienia, nie pobiera się zastawu. Od tych, którzy są zobowiązani do całopaleń i ofiar pokojnych, pobiera się zastaw. Chociaż (ofiara) nie zjedna mu prześlągania, dopóki nie zechce, jak powiedziano: «dla swego upodobania» (Kpł 1,3). Zmuszają go, aż powie: „chcę”. Tak samo w przypadku listów rozwodowych kobiet – zmuszają go, aż powie: „chcę”.

Rozdział 6

6.1

שום היתומים שלשים יום. ושום ההקדש שלשים יום. ומכריזין בבקר ובערב. המקדיש נכסיו והיתה עליו כתובת אשה. רבי אליעזר אומר כשיגרשנה ידיר הנאה. רבי יהושע אומר אינו צריך. כיוצא בו אמר רבן שמעון בן גמליאל אף הערב לאשה בכתובתה. והיה בעלה מגרשה ידיר הנאה. שמא יעשה קנוניא על נכסיו של זה. ויחזיר את אשתו:

Wycena majątku sierot trwa trzydzieści dni, a wycena majątku poświęconego — sześćdziesiąt dni. Obwieszcza się ją rano i wieczorem. Jeśli ktoś poświęcił swój majątek, a na majątku tym ciążył zapis małżeński (ketuba) jego żony, rabbi Eliezer mówi: gdy ją rozwiedzie, ma ślubować, że nie będzie ona korzystać z majątku męża. Rabbi Jehoszua mówi: nie musi. Podobnie powiedział raban Szymon ben Gamaliel: nawet ten, kto poręczył za ketubę kobiety, gdy jej mąż ją rozwiedzie, mąż ma ślubować, że nie będzie ona korzystać z majątku męża, aby nie uknuli zмовy przeciwko majątkowi tego poręczyciela i nie wziął jej z powrotem.

6.2

המקדיש נכסיו והיתה עליו כתובת אשה ובעל חוב. אין האשה יכולה לגבות כתובתה מן ההקדש. ולא בעל חוב את חובו. אלא הפודה פודה על מנת ליתן לאשה כתובתה ולבעל חוב את חובו. הקדיש תשעים מנה. והיה חובו מאה מנה. מוסיף עוד דינר. ופודה בו את הנכסים הללו. על מנת ליתן לאשה כתובתה ולבעל חוב את חובו:

Jeśli ktoś poświęcił swój majątek, a na nim ciążyły ketuba żony i dług wierzyciela, ani żona nie może ściągnąć swojej ketuby z majątku poświęconego, ani wierzyciel swojego długu. Lecz ten, kto wykupuje, wykupuje majątek pod warunkiem, że zapłaci żonie jej ketubę, a wierzycielowi jego dług. Jeśli poświęcił dziewięćdziesiąt min, a jego dług wynosił sto min, dodaje jeszcze jednego denara i za niego wykupuje ten majątek pod warunkiem, że zapłaci żonie jej ketubę, a wierzycielowi jego dług.

6.3

אף על פי שאמרו חייבי ערכין ממשכנין אותן. נותנין לו מזון שלשים יום. וכסות שנים עשר חדש. ומטה מוצעת וסנדלין ותפילין לו אבל לא לאשתו ולא לבניו. אם היה אומן נותנין לו שני כלי אומנות מכל מין ומין. חרש נותנין שני מעצדין ושתי מגרות. רבי אליעזר אומר אם היה אכר נותנין לו את צמדו. חמר נותנין לו את חמורו:

Mimo że powiedziano, że majątek człowieka zobowiązanego do zapłaty wartości szacunkowej (arakhin) podlega zajęciu, dają mu pożywienie na trzydzieści dni i odzież na dwanaście miesięcy, posłane łóżko, sandały i tefilin (filakterie) — jemu, ale nie jego żonie ani dzieciom. Jeśli był rzemieślnikiem, dają mu po dwa narzędzia każdego rodzaju; jeśli cieślą — dwa topory ciesielskie i dwie piły. Rabbi Eliezer mówi: jeśli był rolnikiem, dają mu jego zaprząg; jeśli poganiaczem osłów — jego osła.

6.4

היה מין אחד מרובה. ומין אחד מועט. אין אומרים לו למכור מן המרובה. וליקח לו מן המועט. אלא נותנין לו שני מינין מן המרובה. וכל שיש לו מן המועט. המקדיש את נכסיו. מעלין לו את תפיליו:

Jeśli jeden rodzaj był liczny, a drugi nieliczny, nie mówią mu: sprzedaj z licznych i kup mu z nielicznych, lecz dają mu dwa z licznych oraz wszystko, co ma z nielicznych. Temu, kto poświęca swój majątek, zwracają jego tefilin.

6.5

אחד המקדיש את נכסיו ואחד המעריך את עצמו אין לו לא בכסות אשתו ולא בכסות בניו. ולא בצבע שצבען לשמן ולא בסנדלים חדשים שלקחן לשמן. אף על פי שאמרו עבדים נמכרים בכסותן לשבח. שאם תלקח לו כסות בשלשים דינר. משביח הוא מנה. וכן פרה אם ממתנים אותה לאטליס. משבחת היא. וכן מרגלית. אם מעלין אותה לכרך. משבחת היא. אין להקדש אלא מקומו ושעתו:

Zarówno ten, kto poświęca swój majątek, jak i ten, kto wycenia samego siebie, nie ma prawa ani do ubrania swojej żony, ani do ubrania swoich dzieci, ani do tkanin, które dla nich ufarbował, ani do nowych sandałów, które dla nich kupił. Mimo że powiedziano, że niewolników sprzedaje się wraz z ubraniem dla zwiększenia wartości, gdyż jeśli kupiono niewolnikowi ubranie za trzydzieści denarów, jego wartość wzrasta o minę; podobnie krowa, jeśli poczeka się z nią na targ, zyskuje na wartości; podobnie perła, jeśli zawiezie się ją do miasta, zyskuje na wartości — przy majątku poświęconym liczy się wyłącznie jego miejsce i czas.

Rozdział 7

7.1

אין מקדישין לפני היובל פחות משתי שנים. ולא גואלין לאחר היובל פחות משנה. אין מחשבין חדשים להקדש. אבל ההקדש מחשב חדשים. המקדיש את שדהו בשעת היובל. נותן בזרע חומר שעורים. חמשים שקל כסף. היו שם נקעים עמוקים עשרה טפחים. או סלעים גבוהים עשרה טפחים. אין נמדדים עמה. פחות מכאן נמדדים עמה. הקדישה שתיים או שלש שנים לפני היובל. נותן סלע ופונדיון לשנה. אם אמר הריני נותן דבר שנה בשנה. אין שומעין לו. אלא נותן את כולו כאחד:

Nie można poświęcać pola na mniej niż dwa lata przed jubileuszem, ani wykupywać go na mniej niż rok po jubileuszu. Nie liczy się miesiący na rzecz skarbcza świątynnego, ale skarbiec świątynny liczy miesiące. Ten, kto poświęca swoje pole w czasie jubileuszu, płaci za zasiew chomera jęczmienia — pięćdziesiąt szekli srebra. Jeśli były tam zagłębienia głębokie na dziesięć tefachim albo skały wysokie na dziesięć tefachim, nie są one mierzone razem z nim; jeśli mniejsze, są mierzone razem z nim. Jeśli poświęcił je dwa lub trzy lata przed jubileuszem, płaci selę i pundion za każdy rok. Jeśli powiedział: „Oto będę płacił co roku”, nie słuchają go, lecz płaci wszystko naraz.

7.2

אחד הבעלים ואחד כל האדם. מה בין הבעלים לבין כל האדם. אלא שהבעלים נותנים חומש. וכל אדם אינו נותן חומש: *Jedno jest prawo właściciela i każdego człowieka. Jaka różnica między właścicielem a każdym człowiekiem? Tylko ta, że właściciel dokłada jedną piątą wartości, a każdy inny człowiek nie dokłada jednej piątej.*

7.3

הקדישה וגאלה אינה יוצאה מידו ביובל. גאלה בנו יוצאה לאביו ביובל. גאלה אחר או אחד מן הקרובים. וגאלה מידו. אינה יוצאה מידו ביובל. גאלה אחד מן הכהנים. והרי היא תחת ידו. לא יאמר הואיל והיא יוצאה לכהנים ביובל. והרי היא תחת ידי. הרי היא שלי. אלא יוצאה לכל אחיו הכהנים:

Jeśli poświęcił pole i wykupił je, nie wychodzi ono z jego ręki w jubileuszu. Jeśli wykupił je jego syn, w jubileuszu wychodzi spod ręki syna i wraca do ojca. Jeśli wykupił je ktoś inny lub jeden z krewnych, a następnie pierwotny właściciel wykupił je z jego ręki, nie wychodzi z jego ręki w jubileuszu. Jeśli wykupił je jeden z kapłanów, a pole znajduje się w jego ręce, niechaj nie mówi: „Ponieważ w jubileuszu pole to przechodzi na kapłanów, a już jest w moim ręku, jest moje”. Lecz przechodzi na wszystkich jego braci kapłanów.

7.4

הגיע היובל ולא נגאלה. הכהנים נכנסים לתוכה ונותנים את דמיה דברי רבי יהודה. רבי שמעון אומר נכנסין. אבל לא נותנין. רבי אליעזר אומר לא נכנסין ולא נותנין אלא נקראת שדה רטושים עד היובל השני. הגיע היובל השני ולא נגאלה. נקראת רטושי רטושי עד היובל השלישי. לעולם אין הכהנים נכנסים לתוכה. עד שיגאלנה אחר:

Nadszedł jubileusz, a pole nie zostało wykupione – kapłani wchodzi w nie i płacą jego wartość – słowa Rabbi Jehudy. Rabbi Szymon mówi: wchodzi, ale nie płacą. Rabbi Eliezer mówi: nie wchodzi i nie płacą, lecz nazywa się ono „polem porzuconym” aż do drugiego jubileuszu. Gdy nadszedł drugi jubileusz i nie zostało wykupione, nazywa się je „porzuconym, porzuconym” aż do trzeciego jubileuszu. I nigdy kapłani do niego nie wchodzi, dopóki nie wykupi go ktoś inny.

7.5

הלוקח שדה מאביו. מת אביו ואחר כך הקדישה הרי היא כשדה אחוזה. הקדישה ואחר כך מת אביו. הרי היא כשדה מקנה. דברי רבי מאיר. ורבי יהודה ורבי שמעון אומרים. כשדה אחוזה שנאמר (ויקרא כז, כב) ואם את שדה מקנתו אשר לא משדה אחוזתו. שדה שאינה ראויה להיות שדה אחוזה. יוצאת זו שהיא ראויה להיות שדה אחוזה. שדה מקנה אינה יוצאה לכהנים ביובל. שאין אדם מקדיש דבר שאינו שלו. כהנים ולוים מקדישים לעולם וגואלין לעולם. בין לפני היובל. בין לאחר היובל:

Ten, kto kupił pole od swojego ojca: jeśli ojciec zmarł, a potem on je poświęcił, jest ono jak pole dziedziczne. Jeśli poświęcił je, a potem zmarł jego ojciec, jest ono jak pole kupione – słowa Rabbi Meira. Rabbi Jehuda i Rabbi Szymon mówią: jest jak pole dziedziczne, jak jest powiedziane (Kpł 27,22): „A jeśli poświęci pole swojego kupna, które nie jest z pól jego dziedzictwa” – to jest pole, które nie może stać się polem dziedzicznym; werset wyłącza z tej kategorii to, które może stać się polem dziedzicznym. Pole kupione nie wychodzi do kapłanów w jubileuszu, ponieważ człowiek nie może poświęcić rzeczy, która nie jest jego. Kapłani i lewici poświęcają zawsze i wykupują zawsze, zarówno przed jubileuszem, jak i po jubileuszu.

Rozdział 8

8.1

המקדיש את שדהו בשעה שאינה יובל. אומרים לו פתח אתה ראשון. שהבעלים נותנים חומש. וכל אדם אינו נותן חומש. מעשה באחד שהקדיש את שדהו מפני רעתה. אמרו לו פתח אתה ראשון. אמר הרי היא שלי באיסר. אמר רבי יוסי לא אמר זה אלא בכביצה. שההקדש נפדה בכסף ובשוה כסף. אמר לו הגיעתך. נמצא מפסיד איסר ושדהו לפניו:

Ten, kto poświęcił swoje pole w czasie, gdy nie obowiązuje jubileusz, mówią mu: „Ty otwórz pierwszy”, ponieważ właściciel daje jedną piątą, a żaden inny człowiek nie daje jednej piątej. Pewien człowiek poświęcił swoje pole z powodu jego złego stanu. Powiedzieli mu: „Ty otwórz pierwszy”. Odpowiedział: „Oto jest moje za isara”. Rabbi Jose powiedział: „Nie oświadczył tego, chyba że za cenę jajka, gdyż rzecz poświęcona wykupuje się pieniędzmi lub rzeczą wartą pieniądze”. Powiedzieli mu: „Jest twoje”. W ten sposób traci isara, a jego pole jest przed nim.

8.2

אמר אחד הרי היא שלי בעשר סלעים. ואחד אומר בעשרים. ואחד אומר בשלשים. ואחד אומר בארבעים. ואחד אומר בחמשים. חזר בו של חמשים. ממשכנן מנכסיו עד עשר. חזר בו של ארבעים ממשכנן מנכסיו עד עשר. חזר בו של שלשים ממשכנן מנכסיו עד עשר. חזר בו של עשרים ממשכנן מנכסיו עד עשר. מוכרים אותה בשויה ונפרעים משל עשר את המותר. הבעלים אומרים בעשרים. וכל אדם אומרים בעשרים הבעלים קודמים. מפני שהם מוסיפין חומש:

Jeden powiedział: „Jest moje za dziesięć sela”. Inny mówi: „Dwadzieścia”. Inny mówi: „Trzydzieści”. Inny mówi: „Czterdzieści”. Inny mówi: „Pięćdziesiąt”. Gdy ten, który powiedział pięćdziesiąt, wycofał się, zajmują jego majątek do wysokości dziesięciu sela. Gdy ten, który powiedział czterdzieści, wycofał się, zajmują jego majątek do wysokości dziesięciu sela. Gdy ten, który powiedział trzydzieści, wycofał się, zajmują jego majątek do wysokości dziesięciu sela. Gdy ten, który powiedział dwadzieścia, wycofał się, zajmują jego majątek do wysokości dziesięciu sela. Gdy ten, który powiedział dziesięć, wycofał się, sprzedają je według jego wartości i ściągają resztę od tego, który powiedział dziesięć. Gdy właściciele mówią „dwadzieścia”, a każdy inny człowiek mówi „dwadzieścia”, właściciele mają pierwszeństwo, ponieważ dodają jedną piątą.

8.3

אמר אחד הרי היא שלי בעשרים ואחת. הבעלים נותנים עשרים ושש. בעשרים ושתים. הבעלים נותנים עשרים ושבע. בעשרים ושלש. הבעלים נותנים עשרים ושמונה. בעשרים וארבע הבעלים נותנים תשעה ועשרים בחמשה ועשרים. הבעלים נותנים שלשים. שאין מוסיפין חומש על עלויו של זה. אמר אחד הרי היא שלי בעשרים ושש. אם רצו הבעלים ליתן שלשים ואחד ודינר. הבעלים קודמים. ואם לאו אומרים הגיעתך:

Jeśli ktoś powie: „Jest moje za dwadzieścia jeden”, właściciele dają dwadzieścia sześć. Za dwadzieścia dwa – właściciele dają dwadzieścia siedem. Za dwadzieścia trzy – właściciele dają dwadzieścia osiem. Za dwadzieścia cztery – właściciele dają dwadzieścia dziewięć. Za dwadzieścia pięć – właściciele dają trzydzieści. Ponieważ nie dodają jednej piątej do jego oferty. Jeśli ktoś powie: „Jest moje za dwadzieścia sześć”, jeśli właściciele chcą dać trzydzieści jeden i denara – właściciele mają pierwszeństwo. A jeśli nie, mówią mu: „Jest twoje”.

8.4

מחרים אדם מצאנו ומבקר מעבדיו ומשפחותיו הכנענים. ומשדה אחוזתו. ואם החרים את כולן. אינן מוחרמין. דברי רבי אלעזר. אמר רבי אלעזר בן עזריה. מה אם לגבוה אין אדם רשאי להחרים את כל נכסיו. על אחת כמה וכמה שיהא אדם חייב להיות חס על נכסיו:

Człowiek może obłożyć cheremem (poświęceniem) swoją trzodę i swoje bydło, swoich niewolników i swoje niewolnice kananejskie oraz pole swojej dziedzicznej własności. Jeśli jednak obłożył cheremem wszystkie je, nie są one cheremem – słowa rabiego Elazara. Rabbi Elazar ben Azaria powiedział: „Skoro wobec Najwyższego człowiek nie ma prawa obłożyć cheremem całego swego majątku, tym bardziej człowiek powinien być troskliwy o swoje mienie”.

8.5

המחרים בנו ובתו. עבדו ושפחתו העברים. ושדה מקנתו. אינן מוחרמים. שאין אדם מחרים דבר שאינו שלו. כהנים ולוים אינן מחרמין דברי רבי יהודה. רבי שמעון אומר הכהנים אינן מחרמין שהחרמים שלהם. הלויים מחרמים שאין החרמים שלהן. רבי אומר נראים דברי רבי יהודה בקרקעות. שנאמר (ויקרא כה, לד) כי אחוזת עולם היא להם. ודברי רבי שמעון במטלטלים שאין החרמים שלהם:

Ten, kto obłożył cheremem syna lub córkę, swojego hebrajskiego niewolnika lub hebrajską niewolnicę oraz pole nabyte – nie są one cheremem, ponieważ człowiek nie może obłożyć cheremem rzeczy, która nie jest jego. Kapłani i lewici nie obkładają cheremem – słowa rabiego Judy. Rabbi Szymon mówi: Kapłani nie obkładają cheremem, ponieważ cheremy są ich. Lewici obkładają cheremem, ponieważ cheremy nie są ich. Rabbi mówi: Słowa rabiego Judy wydają się słuszne w przypadku gruntów, jak powiedziano: „Bo wieczyste posiadanie jest dla nich”; a słowa rabiego Szymona w przypadku ruchomości, ponieważ cheremy nie są ich.

8.6

חרמי כהנים אין להם פדיון. אלא ניתנים לכהנים. רבי יהודה בן בתירא אומר סתם חרמים לבדק הבית. שנאמר (ויקרא כז, כח) כל חרם קדש קדשים הוא לה'. וחכמים אומרים סתם חרמים לכהנים. שנאמר (ויקרא כז, כא) כשדה החרם לכהן תהיה אחוזתו. אם כן למה נאמר כל חרם קדש קדשים הוא לה'. שהוא חל על קדשי קדשים. ועל קדשים קלים:

Cheremy należne kapłanom nie podlegają wykupieniu, lecz są dane kapłanom. Rabbi Jehuda ben Beteira mówi: Cherem nieokreślony jest na naprawę Świątyni, jak powiedziano: „Każdy cherem jest świętością najwyższą dla Pana” (Kpł 27,28). A mędrcy mówią: Cherem nieokreślony należy się kapłanom, jak powiedziano: „Jak pole poświęcone, będzie dla kapłana jego posiadłością” (Kpł 27,21). Jeśli tak, dlaczego powiedziano: „Każdy cherem jest świętością najwyższą dla Pana”? Ponieważ obejmuje on świętości najwyższe i świętości niższe.

8.7

מחרים אדם את קדשיו. בין קדשי קדשים ובין קדשים קלים. אם נדר נותן את הדמים. אם נדבה נותן את טובתו. שור זה עולה אומדים כמה אדם רוצה ליתן בשור זה להעלותו עולה שאינו רשאי. הבכור בין תמים בין בעל מום. מחרים אותו. כיצד פודין אותו. הפודין אומדים כמה אדם רוצה ליתן בבכור זה. ליתנו לבן בתו. או לבן אחותו. רבי ישמעאל אומר כתוב אחד אומר תקדיש. וכתוב אחד אומר אל תקדיש אי אפשר לומר תקדיש שכבר נאמר אל תקדיש. ואי אפשר לומר אל תקדיש שכבר נאמר תקדיש. אמור מעתה מקדישו אתה הקדש עילוי. ואין אתה מקדישו הקדש מזבח:

Człowiek może obłożyć cheremem swoje rzeczy święte, czy to świętości najwyższe, czy świętości niższe. Jeśli to ślub, daje ich wartość; jeśli to dobrowolna ofiara, daje jej korzyść. Na przykład: „Ten wół będzie ofiarą całopalną” – szacują, ile człowiek chciałby dać za tego wołu, aby go złożyć jako ofiarę całopalną, czego nie ma prawa uczynić. Pierworodne, czy bez skazy, czy z wadą, może być objęte cheremem. Jak je wykupują? Wykupujący szacują, ile człowiek chciałby dać za to pierworodne, aby dać je synowi jego córki lub synowi jego siostry. Rabbi Ismael mówi: Jeden werset mówi: „Poświęcisz”, a drugi werset mówi: „Nie poświęcisz”. Nie można powiedzieć „Poświęcisz”, ponieważ już powiedziano „Nie poświęcisz”; i nie można powiedzieć „Nie poświęcisz”, ponieważ już powiedziano „Poświęcisz”. Trzeba więc powiedzieć: poświęcasz je poświęceniem wartości, a nie poświęcasz go poświęceniem ołtarza.

Rozdział 9

9.1

המוכר את שדהו בשעת היובל. אינו מותר לגאול פחות משתי שנים. שנאמר (ויקרא כה, טו) במספר שני תבואות ימכר לך היתה שנת שדפון וירקון או שביעית. אינה עולה לו מן המנין. נרה או הובירה. עולה לו מן המנין. רבי אלעזר אומר מכרה לו לפני ראש השנה והיא מלאה פירות הרי זה אוכל ממנה שלש תבואות לשתי שנים:

Ten, kto sprzedaje swoje pole w okresie jubileuszu, nie może go wykupić przed upływem dwóch lat, jak powiedziano: „Według liczby lat urodzaju sprzeda tobie” (Kpł 25,15). Jeśli był to rok nieurodzaju i chorób zbóż lub rok szabatowy, nie wlicza się go do liczby. Jeśli pole zostało zaorane lub pozostawione odłogiem, wlicza się do liczby. Rabbi Eleazar mówi: jeśli sprzedał mu je przed Nowym Rokiem, a było pełne owoców, to kupujący spożywa z niego trzy zbiory w ciągu dwóch lat.

9.2

מכרה לראשון במנה. ומכר הראשון לשני במאתים. אינו מחשב אלא עם הראשון. שנאמר (ויקרא כה, כז) לאיש אשר מכר לו. מכרה לראשון במאתים. ומכר הראשון לשני במנה. אינו מחשב אלא עם האחרון. שנאמר (שם) לאיש. לאיש אשר בתוכה. לא ימכור ברחוק. ויגאול בקרוב. ברע ויגאול ביפה. לא ילוה ויגאל. ולא יגאל לחצאים. ובהקדש מותר בכולן. זה חומר בהדיט מבהקדש: *Jeśli sprzedał je pierwszemu za minę, a pierwszy sprzedał drugiemu za dwieście, rozlicza się tylko z pierwszym, jak powiedziano: „Z człowiekiem, który mu sprzedał” (Kpł 25,27). Jeśli sprzedał je pierwszemu za dwieście, a pierwszy sprzedał drugiemu za minę, rozlicza się tylko z ostatnim, jak powiedziano: „Z człowiekiem” – z tym, który jest w niej. Nie może sprzedać odległego pola i wykupić bliskiego, ani gorszego i wykupić lepszego. Nie może pożyczyć, aby wykupić, ani wykupić połowy. A w przypadku rzeczy poświęconych wszystko to jest dozwolone. To jest surowsza zasada dla własności świeckiej niż dla poświęconej.*

9.3

המוכר בית בבתי ערי חומה. הרי זה גואל מיד. וגואל כל שנים עשר חדש. הרי זה כמין ריבית ואינה ריבית. מת המוכר יגאל בנו. מת הלוקח יגאל מיד בנו. אינו מונה לו שנה אלא משעה שמכר לו. שנאמר (ויקרא, כה, ל) עד מלאות לו שנה תמימה. וכשהוא אומר תמימה להביא חדש העיבור. רבי אומר יתן לו שנה ועיבורה: *Kto sprzedaje dom w mieście otoczonym murem, może go wykupić natychmiast i może wykupywać przez całe dwanaście miesięcy. Jest to podobne do odsetek, ale nie jest odsetkami. Jeśli sprzedawca umrze, jego syn wykupuje. Jeśli kupujący umrze, sprzedawca może natychmiast wykupić od jego syna. Nie liczy mu się roku, jak tylko od chwili, gdy mu sprzedał, jak powiedziano: „Aż wypełni mu się rok zupełny” (Kpł 25,30). A słowo „zupełny” obejmuje miesiąc przestępny. Rabbi mówi: należy mu dać rok i jego miesiąc przestępny.*

9.4

הגיע יום שנים עשר חדש ולא נגאל. היה חלוט לו. אחד הלוקח ואחד שניתן לו מתנה. שנאמר לצמיתות. בראשונה היה נטמן יום שנים עשר חדש. שיהא חלוט לו. התקין הלל הזקן. שיהא חולש את מעותיו בלשכה ויהא שובר את הדלת ונכנס. אימתי שירצה הלה יבוא ויטול את מעותיו: *Gdy nadejdzie dzień dwunastego miesiąca, a dom nie zostanie wykupiony, staje się on własnością kupującego na stałe, zarówno tego, który kupił, jak i tego, któremu został dany w prezencie, jak powiedziano: „na wieczność”. Pierwotnie kupujący ukrywał się w dniu dwunastego miesiąca, aby dom został mu przyznany na stałe. Hillel Starszy ustanowił, aby sprzedawca wpłacał swoje pieniądze do skarbca, a następnie wyłamywał drzwi i wchodził. Kiedy tylko tamten zechce, może przyjść i wziąć swoje pieniądze.*

9.5

כל שהוא לפנים מן החומה הרי הוא כבתי ערי חומה חוץ מן השדות. רבי מאיר אומר אף השדות. בית הבנוי בחומה. רבי יהודה אומר אינו כבתי ערי חומה. רבי שמעון אומר כותל החיצון היא חומתו: *Wszystko, co znajduje się wewnątrz muru, ma status domów w mieście otoczonym murem, z wyjątkiem pól. Rabbi Meir mówi: także pola. Dom zbudowany w murze – Rabbi Jehuda mówi: nie ma statusu domów w mieście otoczonym murem. Rabbi Szymon mówi: zewnętrzny mur jest jego murem.*

9.6

עיר שגגותיה חומתה. ושאינה מוקפת חומה מימות יהושע בן נון. אינה כבתי ערי חומה. ואלו הן בתי ערי חומה. שלש חצרות של שני שני בתים מוקפות חומה מימות יהושע בן נון. כגון קצרה הישנה של ציפורים וחקרה של גוש חלב. ויודפת הישנה וגמלא וגדוד וחדיד ואונו וירושלים וכן כיוצא בהן: *Miasto, którego dachy są jego murem, oraz takie, które nie było otoczone murem od czasów Jozuego, syna Nuna, nie ma statusu domów w mieście otoczonym murem. A oto domy miast otoczonych murem: trzy dziedzińce, każdy z dwoma domami, otoczone murem od czasów Jozuego, syna Nuna, takie jak stara Kacra w Cippori, Chakra w Gusz-Chalaw, stara Jodfat, Gamla, Gedud, Chadid, Ono i Jerozolima, oraz tym podobne.*

9.7

בתי החצרים נותנים להם כח היפה שבבתי ערי חומה. וכח היפה שבשדות. נגאלין מיד. ונגאלין כל שנים עשר חדש כבתיים. ויוצאים ביוכל. ובגרעון כסף כשדות. ואלו הן בתי חצרים שתי חצרות של שני שני בתיים. אף על פי שמוקפין חומה מימות יהושע בן נון. הרי אלו כבתי חצרים:

Domy w osadach (chacerim) mają korzystniejszą zasadę: przysługuje im siła domów w miastach otoczonych murem oraz siła pól. Wykupuje się je natychmiast i można je wykupywać przez całe dwanaście miesięcy jak domy, a w roku jubileuszowym wracają do sprzedawcy i podlega się odliczeniu pieniędzy jak przy polach. A które to są domy w osadach? Dwa dziesięć, każdy z dwoma domami. Nawet jeśli są otoczone murem od czasów Jozuego, syna Nuna, mają one status domów w osadach.

9.8

ישראל שירש אבי אמו לוי. אינו גואל כסדר הזה. וכן לוי שירש את אבי אמו ישראל. אינו גואל כסדר הזה. שנאמר (ויקרא כה, לג) כי בתי ערי הלויים עד שיהא לוי ובערי הלויים, דברי רבי. וחכמים אומרים אין הדברים אמורים אלא בערי הלויים. אין עושים שדה מגרש ולא מגרש שדה. ולא מגרש עיר ולא עיר מגרש. אמר רבי אליעזר במה דברים אמורים בערי הלויים. אבל בערי ישראל. עושין שדה מגרש ולא מגרש שדה. מגרש עיר ולא עיר מגרש. כדי שלא יחריבו את ערי ישראל. הכהנים והלויים מוכרים לעולם. וגואלים לעולם. שנאמר (ויקרא כה, לב) גאולת עולם תהיה ללויים:

Izraelita, który odziedziczył po ojcu swojej matki – Lewicie, nie może wykupywać według tego porządku. Podobnie Lewita, który odziedziczył po ojcu swojej matki – Izraelicie, nie może wykupywać według tego porządku, jak powiedziano: „Gdyż domy miast lewickich” (Kpł 25,33) – dopóki dziedzic nie jest Lewitą i domy nie znajdują się w miastach lewickich, słowa Rabbiego. Mędrcy mówią: zasady te odnoszą się tylko do miast lewickich. Nie można zamieniać pola na pastwisko (migrasz) ani pastwiska na pole, ani pastwiska na miasto, ani miasta na pastwisko. Rabbi Eliezer powiedział: kiedy to jest powiedziane? W miastach lewickich. Ale w miastach izraelskich można zamienić pole na pastwisko, ale nie pastwisko na pole; pastwisko na miasto, ale nie miasto na pastwisko, aby nie niszczyć miast Izraela. Kapłani i lewici mogą sprzedawać na zawsze i wykupywać na zawsze, jak powiedziano: „Prawo wykupu na zawsze będzie dla lewitów” (Kpł 25,32).

Rozdział 1

1.1

הכל ממירים. אחד אנשים ואחד נשים. לא שאדם רשאי להמיר. אלא שאם המיר מומר. וסופג את הארבעים. הכהנים ממירים את שלהם וישראל ממירים את שלהם. אין הכהנים ממירים. לא בחטאת. ולא באשם. ולא בבכור. אמר רבי יוחנן בן נורי. וכי מפני מה אין ממירים בבכור. אמר רבי עקיבא חטאת ואשם מתנה לכהן. והבכור מתנה לכהן. מה חטאת ואשם אין ממירים בו. אף הבכור לא ימירנו בו. אמר לו רבי יוחנן בן נורי. מה לי אינו ממיר בחטאת ובאשם. שאין זכין בהן בחייהם. תאמר בבכור שזכין לו בחייו. אמר לו רבי עקיבא. והלא כבר נאמר (ויקרא כז, י) והיה הוא ותמורתו יהיה קדש. היכן קדושה חלה עליו. בבית הבעלים. אף תמורה בבית הבעלים:

Wszyscy mogą dokonywać zamiany, zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Nie znaczy to, że wolno człowiekowi zamienić, ale jeśli dokonał zamiany, jest ona ważna i podlega karze czterdziestu plag. Kapłani zamieniają swoje, a Izraelici swoje. Kapłani nie zamieniają: ani ofiary za grzech, ani ofiary za winę, ani pierworodnego. Rzekł Rabbi Jochanan ben Nuri: „Czemu nie zamienia się pierworodnego?” Odpowiedział Rabbi Akiva: „Ofiara za grzech i ofiara za winę są darem dla kapłana, a pierworodny jest darem dla kapłana. Jak nie zamienia się ofiary za grzech i ofiary za winę, tak też nie zamieni się pierworodnego”. Rzekł mu Rabbi Jochanan ben Nuri: „Czym różni się to, że nie zamienia się ofiary za grzech i ofiary za winę? Ponieważ nie nabywa się ich za życia. Czy powiesz tak o pierworodnym, którego nabywa się za życia?” Odpowiedział mu Rabbi Akiva: „Przecież zostało powiedziane (Kpł 27,10): »Będzie on i jego zamiana święte«. Gdzie świętość na nim spoczywa? W domu właściciela. Tak samo zamiana dokonuje się w domu właściciela”.

1.2

ממירין מן הבקר על הצאן ומן הצאן על הבקר. מן הכבשים על העזים ומן העזים על הכבשים. מן הזכרים על הנקבות ומן הנקבות על הזכרים מן התמימים על בעלי מומין ומבעלי מומין על התמימים. שנאמר (ויקרא כז, י) לא יחליפנו ולא ימיר אותו טוב ברע או רע בטוב. איזהו טוב ברע בעלי מומין שקדם הקדישן את מומם. ממירים אחד בשנים ושנים באחד. אחד במאה. ומאה באחד. רבי שמעון אומר אין ממירים אלא אחד באחד שנאמר (שם) והיה הוא ותמורתו מה הוא מיוחד אף תמורתו מיוחדת:

Można dokonywać zamiany bydła na owce i owiec na bydło, owiec na kozy i kóz na owce, samców na samice i samiec na samców, zwierząt bez skazy na zwierzęta z wadą i z wadą na bez skazy, jak powiedziano (Kpł 27,10): „Nie zamieni go ani nie podmieni, dobrego na złe albo złego na dobre”. Co to jest „dobre na złe”? Są to zwierzęta z wadą, których wada poprzedziła poświęcenie. Można zamienić jedno na dwa i dwa na jedno, jedno na sto i sto na jedno. Rabbi Szymon mówi: Zamienia się tylko jedno za jedno, jak powiedziano (tamże): „Będzie on i jego zamiana święte”; jak ono jest pojedyncze, tak i jego zamiana jest pojedyncza.

1.3

אין ממירין אברים בעוברים. ולא עוברים באברים. ולא אברים ועוברים בשלמים. ולא שלמים בהן. רבי יוסי אומר ממירים אברים בשלמים. ולא שלמים באברים. אמר רבי יוסי והלא במקדשין. האומר רגלה של זו עולה. כולה עולה. אף כשיאמר רגלה של זו תחת זו. תהא כולה תמורה תחתיה:

Nie dokonuje się zamiany kończyn na płody ani płodów na kończyny, ani kończyn i płodów na całe zwierzęta, ani całych zwierząt na nie. Rabbi Jose mówi: Zamienia się kończyny na całe zwierzęta, ale nie całe zwierzęta na kończyny. Rzekł Rabbi Jose: Czyż nie jest tak w przypadku rzeczy poświęconych? Jeśli ktoś mówi: „Noga tego zwierzęcia jest ofiarą całopalną” – całe zwierzę jest ofiarą całopalną. Tak samo, gdy powie: „Noga tego jest w zamian za tamto” – całe zwierzę będzie zamianą za tamto.

1.4

אין המדומע מדמע אלא לפי חשבון. אין המחומץ מחמץ אלא לפי חשבון. אין המים שאובים פוסלין את המקוה אלא לפי חשבון:
Teruma zmieszana nie czyni mieszaniny terumą, chyba że według proporcji. Kwas nie zakwasza, chyba że według proporcji. Woda zaczerpnięta nie unieważnia mykwy, chyba że według proporcji.

1.5

אין מי חטאת נעשין מי חטאת אלא עם מתן אפר. אין בית הפרס עושה בית הפרס. ולא תרומה אחר תרומה. ולא תמורה עושה תמורה. ולא הולד עושה תמורה רבי יהודה אומר הולד עושה תמורה. אמרו לו הקדש עושה תמורה. לא הולד ולא תמורה עושין תמורה:

Woda oczyszczenia nie staje się wodą oczyszczenia, dopóki nie doda się popiołu. Bet peras (pole zaorane nad grobem) nie czyni innego pola bet peras. Nie wydziela się terumy z terumy. Zamiana nie stwarza zamiany, a potomstwo nie stwarza zamiany. Rabbi Jehuda mówi: Potomstwo stwarza zamianę. Odpowiedzieli mu: Tylko rzecz poświęcona stwarza zamianę; ani potomstwo, ani zamiana nie stwarzają zamiany.

1.6

העופות והמנחות אינן עושין תמורה. שלא נאמר אלא בבהמה. הצבור והשותפים אינן עושים תמורה. שנאמר. (ויקרא כו, י) לא ימיר אותו. יחיד עושה תמורה לא הצבור ולא השותפים עושים תמורה. קרבנות בדק הבית. אינן עושין תמורה. אמר רבי שמעון והלא המעשר בכלל היה ולמה יצא להקיש אליו. מה מעשר קרבן יחיד. יצאו קרבנות צבור. מה מעשר קרבן מזבח. יצאו קרבנות בדק הבית.

Ptaki i ofiary zbożowe nie podlegają zamianie, ponieważ prawo zostało powiedziane tylko o zwierzętach domowych. Wspólnota i wspólnicy nie dokonują zamiany, jak powiedziano (Kpł 27,10): „Nie zamieni go”. Jednostka dokonuje zamiany, ale ani wspólnota, ani wspólnicy nie dokonują zamiany. Dary na naprawę Świątyni (Bedek ha-Bajit) nie podlegają zamianie. Rabbi Szymon powiedział: A czyż dziesięcina nie była objęta ogólną zasadą? Dlaczego więc została wyodrębniona? Aby przez nią ustanowić analogię: skoro dziesięcina jest ofiarą jednostki, wyłączone są ofiary wspólnoty; skoro dziesięcina jest ofiarą na ołtarz, wyłączone są dary na naprawę Świątyni.

Rozdział 2

2.1

יש בקרבנות היחיד מה שאין בקרבנות הצבור. ויש בקרבנות הצבור. מה שאין בקרבנות היחיד. שקרבנות היחיד עושים תמורה. וקרבנות הצבור אינם עושים תמורה. קרבנות היחיד נוהגין בזכרים ובנקבות. וקרבנות צבור אין נוהגין אלא בזכרים. קרבנות היחיד חייבין באחריותן ובאחריות נסכיהם. וקרבנות הצבור אינן חייבין לא באחריותן ולא באחריות נסכיהן אבל חייבין באחריות נסכיהן משקרב הזבח. יש בקרבנות הצבור מה שאין בקרבנות היחיד. שקרבנות הצבור דוחין את השבת ואת הטומאה. וקרבנות היחיד אינן דוחים לא את השבת ולא את הטומאה. אמר רבי מאיר והלא חביתי כהן גדול ופר יום הכפורים. קרבן יחיד. ודוחין את השבת ואת הטומאה. אלא שזמן קבוע:

W ofiarach jednostkowych jest to, czego nie ma w ofiarach wspólnotowych, a w ofiarach wspólnotowych jest to, czego nie ma w ofiarach jednostkowych. Ofiary jednostkowe podlegają zamianie (temura), a ofiary wspólnotowe nie podlegają zamianie. Ofiary jednostkowe bywają zarówno z samców, jak i z samic, a ofiary wspólnotowe wyłącznie z samców. Za ofiary jednostkowe ponosi się odpowiedzialność – za nie same i za ich libacje. Ofiary wspólnotowe nie rodzą odpowiedzialności ani za nie same, ani za ich libacje, ale odpowiedzialność za libacje istnieje po złożeniu ofiary zwierzęcia. W ofiarach wspólnotowych jest to, czego nie ma w ofiarach jednostkowych: ofiary wspólnotowe przełamują szabat i nieczystość, a ofiary jednostkowe nie przełamują ani szabat, ani nieczystości. Rabi Meir powiedział: „Czyż placki arcykapłana (chawitin) i byk Dnia Pojednania (Jom Kippur) nie są ofiarami jednostkowymi, a jednak przełamują szabat i nieczystość? Tyle że ich czas jest wyznaczony.

2.2

חטאת היחיד. שכפרו בעליו מתות. ושל צבור. אינן מתות. רבי יהודה אומר ימותו. אמר רבי שמעון מה מצינו בולד חטאת ובתמורת חטאת ובחטאת שמתו בעליה. ביחיד דברים אמורים. אבל לא בצבור. אף שכפרו הבעלים ושעברה שנתן ביחיד דברים אמורים. אבל לא בצבור.

Ofiary za grzech jednostki, których właściciele uzyskali przebaczenie, umierają. Natomiast ofiary za grzech wspólnoty nie umierają. Rabi Jehuda mówi: umrą. Rabi Szymon powiedział: „Podobnie jak w przypadku potomstwa ofiary za grzech, w przypadku jej zamiennika (temura) oraz w przypadku ofiary za grzech, której właściciele umarli, sprawa dotyczy jednostki, a nie wspólnoty, tak też, gdy właściciele uzyskali przebaczenie i minął jej rok, sprawa dotyczy jednostki, a nie wspólnoty.”

2.3

חומר בקדשים מבתמורה ובתמורה מבקדשים. שהקדשים עושים תמורה. ואין תמורה עושה תמורה. הצבור והשותפין מקדישים. אבל לא ממירים. ומקדישים אברים ועוברים. אבל לא ממירים. חומר בתמורה שהקדושה חלה על בעלת מום קבוע. ואינה יוצא לחולין. להגזז ולהעבד. רבי יוסי בר רבי יהודה אומר. עשה שוגג כמזיד. בתמורה. ולא עשה שוגג כמזיד. במקדשים. רבי אלעזר אומר הכלאים והטרפה ויוצא דופן. טומטום ואנדרוגינוס. לא קדשים ולא מקדישים:

W rzeczach świętych istnieje większa surowość niż w temurze, a w temurze większa surowość niż w rzeczach świętych. Święte rzeczy mogą być przedmiotem zamiany, ale zamiana nie może być przedmiotem zamiany. Wspólnota i wspólnicy mogą poświęcać, ale nie mogą zamieniać. Mogą poświęcać kończyny i płody, ale nie mogą zamieniać. W temurze jest surowość, gdyż świętość obejmuje zwierzę z trwałą wadą i nie wychodzi ono do użytku powszedniego, nie może być strzyżone ani używane do pracy. Rabi Jose, syn Rabiego Jehudy, mówi: w temurze czyn nieumyślny jest jak czyn umyślny, a w rzeczach świętych czyn nieumyślny nie jest jak czyn umyślny. Rabi Elazar mówi: mieszańce (kil'ajim), zwierzęta terefa (trefne), płody wydobyte cesarskim cięciem, tumtum (płec nieokreślona) i androgynos (hermafrodyta) – nie są święte i nie uświęcają.

Rozdział 3

3.1

אלו קדשים שולדותיהן ותמורותיהן כיצא בהן. ולד שלמים. ותמורתן. וולדן וולד ולדן עד סוף העולם. הרי אלו כשלמים. וטעונים סמיכה ונסכים ותנופה וחזה ושוק. רבי אליעזר אומר ולד שלמים לא יקרב שלמים. וחכמים אומרים יקרב. אמר רבי שמעון לא נחלקו על ולד ולד שלמים. ועל ולד תמורה שלא יקרב. ועל מה נחלקו. על הולד. שרבי אליעזר אומר לא יקרב. וחכמים אומרים יקרב. העיד רבי יהושע ורבי פפייס על ולד שלמים שיקרב שלמים אמר רבי פפייס אני מעיד שהיתה לנו פרה זבחי שלמים ואכלנוה בפסח. ואכלנו ולדה שלמים בחג:

Oto święte rzeczy, których potomstwo i zamienniki są jak one. Potomstwo ofiary pokojowej i jej zamiennik, ich potomstwo i potomstwo ich potomstwa aż do końca świata – oto są one jak ofiary pokojowe. Wymagają one nałożenia rąk, ofiar płynnych, potrząsania oraz piersi i uda. Rabbi Eliezer mówi: „Potomstwo ofiary pokojowej nie będzie złożone jako ofiara pokojowa”, a mędrcy mówią: „Będzie złożone”. Rabbi Szymon powiedział: „Nie spierali się co do potomstwa potomstwa ofiary pokojowej ani co do potomstwa potomstwa zamiennika, że nie będzie złożone. A o co się spierali? O potomstwo, gdyż Rabbi Eliezer mówi: „Nie będzie złożone”, a mędrcy mówią: „Będzie złożone”. Rabbi Jozue i Rabbi Pappejas zaświadczyli o potomstwie ofiary pokojowej, że będzie złożone jako ofiara pokojowa. Rabbi Pappejas powiedział: „Ja świadczę, że mieliśmy krowę z ofiar pokojowych i zjedliśmy ją w Paschę, a jej potomstwo zjedliśmy jako ofiarę pokojową w Święto”.

3.2

ולד תודה ותמורתה. ולדן וולד ולדן עד סוף העולם. הרי אלו כתודה. ובלבד שאינן טעונין לחם. תמורת עולה וולד תמורה. ולדן וולד ולדן עד סוף העולם. הרי אלו כעולה. וטעונין הפשט ונתוח וכליל לאשים:

Potomstwo ofiary dziękczynnej i jej zamiennik, ich potomstwo i potomstwo ich potomstwa aż do końca świata – oto są one jak ofiara dziękczynna, pod warunkiem że nie wymagają chleba. Zamiennik ofiary całopalnej i potomstwo zamiennika, ich potomstwo i potomstwo ich potomstwa aż do końca świata – oto są one jak ofiara całopalna i wymagają zdjęcia skóry, rozbioru na części i całopalnego spalania.

3.3

המפריש נקבה לעולה וילדה זכר. ירעה עד שיסתאב וימכר ויביא בדמיו עולה. רבי אליעזר אומר הוא עצמו יקרב עולה. המפריש נקבה לאשם. תרעה עד שתסתאב. ותמכר ויביא בדמיה אשם. אם קרב אשמו יפלו דמיה לנדבה. רבי שמעון אומר תמכר שלא במום. תמורת אשם ולד תמורתה. וולדן וולד ולדן עד סוף העולם. ירעו עד שיסתאבו וימכרו ויפלו דמיה לנדבה. רבי אליעזר אומר ימותו. ורבי אלעזר אומר יביא בדמיה עולות. אשם שמתו בעליו ושכפרו בעליו ירעה עד שיסתאב. וימכר ויפלו דמיו לנדבה. רבי אליעזר אומר ימותו. רבי אלעזר אומר יביא בדמיהן עולות:

Kto oddziela samicę na ofiarę całopalną, a urodzi ona samca – niech się wypasa, aż nabędzie skazy, i zostanie sprzedany, a on niech przyniesie ofiarę całopalną za jego pieniądze. Rabbi Eliezer mówi: „On sam będzie złożony jako ofiara całopalna”. Kto oddziela samicę na ofiarę za winę – niech się wypasa, aż nabędzie skazy, i zostanie sprzedana, a on niech przyniesie ofiarę za winę za jej pieniądze. Jeśli jego ofiara za winę już została złożona, jej pieniądze przypadną na ofiarę dobrowolną. Rabbi Szymon mówi: „Może być sprzedana bez skazy”. Zamiennik ofiary za winę i potomstwo jej zamiennika, ich potomstwo i potomstwo ich potomstwa aż do końca świata – niech się wypasają, aż nabędą skazy, i zostaną sprzedane, a ich pieniądze przypadną na ofiarę dobrowolną. Rabbi Eliezer mówi: „Niech zginą”. A Rabbi Eleazar mówi: „Niech przyniesie za ich pieniądze ofiary całopalne”. Ofiara za winę, której właściciele umarli lub których właściciele już dokonali przeżegania – niech się wypasa, aż nabędzie skazy, i zostanie sprzedana, a jej pieniądze przypadną na ofiarę dobrowolną. Rabbi Eliezer mówi: „Niech zginie”. Rabbi Eleazar mówi: „Niech przyniesie za ich pieniądze ofiary całopalne”.

3.4

והלא אף הנדבה עולה היא. מה בין דברי רבי אלעזר לדברי חכמים. אלא בזמן שהיא באה חובה. הוא סומך עליה ומביא עליה נסכין ונסכיה משלו. ואם היה כהן. עבודתה ועורה שלו. ובזמן שהיא באה נדבה. אינו סומך עליה ואינו מביא עליה נסכין. ונסכיה משל צבור. אף על פי שהוא כהן. עבודתה ועורה של אנשי משמר:

A czyż ofiara dobrowolna nie jest też ofiarą całopalną? Czym różnią się słowa rabiego Eleazara od słów mędrców? Tym, że gdy ofiara przychodzi jako zobowiązanie, on kładzie na nią ręce i przynosi dla niej ofiary płynne, a jej ofiary płynne są z jego własnych środków. A jeśli jest kapłanem, jej obsługa i jej skóra należą do niego. A gdy przychodzi jako dar dobrowolny, nie kładzie na nią rąk ani nie przynosi dla niej ofiar płynnych, a jej ofiary płynne są ze środków wspólnoty. Nawet jeśli jest kapłanem, jej obsługa i jej skóra należą do kapłanów pełniących dyżur.

3.5

תמורת הבכור והמעשר. וולדן וולדן וולדן. עד סוף העולם. הרי אלו בכור וכמעשר. ויאכלו במומם לבעלים. מה בין הבכור והמעשר לבין כל הקדשים. שכל הקדשים נמכרים באטלים. ונשחטין באטלים. ונשקלין בליטרא. חוץ מן הבכור ומן המעשר. ויש להן פדיון. ולתמורותיהן פדיון. חוץ מן הבכור ומן המעשר. ובאים מחוצה לארץ. חוץ מן הבכור ומן המעשר. אם באו תמימים יקרבו. ואם בעלי מומין יאכלו במומם לבעלים. אמר רבי שמעון מה הטעם. שהבכור והמעשר יש להן פרנסה במקומן. ושאר כל הקדשים. אף על פי שנולד לו מום. הרי אלו בקדושתן:

Zamiennik pierwotnego i dziesięciny oraz ich potomstwo i potomstwo ich potomstwa aż do końca świata – oto są one jak pierwotny i dziesięcina i są spożywane w swej skazie przez właścicieli. Jaka jest różnica między pierwotnym i dziesięciną a wszystkimi innymi rzeczami świętymi? Otóż wszystkie rzeczy święte są sprzedawane na targu i ubijane na targu, i ważone na funty, z wyjątkiem pierwotnego i dziesięciny. Podlegają one wykupowi, a ich zamienniki podlegają wykupowi, z wyjątkiem pierwotnego i dziesięciny. I mogą być przywiezione z zagranicy, z wyjątkiem pierwotnego i dziesięciny. Jeśli przyszły bez skazy, będą złożone; jeśli mają skazę, będą spożywane w swej skazie przez właścicieli. Rabbi Szymon powiedział: „Jaka jest tego przyczyna? Ponieważ pierwotny i dziesięcina mają swe utrzymanie w swoim miejscu, a wszystkie inne świętości, nawet jeśli powstała w nich skaza, zachowują swą świętość”.

Rozdział 4

4.1

ולד חטאת. ותמורת חטאת. וחטאת שמתו בעליה. ימותו. שעברה שנתה. ושאבדה ונמצאת בעלת מום. אם משכיפרו הבעלים תמות. ואינה עושה תמורה. לא נהנין. ולא מועלין. אם עד שלא כפרו הבעלים. תרעה עד שתסתאב. ותמכר ויביא בדמיה אחרת. ועושה תמורה. ומועלין בה:

Młode ofiary za grzech, zamiennik ofiary za grzech oraz ofiara za grzech, której właściciele zmarli — niech zdechną. Ta, której minął rok, i ta, która zaginęła i została znaleziona z wadą: jeśli po tym, jak właściciele uzyskali przebaczenie, niech zdechnie; nie wywołuje zamiany, nie wolno z niej czerpać korzyści i nie popełnia się wobec niej świętokradztwa (me'ila). Jeśli zaś przed uzyskaniem przebaczenia przez właścicieli — niech się pasie, aż stanie się ułomna, a następnie niech zostanie sprzedana, i za jej cenę przynoszą inną; wywołuje ona zamianę i popełnia się wobec niej świętokradztwo.

4.2

המפריש חטאתו ואבדה והקריב אחרת תחתיה. ואחר כך נמצאת הראשונה. תמות. המפריש מעות לחטאת. ואבדו והקריב חטאת תחתיה. ואחר כך נמצאו המעות ילכו לים המלח:

Ten, kto wyznaczył swoją ofiarę za grzech, a ona zaginęła, i złożył inną w jej zastępstwie, a potem pierwsza została znaleziona — niech zdechnie. Ten, kto wyznaczył pieniądze na ofiarę za grzech, a one zaginęły, i złożył ofiarę za grzech w ich zastępstwie, a potem pieniądze zostały znalezione — niech pójdą do Morza Martwego.

4.3

המפריש מעות לחטאתו ואבדו. והפריש מעות אחרים תחתיהן. לא הספיק ליקח בהן חטאת. עד שנמצאו המעות הראשונות. יביא מאלו ומאלו חטאת. והשאר יפלו לנדבה. המפריש מעות לחטאתו ואבדו. והפריש חטאת תחתיהן. לא הספיק להקריבה עד שנמצאו המעות. והרי חטאת בעלת מום. תמכר. ויביא מאלו ומאלו. חטאת. והשאר יפלו לנדבה. המפריש חטאתו ואבדה. והפריש מעות תחתיה. לא הספיק ליקח בהן חטאת. עד שנמצאת חטאתו והרי היא בעלת מום. תמכר ויביא מאלו ומאלו חטאת. והשאר יפלו לנדבה. המפריש חטאתו ואבדה. והפריש אחרת תחתיה. לא הספיק להקריבה. עד שנמצאת הראשונה. והרי שתיהן בעלת מום. ימכרו ויביא מאלו ומאלו חטאת. והשאר יפלו לנדבה. המפריש חטאתו ואבדה. והפריש אחרת תחתיה. לא הספיק להקריבה עד שנמצאת הראשונה. והרי שתיהן תמימות. אחת מהן יקרב חטאת. והשניה תמות. דברי רבי. וחכמים אומרים אין חטאת מתה. אלא שנמצאת מאחר שכפרו הבעלים. ואין המעות הולכות לים המלח אלא שנמצאו מאחר שכפרו הבעלים:

Ten, kto wyznaczył pieniądze na swoją ofiarę za grzech, a one zaginęły, i wyznaczył inne pieniądze w ich miejsce; zanim zdążył kupić za nie ofiarę za grzech, pierwsze pieniądze zostały znalezione — przyniesie ofiarę za grzech z jednych i z drugich, a reszta przypadnie na ofiarę dobrowolną (nedawa). Ten, kto wyznaczył pieniądze na swoją ofiarę za grzech, a one zaginęły, i wyznaczył ofiarę za grzech w ich miejsce; zanim zdążył ją złożyć, pieniądze zostały znalezione, a oto ofiara za grzech jest ułomna — niech zostanie sprzedana, i przyniesie z jednych i z drugich ofiarę za grzech, a reszta przypadnie na ofiarę dobrowolną. Ten, kto wyznaczył swoją ofiarę za grzech, a ona zaginęła, i wyznaczył pieniądze w jej miejsce; zanim zdążył kupić za nie ofiarę za grzech, jego ofiara została znaleziona, a oto jest ułomna — niech zostanie sprzedana, i przyniesie z jednych i z drugich ofiarę za grzech, a reszta przypadnie na ofiarę dobrowolną. Ten, kto wyznaczył swoją ofiarę za grzech, a ona zaginęła, i wyznaczył inną w jej miejsce; zanim zdążył ją złożyć, pierwsza została znaleziona, a oto obie są ułomne — niech zostaną sprzedane, i przyniesie z jednych i z drugich ofiarę za grzech, a reszta przypadnie na ofiarę dobrowolną. Ten, kto wyznaczył swoją ofiarę za grzech, a ona zaginęła, i wyznaczył inną w jej miejsce; zanim zdążył ją złożyć, pierwsza została znaleziona, a oto obie są bez skazy — jedna z nich zostanie złożona jako ofiara za grzech, a druga zdechnie — słowa rabiego. Mędrcy zaś mówią: ofiara za grzech zdycha tylko wtedy, gdy została znaleziona po tym, jak właściciele uzyskali przebłaganie; a pieniądze idą do Morza Martwego tylko wtedy, gdy zostały znalezione po tym, jak właściciele uzyskali przebłaganie.

4.4

המפריש חטאתו והרי היא בעלת מום. מוכרה ויביא בדמיה אחרת. רבי אליעזר ברבי שמעון אומר. אם קרבה השניה עד שלא נשחטה הראשונה. תמות. שכבר כפרו הבעלים:

Kto przeznaczą swoją ofiarę za grzech, a ta ma trwałą skazę, sprzedaje ją i z jej ceny przynosi inną. Rabbi Eliezer ben Rabbi Szymon mówi: jeśli druga została złożona, zanim pierwsza została ubita, pierwsza umiera, ponieważ właściciele już dokonali przebłagania.

Rozdział 5

5.1

כיצד מערימים על הבכור. מבכרת שהיתה מעוברת. אומר מה שבמעיה של זו. אם זכר. עולה. ילדה זכר יקרב עולה. ואם נקבה. זבחי שלמים. ילדה נקבה תקרב שלמים. אם זכר עולה. אם נקבה זבחי שלמים ילדה זכר ונקבה. הזכר יקרב עולה והנקבה תקרב שלמים:

Jak postępują podstępnie w sprawie pierwotnego? Gdy pierwiastka była w ciąży, mówi: „Co jest w jej wnętrzu – jeśli samiec, niech będzie ofiarą całopalną; jeśli samica – ofiarą pokojową”. Jeśli urodziła samca, zostanie on złożony jako ofiara całopalna; jeśli samicę – zostanie ona złożona jako ofiara pokojowa. Gdy zaś powiedział: „Jeśli samiec – ofiara całopalna, jeśli samica – ofiara pokojowa”, a urodziła samca i samicę, wówczas samiec będzie złożony jako ofiara całopalna, a samica – jako ofiara pokojowa.

5.2

ילדה שני זכרים אחד מהן יקרב עולה והשני ימכר לחייבי עולה. ודמיו חולין. ילדה שתי נקבות. אחת מהן תקרב שלמים. והשניה תמכר. לחייבי שלמים. ודמיה חולין. ילדה טומטום ואנדרוגינוס. רבן שמעון בן גמליאל אומר. אין קדושה חלה עליהן:

Jeśli urodziła dwóch samców, jeden z nich zostanie złożony jako ofiara całopalna, a drugi zostanie sprzedany tym, którzy są zobowiązani do złożenia ofiary całopalnej, a pieniądze za niego są chullin (zwykłe). Jeśli urodziła dwie samice, jedna z nich zostanie złożona jako ofiara pokojowa, a druga zostanie sprzedana tym, którzy są zobowiązani do ofiary pokojowej, a pieniądze za nią są chullin. Jeśli urodziła tumtum (istotę o nieokreślonej płci) i androgynosa (obojnaka), Rabban Szimon ben Gamliel mówi: świętość nie spoczywa na nich.

5.3

האומר ולדה של זו עולה. והיא שלמים. דבריו קיימים. היא שלמים. וולדה עולה. הרי זו ולד שלמים דברי רבי מאיר. אמר רבי יוסי אם לכן נתכוין מתחלה. הואיל ואי אפשר לקרות שני שמות כאחת. דבריו קיימים. ואם משאמר הרי זו שלמים. נמלך ואמר ולדה עולה הרי זו ולד שלמים:

Kto mówi: „Jej potomstwo – ofiara całopalna”, a ona sama – ofiara pokojowa, jego słowa są wiążące. Kto mówi: „Ona – ofiara pokojowa, a jej potomstwo – ofiara całopalna” – oto jest to potomstwo ofiary pokojowej, słowa rabbiego Meira. Powiedział rabbi Jose: Jeśli od początku właśnie to zamierzał, ponieważ nie można wypowiedzieć dwóch nazw jednocześnie, jego słowa są wiążące. Lecz jeśli po tym, jak powiedział: „Ona jest ofiarą pokojową”, zmienił zdanie i powiedział: „Jej potomstwo jest ofiarą całopalną”, to jest to potomstwo ofiary pokojowej.

5.4

הרי זו תמורת עולה ותמורת שלמים. הרי זו תמורת עולה. דברי רבי מאיר. אמר רבי יוסי אם לכן נתכוין מתחלה. הואיל ואי אפשר לקרות שני שמות כאחת. דבריו קיימים. ואם משאמר תמורת עולה נמלך ואמר תמורת שלמים. הרי זו תמורת עולה. „Oto to jest zamiennik ofiary całopalnej i zamiennik ofiary pokojowej” – oto jest to zamiennik ofiary całopalnej, słowa rabbiego Meira. Powiedział rabbi Jose: Jeśli od początku właśnie to zamierzał, ponieważ nie można wypowiedzieć dwóch nazw jednocześnie, jego słowa są wiążące. Lecz jeśli po tym, jak powiedział: „To jest zamiennik ofiary całopalnej”, zmienił zdanie i powiedział: „To jest zamiennik ofiary pokojowej” – oto jest to zamiennik ofiary całopalnej.

5.5

הרי זו תחת זו. תמורת זו. חלופת זו. הרי זו תמורה. זו מחוללת על זו. אינו תמורה. ואם היה הקדש בעל מום. יוצא לחולין. וצריך לעשות דמים: „Oto to zamiast tamtego”, „oto to w zamian za tamto”, „oto to zastępuje tamto” – oto jest to zamiennik (temura). Jeśli ktoś powie: „To zwierzę jest wykupywane przez tamto” – nie jest to zamiana. A jeśli było to poświęcone zwierzę z wadą, staje się ono chullin (zwykłe) i trzeba zapłacić jego wartość.

5.6

הרי זו תחת חטאת ותחת עולה. לא אמר כלום. תחת חטאת זו ותחת עולה זו. תחת חטאת ותחת עולה שיש לו בתוך הבית. היה לו דבריו קיימים. אם אמר על בהמה טמאה ועל בעלת מום הרי אלו עולה. לא אמר כלום. הרי אלו לעולה. ימכרו ויביא בדמיהם עולה: *To jest zamiast ofiary za grzech i zamiast ofiary całopalnej – nic nie powiedział. Zamiast tej ofiary za grzech i zamiast tej ofiary całopalnej; zamiast ofiary za grzech i ofiary całopalnej, które ma w domu – jeśli je ma, jego słowa są ważne. Jeśli powiedział o zwierzęciu nieczystym i o zwierzęciu z wadą: „Te są ofiarą całopalną” – nic nie powiedział. Jeśli powiedział: „Te są na ofiarę całopalną” – sprzeda się je i z ich ceny przyniesie ofiarę całopalną.*

Rozdział 6

6.1

כל האסורין על גבי המזבח. אוסרים כל שהן. הרובע. והנרבע והמוקצה והנעבד ואתנן ומחיר והכלאים והטרפה ויוצא דופן. איזה הוא מוקצה המוקצה לעבודה זרה הוא אסור ומה שעליו מותר. איזהו נעבד כל שעובדין אותו. הוא ומה שעליו אסור. זה זה מותרין באכילה:

Wszystkie zwierzęta zakazane na ołtarzu — nawet w najmniejszej ilości czynią mieszaninę zakazaną: rowe'a (spółkujące z człowiekiem), nirba'a (spółkowane przez człowieka), muqce (przeznaczone dla bałwochwalstwa), ne'ewad (czczone), etnan (zapłata nierządnic), mechir (cena psa), kilajim (krzyżówka), terefa (rozszarpane) i jose dofen (wydobyte przez bok). Co to jest muqce? To, które jest przeznaczone dla bałwochwalstwa — jest zakazane, a to, co na nim — dozwolone. Co to jest ne'ewad? Wszystko, co czczą. Ono i to, co na nim — zakazane. To i tamto są dozwolone do jedzenia.

6.2

איזהו אתנן האומר לזונה הא לך טלה זה בשכר. אפילו מאה כולן אסורין. וכן האומר לחברו הא לך טלה זה. ותלין שפחתך אצל עבדי. רבי אומר אינו אתנן. וחכמים אומרים אתנן:

Co to jest etnan? Gdy mówi do nierządnic: „Masz to jagnię jako twoją zapłatę” — nawet sto, wszystkie są zakazane. Podobnie, gdy mówi do bliźniego: „Masz to jagnię, a twoja niewolnica niech spędzi noc z moim niewolnikiem” — Rabbi mówi: nie jest to etnan, a mędracy mówią: jest to etnan.

6.3

איזהו מחיר כלב. האומר לחבירו. הא לך טלה זה. תחת כלב זה. וכן שני שותפין שחלקו. אחד נטל עשרה ואחד נטל תשעה וכלב. שכנגד הכלב אסורים. שעם הכלב מותרים. אתנן כלב ומחיר זונה הרי אלו מותרים. שנאמר (דברים כג) שנים ולא ארבעה. ולדותיהן מותרים. שנאמר הן ולא ולדותיהן:

Co to jest cena psa? Gdy mówi do bliźniego: „Masz to jagnię w zamian za tego psa”. Podobnie dwóch współników, którzy się podzielili: jeden wziął dziesięć, a drugi wziął dziewięć i psa. Te, które są naprzeciw psa, są zakazane; te, które są z psem, są dozwolone. Zapłata psa i cena nierządnic są dozwolone, jak powiedziano (Pwt 23): 'dwa', a nie 'cztery'. A ich potomstwo jest dozwolone, jak powiedziano: 'one', a nie 'ich potomstwo'.

6.4

נתן לה כספים. הרי אלו מותרין. יינות שמנים וסלתות. וכל דבר שכיוצא בו קרב על גבי מזבח. אסור. נתן לה מוקדשין. הרי אלו מותרין. עופות הרי אלו אסורין. שהיה בדין. מה אם המוקדשין שהמום פוסל בהם. אין אתנן ומחיר חל עליהם. עופות שאין המום פוסל בהן. אינו בדין שלא יהא אתנן ומחיר חל עליהן. תלמוד לומר (דברים כג). לכל נדר. להביא את העוף:

Jeżeli dał jej pieniądze — są one dozwolone. Jeżeli dał jej wino, olej, mąki i wszystko, co w swoim rodzaju bywa ofiarowane na ołtarzu — jest to zakazane. Jeżeli dał jej rzeczy poświęcone — są one dozwolone. Ptaki — są zakazane. Bo można by rozumować: jeśli rzeczy poświęcone, które skaza czyni niezdatnymi, nie są objęte prawem etnan i mechir, to ptaki, których skaza nie czyni niezdatnymi, tym bardziej nie powinny być objęte prawem etnan i mechir. Dlatego Pismo uczy (Pwt 23): 'na każdy ślub' — aby włączyć ptaka.

6.5

כל האסורים על גבי המזבח. ולדותיהן מותרים. ולד טרפה. רבי אליעזר אומר לא יקרב על גבי המזבח. וחכמים אומרים יקרב. רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר כשרה שינקה מן הטרפה. פסולה מעל גבי המזבח. כל הקדשים שנעשו טרפה. אין פודין אותם. שאין פודים את הקדשים. להאכילן לכלבים:

Wszystkie zwierzęta zakazane na ołtarzu — ich potomstwo jest dozwolone. Potomstwo terefy — Rabbi Eliezer mówi: nie będzie ofiarowane na ołtarzu, a mędracy mówią: będzie ofiarowane. Rabbi Chanina ben Antigonos mówi: zwierzę koszerne, które ssalo z terefy, jest odsunięte od ołtarza. Wszystkie poświęcone zwierzęta, które stały się terefą — nie wykupuje się ich, gdyż nie wykupuje się rzeczy poświęconych, aby karmić nimi psy.

Rozdział 7

7.1

יש בקדשי מזבח. מה שאין בקדשי בדק הבית. ויש בקדשי בדק הבית. מה שאין בקדשי מזבח. שקדשי מזבח עושים תמורה. וחייבין עליהם משום פגול. נותר. וטמא. ולדן וחלבן אסור לאחר פדיונם. והשוחטם בחוץ חייב. ואין נותנים מהם לאומנים בשכרן. מה שאין כן בקדשי בדק הבית:

Świętości ołtarza mają przepisy, których nie mają świętości skarbca świątynnego: podlegają zamianie (temura), są zobowiązani za nie z powodu piggul, notar i nieczystości, ich potomstwo i mleko są zakazane po ich wykupieniu, ten, kto je rzeźnie na zewnątrz, jest odpowiedzialny, i nie daje się z nich rzemieślnikom jako zapłaty. Tego nie ma w świętościach skarbca świątynnego.

7.2

יש בקדשי בדק הבית. מה שאין בקדשי מזבח. שסתם הקדשות לבדק הבית. הקדש בדק הבית חל על הכל. ומועלין בגדוליהן. ואין בהם הנאה לכהנים:

Świętości skarbca świątynnego mają przepis, którego nie mają świętości ołtarza: zwykłe poświęcenie bez bliższego określenia jest na skarbiec świątynny; poświęcenie na rzecz skarbca świątynnego obejmuje wszystko; popełnia się świętokradztwo (meila) w ich przyroście; i nie ma z nich korzyści dla kapłanów.

7.3

אחד קדשי מזבח. ואחד קדשי בדק הבית. אין משנין אותן מקדושה לקדושה. ומקדישין אותן הקדש עלוי. ומחרימין אותן. ואם מתו יקברו. רבי שמעון אומר. קדשי בדק הבית אם מתו יפדו:

Zarówno świętości ołtarza, jak i świętości skarbca świątynnego: nie można ich zmienić z jednej świętości na drugą; można je poświęcić poświęceniem podwyższającym (hekdesz ilui) i objąć je heremem (dedykacją świątynną); a jeśli padły, należy je pogrzebać. Rabi Szymon mówi: świętości skarbca świątynnego, jeśli padły, można wykupić.

7.4

ואלו הן הנקברים. קדשים שהפילו יקברו. הפילה שליא תקבר. שור הנסקל. ועגלה ערופה. וצפורי מצורע. ושער נזיר. ופטר חמור. ובשר בחלב. וחולין שנשחטו בעזרה. רבי שמעון אומר חולין שנשחטו בעזרה ישרפו. וכן חיה שנשחטה בעזרה:

Oto te, które należy pogrzebać: święte zwierzęta, które poroniły, należy pogrzebać; jeśli poroniły łožysko (szliję), należy je pogrzebać; wół skazany na ukamienowanie; jałówka o złamanym karku (egla arufa); ptaki oczyszczenia trędowatego; włosy nazyrejczyka; oślę pierwородne (peter chamor); mięso gotowane w mleku; oraz zwierzęta niesakralne (chulin) zarżnięte na dziedzińcu świątynnym. Rabi Szymon mówi: zwierzęta niesakralne zarżnięte na dziedzińcu należy spalić, podobnie jak zwierzę dzikie zarżnięte na dziedzińcu.

7.5

ואלו הן הנשרפים. חמץ בפסח ישרף. ותרומה טמאה. והערלה וכלאי הכרם. את שדרכו לישרף ישרף. ואת שדרכו ליקבר יקבר. ומדליקין בפת ובשמן של תרומה.

Oto te, które należy spalić: chamec w Pesach – należy spalić; teruma nieczysta; orla (owoce pierwszych trzech lat) i kilajej ha-kerem (mieszanina winnicy). To, co zwykle ulega spalaniu, należy spalić, a to, co zwykle ulega pogrzebaniu, należy pogrzebać. I można rozpalać w chlebie i oleju z terumy.

כל הקדשים שנשחטו חוץ לזמנן. וחוץ למקומן. הרי אלו ישרפו. אשם תלוי ישרף. רבי יהודה אומר יקבר. חטאת העוף הבאה על ספק. תשרף. רבי יהודה אומר יטילנה לאמה. כל הנשרפין לא יקברו. וכל הנקברים לא ישרפו. רבי יהודה אומר אם רצה להחמיר על עצמו. לשרוף את הנקברים רשאי. אמרו לו אינו מותר לשנות.

Wszystkie święte zwierzęta, które zarżnięto poza ich właściwym czasem albo poza ich właściwym miejscem – oto one nadają się do spalenia. Aszam talui (ofiara zadośćuczynienia z powodu wątpliwości) – spala się. Rabbi Jehuda mówi: należy pogrzebać. Ptasia ofiara za grzech (chatat ha-of) przynoszona z powodu wątpliwości – spala się. Rabbi Jehuda mówi: należy wrzucić ją do kanału. Wszystkie rzeczy przeznaczone do spalenia nie mogą być pogrzebane, a wszystkie rzeczy przeznaczone do pogrzebania nie mogą być spalone. Rabbi Jehuda mówi: jeśli ktoś chce być wobec siebie surowy i spalić rzeczy przeznaczone do pogrzebania, ma prawo. Odpowiedzieli mu: nie wolno zmieniać.

Rozdział 1

1.1

שלשים ושש כריתות בתורה. הבא על האם. ועל אשת האב. ועל הכלה. הבא על הזכור ועל הבהמה. והאשה המביאה את הבהמה עליה. הבא על אשה ובתה. ועל אשת איש. הבא על אחותו. ועל אחות אביו. ועל אחות אמו. ועל אחות אשתו. ועל אשת אחיו. ועל אשת אחי אביו. ועל הנדה. המגדף. והעובד עבודה זרה והנותן מזרעו למולך. ובעל אוב. המחלל את השבת. וטמא שאכל את הקדש. והבא למקדש טמא. האוכל חלב ודם נותר פגול השוחט והמעלה בחוץ. האוכל חמץ בפסח. והאוכל. והעושה מלאכה ביום הכפורים. המפטם את השמן. והמפטם את הקטורת. והסך בשמן המשחה. הפסח והמילה במצות עשה:

Trzydzieści sześć kar karet (wykorzenia) jest w Torze. Ten, kto obcuje z matką, z żoną ojca, z synową; ten, kto obcuje z mężczyzną i ze zwierzęciem oraz kobieta, która sprowadza na siebie zwierzę; ten, kto obcuje z kobietą i jej córką oraz z mężatką; ten, kto obcuje z siostrą, z siostrą ojca, z siostrą matki, z siostrą żony, z żoną brata i z żoną brata ojca; ten, kto obcuje z niddą (kobietą w okresie menstruacji); bluźnierca, bałwochwalca i ten, kto oddaje ze swego potomstwa Molechowi, oraz wywoływacz duchów; ten, kto beczceści szabat; nieczysty, który spożył ofiarę; ten, kto wchodzi do Świątyni w stanie nieczystości; ten, kto spożywa tłuszcz (chelew), krew, pozostałość ofiary (notar) oraz ofiarę zepsutą (pigul); ten, kto dokonuje uboju ofiary na zewnątrz i ten, kto wznosi ją na zewnątrz; ten, kto je kwaszony chleb w Pesach; ten, kto je w Dniu Pojednania i ten, kto wykonuje w nim pracę; ten, kto przyrządza olej namaszczenia; ten, kto przyrządza kadzidło; ten, kto namaszcza się olejem namaszczenia. Ofiara paschalna i obrzezanie należą do przykazań pozytywnych.

1.2

על אלו חייבים על זדונם כרת. ועל שגגתם חטאת. ועל לא הודע שלהן אשם תלוי. חוץ מן המטמא מקדש וקדשיו. מפני שהוא בעולה ויורד. דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים אף המגדף. שנאמר (במדבר טו, כט) תורה אחת יהיה לכם. לעושה בשגגה. יצא מגדף שאינו עושה מעשה:

Wobec tych czynów obowiązuje: za umyślne – karet, za nieumyślne – ofiara za grzech, a za te, co do których nie ma pewności – zawieszona ofiara zadośćuczynienia. Z wyjątkiem tego, kto kala Świątynię i jej święte rzeczy, gdyż przynosi ofiarę zależną od zamożności (wstępującą i zstępującą) – słowa rabbiego Meira. A mędrcy mówią: także bluźniercy, jak powiedziano: „Jedno prawo będzie dla was” (Lb 15,29) – dla czyniącego przez pomyłkę. Wykluczony jest bluźnierca, który nie dokonuje czynu.

1.3

יש מביאות קרבן ונאכל. ויש מביאות ואינו נאכל. ויש שאינן מביאות. אלו מביאות קרבן ונאכל. המפלת כמין בהמה חיה ועוף דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים עד שיהא בו מצורת האדם. המפלת סנדל. או שליא. ושפיר מרוקם. והיוצא מחותך. וכן שפחה שהפילה. מביאה קרבן ונאכל:

Są kobiety, które przynoszą ofiarę i jest ona spożywana; są takie, które przynoszą ofiarę, ale nie jest ona spożywana; i są takie, które nie przynoszą ofiary. Te przynoszą ofiarę i jest ona spożywana: kobieta, która poroniła coś, co przypomina zwierzę domowe, dzikie lub ptaka – słowa rabbiego Meira. A mędrcy mówią: dopóki nie ma w nim ludzkiego kształtu. Kobieta, która poroniła sandał, łóżysko, woreczek płodowy z zarysem płodu oraz płód wydobyty w kawałkach. Podobnie niewolnica, która poroniła – przynosi ofiarę i jest ona spożywana.

1.4

אלו מביאות ואינו נאכל. המפלת ואין ידוע מה הפילה וכן שתי נשים שהפילו. אחת ממין פטור. ואחת ממין חובה. אמר רבי יוסי אימתי בזמן שהלכו זו למזרח וזו למערב. אבל אם היו שתיהן עומדות כאחת. מביאות קרבן ונאכל:

Te przynoszą ofiarę, ale nie jest ona spożywana: kobieta, która poroniła, a nie wiadomo, co poroniła; oraz dwie kobiety, które poroniły – jedna płód z rodzaju zwolnionego, a druga płód z rodzaju zobowiązanego. Rabbi Jose powiedział: Kiedy tak jest? Gdy jedna udała się na wschód, a druga na zachód. Lecz jeśli obie stały razem, przynoszą ofiarę i jest ona spożywana.

1.5

אלו שאינן מביאות. המפלת שפיר מלא מים. מלא דם מלא גנינים. המפלת כמין דגים וחגבים שקצים ורמשים. המפלת יום ארבעים. ויוצא דופן. רבי שמעון מחייב ביוצא דופן.

Te nie przynoszą ofiary: kobieta, która poroniła woreczek płodowy wypełniony wodą, wypełniony krwią, wypełniony geninim (płynną wydzieliną); kobieta, która poroniła coś w rodzaju ryb, szarańczy, robaków i pełzających stworzeń; kobieta, która poroniła czterdziestego dnia; oraz ta, która urodziła przez cesarskie cięcie. Rabbi Szymon zobowiązuje do ofiary w przypadku porodu przez cesarskie cięcie.

1.6

המפלת אור לשמנים ואחד. בית שמאי פוטרין מן הקרבן. בית הלל מחייבים. אמרו בית הלל לבית שמאי. מאי שנא אור לשמנים ואחד מיום שמנים ואחד. אם שוה לו לטומאה לא ישוה לו לקרבן. אמרו להם בית שמאי לא. אם אמרתם במפלת יום שמנים ואחד. שכן יצאה בשעה שהיא ראויה להביא בה קרבן. תאמרו במפלת אור לשמנים ואחד שלא יצאה בשעה שהיא ראויה להביא בה קרבן. אמרו להן בית הלל. והרי המפלת יום שמנים ואחד שחל להיות בשבת. תוכיח. שלא יצאה בשעה שהיא ראויה להביא בה קרבן. וחייבת בקרבן. אמרו להם בית שמאי. לא. אם אמרתם במפלת יום שמנים ואחד שחל להיות בשבת. שאף על פי שאינו ראוי לקרבן יחיד. ראוי לקרבן צבור. תאמרו במפלת אור לשמנים ואחד. שאין הלילה ראוי. לא לקרבן יחיד. ולא לקרבן צבור. הדמים אינן מוכיחין. שהמפלת בתוך מלאת. דמיה טמאין. ופטורה מן הקרבן:

Kobieta, która poroniła w nocy osiemdziesiątego pierwszego dnia – Bet Szammaj uwalniają ją od ofiary, Bet Hillel zobowiązują ją. Bet Hillel powiedzieli Bet Szammaj: Czym różni się noc osiemdziesiątego pierwszego dnia od dnia osiemdziesiątego pierwszego? Skoro jest równa mu pod względem nieczystości, czyż nie będzie mu równa pod względem ofiary? Bet Szammaj odpowiedzieli im: Nie. Jeśli mówicie o kobiecie, która poroniła w dniu osiemdziesiątym pierwszym, wyszła bowiem w czasie, gdy mogła przynieść ofiarę. Czy tak samo można powiedzieć o kobiecie, która poroniła w nocy osiemdziesiątego pierwszego dnia, skoro nie wyszła w czasie, gdy mogła przynieść ofiarę? Bet Hillel odpowiedzieli im: Przypadek kobiety, która poroniła w dniu osiemdziesiątym pierwszym przypadającym na szabat, niech dowiedzie, gdyż nie wyszła w czasie, gdy mogła przynieść ofiarę, a mimo to jest zobowiązana do ofiary. Bet Szammaj odpowiedzieli im: Nie. Jeśli mówicie o kobiecie, która poroniła w dniu osiemdziesiątym pierwszym przypadającym na szabat, to nawet jeśli nie jest on odpowiedni dla ofiary indywidualnej, jest odpowiedni dla ofiary publicznej. Czy tak samo można powiedzieć o kobiecie, która poroniła w nocy osiemdziesiątego pierwszego dnia, skoro noc nie jest odpowiednia ani dla ofiary indywidualnej, ani dla ofiary publicznej? Krwawienia nie dowodzą niczego, ponieważ kobieta, która poroniła w okresie dopełnienia, ma nieczystą krew i jest zwolniona od ofiary.

1.7

האשה שיש עליה ספק חמשה זיבות וספק חמשה לידות. מביאה קרבן אחד. ואוכלת בזבחים. ואין השאר עליה חובה. חמש לידות ודאות. חמש זיבות ודאות. מביאה קרבן אחד. ואוכלת בזבחים והשאר עליה חובה. מעשה שעמדו קינים בירושלים בדינרי זהב. אמר רבן שמעון בן גמליאל. המעון הזה. לא אלן הלילה. עד שיהו בדינרין. נכנס לבית דין ולימד האשה שיש עליה. חמש לידות ודאות. חמש זיבות ודאות. מביאה קרבן אחד. ואוכלת בזבחים. ואין השאר עליה חובה. ועמדו קינים בו ביום ברבעתים:

Kobieta, co do której istnieje wątpliwość, czy miała pięć wypływów i czy miała pięć porodów, przynosi jedną ofiarę, spożywa ze świętych mięs, a pozostałe przypadki nie są dla niej obowiązkiem. Gdy ma pięć pewnych porodów i pięć pewnych wypływów, przynosi jedną ofiarę, spożywa ze świętych mięs, a pozostałe pozostają jej obowiązkiem. Zdarzyło się, że pary ptaków ofiarnych (kinim) kosztowały w Jerozolimie złote denary. Powiedział Rabban Szymon ben Gamliel: Na tę Świątynię! Nie położę się tej nocy, dopóki nie będą kosztować denarów. Wszedł do sądu i nauczał: Kobieta, która ma pięć pewnych porodów i pięć pewnych wypływów, przynosi jedną ofiarę, spożywa ze świętych mięs, a pozostałe nie są dla niej obowiązkiem. I tego samego dnia pary ptaków kosztowały ćwierć denara.

Rozdział 2

2.1

ארבעה מחוסרי כפורים. וארבעה מביאין על הזדון כשגגה. אלו הן מחוסרי כפורים. הזב. והזבה. והילדת. והמצורע. רבי אליעזר בן יעקב אומר גר מחוסר כפרה עד שיזרק עליו הדם. וניזר ליינו ותגלחתו ושומאתו:

Czterech wymaga prześlągania i czterech przynosi ofiarę za czyn umyślny tak jak za nieumyślny. Są to wymagający prześlągania: zaw (mężczyzna z wypływem), zawa (kobieta z wypływem), położnica i trędowaty. Rabbi Eliezer ben Jakub mówi: prozelita wymaga prześlągania, dopóki nie pokropi się go krwią; a nazyrejczyk za swoje wino, strzyżenie i skażenie.

2.2

אלו מביאין על הזדון כשגגה. הבא על השפחה. וניזר שנטמא. ועל שבועת העדות. ועל שבועת הפקדון:

Ci przynoszą ofiarę za umyślne jak za nieumyślne: ten, kto obcuje z niewolnicą; nazyrejczyk, który się skalał; oraz za przysięgę świadectwa i za przysięgę depozytu.

2.3

חמשה מביאין קרבן אחד על עבירות הרבה. וחמשה מביאים קרבן עולה ויורד. אלו מביאין קרבן אחד על עבירות הרבה. הבא על השפחה ביאות הרבה. וניזר שנטמא טומאות הרבה. והמקנא לאשתו. על ידי אנשים הרבה. ומצורע שנתנגע נגעים הרבה. הביא צפוריו ונתנגע לא עלו לו עד שיביא את חטאתו. רבי יהודה אומר עד שיביא את אשמו:

Pięciu przynosi jedną ofiarę za wiele przewinień, a pięciu przynosi ofiarę o zmiennej wartości (zależną od zamożności). Oto ci przynoszą jedną ofiarę za wiele przewinień: ten, kto obcuje z niewolnicą wiele razy; nazyrejczyk, który skalał się wielokrotnie; ten, kto ostrzega żonę przed wieloma mężczyznami; oraz trędowaty, który został dotknięty wieloma plagami. Jeśli przyniósł swoje ptaki i znów został dotknięty, nie zaliczyły mu się one, dopóki nie przyniesie swojej ofiary za grzech. Rabbi Jehuda mówi: dopóki nie przyniesie swojej ofiary za winę.

2.4

האשה שילדה ולדות הרבה הפילה בתוך שמנים נקבה וחזרה והפילה בתוך שמנים נקבה. והמפלת תאומים. רבי יהודה אומר מביאה על הראשון. ואינה מביאה על השני. מביאה על השלישי. ואינה מביאה על הרביעי. אלו מביאין קרבן עולה ויורד. על שמיעת הקול. ועל ביטוי שפתים. ועל טומאת מקדש וקדשיו. והיולדת. והמצורע. ומה בין השפחה לבין כל העריות שלא שוותה להן לא בעונש ולא בקרבן. שכל העריות בחטאת. והשפחה באשם. כל העריות בנקבה ושפחה בזכר. כל העריות אחד האיש ואחד האשה שווין במכות ובקרבן. ובשפחה לא השווה את האיש לאשה במכות. ולא את האשה לאיש בקרבן. כל העריות עשה בהן את המערה כגומר. וחייב על כל ביאה וביאה זה חומר החמיר בשפחה. שעשה בה את המזיד כשווג:

Kobieta, która urodziła wiele dzieci – jeśli poroniła w ciągu osiemdziesięciu dni płód żeński i ponownie poroniła w ciągu osiemdziesięciu dni płód żeński – oraz ta, która poroniła bliźnięta. Rabbi Jehuda mówi: przynosi za pierwszy, a nie przynosi za drugi; przynosi za trzeci, a nie przynosi za czwarty. Ci przynoszą ofiarę o zmiennej wartości (zależną od zamożności): za usłyszenie głosu, za wypowiedzenie wargami, za skażenie świątyni i jej świętych rzeczy, oraz położnica i trędowaty. Jaka jest różnica między niewolnicą a wszystkimi stosunkami zakazanymi? Nie jest im równa ani w karze, ani w ofierze. Za wszystkie stosunki zakazane przynosi się ofiarę za grzech, a za niewolnicę ofiarę za winę; za wszystkie – samicę, a za niewolnicę – samca. We wszystkich stosunkach zakazanych zarówno mężczyzna, jak i kobieta są równi w biczowaniu i w ofierze, ale przy niewolnicy nie zrównał mężczyzny z kobietą w biczowaniu ani kobiety z mężczyzną w ofierze. We wszystkich stosunkach zakazanych uczynił rozpoczynającego jak dokańczającego i sprawca jest odpowiedzialny za każdy akt. To jest surowość, jaką zaostrzono w przypadku niewolnicy: uczyniono w niej umyślne jak nieumyślne.

2.5

איזו היא שפחה. כל שחציה שפחה וחציה בת חורין. שנאמר (ויקרא יט, כ) והפדה לא נפדתה דברי רבי עקיבא. רבי ישמעאל אומר. זו היא שפחה ודאית. רבי אלעזר בן עזריה אומר כל העריות מפורשות. ומה שיור. אין לנו אלא שחציה שפחה וחציה בת חורין:

Jaka to jest niewolnica? Każda, która jest w połowie niewolnicą, a w połowie wolną. Jak powiedziano (Kpł 19,20): „I nie została rzeczywiście wykupiona” – słowa rabiego Akiwy. Rabbi Ismael mówi: to jest niewolnica niewątpliwa. Rabbi Eleazar ben Azarja mówi: wszystkie stosunki zakazane są wyraźnie określone; co zatem pozostaje? Nie mamy nic poza tą, która jest w połowie niewolnicą, a w połowie wolną.

2.6

כל העריות אחד גדול ואחד קטן הקטן פטור. אחד ער ואחד ישן. הישן פטור. אחד שוגג ואחד מזיד. השוגג בחטאת. והמזיד בהכרת:

We wszystkich stosunkach zakazanych: zarówno dorosły, jak i małoletni – małoletni jest zwolniony; zarówno czuwający, jak i śpiący – śpiący jest zwolniony; zarówno nieumyślny, jak i umyślny – nieumyślny przynosi ofiarę za grzech, a umyślny podlega karze wykarczowania.

Rozdział 3

3.1

אמרו לו אכלת חלב מביא חטאת. עד אומר אכל ועד אומר לא אכל. אשה אומרת אכל. ואשה אומרת לא אכל. מביא אשם תלוי. עד אומר אכל. והוא אומר לא אכלתי. פטור. שנים אומרים אכל. והוא אומר לא אכלתי. רבי מאיר מחייב. אמר רבי מאיר אם הביאוהו שנים למיתה חמורה לא יביאוהו לקרבן הקל. אמרו לו מה אם ירצה לומר מזיד הייתי:

Powiedzieli mu: „Zjadłeś tłuszcz (chelew)” — przynosi ofiarę za grzech. Jeśli jeden świadek mówi: „Zjadł”, a jeden mówi: „Nie zjadł”, albo kobieta mówi: „Zjadł”, a kobieta mówi: „Nie zjadł”, przynosi aszam talui (ofiarę zależną od wyjaśnienia winy). Jeśli jeden świadek mówi: „Zjadł”, a on odpowiada: „Nie zjadłem” — jest zwolniony. Jeśli dwóch świadków mówi: „Zjadł”, a on odpowiada: „Nie zjadłem” — Rabbi Meir obciąża go. Rabbi Meir powiedział: Jeśli dwóch może go doprowadzić do surowej kary (śmierci), czyż nie doprowadzą go do łżejszej (kary ofiary)? Odpowiedzieli mu: A jeśli zechce powiedzieć: „Uczyliem to umyślnie”?

3.2

אכל חלב וחלב בהעלם אחד. אינו חייב אלא חטאת אחת. אכל חלב ודם ונותר ופיגול בהעלם אחד. חייב על כל אחד ואחד. זה חומר במינין הרבה ממין אחד. וחומר במין אחד ממינין הרבה. שאם אכל כחצי זית. וחזר ואכל כחצי זית ממין אחד. חייב. משני מינין פטור:

Zjadł tłuszcz (chelew) i tłuszcz w jednym zapomnieniu — jest zobowiązany tylko do jednej ofiary za grzech. Zjadł tłuszcz, krew, notar (pozostałość ofiary po dozwolonym czasie) i piggul (ofiarę zepsutą intencją) w jednym zapomnieniu — jest zobowiązany za każdy z osobna. To jest surowsze w odniesieniu do wielu rodzajów niż do jednego rodzaju, i surowsze w odniesieniu do jednego rodzaju niż do wielu rodzajów. Jeśli bowiem zjadł pół oliwki, a potem znowu zjadł pół oliwki z jednego rodzaju — jest zobowiązany; z dwóch rodzajów — jest zwolniony.

3.3

וכמה ישהה האוכלן. כאילו אכלן קליות. דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים עד שישהה מתחלה ועד סוף כדי אכילת פרס. אכל אוכלין טמאין ושתה משקין טמאין. שתה רביעית יין. ונכנס למקדש. ושהה כדי אכילת פרס. רבי אליעזר אומר אם הפסיק בה. או שנתן לתוכו מים כל שהוא. פטור:

I jak długo może trwać jedzenie tych kawałków? Jak gdyby jadł je pieczone (klijot) — słowa rabiego Meira. A mędrcy mówią: dopóki nie upłynie od początku do końca czas zjedzenia p'ras (pół bochenka). Zjadł nieczyste pokarmy i wypił nieczyste płyny? Wypił ćwierć logu (rewiit) wina, wszedł do Świątyni i pozostawał tam przez czas zjedzenia p'ras. Rabbi Eliezer mówi: Jeśli przerwał picie albo dołął do niego odrobinę wody — jest zwolniony.

3.4

יש אוכל אכילה אחת. וחייב עליה ארבע חטאות ואשם אחד. טמא שאכל את החלב והיה נותר. מן מוקדשים. וביום הכפורים. רבי מאיר אומר אם היתה שבת. והוציאו בפיו חייב. אמרו לו אינו מן השם:

Jest ktoś, kto je jedno jedzenie i jest zobowiązany z jego powodu do czterech ofiar za grzech i jednego aszam. Jak to? Osoba nieczysta, która zjadła tłuszcz (chelew), a było to notar (pozostałość ofiary) z rzeczy świętych, i to w Jom Kipur. Rabbi Meir mówi: Jeśli był to szabat i wyniósł go w ustach, jest zobowiązany. Powiedzieli mu: To nie jest z tej samej kategorii.

3.5

יש בא ביאה אחת. וחייב עליה שש חטאות. הבא על בתו. חייב עליה משום בתו. ואחותו. ואשת אחיו. ואשת אחי אביו. ואשת איש. ונדה. והבא על בת בתו. חייב עליה משום בת בתו. וכלתו. ואחות אשתו. ואשת אחיו. ואשת אחי אביו. ואשת איש ונדה. רבי יוסי אומר. אם עבר הזקן ונשאה. חייב עליה משום אשת אב. וכן הבא על בת אשתו. ועל בת בת אשתו:

Jest ktoś, kto ma jeden stosunek i jest zobowiązany z jego powodu do sześciu ofiar za grzech. Kto obcuje ze swoją córką, jest zobowiązany z jej powodu jako zakaz jego córki, i jego siostry, i żony jego brata, i żony brata jego ojca, i mężatki, i niddy. A kto obcuje z córką swojej córki, jest zobowiązany z jej powodu jako zakaz córki jego córki, i jego synowej, i siostry jego żony, i żony jego brata, i żony brata jego ojca, i mężatki, i niddy. Rabbi Jose mówi: Jeśli starzec przekroczył prawo i ożenił się z nią, syn jest zobowiązany z jej powodu także jako zakaz żony ojca. Podobnie ten, kto obcuje z córką swojej żony i z córką córki swojej żony.

3.6

הבא על חמותו חייב עליה משום חמותו. וכלתו. ואחות אשתו ואשת אחיו. ואשת אחי אביו. ואשת איש. ונדה. וכן הבא על אם חמותו. ועל אם חמיו. רבי יוחנן בן גורי אומר. הבא על חמותו. חייב עליה משום חמותו. ואם חמותו. ואם חמיו. אמרו לו שלשתן שם אחד הן:

Kto obcuje ze swoją teściową, jest zobowiązany z jej powodu jako zakaz jego teściowej, i jego synowej, i siostry jego żony, i żony jego brata, i żony brata jego ojca, i mężatki, i niddy. Podobnie ten, kto obcuje z matką swojej teściowej i matką swojego teścia. Rabbi Jochanan ben Nuri mówi: Kto obcuje ze swoją teściową, jest zobowiązany z jej powodu jako zakaz jego teściowej, matki jego teściowej i matki jego teścia. Powiedzieli mu: Wszystkie trzy to jedno imię (jedna kategoria).

3.7

אמר רבי עקיבא שאלתי את רבן גמליאל ואת רבי יהושע באטלס של אמאום שהלכו ליקח בהמה למשתה בנו של רבן גמליאל הבא על אחותו. ועל אחות אביו. ועל אחות אמו. בהעלם אחד. מהו. חייב אחת על כולן. או אחת על כל אחת ואחת. ואמרו לי לא שמענו. אבל שמענו הבא על חמש נשיו נדות. בהעלם אחד. שהוא חייב על כל אחת ואחת. ורואין אנו שהדברים קל וחומר:

Rabbi Akiva powiedział: Zapytałem Rabana Gamliela i rabiego Jehoszuę w jątce mięsnej w Emaus, dokąd poszli kupić zwierzę na ucztę syna Rabana Gamliela: Kto obcuje ze swoją siostrą, siostrą swojego ojca i siostrą swojej matki w jednym zapomnieniu — co jest? Czy jest zobowiązany do jednej ofiary za wszystkie, czy do jednej za każdą? Odpowiedzieli mi: Nie słyszeliśmy. Ale słyszeliśmy, że kto obcuje ze swoimi pięcioma żonami będącymi niddot w jednym zapomnieniu, jest zobowiązany za każdą z osobna. I uważamy, że można to wywnioskować przez a fortiori.

3.8

ועוד שאלן רבי עקיבא אבר המדולדל בבהמה מהו. אמרו לו לא שמענו אבל שמענו באבר המדולדל באדם שהוא טהור. שכך היו מוכי שחין בירושלים עושין. הולך לו ערב פסח אצל הרופא. וחותרו עד שהוא מניח בו כשעורה. ותוחבו בסירה. והוא נמשך ממנו. והלה עושה פסחו. והרופא עושה פסחו ורואין אנו שהדברים קל וחומר:

Rabbi Akiva zapytał ich dalej: Jaki jest status kończyny wiszącej luźno (częściowo odciętej) u zwierzęcia? Odpowiedzieli mu: Nie słyszeliśmy o tym, ale słyszeliśmy o kończynie wiszącej luźno u człowieka, że jest czysta. Tak bowiem postępowali w Jerozolimie ludzie dotknięci wrzodami: w wigilię Paschy udawał się do lekarza, który podcinał kończynę, pozostawiając ją złączoną na szerokość ziarna jęczmienia, następnie wtykał ją w cierni, a ona odrywała się. Chory składał wówczas swoją ofiarę paschalną, a lekarz składał swoją ofiarę paschalną. Widzimy więc, że sprawy te wynikają z rozumowania a fortiori (kal wa-chomer).

3.9

ועוד שאלן רבי עקיבא השוחט חמשה זבחים בחוץ בהעלם אחד. מהו. חייב אחת על כולם. או אחת על כל אחת ואחת. אמרו לו לא שמענו. אמר רבי יהושע שמעתי באוכל מזבח אחד בחמשה תמחויים בהעלם אחד. שהוא חייב על כל אחד ואחד. משום מעילה. ורואה אני שהדברים קל וחומר. אמר רבי שמעון לא כך שאלן רבי עקיבא. אלא באוכל נותר מחמשה זבחים. בהעלם אחד. מהו. חייב אחת על כולן. או אחת על כל אחת ואחת. אמרו לו לא שמענו. אמר רבי יהושע שמעתי באוכל מזבח אחד בחמשה תמחויים. בהעלם אחד. שהוא חייב על כל אחת ואחת. משום מעילה. ורואה אני שהדברים קל וחומר. אמר רבי עקיבא אם הלכה נקבל. ואם לדין יש תשובה. אמר לו השב. אמר לו. לא אם אמרת ממעילה. שעשה בה את המאכיל כאוכל. ואת המהנה כנהנה. צירף המעילה לזמן מרובה. תאמר בנותר. שאין בו אחד מכל אלו:

Rabbi Akiva zapytał ich jeszcze: Kto w jednym zapomnieniu dokonuje uboju pięciu ofiar poza świątynią — co jest? Czy jest zobowiązany do jednej ofiary za wszystkie, czy do jednej za każdą z osobna? Odpowiedzieli: Nie słyszeliśmy. Rabbi Jehoszua powiedział: Słyszałem, że w przypadku jedzącego mięso z jednej ofiary w pięciu naczyniach (tamhuj) w jednym zapomnieniu jest on zobowiązany za każdą z osobna z powodu me'ili (sprzeniewierzenia dóbr świątynnych). I widzę, że sprawy wynikają z rozumowania a fortiori. Rabbi Szymon powiedział: Nie o to zapytał ich Rabbi Akiva, ale o jedzącego notar (mięso pozostawione po dopuszczalnym czasie) z pięciu ofiar w jednym zapomnieniu. Co wtedy? Czy jest zobowiązany do jednej za wszystkie, czy do jednej za każdą? Odpowiedzieli: Nie słyszeliśmy. Rabbi Jehoszua powiedział: Słyszałem, że w przypadku jedzącego z jednej ofiary w pięciu naczyniach w jednym zapomnieniu jest on zobowiązany za każdą z osobna z powodu me'ili. I widzę, że sprawy wynikają z rozumowania a fortiori. Rabbi Akiva powiedział: Jeśli to jest halacha (przekazana tradycja), przyjmujemy ją; jeśli zaś ma to wynikać z rozumowania, można odpowiedzieć. Powiedział mu: Odpowiedz. Powiedział: Nie można tego wywieść z me'ili, ponieważ w me'ili prawo traktuje karmiącego jak jedzącego, a czyniącego beneficjentem jak beneficjenta, oraz łączy me'ilę na długi czas. Czy tak można powiedzieć o notar, w którym nie ma żadnej z tych surowych zasad?

3.10

אמר רבי עקיבא. שאלתי את רבי אליעזר העושה מלאכות הרבה. בשבתות הרבה מעין מלאכה אחת בהעלם אחת. מה הוא. חייב אחת על כולן. או אחת על כל אחת ואחת. אמר לי חייב על כל אחת ואחת. מקל וחומר. ומה אם הנדה שאין בה תוצאות הרבה וחטאות הרבה. חייב על כל אחת ואחת. שבת שיש בה תוצאות הרבה וחטאות הרבה. אינו דין שיהא חייב על כל אחת ואחת. אמרתי לו. לא. אם אמרת בנדה שיש בה שתי אוהרות. שהוא מוזהר על הנדה. והנדה מוזהרת עליו. תאמר בשבת שאין בה אלא אוהרה אחת. אמר לי הבא על הקטנות יוכיח שאין בהם אלא אוהרה אחת. וחייב על כל אחת ואחת. אמרתי לו. לא. אם אמרת בבא על הקטנות. שאף על פי שאין בהן עכשיו. יש בהן לאחר זמן. תאמר בשבת שאין בה לא עכשיו ולא לאחר זמן. אמר לי הבא על הבהמה יוכיח. אמרתי לו בהמה כשבת:

Rabbi Akiva powiedział: Zapytałem rabiego Eliezera: Kto wykonuje wiele prac w wiele szabatów, które są jednym rodzajem pracy, w jednym zapomnieniu — co jest? Czy jest zobowiązany do jednej ofiary za wszystkie, czy do jednej za każdą? Odpowiedział mi: Jest zobowiązany do jednej za każdą, przez wnioskowanie a fortiori. Jeśli nidda, która nie ma wielu gałęzi i wielu ofiar za grzech, to jednak jest zobowiązany za każdą z osobna; szabat, który ma wiele gałęzi i wiele ofiar za grzech — czyż nie jest rzeczą oczywistą, że będzie zobowiązany za każdą z osobna? Powiedziałem mu: Nie; jeśli mówisz o niddzie, która ma dwa ostrzeżenia — on jest ostrzeżony przed niddą, a nidda przed nim — to czy powiesz o szabacie, który ma tylko jedno ostrzeżenie? Odpowiedział mi: Niech dowiedzie przypadek obcowania z małoletnimi, które mają tylko jedno ostrzeżenie, a jednak jest zobowiązany za każdą z osobna. Powiedziałem mu: Nie; jeśli mówisz o obcowaniu z małoletnimi, że chociaż teraz nie są objęte zakazem, będą objęte później, to czy powiesz o szabacie, który nie jest objęty zakazem ani teraz, ani później? Odpowiedział mi: Niech dowiedzie przypadek obcowania ze zwierzęciem. Powiedziałem mu: Zwierzę jest jak szabat.

Rozdział 4

4.1

ספק אכל חלב. ספק לא אכל. ואפילו אכל. ספק יש בו כשיעור. ספק שאין בו. חלב ושומן לפניו. אכל את אחד מהן. ואין ידוע איזו מהן אכל. אשתו ואחותו עמו בבית. שגג באחת מהן. ואין ידוע באיזו מהן שגג. שבת ויום חול ועשה מלאכה באחת מהן. ואין ידוע באיזו מהם עשה מביא אשם תלוי:

Nie wiadomo, czy zjadł tłuszcz zakazany (chelew), czy nie; nawet jeśli zjadł, nie wiadomo, czy była to wymagana ilość (k'zajit), czy nie; przed nim leżały tłuszcz zakazany i tłuszcz dozwolony (szuman), a on zjadł jedno z nich, nie wiedząc które; w domu przebywali z nim żona i siostra, a on przez pomyłkę obcował z jedną z nich, nie wiedząc z którą; szabat i dzień powszedni, a on wykonał pracę w jednym z nich, nie wiedząc w którym — przynosi aszam talui (warunkową ofiarę zadośćuczynienia).

4.2

כשם שאם אכל חלב וחלב בהעלם אחת אינו חייב אלא חטאת אחת. כך על לא הודע שלהן. אינו מביא אלא אשם אחד. אם היתה ידיעה בינתיים. כשם שהוא מביא חטאת על כל אחת ואחת. כך הוא מביא אשם תלוי על כל אחת ואחת. כשם שאם אכל חלב ודם נותר ופיגול בהעלם אחת. חייב על כל אחת ואחת. כך על לא הודע שלהן. מביא אשם תלוי על כל אחד ואחד. חלב ונותר לפניו. אכל אחד מהם. ואין ידוע איזה מהם אכל. אשתו ונדה ואחותו עמו בבית. שגג באחת מהן ואין ידוע באיזה מהן שגג. שבת ויום הכפורים. ועשה מלאכה בין השמשות. ואין ידוע באיזה מהם עשה. רבי אליעזר מחייב חטאת. ורבי יהושע פוטר. אמר רבי יוסי לא נחלקו על העושה מלאכה בין השמשות שהוא פטור. שאני אומר מקצת מלאכה עשה מהיום ומקצתה למחר. ועל מה נחלקו. על העושה בתוך היום. ואין ידוע אם בשבת עשה. ואם ביום הכפורים עשה. או על העושה ואין ידוע מעין איזו מלאכה עשה. רבי אליעזר מחייב חטאת. ורבי יהושע פוטר. אמר רבי יהודה פוטר היה רבי יהושע. אף מאשם תלוי:

Tak jak gdy zjadł tłuszcz zakazany dwukrotnie w jednym zapomnieniu, jest zobowiązany tylko do jednej ofiary za grzech (chatat), tak w przypadku, gdy nie są one znane, przynosi tylko jeden aszam talui (warunkową ofiarę zadośćuczynienia). Jeśli jednak była między nimi świadomość (wiedza o zakazie), to podobnie jak przynosi chatat za każdy przypadek, tak przynosi aszam talui za każdy przypadek. Podobnie, gdy zjadł tłuszcz zakazany, krew, notar (pozostałość ofiary) i piggul (ofiary zepsutą intencją) w jednym zapomnieniu, jest odpowiedzialny za każdy z osobna; tak też w przypadku, gdy nie są one znane, przynosi aszam talui za każdy jeden. Gdy przed nim leżą tłuszcz zakazany i notar, a on zjadł jedno z nich, nie wiedząc które; gdy jego żona jest nidda (kobieta w okresie menstruacji), a siostra jest z nim w domu, i przez pomyłkę obcował z jedną z nich, nie wiedząc z którą; gdy wypadły szabat i Jom Kipur, a on wykonał pracę o zmierzchu, nie wiedząc w którym — Rabbi Eliezer uznaje go za zobowiązanego do chatat, a Rabbi Jehoszua zwalnia go. Rabbi Jossi powiedział: Nie spierali się o tego, kto wykonał pracę o zmierzchu, że jest wolny, gdyż mówię: część pracy wykonał dzisiaj, a część jutro. O co więc spierali się? O tego, kto wykonał pracę w ciągu dnia i nie wiadomo, czy zrobił to w szabat, czy w Jom Kipur; albo o tego, kto wykonał pracę, a nie wiadomo, jaki to rodzaj pracy. Rabbi Eliezer uznaje go za zobowiązanego do chatat, a Rabbi Jehoszua zwalnia go. Rabbi Jehuda powiedział: Rabbi Jehoszua zwalniał go nawet od aszam talui.

4.3

רבי שמעון שזורי ורבי שמעון אומרים. לא נחלקו על דבר שהוא משום שם אחד. שהוא חייב. ועל מה נחלקו. על דבר שהוא משום שני שמות. שרבי אליעזר מחייב חטאת. ורבי יהושע פוטר. אמר רבי יהודה. אפילו נתכוון ללקט תאנים ולקט ענבים. ענבים ולקט תאנים. שחורות ולקט לבנות. לבנות ולקט שחורות. רבי אליעזר מחייב חטאת. ורבי יהושע פוטר. אמר רבי יהודה תמה אני אם יפטר בה רבי יהושע. אם כן למה נאמר אשר חטא בה. פרט למתעסק:

Rabbi Szymon Szezuri i Rabbi Szymon mówią: Nie spierali się o przypadek, który jest z powodu jednego rodzaju (imienia) zakazu, że jest odpowiedzialny. O co się spierali? O przypadek, który jest z powodu dwóch rodzajów (imion) zakazów, że Rabbi Eliezer uznaje za zobowiązanego do chatat, a Rabbi Jehoszua zwalnia. Rabbi Jehuda powiedział: Nawet gdy zamierzał zebrać figi, a zebrał winogrona; winogrona, a zebrał figi; czarne, a zebrał białe; białe, a zebrał czarne — Rabbi Eliezer uznaje za zobowiązanego do chatat, a Rabbi Jehoszua zwalnia. Rabbi Jehuda powiedział: Dziwię się, czy Rabbi Jehoszua zwolni go w tym przypadku. Jeśli tak, to po co powiedziano: «które w niej zgrzeszył»? To wyłącza działającego bez intencji (mit'asek).

Rozdział 5

5.1

דם שחיטה בבהמה. בחיה. ובעופות. בין טמאים. ובין טהורים. דם נחירה. ודם עיקור. ודם הקזה שהנפש יוצאה בו. חייבים עליו. דם הטחול. דם הלב. דם ביצים. דם דגים. דם חגבים. דם התמצית. אין חייבין עליהן. רבי יהודה מחייב בדם התמצית:

Krew uboju rytualnego bydła, zwierząt dzikich i ptaków, zarówno nieczystych, jak i czystych. Krew z nechiry (zadzierzgnięcia), krew z ikuru (wyrwania) oraz krew z upustu, przy którym uchodzi dusza — podlegają karze. Krew śledziony, krew serca, krew jaj, krew ryb, krew szarańczy, krew wyciekowa — nie podlegają karze. Rabbi Jehuda obciąża karą za krew wyciekową.

5.2

רבי עקיבא מחייב על ספק מעילות אשם תלוי וחכמים פוטרם. ומודה רבי עקיבא שאין מביא את מעילתו עד שתתודע לו. ויביא עמה אשם ודאי. אמר רבי טרפון מה לזה מביא שתי אשמות. אלא יביא מעילה וחומשה. ויביא אשם בשני סלעים. ויאמר. אם ודאי מעלתי. זו מעילתי. וזה אשמי. ואם ספק. המעות נדבה. ואשם תלוי. שממין שהוא מביא על הודע. מביא על לא הודע:

Rabbi Akiva obciąża obowiązkiem przyniesienia ofiary zawinionej wątpliwej (aszam taluj) za wątpliwe świętokradztwo (me'ila), a mędracy zwalniają. Przyznaje jednak Rabbi Akiva, że nie wnosi on wartości świętokradztwa, dopóki nie będzie mu to wiadome; wówczas przynosi wraz z nią ofiarę zawinioną pewną (aszam wadaj). Rzekł Rabbi Tarfon: „Dlaczego ten ma przynosić dwie ofiary zawinione? Niech raczej przyniesie wartość świętokradztwa oraz jego piątą część i przyniesie ofiarę zawinioną za dwa sela, i powie: Jeśli z pewnością dopuściłem się świętokradztwa, to jest to moja wartość świętokradztwa, a to moja ofiara zawiniona; jeśli zaś to wątpliwość, te pieniądze są ofiarą dobrowolną, a ofiara zawiniona jest wątpliwa. Ponieważ z tego samego rodzaju, z którego przynosi ofiarę za to, co jest mu wiadome, przynosi ofiarę za to, co nie jest mu wiadome.

5.3

אמר לו רבי עקיבא נראים דבריו במעילה מעוטה. הרי שבא על ידו ספק מעילה במאה מנה. לא יפה לו שיביא אשם בשתי סלעים. ואל יביא ספק מעילה במאה מנה. הא מודה רבי עקיבא לרבי טרפון במעילה מועטת. האשה שהביאה חטאת העוף ספק. אם עד שלא נמלקה נודע לה שילדה ודאי. תעשנה ודאי. שממין שהיא מביאה על לא הודע מביאה על הודע:

Powiedział mu Rabbi Akiva: „Twoje słowa wydają się słuszne w przypadku niewielkiego świętokradztwa. Oto ktoś, komu przytrafiło się wątpliwe świętokradztwo w wysokości stu man. Czyż nie lepiej dla niego, aby przyniósł ofiarę zawinioną za dwa sela, niż miałby przynosić wątpliwe świętokradztwo o wartości stu man?” Zatem Rabbi Akiva przyznaje Rabbiemu Tarfonowi w przypadku niewielkiego świętokradztwa. Kobieta, która przyniosła ofiarę grzechu z ptaka z powodu wątpliwości. Jeśli zanim dokonano meliki (zdławienia), dowiedziała się, że na pewno urodziła, niech uczyni ją ofiarą pewną, ponieważ z tego samego rodzaju, z którego przynosi ofiarę za to, co nie jest jej wiadome, przynosi za to, co jest jej wiadome.

5.4

חתיכה של חולין וחתיכה של קדש. אכל אחת מהן ואין ידוע איזו מהן אכל. פטור. רבי עקיבא מחייב באשם תלוי. אכל את השניה. מביא אשם ודאי. אכל אחד הראשונה ובא אחר ואכל את השניה. זה מביא אשם תלוי. וזה מביא אשם תלוי דברי רבי עקיבא. רבי שמעון אומר שניהם מביאים אשם אחד. רבי יוסי אומר אין שנים מביאים אשם אחד:

Kawałek jedzenia zwykłego i kawałek jedzenia świętego. Zjadł jeden z nich, a nie wie, który zjadł — jest zwolniony. Rabbi Akiva obciąża go obowiązkiem przyniesienia ofiary zawinionej wątpliwej. Zjadł drugi — przynosi ofiarę zawinioną pewną. Jeden zjadł pierwszy, a przyszedł inny i zjadł drugi — ten przynosi ofiarę zawinioną wątpliwą, i tamten przynosi ofiarę zawinioną wątpliwą; są to słowa Rabbiego Akivy. Rabbi Szymon mówi: Obaj przynoszą jedną ofiarę zawinioną. Rabbi Jose mówi: Dwóch nie przynosi jednej ofiary zawinionej.

5.5

חתיכה של חולין. וחתיכה של חלב. אכל אחת מהן. ואין ידוע איזו מהן אכל. מביא אשם תלוי. אכל את השניה מביא חטאת. אכל אחד את הראשונה ובא אחר ואכל את השניה. זה מביא אשם תלוי וזה מביא אשם תלוי דברי ר' עקיבא. רבי שמעון אומר שניהם מביאים חטאת אחת. רבי יוסי אומר. אין שנים מביאים חטאת אחת.

Kawałek jedzenia zwykłego i kawałek tłuszczu zakazanego (chelew). Zjadł jeden z nich, a nie wie, który zjadł — przynosi ofiarę zawinioną wątpliwą. Zjadł drugi — przynosi ofiarę grzechu. Jeden zjadł pierwszy, a przyszedł inny i zjadł drugi — ten przynosi ofiarę zawinioną wątpliwą, i tamten przynosi ofiarę zawinioną wątpliwą; są to słowa Rabbiego Akivy. Rabbi Szymon mówi: Obaj przynoszą jedną ofiarę grzechu. Rabbi Jose mówi: Dwóch nie przynosi jednej ofiary grzechu.

5.6

חתיכה של חלב וחתיכה של קדש. אכל את אחת מהן. ואין ידוע איזו מהן אכל. מביא אשם תלוי. אכל את השניה מביא חטאת ואשם ודאי. אכל אחד את הראשונה. ובא אחר ואכל את השניה. זה מביא אשם תלוי וזה מביא אשם תלוי. רבי שמעון אומר שניהם מביאים חטאת ואשם. רבי יוסי אומר אין שנים מביאים חטאת ואשם:

Kawałek tłuszczu zakazanego i kawałek jedzenia świętego. Zjadł jeden z nich, a nie wie, który zjadł — przynosi ofiarę zawinioną wątpliwą. Zjadł drugi — przynosi ofiarę grzechu i ofiarę zawinioną pewną. Jeden zjadł pierwszy, a przyszedł inny i zjadł drugi — ten przynosi ofiarę zawinioną wątpliwą, i tamten przynosi ofiarę zawinioną wątpliwą. Rabbi Szymon mówi: Obaj przynoszą ofiarę grzechu i ofiarę zawinioną. Rabbi Jose mówi: Dwóch nie przynosi ofiary grzechu i ofiary zawinionej.

5.7

חתיכה של חלב. וחתיכה של חלב קדש. אכל את אחת מהן. ואין ידוע איזו מהן אכל. מביא חטאת. רבי עקיבא אומר מביא אשם תלוי. אכל את השניה. מביא שתי חטאות. ואשם ודאי. אכל אחד את הראשונה. ובא אחר ואכל את השניה. זה מביא חטאת. וזה מביא חטאת. רבי עקיבא אומר זה מביא אשם תלוי. וזה מביא אשם תלוי רבי שמעון אומר זה חטאת. וזה חטאת. ושניהם מביאים אשם אחד. רבי יוסי אומר אין שנים מביאים אשם אחד:

Kawałek tłuszczu zakazanego i kawałek tłuszczu zakazanego świętego. Zjadł jeden z nich, a nie wie, który zjadł — przynosi ofiarę grzechu. Rabbi Akiva mówi: Przynosi ofiarę zawinioną wątpliwą. Zjadł drugi — przynosi dwie ofiary grzechu i ofiarę zawinioną pewną. Jeden zjadł pierwszy, a przyszedł inny i zjadł drugi — ten przynosi ofiarę grzechu, i tamten przynosi ofiarę grzechu. Rabbi Akiva mówi: Ten przynosi ofiarę zawinioną wątpliwą, i tamten przynosi ofiarę zawinioną wątpliwą. Rabbi Szymon mówi: Ten przynosi ofiarę grzechu, a tamten przynosi ofiarę grzechu, i obaj przynoszą jedną ofiarę zawinioną. Rabbi Jose mówi: Dwóch nie przynosi jednej ofiary zawinionej.

5.8

חתיכה של חלב וחתיכה של חלב נותר. אכל את אחת מהן. ואין ידוע את איזו מהם אכל. מביא חטאת ואשם תלוי. אכל את השניה. מביא שלש חטאות. אכל אחד את הראשונה. ובא אחר ואכל את השניה. זה מביא חטאת ואשם תלוי. וזה מביא חטאת ואשם תלוי. רבי שמעון אומר זה חטאת וזה חטאת. ושניהם מביאים חטאת אחת. רבי יוסי אומר כל חטאת שהיא באה על חטא אין שנים מביאים אותה:

Kawałek tłuszczu zakazanego i kawałek tłuszczu zakazanego będącego notar (pozostałością ofiary po jej czasie). Zjadł jeden z nich, a nie wie, który z nich zjadł — przynosi ofiarę grzechu i ofiarę zawinioną wątpliwą. Zjadł drugi — przynosi trzy ofiary grzechu. Jeden zjadł pierwszy, a przyszedł inny i zjadł drugi — ten przynosi ofiarę grzechu i ofiarę zawinioną wątpliwą, i tamten przynosi ofiarę grzechu i ofiarę zawinioną wątpliwą. Rabbi Szymon mówi: Ten przynosi ofiarę grzechu, a tamten przynosi ofiarę grzechu, i obaj przynoszą jedną ofiarę grzechu. Rabbi Jose mówi: Wszelka ofiara grzechu, która przychodzi z powodu grzechu, dwóch ludzi jej nie przynosi.

Rozdział 6

6.1

המביא אשם תלוי. ונודע לו שלא חטא. אם עד שלא נשחט. יצא וירעה בעדר. דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים ירעה עד שיסתאב. וימכר ויפלו דמיו לנדבה. רבי אליעזר אומר יקרב. שאם אינו בא על חטא זה. הרי הוא בא על חטא אחר. אם משנשחט נודע לו. הדם ישפך. והבשר יצא לבית השרפה. נזרק הדם. הבשר יאכל. רבי יוסי אומר אפילו הדם בכוס יזרק. והבשר יאכל:

Ten, kto przyprowadza ofiarę za grzech warunkową (aszam talui), a dowiedział się, że nie zgrzeszył: jeśli przed ubojem, niech wyjdzie i pasie się w stadzie — słowa rabiego Meira. A mędracy mówią: niech się pasie, aż zostanie skażona, potem niech zostanie sprzedana, a jej pieniądze niech wpadną na ofiarę dobrowolną. Rabbi Eliezer mówi: niech będzie ofiarowana, gdyż jeśli nie służy za ten grzech, służy za inny grzech. Jeśli po uboju dowiedział się, krew niech będzie wylana, a mięso niech wyjdzie do miejsca spalania. Jeśli krew została skropiona, mięso może być zjedzone. Rabbi Jose mówi: nawet jeśli krew jest w kielichu, niech będzie skropiona, a mięso może być zjedzone.

6.2

אשם ודאי אינו כן. אם עד שלא נשחט יצא וירעה בעדר. משנשחט הרי זה יקרב. נזרק הדם. הבשר יצא לבית השרפה. שור הנסקל אינו כן. אם עד שלא נסקל יצא וירעה בעדר. משנסקל. מותר בהנאה. עגלה ערופה אינה כן. אם עד שלא נערפה תצא ותרעה בעדר. משנערפה תקבר במקומה שעל ספק באה מתחלתה. כפרה ספיקה. והלכה לה.

Z pewną ofiarą za przestępstwo (aszam wadaj) nie jest tak: jeśli przed ubojem — wyprowadza się ją i pasie się w stadzie. Po uboju — oto zostaje pogrzebana. Jeśli krew została skropiona, mięso wychodzi do miejsca spalania. Wół podlegający ukamienowaniu nie jest tak: jeśli przed ukamienowaniem — wychodzi i pasie się w stadzie. Po ukamienowaniu — jest dozwolony do użytku. Jałówka o złamanej szyi (egla arufa) nie jest tak: jeśli przed złamaniem szyi — wychodzi i pasie się w stadzie. Po złamaniu szyi — zostaje pogrzebana na swoim miejscu, ponieważ od początku przyszła z powodu wątpliwości, dokonała prześlągania za swoją wątpliwość i odeszła.

6.3

רבי אליעזר אומר מתנדב אדם אשם תלוי בכל יום. ובכל שעה שירצה. והיא נקראת אשם חסידים. אמרו עליו על בבא בן בוטי. שהיה מתנדב אשם תלוי בכל יום. חוץ מאחר יום הכפורים יום אחד. אמר המעון הזה. אלו היו מניחים לי הייתי מביא אלא אומרים לי המתן עד שתכנס לספק. וחכמים אומרים. אין מביאין אשם תלוי אלא על דבר שזדונו כרת. ושגגתו חטאת:

Rabbi Eliezer mówi: człowiek może dobrowolnie ofiarować aszam talui każdego dnia i o każdej godzinie, kiedy zechce. Jest ona nazywana „aszam chasidim” (ofiarą pobożnych). Opowiadano o Bawie ben Buta, że codziennie ofiarowywał aszam talui, z wyjątkiem jednego dnia po Jom Kippur. Powiedział: „Na tę Świątynię! Gdyby mi pozwolili, przyniosłbym, ale mówią mi: czekaj, aż dojdiesz do wątpliwości.” A mędracy mówią: nie przynosi się aszam talui, chyba że za rzecz, której umyślne popelnienie jest karane karet, a nieumyślne — ofiarą za grzech.

6.4

חייבי חטאות ואשמות ודאין. שעבר עליהן יום הכפורים. חייבין להביא לאחר יום הכפורים. חייבי אשמות תלוין. פטורים. מי שבא על ידו ספק עברה ביום הכפורים. אפילו עם חשכה. פטור. שכל היום מכפר.

Ci, którzy są zobowiązani do ofiar za grzech i pewnych ofiar za przestępstwo, nad którymi przeszedł Jom Kippur, są zobowiązani przynieść je po Jom Kippur. Ci, którzy są zobowiązani do aszam talui, są zwolnieni. Kto w Jom Kippur przez swoje działanie popadł w wątpliwe przestępstwo, nawet o zmierzchu, jest zwolniony, ponieważ cały dzień przebacza.

6.5

האשה שיש עליה חטאת העוף ספק. שעבר עליה יום הכפורים. חייבת להביא לאחר יום הכפורים. מפני שמכשרתה לאכול בזבחים. חטאת העוף הבאה על ספק. אם משנמלקה נודע לה. הרי זו תקבר:

Kobieta, która ma na sobie wątpliwą ofiarę za grzech z ptaka (chatat ha'of), a przeszedł nad nią Jom Kippur, jest zobowiązana przynieść ją po Jom Kippur, ponieważ uprawnia ją to do spożywania ofiar. Ofiara za grzech z ptaka przynoszona z powodu wątpliwości, jeśli po dokonaniu meliki stało się jej wiadome — oto zostaje pogrzebana.

6.6

המפריש שתי סלעים לאשם. ולקח בהן שני אילים לאשם. אם היה אחד מהן. יפה שתי סלעים. יקרב לאשמו. והשני ירעה עד שיסתאב. וימכר. ויפלו דמיו לנדבה. לקח בהן שני אילים לחולין. אחד יפה שתי סלעים ואחד יפה עשרה זוז. היפה שתי סלעים יקרב לאשמו. והשני למעילתו. אחד לאשם ואחד לחולין. אם היה של אשם יפה שתי סלעים. יקרב לאשמו. והשני למעילתו. ויביא עמה סלע וחומשה:

Ten, kto wydzielił dwa sela na ofiarę za przestępstwo i kupił za nie dwa barany na ofiarę za przestępstwo: jeśli jeden z nich był wart dwa sela, niech będzie ofiarowany jako jego ofiara, a drugi niech się pasie, aż zostanie skażony, a następnie niech będzie sprzedany, a jego pieniądze niech wpadną na ofiarę dobrowolną. Jeśli kupił za nie dwa barany na zwykłe użycie (chullin), jeden wart dwa sela, a drugi wart dziesięć zuz — ten wart dwa sela niech będzie ofiarowany jako jego ofiara, a drugi — na jego me'ilę. Jeśli kupił jednego na ofiarę, a drugiego na zwykłe użycie: jeśli ten na ofiarę był wart dwa sela, niech będzie ofiarowany jako jego ofiara, a drugi — na jego me'ilę, a on przyniesie do tego sela i jej piątą część.

6.7

המפריש חטאתו ומת. לא יביאנה בנו אחריו. ולא יביאנה מחטא על חטא. אפילו על חלב שאכל לא יביאנו על חלב שאכל היום. שנאמר (ויקרא ד, לב) קרבנו על חטאתו. שיהא קרבנו לשם חטאו:

Ten, kto wydzieli swoją ofiarę za grzech i umrze, jego syn nie przyniesie jej po nim. I nie przyniesie jej za jeden grzech w miejsce innego grzechu. Nawet jeśli wczoraj jadł tłuszcz (chelew), nie przyniesie go za tłuszcz, który jadł dzisiaj, jak powiedziano: (Kpł 4,32) „jego ofiara za jego grzech” — aby jego ofiara była w intencji jego grzechu.

6.8

מביאין מהקדש כשבה. שעירה. מהקדש שעירה. כשבה. מהקדש כשבה ושעירה. תורין ובני יונה. מהקדש תורין ובני יונה. עשירית האיפה. כיצד הפריש לכשבה או לשעירה. העני. יביא עוף. העני. יביא עשירית האיפה. הפריש לעשירית האיפה. העשיר יביא עוף. העשיר. יביא כשבה ושעירה. הפריש כשבה או שעירה. ונסתאבו. אם רצה יביא בדמיהן עוף הפריש עוף ונסתאב. לא יביא בדמיו עשירית האיפה. שאין לעוף פדיון.

Za pieniądze poświęcone na owcę przynoszą kozę; za pieniądze poświęcone na kozę przynoszą owcę. Za pieniądze poświęcone na owcę lub kozę przynoszą synogarlice i młode gołębie. Za pieniądze poświęcone na synogarlice i młode gołębie przynoszą dziesiątą część efy. Jak? Jeśli wydzielił na owcę lub kozę i zubożał, przyniesie ptaka; a jeśli jeszcze bardziej zubożał, przyniesie dziesiątą część efy. Jeśli wydzielił na dziesiątą część efy i wzbogacił się, przyniesie ptaka; a jeśli jeszcze bardziej się wzbogacił, przyniesie owcę i kozę. Jeśli wydzielił owcę lub kozę, a one się skazały, jeśli chce, przyniesie za ich wartość ptaka. Jeśli wydzielił ptaka i ten się skazał, nie przyniesie za jego wartość dziesiątej części efy, ponieważ ptak nie podlega wykupowi.

רבי שמעון אומר כבשים קודמין לעזים בכל מקום. יכול מפני שהן מובחרין מהן. תלמוד לומר (ויקרא ד, לב) ואם כבש יביא קרבנו לחטאת. מלמד ששניהם שקולין. תורין קודמין לבני יונה בכל מקום. יכול מפני שהן מובחרין מהן. תלמוד לומר (ויקרא יב, ו) ובן יונה או תור לחטאת. מלמד ששניהן שקולין. האב קודם לאם בכל מקום. יכול שכבוד האב עודף על כבוד האם. תלמוד לומר (ויקרא יט, ג) איש אמו ואביו תיראו. מלמד ששניהם שקולים. אבל אמרו חכמים. האב קודם לאם בכל מקום מפני שהוא ואמו חייבין בכבוד אביו. וכן בתלמוד תורה. אם זכה הבן לפני הרב. קודם את האב בכל מקום. מפני שהוא ואביו חייבין בכבוד רבו:

Rabbi Szymon mówi: wszędzie owce mają pierwszeństwo przed kozami. Można by sądzić, że dlatego, że są od nich lepsze; lecz Pismo mówi: „A jeśli owcę przyniesie jako swój dar na ofiarę za grzech”, co uczy, że obie są równorzędne. Wszędzie synogarlice mają pierwszeństwo przed młodymi gołębiami. Można by sądzić, że dlatego, że są od nich lepsze; lecz Pismo mówi: „I młodego gołębia albo synogarlicę na ofiarę za grzech”, co uczy, że oba są równorzędne. Wszędzie ojciec ma pierwszeństwo przed matką. Można by sądzić, że cześć dla ojca przewyższa cześć dla matki; lecz Pismo mówi: „Każdy będzie się bał swojej matki i swojego ojca”, co uczy, że oboje są równorzędni. Lecz Mędrcy powiedzieli: wszędzie ojciec ma pierwszeństwo przed matką, ponieważ syn i jego matka są zobowiązani do czczenia ojca. Tak samo w studiowaniu Tory: jeśli syn został uczniem rabina, rabin ma pierwszeństwo przed ojcem wszędzie, ponieważ syn i jego ojciec są zobowiązani do czczenia jego rabina.

Rozdział 1

1.1

קדשי קדשים ששחטן בדרום. מועלים בהן. שחטן בדרום וקבל דמן בצפון. בצפון וקבל דמן בדרום. שחטן ביום וזרק בלילה. בלילה וזרק ביום. או ששחטן חוץ לזמנן. וחוץ למקומן. מועלין בהן. כלל אמר רבי יהושע כל שהיה לה שעת היתר לכהנים אין מועלין בה. ושלא היה לה שעת היתר לכהנים מועלין בה. איזו היא שהיה לה שעת היתר לכהנים. שלנה. ושנטמאה. ושיצאה. איזו היא שלא היה לה שעת היתר לכהנים. שנשחטה חוץ לזמנה. חוץ למקומה. ושקבלו פסולין. וזרקו את דמה:

Ofiary najświętsze, które zaszlachtowano na południu, podlegają świętokradztwu. Zaszlachtowano je na południu, a krew ich zebrano na północy; na północy, a krew zebrano na południu; zaszlachtowano je w dzień, a krew pokropiono w nocy; w nocy, a krew pokropiono za dnia; albo zaszlachtowano je poza ich czasem lub poza ich miejscem – podlegają świętokradztwu. Ogólną zasadę powiedział Rabbi Jehoszua: każda ofiara, która miała czas dozwolony kapłanom, nie podlega świętokradztwu; a która nie miała czasu dozwolonego kapłanom, podlega świętokradztwu. Która to jest, która miała czas dozwolony kapłanom? Ta, która pozostała na noc, albo się stała nieczysta, albo wyszła. A która to jest, która nie miała czasu dozwolonego kapłanom? Ta, która została zaszlachtowana poza swoim czasem, poza swoim miejscem, albo której krew przyjęli ludzie niezdolni do służby i pokropili nią.

1.2

בשר קדשי קדשים שיצא לפני זריקת דמים. רבי אליעזר אומר. מועלין בו. ואין חייבין עליו משום פגול נותר וטמא. רבי עקיבא אומר. אין מועלין בו. אבל חייבין עליו. משום פיגול. נותר. וטמא. אמר רבי עקיבא והרי המפריש חטאת ואבדה. והפריש אחרת תחתיה. ואחר כך נמצאת הראשונה. והרי שתיהן עומדות. לא כשם שדמה פוטר את בשרה. כך הוא פוטר את בשר חברתה. ואם פטר דמה את בשר חברתה מן המעילה. דין הוא שיפטור את בשרה:

Mięso ofiar najświętszych, które wyszło przed pokropieniem krwią – Rabbi Eliezer mówi: podlega świętokradztwu, ale nie ponosi się za nie odpowiedzialności z tytułu pigul (zepsucia ofiary intencją), notar (pozostawienia) i nieczystości. Rabbi Akiva mówi: nie podlega świętokradztwu, ale ponosi się za nie odpowiedzialność z tytułu pigul, notar i nieczystości. Rabbi Akiva powiedział: Rozważmy tego, kto wydzielił ofiarę grzechu, która zaginęła, i wydzielił inną na jej miejsce, a potem pierwsza została znaleziona – a oto obie stoją. Czyż nie jest tak, że jej krew zwalnia jej mięso od świętokradztwa? Tak samo ona zwalnia mięso swojej towarzyszkii. A jeśli jej krew zwalnia mięso swojej towarzyszkii od świętokradztwa, tym bardziej powinna zwalniać jej własne mięso.

1.3

אמורי קדשים קלים שיצאו לפני זריקת דמים. רבי אליעזר אומר אין מועלין בהן. ואין חייבין עליהן משום פיגול. נותר. וטמא. רבי עקיבא אומר. מועלין בהן. וחייבין עליהן. משום פגול. נותר וטמא:

Tłuszcze ofiar mniejszej świętości, które wyszły przed pokropieniem krwią – Rabbi Eliezer mówi: nie podlegają świętokradztwu i nie ponosi się za nie odpowiedzialności z tytułu pigul, notar i nieczystości. Rabbi Akiva mówi: podlegają świętokradztwu i ponosi się za nie odpowiedzialność z tytułu pigul, notar i nieczystości.

1.4

מעשה דמים בקדשי קדשים. להקל ולהחמיר. ובקדשים קלים. כולן להחמיר. כיצד. קדשי קדשים לפני זריקת דמים. מועלין באימורין ובבשר. לאחר זריקת דמים. מועלים באימורים ואין מועלין בבשר. על זה ועל זה. חייבין משום פגול. נותר. וטמא. ובקדשים קלים. כולם להחמיר. כיצד. קדשים קלים לפני זריקת דמים. אין מועלין לא באימורין ולא בבשר. לאחר זריקת דמים. מועלין באימורין ואין מועלין בבשר. על זה ועל זה. חייבין משום פגול. נותר. וטמא. נמצא מעשה דמים בקדשי קדשים להקל ולהחמיר ובקדשים קלים כולו להחמיר:

Skutek pokropienia krwią w przypadku ofiar najświętszych jest i łagodzący, i zaostrzający, a w przypadku ofiar mniejszej świętości – wyłącznie zaostrzający. Jak to? W przypadku ofiar najświętszych przed pokropieniem krwią podlega się świętokradztwu zarówno za tłuszcz, jak i za mięso; po pokropieniu krwią podlega się świętokradztwu za tłuszcz, ale nie za mięso. W obu tych przypadkach ponosi się odpowiedzialność z tytułu pigul, notar i nieczystości. W przypadku ofiar mniejszej świętości wszystko jest wyłącznie zaostrzające. Jak to? W przypadku ofiar mniejszej świętości przed pokropieniem krwią nie podlega się świętokradztwu ani za tłuszcz, ani za mięso; po pokropieniu krwią podlega się świętokradztwu za tłuszcz, ale nie za mięso. W obu tych przypadkach ponosi się odpowiedzialność z tytułu pigul, notar i nieczystości. Tak więc skutek pokropienia krwią w przypadku ofiar najświętszych jest i łagodzący, i zaostrzający, a w przypadku ofiar mniejszej świętości – wyłącznie zaostrzający.

Rozdział 2

2.1

חטאת העוף מועלין בה משהוקדשה. נמלקה. הוכשרה להפסל בטבול יום. ובמחוסר כפורים. ובלינה. הוזה דמה. חייבין עליה משום פיגול. נותר. וטמא. ואין בה מעילה:

W ofierze za grzech z ptaków popełnia się świętokradztwo od chwili jej poświęcenia. Po dokonaniu meliki (przycięcia karku) staje się ona podatna na unieważnienie przez styczność z osobą, która odbyła zanurzenie tego dnia, przez osobę wymagającą prześlągania oraz przez pozostawienie na noc. Gdy pokropiono jej krwią, podlega przepisom dotyczącym piggul, notar i nieczystości, ale nie ma już w niej świętokradztwa.

2.2

עולת העוף מועלין בה משהוקדשה. נמלקה. הוכשרה להפסל בטבול יום. ובמחוסר כפורים. ובלינה. מיצה דמה חייבין עליה משום פיגול. נותר. וטמא. ומועלין בה. עד שתצא לבית הדשן:

W ofierze całopalnej z ptaków popełnia się świętokradztwo od chwili jej poświęcenia. Po dokonaniu meliki staje się ona podatna na unieważnienie przez styczność z osobą, która odbyła zanurzenie tego dnia, przez osobę wymagającą prześlągania oraz przez pozostawienie na noc. Gdy wyciśnięto jej krew, podlega przepisom dotyczącym piggul, notar i nieczystości, a świętokradztwo obejmuje ją aż do czasu wyniesienia jej na popielisko.

2.3

פרים הנשרפין. ושעירים הנשרפין. מועלין בהן משהוקדשו. נשחטו. הוכשרו להפסל בטבול יום. ובמחוסר כפורים. ובלינה. הוזה דמן. חייבין עליהן משום פיגול. נותר. וטמא. ומועלין בהן בבית הדשן עד שיוותר הבשר:

W wołach i kozłach przeznaczonych na spalanie popełnia się świętokradztwo od chwili ich poświęcenia. Po uboju stają się podatne na unieważnienie przez styczność z osobą, która odbyła zanurzenie tego dnia, przez osobę wymagającą prześlągania oraz przez pozostawienie na noc. Gdy pokropiono ich krwią, podlegają przepisom dotyczącym piggul, notar i nieczystości, a świętokradztwo dotyczy ich na popielisku, dopóki mięso nie ulegnie spopieleniu.

2.4

העולה מועלין בה משהוקדשה. נשחטה. הוכשרה להפסל בטבול יום. ובמחוסר כפורים. ובלילה. נזרק דמה חייבין עליה משום פיגול נותר וטמא. ואין מועלין בעורה. אבל מועלין בבשר עד שיצא לבית הדשן:

W ofierze całopalnej popełnia się świętokradztwo od chwili jej poświęcenia. Po uboju staje się ona podatna na unieważnienie przez styczość z osobą, która odbyła zanurzenie tego dnia, przez osobę wymagającą prześlania oraz przez pozostawienie na noc. Gdy pokropiono jej krwią, podlega przepisom dotyczącym piggul, notar i nieczystości. Nie popełnia się świętokradztwa w jej skórze, ale popełnia się w jej mięsie, dopóki nie zostanie wyniesione na popielisko.

2.5

חטאת ואשם. וזבחי שלמי צבור. מועלין בהן משהוקדשו. נשחטו. הוכשרו להפסל בטבול יום ובמחוסר כפורים. ובלילה. נזרק דמן. חייבין עליהם משום פיגול. נותר. וטמא אין מועלין בבשר אבל מועלין באימורים. עד שיצאו לבית הדשן:

W ofierze za grzech, w ofierze zadośćuczynienia i w pokojowych ofiarach społeczności popełnia się świętokradztwo od chwili ich poświęcenia. Po uboju stają się podatne na unieważnienie przez styczość z osobą, która odbyła zanurzenie tego dnia, przez osobę wymagającą prześlania oraz przez pozostawienie na noc. Gdy pokropiono ich krwią, podlegają przepisom dotyczącym piggul, notar i nieczystości. Nie popełnia się świętokradztwa w ich mięsie, ale popełnia się w częściach ofiarnych, dopóki nie zostaną wyniesione na popielisko.

2.6

שתי הלחם מועלין בהן משהוקדשו. קרמו בתנור. הוכשרו להפסל בטבול יום ובמחוסר כפורים. ולשחוט עליהם את הזבח. נזרק דמן של כבשים. חייבין עליהן משום פיגול. נותר. וטמא. ואין בהן מעילה:

W dwóch bochenkach popełnia się świętokradztwo od chwili ich poświęcenia. Gdy wytworzyła się na nich skorupa w piecu, stają się podatne na unieważnienie przez styczość z osobą, która odbyła zanurzenie tego dnia, przez osobę wymagającą prześlania oraz przez ubój ofiary za nie. Gdy pokropiono krwią baranków, podlegają przepisom dotyczącym piggul, notar i nieczystości, i nie ma w nich świętokradztwa.

2.7

לחם הפנים מועלין בו משהוקדש. קרם בתנור. הוכשר להפסל בטבול יום. ובמחוסר כפורים. ולהסדר על גבי השולחן. קרבו הבזיכין. חייבין עליו משום פיגול נותר וטמא. ואין בהן מעיל:

W chlebie pokładnym popełnia się świętokradztwo od chwili jego poświęcenia. Gdy wytworzyła się na nim skorupa w piecu, staje się podatny na unieważnienie przez styczość z osobą, która odbyła zanurzenie tego dnia, przez osobę wymagającą prześlania oraz przez ułożenie na stole. Gdy ofiarowano czasze kadzidła, podlega przepisom dotyczącym piggul, notar i nieczystości, i nie ma w nim świętokradztwa.

2.8

המנחות מועלים בהן משהוקדשו. קדשו בכלי. הוכשרו ליפסל בטבול יום. ובמחוסר כפורים. ובלילה. קרב הקומץ. חייבין עליו משום פיגול. נותר. וטמא. ואין מועלין בשירים. אבל מועלים בקומץ. עד שיצא לבית הדשן:

W ofiarach z pokarmów popełnia się świętokradztwo od chwili ich poświęcenia. Gdy zostały uświęcone w naczyniu, stają się podatne na unieważnienie przez styczość z osobą, która odbyła zanurzenie tego dnia, przez osobę wymagającą prześlania oraz przez pozostawienie na noc. Gdy ofiarowano garść, podlegają przepisom dotyczącym piggul, notar i nieczystości. Nie popełnia się świętokradztwa w pozostałościach, ale popełnia się w garści, dopóki nie zostanie wyniesiona na popielisko.

2.9

הקומץ והלבונה והקטורת. ומנחות כהנים. ומנחת כהן משיח. ומנחת נסכין. מועלין בהן משהוקדשו. קדשו בכלי הוכשרו ליפסל בטבול יום. ובמחוסר כפורים ובלינה. וחייבין עליהן משום נותר ומשום טמא. ופיגול אין בהן. זה הכלל כל שיש לו מתירין אין חייבים עליו משום פיגול נותר וטמא. עד שיקרבו מתיריו. וכל שאין לו מתירין. כיון שקדש בכלי חייבין עליו משום נותר. ומשום טמא. ופיגול אין בו:

Garść, kadzidło, kadzidło ofiarne, ofiary pokarmowe kapłanów, ofiara pokarmowa kapłana pomazańca oraz ofiara pokarmowa towarzysząca libacjom — podlegają świętokradztwu od chwili poświęcenia. Gdy zostaną poświęcone w naczyniu, stają się podatne na unieważnienie przez osobę, która odbyła tego dnia rytualną kąpiel, przez kogoś, komu brakuje przebłagania, oraz przez pozostawienie na noc. Ponosi się za nie odpowiedzialność z tytułu pozostałości i nieczystości, ale piggul ich nie dotyczy. Oto zasada ogólna: wszystko, co ma swoje czynniki dopuszczające, nie pociąga za sobą odpowiedzialności za piggul, pozostałość lub nieczystość, dopóki nie złożono jego czynników dopuszczających. A wszystko, co nie ma czynników dopuszczających, od chwili poświęcenia w naczyniu pociąga za sobą odpowiedzialność za pozostałość i nieczystość, ale nie ma w nim piggul.

Rozdział 3

3.1

ולד חטאת. ותמורת חטאת. וחטאת שמתו בעליה. ימותו. שעברה שנתה. ושאבדה. ושנמצאת בעלת מום. אם משכיפרו הבעלים. תמות. ואינה עושה תמורה. ולא נהנים ולא מועלין. ואם עד שלא כיפרו הבעלים. תרעה עד שתסתאב ותמכר. ויביא בדמיה אחרת. ועושה תמורה ומועלים בה:

Potomstwo zwierzęcia będącego ofiarą grzechu (chattat), jego zamiennik (temura) oraz ofiara grzechu, którego właściciele zmarli — niech zginą. Jeśli ofiara minęła rok, zaginęła albo została znaleziona z trwałym defektem: jeżeli stało się to po dokonaniu przebłagania przez właścicieli, niech zginie; nie czyni się z niej zamiennika i nie wolno z niej czerpać korzyści ani nie obowiązuje wobec niej prawo me'ila. Jeżeli zaś stało się to zanim właściciele dokonali przebłagania, niech się wypasa, aż nabędzie trwałego defektu, i zostanie sprzedana, a za jej cenę przyniesie się inną; może być przedmiotem zamiany i obowiązuje wobec niej prawo me'ila.

3.2

המפריש מעות לנזירותו לא נהנין. ולא מועלין. מפני שהן ראוין לבוא כולן שלמים. מת היו סתומים. יפלו לנדבה. היו מפורשים. דמי חטאת. ילכו לים המלח. לא נהנים. ולא מועלין בהן. דמי עולה. יביאו עולה. ודמי שלמים. יביאו שלמים. ונאכלים ליום אחד ואינן טעונין לחם:

Kto przeznaczą pieniądze na swe nazyrejtwo (nezirut) — nie wolno z nich czerpać korzyści ani nie obowiązuje wobec nich prawo me'ila, ponieważ wszystkie mogą być w całości przeznaczone na ofiary pokojowe (shelamim). Jeśli nazarejczyk zmarł: jeśli pieniądze były niesprecyzowane, niech spadną na ofiarę dobrowolną (nedawa). Jeśli były sprecyzowane: pieniądze przeznaczone na ofiarę grzechu niech idą na Morze Martwe; nie wolno z nich czerpać korzyści ani nie obowiązuje wobec nich prawo me'ila. Pieniądze przeznaczone na ofiarę całopalną niech posłużą na ofiarę całopalną; pieniądze przeznaczone na ofiarę pokojową niech posłużą na ofiarę pokojową; spożywa się ją jednego dnia i nie wymaga ona chleba towarzyszącego.

3.3

רבי ישמעאל אומר הדם קל בתחלתו. וחמור בסופו. והנסכים חומר בתחלתן. וקל בסופן. הדם בתחלה אין מועלים בו. יצא לנחל קדרון מועלים בו. הנסכים בתחלה מועלים בהן. יצאו לשיתין אין מועלים בהם:

Rabbi Ismael mówi: krew jest łagodniejsza na początku, a surowsza na końcu; natomiast libacje (nesachim) są surowe na początku, a łagodniejsze na końcu. Krew — na początku nie obowiązuje wobec niej prawo me'ila; gdy wypłynie do potoku Cedron, obowiązuje wobec niej prawo me'ila. Libacje — na początku obowiązuje wobec nich prawo me'ila; gdy spłyną do szitin, kanałów pod ołtarzem, nie obowiązuje.

3.4

דשון מזבח הפנימי. והמנורה. לא נהנין. ולא מועלין. המקדיש דשון בתחלה. מועלים בו. תורים שלא הגיע זמן. ובני יונה שעבר זמן לא נהנים. ולא מועלים. רבי שמעון אומר. תורין שלא הגיע זמן. מועלין בהן. ובני יונה שעבר זמן. לא נהנין. ולא מועלין:

Popiół z ołtarza wewnętrznego i z menory — nie wolno z niego czerpać korzyści ani nie obowiązuje wobec niego prawo me'ila. Jeżeli ktoś poświęcił popiół od samego początku, obowiązuje wobec niego prawo me'ila. Synogarlice, które nie osiągnęły swego czasu do ofiary, i młode gołębie, których czas minął — nie wolno z nich czerpać korzyści ani nie obowiązuje wobec nich prawo me'ila. Rabbi Szymon mówi: synogarlice, które nie osiągnęły swego czasu, podlegają prawu me'ila; młode gołębie, których czas minął — nie wolno z nich czerpać korzyści ani nie obowiązuje wobec nich prawo me'ila.

3.5

חלב המוקדשין. וביצי תורין. לא נהנים ולא מועלים. במה דברים אמורים בקדשי מזבח. אבל בקדשי בדק הבית הקדיש תרנגולת. מועלין בה ובביצתה. חמור מועלין. בה ובחלבה:

Mleko zwierząt poświęconych i jaja synogarlic — nie wolno z nich czerpać korzyści ani nie obowiązuje wobec nich prawo me'ila. O czym mowa? O zwierzętach poświęconych na ołtarz. Lecz w wypadku świętości przeznaczonych na potrzeby Świątyni (bedek ha-bait): jeśli poświęcił kurę, prawo me'ila obowiązuje w niej i w jej jajach; jeśli poświęcił ośła, prawo me'ila obowiązuje w nim i w jego mleku.

3.6

כל הראוי למזבח ולא לבדק הבית. לבדק הבית ולא למזבח. לא למזבח ולא לבדק הבית. מועלין בו. כיצד הקדיש בור מלא מים. אשפה מלאה זבל. שובך מלא יונים. אילן מלא פירות. שדה מלאה עשבים. מועלין בהם. ובמה שבתוכן. אבל אם הקדיש בור. ואחר כך נתמלא מים. אשפה. ואחר כך נתמלאה זבל. שובך. ואחר כך נתמלא יונים. אילן. ואחר כך נתמלא פירות. שדה. ואחר כך נתמלאה עשבים מועלין בהן ואין מועלין במה שבתוכן. דברי רבי יהודה. רבי שמעון אומר המקדיש שדה ואילן. מועלין בהם ובגדוליהם. מפני שהן גדולי הקדש. ולד מעושרת. לא יינק מן המעושרת. ואחרים מתנדבים כן. ולד מוקדשין לא יינק מן המוקדשין. ואחרים מתנדבים כן. הפועלים לא יאכלו מגדירות של הקדש וכן פרה לא תאכל מכרשיני הקדש:

Wszystko, co nadaje się na ołtarz, a nie na potrzeby Świątyni; na potrzeby Świątyni, a nie na ołtarz; ani na ołtarz, ani na potrzeby Świątyni — obowiązuje wobec tego prawo me'ila. Jak to? Jeśli poświęcił cysterne pełną wody, gnojowisko pełne nawozu, gołębnik pełny gołębi, drzewo pełne owoców, pole pełne traw — prawo me'ila obowiązuje w nich i w tym, co się w nich znajduje. Ale jeśli poświęcił cysterne, a następnie napełniła się wodą; gnojowisko, a następnie napełniło się nawozem; gołębnik, a następnie napełnił się gołębiami; drzewo, a następnie napełniło się owocami; pole, a następnie napełniło się trawą — prawo me'ila obowiązuje w nich, ale nie w tym, co się w nich znajduje. Takie są słowa rabiego Jehudy. Rabbi Szymon mówi: kto poświęca pole i drzewo, prawo me'ila obowiązuje w nich i w ich płodach, ponieważ są to płody świętości. Młode zwierzęcia dziesięcinnego nie będzie ssało od matki dziesięcinnej; ale inni ludzie mogą dobrowolnie pozwolić mu ssać. Młode zwierzęcia poświęconego nie będzie ssało od matki poświęconej; ale inni ludzie mogą dobrowolnie pozwolić mu ssać. Robotnicy nie będą jeść suszonych fig ze zbiorów świętości; podobnie krowa nie będzie jeść wyki ze zbiorów świętości.

3.7

שרשי אילן של הדיוט. באין בשל הקדש. ושל הקדש באין בשל הדיוט. לא נהנין ולא מועלין. המעין שהוא יוצא מתוך שדה הקדש. לא נהנין ולא מועלין. יצא חוץ לשדה נהנין ממנו. המים שבכד של זהב לא נהנין ולא מועלין. נתנו בצלוחית מועלין בהם. ערבה לא נהנין ולא מועלין. רבי אלעזר ברבי צדוק אומר. נותנין היו ממנה זקנים בלולביהם:

Korzenie drzewa osoby prywatnej, które sięgają na teren świętości, oraz korzenie świętości, które sięgają na teren osoby prywatnej — nie wolno z nich czerpać korzyści ani nie obowiązuje wobec nich prawo me'ila. Źródło wypływające z poświęconego pola — nie wolno z niego czerpać korzyści ani nie obowiązuje wobec niego prawo me'ila. Gdy wypłynie poza pole, można z niego korzystać. Woda w złotym naczyniu — nie wolno z niej czerpać korzyści ani nie obowiązuje wobec niej prawo me'ila. Skoro wiano ją do flakonika, obowiązuje wobec niej prawo me'ila. Wierzba — nie wolno z niej czerpać korzyści ani nie obowiązuje wobec niej prawo me'ila. Rabbi Eleazar ben Rabbi Cadok mówi: z niej właśnie starsi brali gałązki do swoich lulawów.

3.8

קן שבראש האילן של הקדש. לא נהנין ולא מועלין. שבאשרה יתיז בקנה. המקדיש את החורש. מועלין בכולו. הגזברים שלקחו את העצים. מועלין בעצים. ואין מועלין לא בשפוי. ולא בנויה:

Ptasie gniazdo znajdujące się na szczycie drzewa poświęconego — nie wolno z niego czerpać korzyści ani nie obowiązuje wobec niego prawo me'ila. Gniazdo na drzewie aszery, obiektu kultu pogańskiego, można strącić kijem. Kto poświęca las, prawo me'ila obowiązuje w całości. Jeśli skarbnicy (gizbarim) wzięli drzewa, prawo me'ila obowiązuje w drzewach; nie obowiązuje ono ani w zrębkach, ani w gałęziach.

Rozdział 4

4.1

קדשי המזבח מצטרפין זה עם זה. למעילה ולחייב עליהן משום פגול. נותר. וטמא. קדשי בדק הבית מצטרפין זה עם זה. קדשי המזבח וקדשי בדק הבית מצטרפין זה עם זה. למעילה:

Święte dary ołtarza łączą się ze sobą dla celów świętokradztwa (me'ila) oraz pociągnięcia do odpowiedzialności za piggul (ofiara zamierzona do spożycia poza właściwym czasem), notar (pozostawienie po czasie) i nieczystość rytualną. Święte dary na naprawę Świątyni (bedek ha-bajit) łączą się ze sobą. Święte dary ołtarza i święte dary na naprawę Świątyni łączą się ze sobą dla celów świętokradztwa.

4.2

חמשה דברים בעולה מצטרפין זה עם זה. הבשר והחלב והסלת והיין והשמן. וששה בתודה. הבשר והחלב והסולת והיין והשמן והלחם. התרומה. ותרומת מעשר. ותרומת מעשר של דמאי. החלה והבכורים. מצטרפין זה עם זה לאסור. ולחייב עליהם את החומש:

Pięć rzeczy w ofierze całopalnej łączy się ze sobą: mięso, tłuszcz, mąka, wino i olej. A sześć w ofierze dziękczynnej: mięso, tłuszcz, mąka, wino, olej i chleb. Teruma, terumat ma'aser (ofiara z dziesięciny), terumat ma'aser z demai (produktu o niepewnym oddzieleniu dziesięcin), chała (ofiara z ciasta) i pierwociny (bikurim) łączą się ze sobą, aby zakazywać spożycia i zobowiązywać do uiszczenia chomesz (dodatkowej piątej części).

4.3

כל הפיגולין מצטרפין זה עם זה. כל הנבלות מצטרפות זו עם זו. כל השרצים מצטרפין זה עם זה. דם השרץ ובשרו מצטרפין. כלל אמר רבי יהושע. כל שטומאתו ושיעורו שוין. מצטרפין זה עם זה. טומאתו ולא שיעורו. שיעורו ולא טומאתו. לא טומאתו ולא שיעורו אין מצטרפין זה עם זה:

Wszystkie przypadki piggul łączą się ze sobą. Wszystkie przypadki notar łączą się ze sobą. Wszystkie padliny (newelot) łączą się ze sobą. Wszystkie pełzające stworzenia (szerec) łączą się ze sobą. Krew pełzającego stworzenia i jego mięso łączą się. Rabbi Jehoszua powiedział ogólną zasadę: wszystko, którego nieczystość i miara są równe, łączy się ze sobą. Jeśli jego nieczystość, ale nie jego miara; jeśli jego miara, ale nie jego nieczystość; jeśli ani jego nieczystość, ani jego miara — nie łączą się ze sobą.

4.4

הפיגול והנוטר אין מצטרפין זה עם זה. מפני שהם שני שמות. השרץ והנבלה. וכן הנבלה ובשר המת. אין מצטרפין זה עם זה. לטמא אפילו כקל שבשניהם. האוכל שנטמא באב הטומאה ונטמא בולד הטומאה. מצטרפין זה עם זה. לטמא כקל שבשניהם:

Piggul i notar nie łączą się ze sobą, ponieważ są to dwie różne kategorie. Pełzające stworzenie (szerec) i padlina (newela), a także padlina i mięso zmarłego, nie łączą się ze sobą, aby zanieczyścić nawet według łżejszego z nich. Pokarm, który został zanieczyszczony przez źródło nieczystości (aw ha-tuma) i ten, który został zanieczyszczony przez pochodną nieczystości (wlad ha-tuma), łączą się ze sobą, aby zanieczyścić według łżejszego z nich.

4.5

כל האוכלין מצטרפין לפסול את הגויה בכחצי פרס. במזון שתי סעודות לערוב. בכביצה לטמא טומאת אוכלין. בכגורגרת להוצאת שבת. בככותבת ביום הכפורים. כל המשקין מצטרפין לפסול את הגויה. ברביעית. ובמלא לוגמיו ביום הכפורים:

Wszystkie pokarmy łączą się, aby zdyskwalifikować osobę w ilości pół pras (p'ras), w ilości pożywienia na dwa posiłki dla eruwu (połączenia granic szabatu), w ilości jajka do zanieczyszczania pokarmów, w ilości suszonego figa do wyniesienia w szabat, w ilości daktyla w Jom Kippur. Wszystkie płyny łączą się, aby zdyskwalifikować osobę w ilości rewi'it (ćwierć loga) oraz w ilości pełnych ust (melo lugmaw) w Jom Kippur.

4.6

הערלה וכלאי הכרם מצטרפין זה עם זה. רבי שמעון אומר איןן מצטרפין. הבגד והשק. השק והעור. העור והמפץ. מצטרפין זה עם זה. רבי שמעון אומר. מפני שהן ראוין ליטמא מושב:

Orlah (owoce pierwszych trzech lat) i mieszane gatunki w winnicy (kil'ei ha-kerem) łączą się ze sobą. Rabbi Szymon mówi: nie łączą się. Odzież i wór, wór i skóra, skóra i mata (mefec) łączą się ze sobą. Rabbi Szymon mówi: ponieważ są one podatne na zanieczyszczenie przez siedzenie (midras).

Rozdział 5

5.1

הנהגה שוה פרוטה מן ההקדש. אף על פי שלא פגם. מעל. דברי רבי עקיבא. וחכמים אומרים כל דבר שיש בו פגם לא מעל עד שיפגום. וכל דבר שאין בו פגם כיון שנהנה מעל. כיצד נתנה קטלה בצוארה. טבעת בידה. שתתה בכוס של זהב. כיון שנהנית מעלה. לבש בחלוק. כיסה בטלית. בקע בקורדום. לא מעל עד שיפגום. תלש מן החטאת. כשהיא חיה לא מעל עד שיפגום. כשהיא מתה כיון שנהנה מעל:

Kto czerpie korzyść o wartości peruty z rzeczy poświęconej, nawet jeśli nie spowodował szkody, popełnia świętokradztwo – to słowa Rabbi Akivy. Mędrcy zaś mówią: w przypadku każdej rzeczy, w której może powstać uszczerbek, nie popełnia świętokradztwa, dopóki nie spowoduje uszczerbku; a w przypadku każdej rzeczy, w której nie może powstać uszczerbek, skoro tylko czerpie korzyść, popełnia świętokradztwo. Jak to? Jeśli założyła naszyjnik na szyję, pierścień na rękę, napiła się ze złotego kielicha – skoro tylko odniosła korzyść, popełniła świętokradztwo. Jeśli włożył suknię, okrył się płaszczem, rozłupał siekierą – nie popełnia świętokradztwa, dopóki nie spowoduje uszczerbku. Jeśli uszczknął z ofiary za grzech – gdy była żywa, nie popełnia świętokradztwa, dopóki nie spowoduje uszczerbku; gdy była martwa, skoro tylko odniósł korzyść, popełnia świętokradztwo.

5.2

נהנה בכחצי פרוטה. ופגם בכחצי פרוטה. או שנהנה בשוה פרוטה בדבר אחד. ופגם בשוה פרוטה בדבר אחר. הרי זה לא מעל. עד שנהנה בשוה פרוטה ויפגום בשוה פרוטה בדבר אחד:

Jeśli skorzystał w wysokości pół peruty i spowodował uszczerbek w wysokości pół peruty, albo skorzystał w wysokości peruty w jednej rzeczy, a spowodował uszczerbek w wysokości peruty w innej rzeczy – nie popełnia świętokradztwa, dopóki nie skorzysta w wysokości peruty i nie spowoduje uszczerbku w wysokości peruty w jednej rzeczy.

5.3

אין מועל אחר מועל במוקדשין. אלא בהמה. וכלי שרת. כיצד רכב על גבי בהמה. ובא חברו ורכב. ובא חברו ורכב. שתה בכוס של זהב. ובא חברו ושתה. ובא חברו ושתה. תלש מן החטאת. ובא חברו ותלש. ובא חברו ותלש. כולן מעלו. רבי אומר כל שאין לו פדיון. יש בו מועל אחר מועל:

Nie ma świętokradztwa po świętokradztwie w rzeczach poświęconych, z wyjątkiem przypadku zwierzęcia i naczyń świętej służby. Jak to? Jeśli ktoś jechał na zwierzęciu, a przyszedł jego towarzysz i jechał, a przyszedł inny towarzysz i jechał; jeśli pił ze złotego kielicha, a przyszedł jego towarzysz i pił, a przyszedł inny towarzysz i pił; jeśli uszczknął z ofiary za grzech, a przyszedł jego towarzysz i uszczknął, a przyszedł inny towarzysz i uszczknął – wszyscy popełnili świętokradztwo. Rabbi mówi: wszystko, co nie ma wykupu, ma w sobie świętokradztwo po świętokradztwie.

5.4

נטל אבן או קורה של הקדש. הרי זה לא מעל. נתנה לחבירו. הוא מעל וחבירו לא מעל. בנאה בתוך ביתו. הרי זה לא מעל עד שידור תחתיה בשוה פרוטה. נטל פרוטה של הקדש. הרי זה לא מעל. נתנה לחבירו. הוא מעל וחבירו לא מעל. נתנה לבלן. אף על פי שלא רחץ מעל שהוא אומר לו הרי מרחץ פתוחה הכנס ורחץ:

Jeśli ktoś wziął kamień lub belkę z rzeczy poświęconej, nie popełnia świętokradztwa. Dał ją towarzyszowi – on popełnia świętokradztwo, a jego towarzysz nie. Jeśli wbudował ją w swój dom, nie popełnia świętokradztwa, dopóki nie zamieszka pod nią, czerpiąc z tego korzyść w wysokości peruty. Jeśli wziął perutę z rzeczy poświęconej, nie popełnia świętokradztwa. Dał ją towarzyszowi – on popełnia świętokradztwo, a jego towarzysz nie. Dał ją łaźnikowi, nawet jeśli się nie wykąpał, popełnia świętokradztwo, ponieważ ten mówi mu: „Łaźnia jest otwarta, wejdź i wykąp się”.

5.5

אכילתו ואכילת חברו. הנייתו והניית חברו. אכילתו והניית חברו. הנייתו ואכילת חברו. מצטרפין זה עם זה. ואפילו לזמן מרובה:

Jego jedzenie i jedzenie jego towarzysza, jego korzystanie i korzystanie jego towarzysza, jego jedzenie i korzystanie jego towarzysza, jego korzystanie i jedzenie jego towarzysza – łączą się ze sobą, nawet po długim czasie.

Rozdział 6

6.1

השליח שעשה שליחותו. בעל הבית מעל. לא עשה שליחותו השליח מעל. כיצד. אמר לו תן בשר לאורחים ונתן להם כבד. כבד. ונתן להם בשר. השליח מעל. אמר לו תן להם חתיכה חתיכה. והוא אמר טולו שתיים שתיים. והם נטלו שלש שלש. כולן מעלו. אמר לו הבא מן החלון. או מגלוסקמא. והביא לו. אף על פי שאמר בעל הבית לא היה בלבי אלא מזה. והביא מזה. בעל הבית מעל. אבל אם אמר לו הבא לי מן החלון. והביא לו מגלוסקמא. או מן גלוסקמא והביא לו מן החלון. השליח מעל:

Posłaniec, który wykonał swoje zlecenie — właściciel domu popełnia świętokradztwo. Jeśli nie wykonał swojego zlecenia — posłaniec popełnia świętokradztwo. Jak to? Powiedział mu: „Daj gościom mięso”, a on dał im wątrobę. Albo: „Daj im wątrobę”, a on dał im mięso — posłaniec popełnia świętokradztwo. Powiedział mu: „Daj im po kawałku”, a on powiedział: „Bierzcie po dwa”, a oni wzięli po trzy — wszyscy popełniają świętokradztwo. Powiedział mu: „Przynieś z okna” albo „z gluskamy (skrzyni)”, i przyniósł mu — nawet jeśli właściciel domu powiedział: „Tylko z tego miałem na myśli”, a on przyniósł z innego — właściciel domu popełnia świętokradztwo. Ale jeśli powiedział mu: „Przynieś mi z okna”, a on przyniósł mu z gluskamy, albo z gluskamy, a on przyniósł mu z okna — posłaniec popełnia świętokradztwo.

6.2

שלח ביד חרש שוטה וקטן. אם עשו שליחותו. בעל הבית מעל. לא עשו שליחותו. החנוני מעל. שלח ביד פיקח. ונזכר עד שלא הגיע אצל חנוני החנוני מעל כשיוציא. כיצד יעשה. נוטל פרוטה או כלי. ויאמר פרוטה של הקדש בכל מקום שהיא מחוללת על זה. שהקדש נפדה בכסף. ובשוה כסף:

Jeśli wysłał zlecenie przez głuchego, upośledzonego umysłowo i małoletniego: jeśli wykonali jego zlecenie — właściciel domu popełnia świętokradztwo; jeśli nie wykonali jego zlecenia — sklepikarz popełnia świętokradztwo. Jeśli wysłał przez osobę rozsądną i przypomniał sobie, zanim tamta dotarła do sklepikarza — sklepikarz popełnia świętokradztwo, gdy wyda. Jak ma postąpić? Bierze perutę (drobna moneta) albo naczynie i mówi: „Peruta święta, gdziekolwiek się znajduje, niech będzie wymieniona na to”, ponieważ rzecz poświęcona wykupuje się pieniędzmi lub rzeczą wartościową.

6.3

נתן לו פרוטה. אמר לו הבא לי בחציה נרות ובחציה פתילות. והלך והביא לו בכולה נרות. או בכולה פתילות. או שאמר לו הבא לי בכולה נרות. או בכולה פתילות. הלך והביא לו בחציה נרות ובחציה פתילות. שניהם לא מעלו. אבל אם אמר לו הבא לי בחציה נרות ממקום פלוני. ובחציה פתילות ממקום פלוני. והלך והביא לו נרות מבית פתילות. ופתילות מבית נרות. השליח מעל:

Dał mu perutę (drobna moneta) i powiedział: „Przynieś mi za połowę świece, a za połowę knoty”. A on poszedł i przyniósł mu za całość świece albo za całość knoty. Albo powiedział mu: „Przynieś mi za całość świece” albo „za całość knoty”, a on poszedł i przyniósł mu za połowę świece, a za połowę knoty — obaj nie popełnili świętokradztwa. Ale jeśli powiedział mu: „Przynieś mi za połowę świece z takiego a takiego miejsca, a za połowę knoty z takiego a takiego miejsca”, a on poszedł i przyniósł mu świece z miejsca, gdzie sprzedają knoty, i knoty z miejsca, gdzie sprzedają świece — posłaniec popełnia świętokradztwo.

6.4

נתן לו שתי פרוטות אמר לו הבא לי אתרוג. והלך והביא לו בפרוטה אתרוג. ובפרוטה רמון. שניהם מעלו. רבי יהודה אומר. בעל הבית לא מעל. שהוא אומר לו אתרוג גדול הייתי מבקש. והבאת לי קטן ורע. נתן לו דינר זהב. אמר לו הבא לי חלוק. והלך והביא לו בשלשה חלוק. בשלשה טלית. שניהם מעלו. רבי יהודה אומר בעל הבית לא מעל. שהוא אומר לו חלוק גדול הייתי מבקש. והבאת לי קטן ורע:

Dał mu dwie peruty i powiedział: „Przynieś mi etrog (owoc cytrusowy)”. A on poszedł i przyniósł mu za perutę etrog, a za perutę granat. Obaj popełniają świętokradztwo. Rabbi Jehuda mówi: Właściciel domu nie popełnił świętokradztwa, ponieważ mówi mu: „Chciałem duży etrog, a przyniosłeś mi mały i zły”. Dał mu złoty denar i powiedział: „Przynieś mi płaszcz”. A on poszedł i przyniósł mu za trzy denary płaszcz, a za trzy denary tałas (szal modlitewny). Obaj popełniają świętokradztwo. Rabbi Jehuda mówi: Właściciel domu nie popełnił świętokradztwa, ponieważ mówi mu: „Chciałem duży płaszcz, a przyniosłeś mi mały i zły”.

6.5

המפקיד מעות אצל השלחני אם צורדין לא ישתמש בהם. לפיכך אם הוציא מעל. אם מותרים ישתמש בהן. לפיכך אם הוציא לא מעל. אצל בעל הבית בין כך ובין כך לא ישתמש בהם. לפיכך אם הוציא מעל. החנוני כבעל הבית דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר כשלחני:

Kto składa pieniądze u wekslarza: jeśli są związane w woreczek, nie może ich używać. Dlatego jeśli je wydał, popełnia świętokradztwo. Jeśli są luźne, może ich używać. Dlatego jeśli je wydał, nie popełnia świętokradztwa. U właściciela domu, tak czy inaczej, nie może ich używać. Dlatego jeśli je wydał, popełnia świętokradztwo. Sklepikarz jest jak właściciel domu — słowa rabiego Meira. Rabbi Jehuda mówi: jak wekslarz.

6.6

פרוטה של הקדש שנפלה לתוך הכיס. או שאמר פרוטה בכיס זה הקדש. כיון שהוציא את הראשונה מעל. דברי רבי עקיבא. וחכמים אומרים עד שיוציא את כל הכיס. מודה רבי עקיבא באומר פרוטה מן הכיס זה הקדש. שהוא מוציא והולך עד שיוציא את כל הכיס:

Gdy peruta (drobna moneta) święta wpadła do sakiewki, albo jeśli ktoś powiedział: „Peruta w tej sakiewce jest poświęcona”, to z chwilą, gdy wyjął pierwszą monetę, popełnia świętokradztwo — słowa rabiego Akivy. A mędrcy mówią: dopóki nie wyjmie całej sakiewki. Rabbi Akiva przyznaje w przypadku, gdy ktoś mówi: „Peruta z tej sakiewki jest poświęcona”, że może wyjmować monety aż do opróżnienia całej sakiewki.

Rozdział 1

1.1

בשלשה מקומות הכהנים שומרים בבית המקדש בבית אבטינס. בבית הניצוץ. ובבית המוקד. בית אבטינס ובית הניצוץ היו עליות. והרובים שומרים שם. בית המוקד כיפה. ובית גדול היה מוקף רובדים של אבן. וקני בית אב ישנים שם. ומפתחות העזרה בידם. ופרחי כהונה איש כסתו בארץ. לא היו ישנים בבגדי קדש. אלא פושטין ומקפלין ומניחים אותן תחת ראשיהן ומתכסין בכסות עצמן. אירע קרי לאחד מהן יוצא והולך לו במסיבה ההולכת תחת הבירה. והנרות דולקין מכאן ומכאן. עד שהוא מגיע לבית הטבילה. ומדורה היתה שם. ובית כסא של כבוד. וזה היה כבודו. מצאו נעול. יודע שיש שם אדם. פתוח. יודע שאין שם אדם. ירד וטבל עלה ונסתפג ונתחמם כנגד המדורה. בא וישב לו אצל אחיו הכהנים. עד שהשערים נפתחים. יוצא והולך לו:

Kapłani pełnili straż w Świątyni w trzech miejscach: w domu Awtinas, w domu Nizuc i w domu Ogniska. Dom Awtinas i dom Nizuc były górnymi komnatami, w których straż pełnili młodzi kapłani. Dom Ogniska był sklepioną, wielką salą otoczoną kamiennymi ławami. Spali w niej starsi rodu kapłańskiego, trzymając w rękach klucze do dziedzińca. Młodzi kapłani sypiali na ziemi, każdy na swoim posłaniu. Nie spali jednak w szatach świątych, lecz zdejmowali je, składali i kładli sobie pod głowę, a okrywali się własną odzieżą. Jeśli u któregoś z nich wystąpiła polucja, wychodził i szedł korytarzem biegnącym pod świątynią. Lampy płonęły po obu stronach, aż dochodził do mikwy. Było tam ognisko i przyzwoity ustęp. Tak zaś wyglądała jego przyzwoitość: jeśli zastał go zamkniętym, wiedział, że ktoś tam jest; jeśli otwartym, wiedział, że nikogo tam nie ma. Zanurzał się, wychodził, ocierał i ogrzewał się przy ogniu, po czym wracał i siadał obok współkapłanów. Dopiero gdy otwarto bramy, wychodził i odchodził.

1.2

מי שהוא רוצה לתרום את המזבח. משכים וטובל עד שלא יבא הממונה. וכי באיזו שעה הממונה בא. לא כל העתים שוות. פעמים שהוא בא מקריאת הגבר. או סמוך לו מלפניו או מלאחריו. הממונה בא ודופק עליהם. והם פתחו לו. אמר להן מי שטבל יבא ויפס. הפיסו. זכה מי שזכה:

Ktokolwiek chciał usunąć popiół z ołtarza, wstawał przed świtem i dokonywał zanurzenia, zanim przyszedł nadzorca. Kiedy przychodził nadzorca? Nie zawsze o tej samej porze. Czasem przychodził o pianiu koguta, czasem tuż przed paniem, czasem tuż po. Nadzorca przychodził, pukał do drzwi, a oni mu otwierali. Mówił do nich: „Kto się zanurzył, niech przyjdzie i losuje”. Losowali, a ten, na kogo padło, zyskiwał prawo.

1.3

נטל את המפתח. ופתח את הפשפש. ונכנס מבית המוקד לעזרה. ונכנסו אחריו. ושתי אבוקות של אור בידם. ונחלקו לשתי כתות. אלו הולכים באכסדרא דרך המזרח. ואלו הולכים באכסדרא דרך המערב. היו בודקין והולכין. עד שמגיעין למקום בית עושי חביתים. הגיעו אלו ואלו אמרו שלום הכל שלום. העמידו עושי חביתים לעשות חביתים:

Wziął klucz, otworzył furtkę i wszedł z Domu Ogniska na dziedziniec, a za nim podążyli inni, niosąc dwie pochodnie. Podzielili się na dwa oddziały: jedni szli kruzgankiem ku wschodowi, drudzy ku zachodowi. Szli i przeszukiwali, aż dotarli do miejsca, w którym przygotowywano placki. Gdy obie grupy się spotkały, mówili: „Pokój, wszystko w porządku”. Następnie wyznaczano tych, którzy mieli upiec placki.

1.4

מי שזכה לתרום את המזבח. הוא יתרום את המזבח. והם אומרים לו. הזהר שמא תגע בכלי. עד שתקדש ידיך ורגליך מן הכיור. והרי המחיתה נתונה במקצוץ בין הכבש למזבח. במערבו של כבש. אין אדם נכנס עמו. ולא נר בידו. אלא מהלך לאור המערכה. לא היו רואין אותו. ולא שומעין את קולו. עד ששומעין קול העץ. שעשה בן קטין מוכני לכיור. והן אומרים הגיע עת. קידש ידיו ורגליו מן הכיור. נטל מחתת הכסף. ועלה לראש המזבח. ופנה את הגחלים הילך והילך. חתה מן המאכלות הפנימיות וירד. הגיע לרצפה. הפך פניו לצפון. הלך למזרחו של כבש כעשר אמות. צבר את הגחלים על גבי הרצפה. רחוק מן הכבש שלשה טפחים מקום שנותנין מוראות העוף ודישון מזבח הפנימי והמנורה:

Ten, kto w losowaniu zdobył prawo do usunięcia popiołu z ołtarza, szedł to wykonać. Mówili mu: „Uważaj, abyś nie dotknął żadnego naczynia, dopóki nie obmyjesz rąk i nóg w kropielnicy”. Kociołek leżał w kącie między rampą a ołtarzem, po zachodniej stronie rampy. Nikt z nim nie wchodził ani nie niósł pochodni; szedł w świetle stosu ofiarnego. Nie widziano go ani nie słyszano jego głosu, aż rozległ się odgłos drewna, gdy Ben Katin uruchomił kołowrót kropielnicy. Wtedy mówiono: „Nadszedł czas”. Obmył ręce i nogi w kropielnicy, wziął srebrny kociołek, wszedł na szczyt ołtarza, rozgarnął węgle na obie strony i wygarnął te, które były już zupełnie spalone, po czym zszedł. Gdy dotarł do posadzki, odwrócił się twarzą ku północy, obszedł wschodnią stronę rampy około dziesięciu łokci i tam zgarnął węgle na posadzkę, trzy palce od rampy, w miejscu, w którym składano wole ptasich ofiar oraz popiół z ołtarza wewnętrznego i menory.

Rozdział 2

2.1

ראוהו אחיו שירד והם רצו ובאו. מהרו וקדשו ידיהן ורגליהן מן הכיור. נטלו את המגריפות. ואת הצינורות ועלו לראש המזבח. האברין והפדרין שלא נתאכלו מבערב סונקין אותם לצדדי המזבח. אם אין הצדדין מחזיקין. סודרין אותם בסובב על הכבש:

Jego bracia widzieli, jak zszedł, i przybiegli. Pośpiesznie uświęcili swe ręce i nogi z kioru (miedzianej misy). Wzięli grabie i rury, weszli na szczyt ołtarza. Członki i tłuszcze, które nie spaliły się poprzedniego wieczoru, odsuwają na boki ołtarza. Jeśli boki nie pomieszczą ich, układają je na występie i na pochylni.

2.2

החלו מעלין באפר על גבי התפוח. ותפוח היה באמצע המזבח. פעמים עליו כשלש מאות כור. וברגלים לא היו מדשנין אותו מפני שהוא נוי למזבח. מימיו לא נתעצל הכהן מלהוציא את הדשן:

Zaczęli sypać popiół na stos. A stos był pośrodku ołtarza. Niekiedy na nim było około trzystu korów. A podczas świąt nie usuwali z niego popiołu, ponieważ jest ozdobą ołtarza. Nigdy nie zdarzyło się, aby kapłan zaniedbał usunięcie popiołu.

2.3

החלו מעלין בגיזרין לסדר אש המערכה וכי כל העצים כשרים למערכה. הין. כל העצים כשרין למערכה חוץ משל זית ושל גפן. אבל באלו רגילין במרביות של תאנה ושל אגוז ושל עץ שמן:

Zaczęli przynosić polana, aby ułożyć drewno na stos. Czy wszystkie drzewa są właściwe do stosu? Tak. Wszystkie drzewa są właściwe do stosu, oprócz oliwki i winorośli. Ale zwykle używano grubych polan figowych, orzechowych i oleistych.

2.4

סידר המערכה גדולה מזרחה וחזיתה מזרחה וראשי הגיזרין הפנימים היו נוגעים בתפוח. וריוח היה בין הגיזרים. שהיו מציתין את האליתא משם:

Ułożył wielki stos na wschodzie, a jego otwór był skierowany na wschód, a końce wewnętrznych polan dotykały stosu. A była szczelina między polanami, przez którą rozniecali podpałkę (alitę).

2.5

בררו משם עצי תאנה יפין לסדר המערכה שניה לקטורת מכנגד קרן מערבית דרומית משוך מן הקרן כלפי צפון ארבע אמות. בעומד חמש סאים גחלים. ובשבת בעומד שמונת סאין גחלים. ששם היו נותנין שני בזיכי לבונה של לחם הפנים. האיברים והפדרים שלא נתאכלו מבערב מחזירין אותן למערכה. הציתו שתי המערכות באש וירדו ובאו להם ללשכת הגזית:

Wybrali stamtąd piękne polana figowe, aby ułożyć drugi stos na kadzidło, naprzeciw południowo-zachodniego rogu, oddalony od rogu na północ o cztery łokcie. Mieścił on pięć seah węgla, a w szabat osiem seah węgla, ponieważ tam kładli dwie misy kadzidła dla chlebów pokładnych. Członki i tłuszcze, które nie dopaliły się poprzedniego wieczoru, przywracają na stos. Rozpalili oba stosy ogniem, zeszli i udali się do Sali z Ciosanego Kamienia.

Rozdział 3

3.1

אמר להם הממונה בואו והפיסו מי שוחט. מי זורק. מי מדשן מזבח הפנימי. מי מדשן את המנורה. מי מעלה אברים לכבש. הראש והרגל. ושתי הידים. העוקץ והרגל. החזה והגרה. ושתי דפנות. הקרבים. והסלת. והחביתים. והיין. הפיסו זכה מי שזכה:

Przełożony powiedział im: «Chodźcie i rzućcie losy: kto ma zarzynać, kto ma pokropić krwią, kto ma uprzątnąć wewnętrzny ołtarz, kto ma uprzątnąć menorę, kto ma wnieść części ofiary na pochylnię: głowę i nogę, obie przednie nogi, ogon i drugą nogę, pierś i gardziel, oba boki, wnętrzności, mąkę ofiarną, placki (chawitim) i wino». Rzucili losy, a wygrał ten, który miał wygrać.

3.2

אמר להם הממונה צאו וראו אם הגיע זמן השחיטה. אם הגיע הרואה אומר ברקאי. מתיא בן שמואל אומר האיר פני כל המזרח עד שהוא בחברון והוא אומר הין:

Przełożony powiedział im: «Wyjdźcie i zobaczcie, czy nadszedł czas uboju». Jeśli nadszedł, ten, który zobaczył, mówił: «Barkaj!» (po aramejsku: gwiazda poranna). Matja ben Szymon mówi: «Gdy cały wschód rozświecił się aż po Hebron, mówił: „Hein’ (tj. „tak”)».

3.3

אמר להם צאו והביאו טלה מלשכת הטלאים. והרי לשכת הטלאים היתה במקצוע צפונית מערבית וארבע לשכות היו שם. אחת לשכת הטלאים. ואחת לשכת החותמות ואחת לשכת בית המוקד. ואחת לשכת שהיו עושין בה לחם הפנים.

Powiedział im: «Wyjdźcie i przyniescie baranka z Izby Baranków». A Izba Baranków znajdowała się w północno-zachodnim narożniku; były tam cztery izby: jedna – Izba Baranków, jedna – Izba Pieczęci, jedna – Izba Ognia, jedna – izba, w której przygotowywano chleby pokładne.

3.4

נכנסו ללשכת הכלים והוציאו משם תשעים ושלשה כלי כסף וכלי זהב. השקו את התמיד בכוס של זהב. אף על פי שהוא מבוקר מבערב מבקרין אותו לאור האבוקות:

Weszli do Izby Sprzętów i wynieśli stamtąd dziewięćdziesiąt trzy naczynia srebrne i złote. Napoili ofiarę codzienną (tamid) ze złotego kielicha. Chociaż była już zbadana poprzedniego wieczoru, badano ją ponownie przy świetle pochodni.

3.5

מי שזכה בתמיד מושכו והולך לבית המטבחים. ומי שזכה באיברים הולכין אחריו. בית המטבחים היה לצפוגו של מזבח. ועליו שמונה עמודים נגסין ורביעית של ארז על גביהן ואונקליות של ברזל היו קבועין בהן ושלושה סדרים היה לכל אחד ואחד. שבהן תולין ומפשיטין על שלחנות של שיש שבין העמודים:

Ten, który wygrał los do ofiary codziennej, ciągnął ją i prowadził do Izby Rzeźniczej, a ci, którzy wygrali los do przenoszenia części, szli za nim. Izba Rzeźnicza znajdowała się na północ od ołtarza. Stało w niej osiem niskich kolumn, a na kolumnach cedrowa belka z żelaznymi hakami. Każda kolumna miała trzy rzędy haków. Na nich wieszano zwierzęta i zdejmowano skórę na marmurowych stołach, które stały między kolumnami.

3.6

מי שזכה בדישון מזבח הפנימי והמנורה. היו מקדימין וארבעה כלים בידם. הטני. והכז. ושתי מפתחות. הטני דומה לתרקב גדול של זהב מחזיק קבין וחצי. והכז דומה לקתון גדול של זהב. ושתי מפתחות אחד יורד לאמת השחי ואחד פותח כיון:

Ci, którzy zostali wyznaczeni do uprzątnięcia wewnętrznego ołtarza i menory, przychodzili wcześniej, trzymając w rękach cztery naczynia: szuflę (teni), dzban (kuz) i dwa klucze. Szufla przypominała dużą złotą tarkawę (naczynie miarowe) o pojemności półtora kaba. Dzban przypominał dużą złotą czaszę (kathon). Jeden klucz sięgał do pachy, a drugi otwierał zamek.

3.7

בא לו לפשפש הצפוני. ושני פשפשין היו לו לשער הגדול אחד בצפון ואחד בדרום. שבדרום לא נכנס בו אדם מעולם. ועליו הוא מפורש על ידי יחזקאל (יחזקאל מד, ב) ויאמר אלי ה' השער הזה סגור יהיה לא יפתח ואיש לא יבא בו כי ה' אלהי ישראל בא בו והיה סגור. נטל את המפתח ופתח את הפשפש נכנס לתא ומן התא אל ההיכל עד שהוא מגיע לשער הגדול. הגיע לשער הגדול העביר את הנגר ואת הפותחות ופתחו. לא היה שוחט השוחט עד ששומע קול שער הגדול שנפתח:

Następnie udał się do północnej furtki. Wielka brama miała dwie furtki: jedną na północy i jedną na południu. Przez południową nikt nigdy nie wchodził. O niej jest powiedziane przez Ezechiela (44,2): «I rzekł do mnie Pan: Ta brama będzie zamknięta, nie otworzy się jej i nikt przez nią nie wejdzie, gdyż Pan, Bóg Izraela, przez nią wszedł; dlatego pozostanie zamknięta». Wziął klucz, otworzył furtkę, wszedł do komory, a z komory do świątyni, aż dotarł do wielkiej bramy. Kiedy dotarł do wielkiej bramy, odsunął rygiel i zamki i otworzył ją. Rzeźnik nie zarzynał zwierzęcia, dopóki nie usłyszał odgłosu otwierania wielkiej bramy.

3.8

מיריחו היו שומעין קול שער הגדול שנפתח. מיריחו היו שומעין קול המגריפה. מיריחו היו שומעין קול העץ שעשה בן קטין מוכני לכיור. מיריחו היו שומעין קול גביני כרוז. מיריחו היו שומעין קול החליל. מיריחו היו שומעין קול הצלצל. מיריחו היו שומעין קול השיר. מיריחו היו שומעים קול השופר. ויש אומרים אף קול של כהן גדול בשעה שהוא מזכיר את השם ביום הכפורים מיריחו היו מריחים ריח פטום הקטרת. אמר רבי אליעזר בן דגלאי עזים היו לבית אבא בהר מכוור. והיו מתעטשות מריח פטום הקטורת:

Z Jerycha słyszano głos otwierania wielkiej bramy. Z Jerycha słyszano głos magrefy (rodzaju gongu). Z Jerycha słyszano głos drewnianego mechanizmu, który Ben Katin wykonał dla kadzi. Z Jerycha słyszano głos Gewiniego – herolda. Z Jerycha słyszano głos fletu. Z Jerycha słyszano głos cymbałów. Z Jerycha słyszano głos śpiewu. Z Jerycha słyszano głos szofaru. Niektórzy mówią, że nawet głos arcykapłana, gdy wypowiadał Imię Boże w Dniu Pojednania. Z Jerycha czuli zapach kadzidła. Rabbi Eliezer ben Daglaj powiedział: «Kozy z domu mojego ojca na górze Machwar kichały od zapachu kadzidła».

3.9

מי שזכה בדשון מזבח הפנימי. נכנס ונטל הטני. והניחו לפניו. והיה חופן ונותן לתוכו. ובאחרונה כיבד את השאר לתוכו והניחו ויצא. מי שזכה בדישון המנורה נכנס ומצא שתי נרות מזרחיות דולקים מדשן את השאר. ומניח את אלו דולקים במקומן. מצאן שכבו. מדשנן ומדליקן מן הדולק. ואחר כך מדשן את השאר. ואבן היתה לפני המנורה ובה שלש מעלות שעליה הכהן עומד ומטיב את הנרות והניח את הכוז על מעלה שניה ויצא:

Ten, komu przypadło w udziale usuwanie popiołu z ołtarza wewnętrznego, wchodził i brał popielnik. Stawiał go przed sobą, nabierał garściami popiół i wsypywał do niego. Na koniec zmiatał resztę do niego, odstawiał i wychodził. Ten, komu przypadło w udziale oczyszczanie menor, wchodził i zastawiał dwie wschodnie lampy płonące. Oczyszczał pozostałe, a te płonące pozostawiał w ich miejscu. Jeśli zastał je zgaszone, oczyszczał je i zapalał od płonącej. Następnie oczyszczał pozostałe. A przed menorą znajdował się kamień z trzema stopniami, na którym kapłan stawał, porządkując lampy. Stawiał dzbanek na drugim stopniu i wychodził.

Rozdział 4

4.1

לא היו כופתין את הטלה אלא מעקדין אותו. מי שזכו באברים אוחזים בו. וכך היתה עקידתו ראשו לדרום. ופניו למערב. השוחט עומד במזרח ופניו למערב. של שחר היה נשחט על קרן צפונית מערבית על טבעת שניה. של בין הערבים היה נשחט על קרן מזרחית צפונית על טבעת שניה. שחט השוחט וקבל המקבל. בא לו לקרן מזרחית צפונית. ונותן מזרחה צפונה. מערבית דרומית. ונותן מערבה דרומה. שירי הדם היה שופך על יסוד דרומית:

Nie krępowano baranka, lecz pętano go. Ci, którzy otrzymali części ofiary, trzymali go. A oto jak wyglądało jego pętanie: głowa skierowana na południe, a twarz na zachód. Rzeźnik stał na wschodzie, twarzą na zachód. Ofiara poranna była zarzynana na północno-zachodnim rogu, na drugim pierścieniu. Ofiara popołudniowa była zarzynana na północno-wschodnim rogu, na drugim pierścieniu. Rzeźnik zarzynał, a odbierający krew odbierał. Podszedł do rogu północno-wschodniego i nanosił krew na wschód i na północ; na rogu południowo-zachodnim nanosił na zachód i na południe. Resztę krwi wylewał na południową podstawę ołtarza.

4.2

לא היה שובר בו את הרגל אלא נוקבו מתוך ערכובו ותולה בו. היה מפשיט ויורד עד שהוא מגיע לחזה. הגיע לחזה. חתך את הראש. ונתנו למי שזכה בו. חתך את הכרעים. ונתנו למי שזכה בהן. מירק את ההפשט. קרע את הלב והוציא את דמו. חתך את הידים. ונתנו למי שזכה בהן. עלה לרגל הימנית. חתכה ונתנה למי שזכה בה. ושתי ביצים עמה. קרעו ונמצא כולו גלוי לפניו. נטל את הפדר. ונתנו על בית שחיטת הראש מלמעלה. נטל את הקרביים ונתנו למי שזכה בהם להדיחן. והכרס מדיחין אותה בבית מדיחין. כל צרכה. והקרבים מדיחין אותן שלשה פעמים במיעוטה. על שולחנות של שיש שבין העמודים:

Nie łamał jego nogi, lecz przekłuwał ją w stawie skokowym i wieszał go na niej. Zdejmował skórę, posuwając się w dół, aż doszedł do piersi. Gdy doszedł do piersi, odciął głowę i dał ją uprawnionemu. Odciął golenie i dał je uprawnionemu. Dokończył ściągania skóry. Rozerwał serce i usunął jego krew. Odciął przednie nogi i dał je uprawnionemu. Przeszedł do prawej nogi, odciął ją i dał ją uprawnionemu, a z nią dwa jądra. Rozerwał zwierzę i oto całe wnętrze było przed nim odkryte. Wziął tłuszcz i położył go na miejscu przecięcia głowy, od góry. Wziął wnętrzności i dał je temu, który był uprawniony do ich wypłukania. Żołądek płucze się w izbie do płukania, odpowiednio do jego potrzeby. Wnętrzności płucze się trzy razy w małej ilości wody, na marmurowych stołach znajdujących się między kolumnami.

נטל את הסכין. והפריש את הריאה מן הכבד. ואצבע הכבד מן הכבד. ולא היה מזיזה ממקומה. נקב את החזה ונתנו למי שזכה בו. עלה לדופן הימנית. היה חותך ויורד עד השדרה. ולא היה נוגע בשדרה. עד שהוא מגיע לשתי צלעות רכות. חתכה ונתנה למי שזכה בה. והכבד תלויה בה. בא לו לגרה והניח בה שתי צלעות מכאן. ושתי צלעות מכאן. חתכה ונתנה למי שזכה בה והקנה והלב והריאה תלוים בה. בא לו לדופן השמאלית. והניח בה שתי צלעות רכות מלמעלן. ושתי צלעות רכות מלמטן. וכך היה מניח בחברתה. נמצא. מניח בשתייהן שתיים מלמעלן. ושתיים מלמטן. חתכה ונתנה למי שזכה בה. והשדרה עמה. והטחול תלוי בה. והיא היתה גדולה. אלא של ימין קורין גדולה. שהכבד תלויה בה. בא לו לעוקץ חותכו ונתנו למי שזכה בו. ואליה ואצבע הכבד ושתי כליות עמו. נטל רגל השמאלי. ונתנה למי שזכה בה. נמצא כולן עומדין בשורה. והאברים בידם. הראשון. בראש וברגל הראש בימינו. וחוטמו כלפי זרועו. וקרניו בין אצבעותיו. ובית שחיטתו מלמעלן. והפדר נתון עליה. והרגל של ימין בשמאלו. ובית עורו לחוץ. השני. בשתי ידים של ימין בימינו. של שמאל בשמאלו. ובית עורן לחוץ. השלישי. בעוקץ וברגל. העוקץ בימינו והאליה מדולדלת בין אצבעותיו. ואצבע הכבד ושתי הכליות עמו. הרגל של שמאל בשמאלו. ובית עורו לחוץ. הרביעי. בחזה ובגרה. החזה בימינו והגרה בשמאלו. וצלעותיה בין אצבעותיו. החמישי. בשתי דפנות. של ימין בימינו. ושל שמאל בשמאלו. ובית עורן לחוץ. הששי. בקרבים הנתונים בבוך. וכרעים על גביהם מלמעלה. השביעי. בסלת. השמיני. בחביתין. התשיעי. ביין. הלכו ונתנום מחצי הכבש ולמטה במערבו. ומלחום. וירדו ובאו להם ללשכת הגזית. לקרות את שמע.

Wziął nóż. Oddzielił płuco od wątroby oraz płat wątroby od wątroby, nie ruszając go z miejsca. Rozciął pierś i dał ją uprawnionemu. Przeszedł do prawego boku. Ciął, posuwając się w dół, aż do kręgosłupa, ale nie dotykał kręgosłupa, dopóki nie dotarł do dwóch miękkich żeber. Odciał go i dał go uprawnionemu, a wątroba była na nim zawieszona. Przeszedł do szyi i pozostawił przy niej po dwa żebra z każdej strony. Odciał ją i dał ją uprawnionemu, a tchawica, serce i płuca były na niej zawieszone. Przeszedł do lewego boku i pozostawił przy nim dwa miękkie żebra od góry i dwa miękkie żebra od dołu. Tak samo uczynił z jego towarzyszem. Okazało się, że przy obu bokach pozostawiał po dwa żebra od góry i po dwa od dołu. Odciał go i dał go uprawnionemu, a kręgosłup był z nim, a śledziona na nim zawieszona. Był on większy, ale prawy nazywano wielkim, ponieważ wątroba jest na nim zawieszona. Przeszedł do ogona, odciał go i dał go uprawnionemu, a wraz z nim tłusty ogon, płat wątroby i obie nerki. Wziął lewą nogę i dał ją uprawnionemu. I oto wszyscy stali w szeregu, a części ofiary w ich rękach. Pierwszy z głową i nogą: głowa w prawej ręce, nozdrza skierowane ku jego ramieniu, rogi między jego palcami, a miejsce odcięcia ku górze, z położonym na niej tłuszczem; prawa noga w lewej ręce, stroną skóry na zewnątrz. Drugi z dwiema przednimi nogami: prawa w prawej ręce, lewa w lewej, stroną skóry na zewnątrz. Trzeci z ogonem i nogą: ogon w prawej ręce, a tłusty ogon zwiślał między jego palcami, a płat wątroby i obie nerki przy nim; lewa noga w lewej ręce, stroną skóry na zewnątrz. Czwarty z pierśią i szyją: pierś w prawej ręce, a szyja w lewej, a jej żebra między jego palcami. Piąty z dwoma bokami: prawy w prawej, lewy w lewej, stroną skóry na zewnątrz. Szósty z wnętrznościami umieszczonymi w naczyniu, a na nich od góry golenie. Siódmy z mąką. Ósmy z plackami. Dziewiąty z winem. Poszli i położyli je od połowy rampy w dół, po jej zachodniej stronie, i posolili je. Następnie zeszli i udali się do sali z ciosanego kamienia, aby czytać Szema.

Rozdział 5

5.1

אמר להם הממונה. ברכו ברכה אחת והן ברכו. קראו עשרת הדברים. שמע. והיה אם שמוע. ויאמר. ברכו את העם שלש ברכות אמת ויציב. ועבודה. וברכות כהנים. ובשבת מוסיפין ברכה אחת למשמר היוצא:

Powiedział im przełożony: „Błogosławcie jedno błogosławieństwo”, a oni błogosławili. Czytali Dziesięć Przykazań, Szemę, We-haja im szamoa i Wajomer. Błogosławili ludowi trzema błogosławieństwami: „Emet we-Jaciw” (Prawda i utwierdzenie), „Awoda” (Służba) i błogosławieństwa kapłańskie. W szabat dodają jedno błogosławieństwo dla oddziału wychodzącego.

5.2

אמר להם חדשים לקטרת באו והפיסו. הפיסו זכה מי שזכה. חדשים עם ישנים בואו והפיסו. מי מעלה אברים מן הכבש למזבח. רבי אליעזר בן יעקב אומר המעלה אברים לכבש. הוא מעלה אותן על גבי המזבח:

Powiedział im: „Nowi, przyjdźcie i losujcie o kadzidło”. Losowali, a ten, na kogo padło, wygrał. „Nowi razem ze starymi, chodźcie i losujcie, kto ma wznosić części z rampy na ołtarz”. Rabbi Eliezer ben Jaakow mówi: ten, kto wznosi części na rampę, sam wznosi je na ołtarz.

5.3

מסרום לחזנים היו מפשיטין אותם את בגדיהם. לא היו מניחין עליהם אלא מכנסים בלבד. וחלונות היו שם. וכתוב עליהם תשמישי הכלים:

Przekazali ich chazzanim (urzędnikom świątynnym), którzy ściągnęli z nich szaty, pozostawiając im tylko spodnie. Były tam wnęki w ścianie, a na nich napisano: „pomieszczenia na szaty”.

5.4

מי שזכה בקטרת היה נוטל את הכף. והכף דומה לתרקב גדול של זהב. מחזיק שלשת קבים. והבזך היה בתוכו מלא וגדוש קטרת. וכסוי היה לו. וכמין מטוטלת היה עליו מלמעלן:

Ten, kto wygrał losowanie na kadzidło, brał kaf (czerpak). Kaf był podobny do dużej złotej miary (tarkav) mieszczącej trzy kaby. Wewnątrz znajdował się bazach (miseczka) wypełniona i przepełniona kadzidłem. Kaf miał pokrywę, a na niej, na wierzchu, rodzaj uchwyty (gałki).

5.5

מי שזכה במחתה. נטל מחתת הכסף ועלה לראש המזבח. ופנה את הגחלים הילך והילך וחתה. ירד ועירן לתוך של זהב. נתפור ממנו כקב גחלים. והיה מכבדן לאמה. ובשבת היה כופה עליהן פסכתר. ופסכתר היתה כלי גדול מחזקת לתך. ושתי שרשרות היו בה אחת שהוא מושך בה ויורד. ואחת שהוא אוחו בה מלמעלן בשביל שלא תתגלגל. ושלשה דברים היתה משמשת כופין אותה על גב גחלים ועל השרץ בשבת. ומורידין בה את הדשן מעל גבי המזבח:

Ten, kto wygrał losowanie na ogniarkę (machtaḥ), brał srebrną ogniarkę i wchodził na szczyt ołtarza. Rozgarniał węgle na boki i nabierał je. Schodził i wysypywał je do złotej ogniarki. Jeśli rozsypało się z niej około kaba węgli, zgarniał je do kanału (amah). W szabat przykrywał je pascheterem (dużą pokrywą). Pascheter był dużym naczyniem mieszczącym letecha. Miał dwa łańcuchy: jeden, za który ciągnięto go w dół, a drugi, który trzymano u góry, aby nie stoczył się. Służył do trzech celów: przykrywano nim węgle oraz stworzenie (pełzające) w szabat, a także spuszczano w nim popiół z ołtarza.

5.6

הגיעו בין האולם ולמזבח. נטל אחד את המגרפה. חורקה בין האולם ולמזבח. אין אדם שומע קול חברו בירושלים. מקול המגרפה. ושלשה דברים היתה משמשת. כהן ששומע את קולה. יודע שאחיו הכהנים נכנסים להשתחוות והוא רץ ובא. ובן לוי שהוא שומע את קולה. יודע שאחיו הלויים נכנסים לדבר בשיר. והוא רץ ובא. וראש המעמד. היה מעמיד את הטמאים בשער המזרח:

Gdy dotarli między Ulam (przedsionek) a ołtarz, jeden wziął magrefę (rodzaj grzechotki) i rzucił ją między Ulam a ołtarz. Nikt w Jerozolimie nie słyszał głosu bliźniego z powodu dźwięku magrefy. Służyła ona do trzech celów: kapłan, który usłyszał jej dźwięk, wiedział, że jego bracia kapłani wchodzi, aby oddać pokłon, i przybiegał; lewita, który usłyszał jej dźwięk, wiedział, że jego bracia lewici wchodzi, aby zaśpiewać pieśń, i przybiegał; a przełożony maamadu ustawiał nieczystych przy bramie wschodniej.

Rozdział 6

6.1

החלו עולים במעלות האולם מי שזכו בדישון מזבח הפנימי והמנורה. היו מקדימין לפניהם. מי שזכה בדישון מזבח הפנימי. נכנס ונטל את הטני. והשתחוה ויצא. מי שזכה בדישון המנורה. נכנס ומצא שתי נרות מזרחיים דולקין. מדשן את המזרחי. ומניח את המערבי דולק. שממנו היה מדליק את המנורה בין הערבים. מצאו שכבה מדשנו ומדליקו ממזבח העולה. נטל את הכזו ממעלה שניה. והשתחוה ויצא:

Zaczęli wchodzić po stopniach przedsionka. Ci, którym przypadło usuwanie popiołu z ołtarza wewnętrznego i menory, szli przed nimi. Ten, któremu przypadło usuwanie popiołu z ołtarza wewnętrznego, wszedł, wziął czerpak, oddał pokłon i wyszedł. Ten, któremu przypadło usuwanie popiołu z menory, wszedł i zastał dwie wschodnie lampy palące się. Oczyszczył wschodnią, a pozostawił zachodnią palącą się, z której zapalał lampy menory o zmierzchu. Jeśli zastał ją zgaszoną, oczyszczał ją i zapalał od ołtarza całopaleń. Wziął dzbanek z drugiego stopnia, oddał pokłon i wyszedł.

6.2

מי שזכה במחתה. צבר את הגחלים על גבי המזבח. ורדדן בשולי המחתה. והשתחוה ויצא:

Ten, któremu przypadła patelnia, zgarniał węgle na wierzch ołtarza i spłaszczał je brzegiem patelni, po czym oddawał pokłon i wychodził.

6.3

מי שזכה בקטרת. היה נוטל את הבזך מתוך הכף. ונותנו לאוהבו או לקרובו. נתפזר ממנו לתוכו. ונותנו לו בחפניו ומלמדים אותו. הוי זהיר שמא תתחיל לפניך. שלא תכוה. התחיל מרדד ויוצא לא היה המקטיר מקטיר. עד שהממונה אומר לו הקטר. אם היה כהן גדול. הממונה אומר אישי כהן גדול הקטר. פרושו העם. והקטיר והשתחוה ויצא:

Ten, któremu przypadło kadzidło, brał wazonik z tyżki i dawał go swemu przyjacielowi lub krewnemu. Jeśli coś z niej wysypało się do niego, podawał mu go w jego dłonie. I pouczano go: „Uważaj, abyś nie rozpoczął przed czasem, abyś się nie poparzył.” Zaczynał spłaszczać węgle i wychodził. Ten, który miał spalić kadzidło, nie spalał go, dopóki przełożony nie powiedział mu: „Spal kadzidło.” Jeśli był to arcykapłan, przełożony mówił: „Panie arcykapłanie, spal kadzidło.” Obecni oddalili się, a on spalił kadzidło, oddał pokłon i wyszedł.

Rozdział 7

7.1

בזמן שכהן גדול נכנס להשתחות. שלשה אוחזין בו אחד בימינו. ואחד בשמאלו. ואחד באבנים טובות. וכיון ששמע הממונה קול רגליו של כהן גדול שהוא יוצא. הגביה לו את הפרוכת. נכנס והשתחוה ויצא ונכנסו אחיו הכהנים והשתחוו ויצאו:

Gdy arcykapłan wchodził, aby oddać pokłon, trzech go trzymało: jeden za prawą rękę, jeden za lewą, a jeden za kamienie szlachetne. Gdy tylko przełożony usłyszał odgłos kroków arcykapłana wychodzącego, podniósł przed nim zasłonę. Wszedł, oddał pokłon i wyszedł, a następnie wchodził jego bracia kapłani, oddawali pokłon i wychodzili.

7.2

באו ועמדו על מעלות האולם. עמדו הראשונים לדרום אחיהם הכהנים. וחמשה כלים בידם. הטני ביד אחד. והכזו ביד אחד. והמחתה ביד אחד. והבזך ביד אחד. וכף וכסויה ביד אחד. וברכו את העם ברכה אחת. אלא שבמדינה אומרים אותה שלש ברכות ובמקדש ברכה אחת. במקדש היו אומרים את השם ככתבו. ובמדינה בכנויו. במדינה הכהנים נושאים את כפיהם ידיהם כנגד כתפותיהם. ובמקדש על גבי ראשיהן. חוץ מכהן גדול. שאין מגביה את ידיו למעלה מן הציץ. רבי יהודה אומר. אף כהן גדול מגביה את ידיו למעלה מן הציץ. שנאמר (ויקרא ט, כב) וישא אהרן את ידיו אל העם ויברכם:

Przyszli i stanęli na stopniach przedsionka. Pierwsi stanęli po południowej stronie swoich braci kapłanów, a w rękach mieli pięć naczyń: czerpak w jednej ręce, dzban w jednej ręce, kadzielnicę w jednej ręce, czarękę w jednej ręce oraz łyżkę i pokrywkę w jednej ręce. Błogosławili lud pojedynczym błogosławieństwem, ale na prowincji odmawiali je jako trzy błogosławieństwa, a w Świątyni jako jedno. W Świątyni wymawiali Imię tak, jak jest napisane, a na prowincji – przez jego zamiennik. Na prowincji kapłani unoszą ręce do wysokości ramion, a w Świątyni – ponad głowy, z wyjątkiem arcykapłana, który nie unosi rąk ponad płytę czołową. Rabi Jehuda mówi: nawet arcykapłan unosi ręce ponad płytę czołową, jak powiedziano: „Aaron podniósł ręce ku ludowi i pobłogosławił ich” (Kpł 9,22).

7.3

בזמן שכהן גדול רוצה להקטיר היה עולה בכבש והסגן בימינו. הגיע למחצית הכבש. אחז הסגן בימינו והעלהו. הושיט לו הראשון הראש והרגל. וסמך עליהם וזרקן. הושיט השני לראשון שתי הידים נותנן לכהן גדול וסמך עליהם וזרקן. נשמט השני והלך לו. וכך היו מושיטין לו שאר כל האיברין והוא סומך עליהן וזרקן. ובזמן שהוא רוצה. הוא סומך. ואחרים זורקין. בא לו להקיף את המזבח. מהיכן הוא מתחיל. מקרן דרומית מזרחית. מזרחית צפונית. צפונית מערבית. מערבית דרומית. נתנו לו יין לנסך. הסגן עומד על הקרן. והסודרים בידו. ושני כהנים עומדים על שלחן החלבים. ושתי חצוצרות של כסף בידם. תקעו והריעו ותקעו. באו ועמדו אצל בן ארזא. אחד מימינו. ואחד משמאלו. שחה לנסך. והניף הסגן בסודרין. והקיש בן ארזא בצלצל. ודברו הלויים בשיר. הגיעו לפרק. תקעו והשתחוו העם. על כל פרק תקיעה ועל כל תקיעה השתחויה. זה הוא סדר התמיד לעבודת בית אלהינו. יהי רצון שיבנה במהרה בימינו אמן:

Gdy arcykapłan chciał spalić ofiarę na ołtarzu, wstępował na pochyłość, a jego zastępcę (sagan) szedł po jego prawicy. Gdy doszedł do połowy pochyłości, zastępcę ujął go za prawą rękę i podprowadził go w górę. Pierwszy z kapłanów podał mu głowę i nogę, a on położył na nich ręce i rzucił je. Drugi podał pierwszemu dwie przednie łapy, a ten podał je arcykapłanowi; on położył na nich ręce i rzucił je. Drugi usunął się i odszedł. W ten sposób podawano mu wszystkie pozostałe części, a on kładł na nie ręce i rzucał je. Gdy chciał, to on sam kładł ręce, a inni rzucali. Następnie przystąpił do obejścia ołtarza. Od którego rogu zaczynał? Od rogu południowo-wschodniego, potem wschodnio-północnego, północno-zachodniego i zachodnio-południowego. Podano mu wino do libacji. Zastępcę stał na rogu, trzymając w ręku chusty (sudarim), a dwóch kapłanów stało przy stole z tłuszczami, trzymając dwie srebrne trąby. Zadęli w nie, wznieśli alarm i znów zadęli. Podeszli i stanęli obok Ben Arzy, jeden po jego prawej, drugi po lewej stronie. Arcykapłan pochylił się, aby wylać libację. Zastępcę dał znak chustami, Ben Arza uderzył w cymbały, a lewicy rozpoczęły śpiew. Gdy doszli do przerywnika, kapłani zadęli w trąby, a lud oddał pokłon. Na każdy przerywnik przypadało trąbienie, a na każde trąbienie pokłon. Taki jest porządek codziennej ofiary w służbie domu naszego Boga. Niech się spełni wola, aby został odbudowany wkrótce, w naszych dniach. Amen.

השיר שהיו הלויים אומרים במקדש. ביום הראשון היו אומרים לה' הארץ ומלואה. תבל ויושבי בה. בשני היו אומרים. גדול ה' ומהולל מאד. בעיר אלהינו הר קדשו. בשלישי היו אומרים אלהים נצב בעדת אל בקרב אלהים ישפוט. ברביעי היו אומרים אל נקמות ה' אל נקמות הופיע וגו'. בחמישי היו אומרים הרנינו לאלהים עזנו. הריעו לאלהי יעקב. בששי היו אומרים. ה' מלך גאות לבש וגו'. בשבת היו אומרים. מזמור שיר ליום השבת. מזמור שיר לעתיד לבא ליום שכולו שבת מנוחה לחיי העולמים:

Pieśń, którą lewici śpiewali w Świątyni: w dniu pierwszym mówili: „Do Pana należy ziemia i to, co ją wypełnia, świat i jego mieszkańcy”. W drugim dniu mówili: „Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały w mieście Boga naszego, na górze świętej swojej”. W trzecim dniu mówili: „Bóg stoi w zgromadzeniu Bożym, pośród bogów sprawuje sąd”. W czwartym dniu mówili: „Boże zemsty, Panie, Boże zemsty, okaż się!” i tak dalej. W piątym dniu mówili: „Wykrzykujcie radośnie Bogu, naszej mocy, wznoscie okrzyki Bogu Jakuba”. W szóstym dniu mówili: „Pan króluje, oblókł się w majestat” i tak dalej. W szabat mówili: „Psalm, pieśń na dzień szabatu” — psalm na czas przyszły, na dzień, który w całości będzie szabatem i odpoczynkiem dla życia wiecznego.

Rozdział 1

1.1

בשלשה מקומות הכהנים שומרים בבית המקדש. בבית אבטינס. ובבית הניצוץ. ובבית המוקד. והלויים בעשרים ואחד מקום. חמשה. על חמשה שערי הר הבית. ארבעה. על ארבע פנותיו מתוכו. חמשה על חמשה שערי העזרה. ארבע. על ארבע פנותיה מבחוץ. ואחד בלשכת הקרבן. ואחד בלשכת הפרוכת. ואחד לאחורי בית הכפורת:

W trzech miejscach kapłani pełnią straż w Świątyni: w Bet Abtinās, w Bet ha-Nicoc i w Bet ha-Moked. Lewici zaś w dwudziestu jeden miejscach: pięciu przy pięciu bramach Góry Świątyni, czterech przy czterech narożnikach wewnątrz, pięciu przy pięciu bramach dziedzińca, czterech przy czterech narożnikach na zewnątrz, jeden w izbie ofiary, jeden w izbie zasłony i jeden za Świętym Świętych.

1.2

איש הר הבית. היה מחזר על כל משמר ומשמר. ואבוקות דולקין לפניו. וכל משמר שאינו עומד. אומר לו איש הר הבית. שלום עליך. ניכר שהוא ישן חובטו במקלו. ורשות היה לו לשרוף את כסותו והם אומרים מה קול בעזרה. קול בן לוי לוקה ובגדיו נשרפים שישן לו על משמרו. רבי אליעזר בן יעקב אומר. פעם אחת מצאו את אחי אמא ישן ושרפו את כסותו:

Nadzorca Góry Świątyni obchodził każdą straż, a pochodnie płonęły przed nim. Gdy któraś straż nie wstawała, nadzorca mówił: „Pokój z tobą”. Jeśli było widać, że śpi, uderzał go kijem. I miał prawo spalić jego szatę. A oni mówią: „Co to za hałas na dziedzińcu? To głos lewity, którego biją, a jego szaty płoną, bo spał na warcie”. Rabbi Eliezer ben Jaakow mówi: Pewnego razu znaleźli brata mojej matki śpiącego i spalili jego szatę.

1.3

חמשה שערים היו להר הבית. שני שערי חולדה מן הדרום. משמשין כניסה ויציאה. קיפונוס מן המערב משמש כניסה ויציאה. טדי מן הצפון. לא היה משמש כלום. שער המזרחי עליו שושן הבירה צורה. שבו כהן גדול השורף את הפרה. ופרה וכל מסעדיה יוצאים להר המשחה:

Pięć bram miała Góra Świątyni. Dwie bramy Chuldy od południa służyły do wejścia i wyjścia. Kiponos od zachodu służył do wejścia i wyjścia. Tedi od północy nie służył do niczego. Na wschodniej bramie był wizerunek Suzy, miasta stołecznego. Przez nią arcykapłan spalający krowę oraz krowa i wszyscy jej pomocnicy wychodzili na Górę Namaszczenia.

1.4

שבעה שערים היו בעזרה. שלשה בצפון. ושלשה בדרום. ואחד במזרח. שבדרום שער הדלק. שני לו שער הבכורות. שלישי לו שער המים. שבמזרח שער נקנור. ושתי לשכות היו לו. אחת מימינו. ואחת משמאלו. אחת לשכת פנחס המלביש ואחת לשכת עושי חביתין:

Siedem bram miał dziedziniec: trzy na północy i trzy na południu i jedną na wschodzie. Na południu – Brama Drewna, druga – Brama Pierworodnych, trzecia – Brama Wody. Na wschodzie – Brama Nikanora, która miała dwie izby, jedną po prawej i jedną po lewej; jedna to izba Pinchasa ubierającego, a druga to izba wytwórców Chawitin.

1.5

ושבצפון שער הנצוץ. וכמין אכסדרה היה. ועלייה בנויה על גביו. שהכהנים שומרים מלמעלן. והלויים מלמטן. ופתח היה לו לחיל. שני לו שער הקרבן. שלישי לו בית המוקד:

A na północy – Brama Iskry (ha-Nicoc). Była ona jak krużganek, a nad nią była górna izba, w której kapłani pełnili straż u góry, a lewici na dole. Miała też otwór prowadzący na wał (chel). Druga po niej – Brama Ofiary, trzecia – Bet ha-Moked.

1.6

וארבע לשכות היו בבית המוקד. כקיטונות פתוחות לטרקלין. שתיים בקדש ושתיים בחול. וראשי פיספסין מבדילין בין קדש לחול. ומה היו משמשות. מערבית דרומית. היא היתה לשכת טלאי קרבן. דרומית מזרחית היא היתה לשכת עושי לחם הפנים. מזרחית צפונית. בה גנזו בני חשמונאי את אבני המזבח ששקצום מלכי יון. צפונית מערבית בה יורדים לבית הטבילה:

A w Bet ha-Moked były cztery izby, jak alkowy otwarte na wielką salę. Dwie były święte, a dwie świeckie. Kamienne występy oddzielały święte od świeckich. A do czego służyły? Południowo-zachodnia była izbą baranków ofiarnych; południowo-wschodnia – izbą wytwórców chleba pokładnego; północno-wschodnia – w niej Hasmoneusze ukryli kamienie ołtarza zbezczeszczone przez królów greckich; północno-zachodnia – w niej schodzono do domu zanurzenia (mikwy).

1.7

שנים שערים היו לבית המוקד. אחד פתוח לחיל. ואחד פתוח לעזרה. אמר רבי יהודה זה שהיה פתוח לעזרה. פשפש קטן היה לו. שבו נכנסין לבלוש את העזרה:

Bet ha-Moked miał dwie bramy: jedną otwartą na wał (chel), a drugą otwartą na dziedziniec. Rabbi Jehuda powiedział: Ta otwarta na dziedziniec miała małą furtkę, przez którą wchodziło, aby przeszukać dziedziniec.

1.8

בית המוקד כיפה. ובית גדול היה. מוקף רובדין של אבן. וקני בית אב ישנים שם. ומפתחות העזרה בידם. ופרחי כהונה. איש כסתו בארץ:

Bet ha-Moked był sklepiony i był to wielki dom, otoczony kamiennymi ławami. Starszyzna rodów kapłańskich spała tam, a klucze do dziedzińca były w ich rękach. Młodzi kapłani, każdy miał swoje posłanie na ziemi.

1.9

ומקום היה שם. אמה על אמה וטבלא של שיש וטבעת היתה קבועה בה. ושלשלת שהמפתחות היו תלויות בה. הגיע זמן הנעילה הגביה את הטבלא בטבעת. ונטל את המפתחות מן השלשלת ונעל הכהן מבפנים וכן לוי ישן לו מבחוץ. גמר מלנעול החזיר את המפתחות לשלשלת. ואת הטבלא למקומה. נתן כסותו עליה ישן לו. אירע קרי באחד מהם. יוצא והולך לו במסיבה ההולכת תחת הברייה. והנרות דולקים מכאן ומכאן עד שהוא מגיע לבית הטבילה. רבי אלעזר בן יעקב אומר במסיבה ההולכת תחת החיל יוצא והולך לו בטדי:

Było tam miejsce o wymiarach łokcia na łokieć, z marmurową płytą, w którą osadzony był pierścień, oraz łańcuchem, na którym wisiały klucze. Gdy nadeszła pora zamknięcia, kapłan podnosił płytę za pierścień, brał klucze z łańcucha i zamykał bramy od wewnątrz, podczas gdy Lewita spał na zewnątrz. Po zakończeniu zamykania odłożył klucze z powrotem na łańcuch, a płytę na jej miejsce. Następnie kładł na niej swoją szatę i spał. Jeśli któryś z nich doznał zmaży nocnej, wychodził i szedł korytarzem biegnącym pod twierdzą, a pochodnie paliły się po obu stronach, dopóki nie dotarł do pomieszczenia do rytualnej kąpieli (mikwe). Rabbi Elazar ben Jaakow mówi: korytarzem biegnącym pod wałem wychodził i udawał się do Tadi.

Rozdział 2

2.1

הר הבית היה חמש מאות אמה על חמש מאות אמה רובו מן הדרום. שני לו מן המזרח. שלישי לו מן הצפון. מיעוטו מן המערב. מקום שהיה רוב מדתו שם היה רוב תשמישו:

Wzgórze Świątynne miało pięćset łokci na pięćset łokci. Największa jego część znajdowała się od południa, druga co do wielkości od wschodu, trzecia od północy, a najmniejsza od zachodu. Tam, gdzie była większość jego powierzchni, tam było najwięcej jego użytkowania.

2.2

כל הנכנסין להר הבית. נכנסין דרך ימין. ומקיפין ויוצאין דרך שמאל. חוץ ממי שאירעו דבר שהוא מקיף לשמאל מה לך מקיף לשמאל שאני אבל. השוכן בבית הזה ינחמך. שאני מנודה. השוכן בבית הזה יתן בלבם ויקרבוך. דברי רבי מאיר. אמר לו רבי יוסי עשיתן כאילו עברו עליו את הדין. אלא השוכן בבית הזה יתן בלבך. ותשמע לדברי חבריך ויקרבוך:

Wszyscy wchodzący na Wzgórze Świątynne wchodzi stroną prawą, okrążają i wychodzą stroną lewą, z wyjątkiem tego, którego spotkało jakieś zdarzenie; ten okrąża w lewo. Pytają go: «Czemu okrążasz w lewo?» — «Bo jestem w żałobie». — «Niech Ten, który mieszka w tym domu, pocieszy cię». — «Bo jestem wyklęty». — «Niech Ten, który mieszka w tym domu, włoży w ich serca i przybliży cię» — słowa rabiego Meira. Powiedział mu rabbi Jose: «Uczyniłeś ich jakby złamali prawo. Ale raczej: Niech Ten, który mieszka w tym domu, włoży w twoje serce, abyś słuchał słów swoich towarzyszy, i oni cię przybliżą».

2.3

לפנים ממנו סורג גבוה עשרה טפחים. ושלוש עשרה פרצות היו שם. שפרצום מלכי יון חזרו וגדרום וגזרו כנגדם שלש עשרה השתחויות. לפנים ממנו החיל. עשר אמות. ושתיים עשרה מעלות היו שם. רום המעלה חצי אמה. ושלחה חצי אמה. כל המעלות שהיו שם. רום מעלה חצי אמה. ושלחה חצי אמה. חוץ משל אולם. כל הפתחים והשערים שהיו שם גובהן עשרים אמה. ורחבן עשר אמות. חוץ משל אולם. כל הפתחים שהיו שם היו להן דלתות. חוץ משל אולם. כל השערים שהיו שם היו להן שקופות. חוץ משער טדי. שהיו שם שתי אבנים מוטות זו על גב זו. כל השערים שהיו שם. נשתנו להיות של זהב. חוץ משער ניקנור. מפני שנעשה בהן נס. ויש אומרים מפני שנחשתן מזהב:

Wewnątrz niego był soieg (kratka) wysoki na dziesięć dłoni. Było tam trzynaście wyłomów, które wyłamali królowie Grecji; naprawiono je i ustanowiono naprzeciw nich trzynaście pokłonów. Dalej w środku znajdował się chel (podwyższony taras) o szerokości dziesięciu łokci. I było tam dwanaście stopni; wysokość stopnia pół łokcia i jego szerokość pół łokcia. Wszystkie stopnie tam miały wysokość pół łokcia i szerokość pół łokcia, z wyjątkiem stopni ulamu (przedsionka). Wszystkie otwory i bramy miały wysokość dwudziestu łokci i szerokość dziesięciu łokci, z wyjątkiem ulamu. Wszystkie otwory miały drzwi, z wyjątkiem ulamu. Wszystkie bramy miały nadproża, z wyjątkiem bramy Tadi; tam były dwie kamienne płyty położone jedna na drugiej. Wszystkie bramy zmieniono na złote, z wyjątkiem bramy Nikanora, ponieważ przy nich wydarzył się cud. Niektórzy mówią, że dlatego, iż ich miedź lśniła jak złoto.

2.4

כל הכתלים שהיו שם. היו גבוהים. חוץ מכותל המזרחי. שהכהן השורף את הפרה עומד בראש הר המשחה ומתכוין ורואה בפתחו של היכל בשעת הזיית הדם:

Wszystkie ściany tam były wysokie, z wyjątkiem ściany wschodniej, ponieważ kapłan spalający czerwoną jałówkę, stojąc na szczycie Góry Oliwnej, kieruje wzrok i widzi wejście do sanktuarium (hekal) w czasie kropienia krwią.

עזרת הנשים היתה אורך מאה ושלושים וחמש. על רחב מאה ושלושים וחמש. וארבע לשכות היו בארבע מקצעותיה. של ארבעים ארבעים אמה. ולא היו מקורות. וכך הם עתידים להיות. שנאמר (יחזקאל מו, כא) ויוציאני אל החצר החיצונה. ויעבירני אל ארבעת מקצועי החצר. והנה חצר במקצוע החצר. חצר במקצוע החצר. בארבעת מקצעות החצר חצרות קטורות ואין קטורות אלא שאינן מקורות. ומה היו משמשות דרומית מזרחית. היא היתה לשכת הנזירים. ששם הנזירין מבשלין את שלמיהן. ומגלחין את שערן ומשלחים תחת הדוד. מזרחית צפונית. היא היתה לשכת העצים. ששם הכהנים בעלי מומין מתליעין העצים. וכל עץ שנמצא בו תולעת פסול מעל גבי המזבח. צפונית מערבית. היא היתה לשכת מצורעים. מערבית דרומית. אמר רבי אליעזר בן יעקב שכחתי מה היתה משמשת. אבא שאול אומר שם היו נותנין יין ושמן. היא היתה נקראת לשכת בית שמניה. וחלקה היתה בראשונה. והקיפיה כצוצרה שהנשים רואות מלמעלן והאנשים מלמטן. כדי שלא יהו מעורבין וחמש עשרה מעלות עולות מתוכה לעזרת ישראל. כנגד חמש עשרה מעלות שבתהלים. שעליהן הלויים אומרים בשיר. לא היו טרזות אלא מוקפות. כחצי גורן עגולה:

Dziedziniec Kobiet miał sto trzydzieści pięć łokci długości i sto trzydzieści pięć łokci szerokości. W jego czterech narożach były cztery komnaty, każda o wymiarach czterdziestu łokci na czterdzieści łokci, i nie były zadaszne. Takimi też będą w przyszłości, jak powiedziano: «I wyprowadził mnie na dziedziniec zewnętrzny, i przeprowadził mnie do czterech kątów dziedzińca, a oto dziedziniec w kącie dziedzińca, dziedziniec w kącie dziedzińca; w czterech kątach dziedzińca były dziedzińce keturot», a «keturot» oznacza tylko, że nie były zadaszne. Do czego służyły? Komnata południowo-wschodnia była komnatą nazirejczyków, gdzie nazirejczycy gotowali swoje ofiary pokoju (szelamim), golili włosy i wkładali je pod kocioł. Północno-wschodnia była komnatą drewna, gdzie kapłani z wadami usuwali robaki z drewna; a każde drewno, w którym znaleziono robaka, było niedopuszczalne na ołtarz. Północno-zachodnia była komnatą trędowatych. Południowo-zachodnia — rzekł rabbi Eliezer ben Jaakow: «Zapomniałem, do czego służyła». Abba Szaul mówi: «Tam przechowywano wino i oliwę». Nazywano ją komnatą Bet Szemania. A dziedziniec był pierwotnie przestrzenią otwartą; otoczono go galerią, tak że kobiety widziały z góry, a mężczyźni z dołu, aby nie byli pomieszani. I piętnaście stopni wznosiło się z niego do Dziedzińca Izraela, odpowiadających piętnastu stopniom w Psalmach; na tych stopniach Lewici śpiewali pieśni. Nie były one proste, lecz zaokrąglone, jak połowa okrągłego klepiska.

ולשכות היו תחת עזרת ישראל. ופתוחות לעזרת הנשים. ששם הלויים נותנים כנורות ונבלים ומצלתיים וכל כלי שיר. עזרת ישראל. היתה אורך מאה אמה ושלשים וחמש. על רוחב אחת עשרה. וכן עזרת כהנים היתה אורך מאה ושלשים וחמש. על רוחב אחת עשרה. וראשי פספסין מבדילין בין עזרת ישראל לעזרת הכהנים. רבי אליעזר בן יעקב אומר. מעלה היתה וגבוהה אמה. והדוכן נתון עליה. ובה שלש מעלות של חצי חצי אמה נמצאת עזרת הכהנים גבוהה מעזרת ישראל שתי אמות ומחצה. כל העזרה היתה אורך מאה ושמונים ושבע. על רחב מאה ושלשים וחמש. ושלש עשרה השתחויות היו שם. אבא יוסי בן חנן אומר. כנגד שלשה עשר שערים. שערים דרומיים סמוכים למערב. שער העליון. שער הדלק. שער הבכורות. שער המים. ולמה נקרא שמו שער המים. שבו מכניסין צלוחית של מים של ניסוך בחג. רבי אליעזר בן יעקב אומר. וכו המים מפכים. ועתידין להיות יוצאין מתחת מפתן הבית. ולעומתן בצפון סמוכים למערב. שער יכניה. שער הקרבן. שער הנשים. שער השיר. ולמה נקרא שמו שער יכניה. שבו יצא יכניה בגלותו. שבמזרח שער נקנור. ושני פשפשים היו לו. אחד מימינו ואחד משמאלו. ושנים במערב. לא היה להם שם:

A komnaty były pod Dziedzińcem Izraela i otwierały się do Dziedzińca Kobiet; tam Lewici składali harfy, liry, cymbały i wszystkie instrumenty muzyczne. Dziedziniec Izraela miał sto trzydzieści pięć łokci długości i jedenaście łokci szerokości. Podobnie Dziedziniec Kapłanów miał sto trzydzieści pięć łokci długości i jedenaście łokci szerokości. A końce belek (paspasin) oddzielały Dziedziniec Izraela od Dziedzińca Kapłanów. Rabbi Eliezer ben Jaakow mówi: był tam stopień wysoki na jeden łokieć, a na nim umieszczono podwyższenie (duchan); i były w nim trzy stopnie po pół łokcia. Tak więc Dziedziniec Kapłanów był wyższy od Dziedzińca Izraela o dwa i pół łokcia. Cały dziedziniec (azara) miał sto osiemdziesiąt siedem łokci długości i sto trzydzieści pięć łokci szerokości. I było tam trzynaście pokłonów. Abba Jose ben Chanan mówi: odpowiadają one trzynastu bramom. Bramy południowe, bliżej zachodu: Brama Górna, Brama Zapalania, Brama Pierworodnych, Brama Wodna. Czemu nazwano ją Bramą Wodną? Bo przez nią wnoszono flakonik wody na libację w święto Sukot. Rabbi Eliezer ben Jaakow mówi: w niej wody tryskają i mają w przyszłości wypływać spod progu świątyni. A naprzeciw nich od północy, bliżej zachodu: Brama Jekoniasza, Brama Ofiary, Brama Kobiet, Brama Śpiewu. Czemu nazwano ją Bramą Jekoniasza? Bo przez nią Jekoniasz wyszedł na wygnanie. Na wschodzie była Brama Nikanora, która miała dwa boczne wejścia, jedno po prawej, drugie po lewej stronie. A dwie bramy na zachodzie nie miały nazwy.

Rozdział 3

3.1

המזבח היה שלשים ושתים. על שלשים ושתים. עלה אמה וכנס אמה זה היסוד. נמצא שלשים על שלשים. עלה חמש וכנס אמה זה הסובב. נמצא עשרים ושמנה על עשרים ושמנה. מקום הקרנות אמה מזה ואמה מזה. נמצא עשרים ושש על עשרים ושש. מקום הילוך רגלי הכהנים אמה מזה ואמה מזה. נמצא עשרים וארבע על עשרים וארבע. מקום מערכה. אמר רבי יוסי מתחלה לא היה אלא שמונה ועשרים על שמונה ועשרים. כונס ועולה במדה זו. עד שנמצא מקום המערכה עשרים על עשרים. וכשעלו בני הגולה. הוסיפו עליו ארבע אמות מן הדרום. וארבע אמות מן המערב כמין גמא. שנאמר (יחזקאל מג, טז) והאריאל שתיים עשרה ארך בשתיים עשרה רחב. רבוע. יכול שאינו אלא שתיים עשרה על שתיים עשרה כשהוא אומר אל ארבעת רבעיו. מלמד שמן האמצע הוא מודד שתיים עשרה אמה לכל רוח. וחוט של סיקרא חוגרו באמצע להבדיל בין הדמים העליונים לדמים התחתונים. והיסוד היה מהלך על פני כל הצפון ועל פני כל המערב. ואוכל בדרום אמה אחת. ובמזרח אמה אחת:

Ołtarz miał trzydzieści dwa łokcie na trzydzieści dwa. Wznosił się o łokieć i cofał się o łokieć – to jest fundament (jesod). Okazało się, że ma trzydzieści na trzydzieści. Wznosił się o pięć łokci i cofał o łokieć – to jest otok (sowew). Okazało się, że ma dwadzieścia osiem na dwadzieścia osiem. Miejsce na rogi: łokieć z tej i łokieć z tej strony. Okazało się, że ma dwadzieścia sześć na dwadzieścia sześć. Miejsce na stąpanie nóg kapłanów: łokieć z tej i łokieć z tej strony. Okazało się, że ma dwadzieścia cztery na dwadzieścia cztery. To jest miejsce na stos. Rabi Jose powiedział: „Początkowo miał tylko dwadzieścia osiem na dwadzieścia osiem. Wchodzi i wznosi się w tej mierze, aż miejsce stosu okazało się dwadzieścia na dwadzieścia.” A kiedy weszli synowie wygnania (beni ha-gola), dodali do niego cztery łokcie od południa i cztery łokcie od zachodu, na kształt greckiej litery gamma. Bo powiedziano (Ezechiel 43,16): „A ołtarz (ariel) ma dwanaście długości na dwanaście szerokości, kwadratowy.” Mógłbym sądzić, że ma tylko dwanaście na dwanaście; gdy mówi: „na cztery jego strony”, uczy, że od środka mierzy się dwanaście łokci w każdą stronę. I sznur z czerwonej farby (sikra) opasywał go w połowie, aby rozdzielić krew górną od krwi dolnej. A fundament (jesod) biegł wzdłuż całej północy i całego zachodu, a zajmował na południu jeden łokieć i na wschodzie jeden łokieć.

3.2

ובקרן מערבית דרומית היו שני נקבים כמין שני חוטמין דקין. שהדמים הניתנין על יסוד מערבי ועל יסוד דרומי. יורדין בהן ומתערבין באמה. ויוצאין לנחל קדרון:

A w rogu południowo-zachodnim były dwa otwory, jak dwa cienkie nozdrza. Krew, którą wylewano na zachodni fundament i na południowy fundament, spływała nimi i mieszała się w kanale, a następnie wypływała do potoku Cedron.

3.3

למטה ברצפה באותו הקרן. מקום היה שם אמה על אמה. וטבלא של שיש. וטבעת היתה קבועה בה. שבו יורדין לשית. ומנקין אותו. וכבש היה לדרומו של מזבח. שלשים ושתים על רחב שש עשרה. ורבובה היתה לו במערבו. ששם היו נותנים פסולי חטאת העוף:

Poniżej, w posadzce w tym samym rogu, było miejsce o wymiarach łokieć na łokieć i płyta z marmuru z osadzonym w niej pierścieniem. Przez nią schodzono do otchłani (szit) i ją oczyszczano. A pochylnia (kebesz) znajdowała się po południowej stronie ołtarza: trzydzieści dwa łokcie długości na szesnaście łokci szerokości. Miała ona w swojej zachodniej części wnękę, gdzie składano nieważne ofiary za grzech z ptactwa.

3.4

אחד אבני הכבש. ואחד אבני המזבח. מבקעת בית כרם. וחופרין למטה מהבתולה. ומביאים משם אבנים שלמות. שלא הונף עליהן ברזל. שהברזל פוסל בנגיעה ובפגימה לכל דבר. נפגמה אחת מהן. היא פסולה. וכולן כשרות. ומלבנים אותן פעמים בשנה. אחת בפסח. ואחת בחג. וההיכל פעם אחת בפסח. רבי אומר, כל ערב שבת מלבנים אותו במפה מפני הדמים. לא היו סדין אותן בכפיים של ברזל. שמא יגע ויפסול. שהברזל נברא לקצר ימיו של אדם. והמזבח נברא להאריך ימיו של אדם. אינו בדין שיונף המקצר על המאריך:

Zarówno kamienie pochylni, jak i kamienie ołtarza pochodziły z doliny Bet Kerem. I kopano poniżej pierwotnej skały, i przynoszono stamtąd kamienie całe, nad którymi nie podniesiono żelaza. Gdyż żelazo czyni je niezdatnymi przez dotknięcie i przez wyszczerbienie, dla wszystkiego. Jeśli jedna z nich została wyszczerbiona, ona jest niezdatna, ale wszystkie pozostałe są zdatne. I bielono je dwa razy w roku: raz w Pesach i raz w Świąto, a przybytek (heichal) raz w Pesach. Rabi Jehuda ha-Nasi mówi: każdego piątku bielono go szmatą ze względu na krew. Nie skrobano ich żelaznym prętem, żeby nie dotknął i nie uczynił niezdatnym. Ponieważ żelazo zostało stworzone, aby skracać dni człowieka, a ołtarz został stworzony, aby przedłużać dni człowieka, nie jest rzeczą właściwą, aby to, co skraca, było podnoszone nad tym, co przedłuża.

3.5

ושבעות היו לצפוננו של מזבח. ששה סדרים של ארבעה ארבעה. ויש אומרים ארבע של ששה ששה. שעליהן שוחטים את הקדשים. בית המטבחים. היה לצפוננו של מזבח. ועליו שמנה עמודים ננסין. ורביעין של ארז על גביהן. ואונקליות של ברזל. היו קבועין בהם. ושלשה סדרים היו לכל אחד ואחד. שבהם תולין ומפשיטין. על שלחנות. של שיש שבין העמודים:

A na północ od ołtarza były pierścienie: sześć rzędów po cztery, a niektórzy mówią: cztery rzędy po sześć. Na nich zarzynano ofiary święte. Rzeźnia (bet ha-mitbachajim) znajdowała się na północ od ołtarza, a nad nią było osiem niskich kolumn, a na nich poprzeczki z cedru. I były w nich osadzone żelazne haki. Każda kolumna miała trzy rzędy haków, na których wieszano i obdzierano zwierzęta na marmurowych stołach między kolumnami.

3.6

הכיור היה בין האולם ולמזבח. ומשוך כלפי הדרום. בין האולם ולמזבח שתים ועשרים אמה ושתים עשרה מעלות היו שם. רום מעלה חצי אמה. ושלחה אמה. אמה אמה ורובד שלש. ואמה אמה ורובד שלש. והעליונה. אמה אמה. ורובד ארבע. רבי יהודה אומר העליונה אמה אמה ורובד חמש:

Kiur (wanna) znajdował się między przedsionkiem (ulam) a ołtarzem, przesunięty na południe. Między przedsionkiem a ołtarzem było dwadzieścia dwa łokcie; było tam dwanaście stopni. Wysokość stopnia wynosiła pół łokcia, a jego szerokość łokieć. Każdy po łokciu na łokieć, z odsadzką trzech, i każdy po łokciu na łokieć, z odsadzką trzech, a najwyższy: łokieć na łokieć, z odsadzką czterech. Rabi Jehuda mówi: najwyższy: łokieć na łokieć, z odsadzką pięciu.

3.7

פתחו של אולם גובהו ארבעים אמה ורחבו עשרים אמה. וחמש מלתראות של מילת היו על גביו. התחתונה עודפת על הפתח אמה מזה ואמה מזה. שלמעלה ממנה עודפת עליה אמה מזה ואמה מזה. נמצאת העליונה שלשים אמה. ונדבך של אבנים היה בין כל אחת ואחת:

Wejście do przedsionka (ulam) miało wysokość czterdziestu łokci i szerokość dwudziestu łokci. I nad nim było pięć belek. Dolna wystawała ponad otwór o łokieć z jednej i łokieć z drugiej strony. Ta nad nią wystawała nad nią o łokieć z tej i z tej strony. Okazało się, że górna ma trzydzieści łokci. A między każdą z nich był rząd kamieni.

3.8

וכלונסות של ארז היו קבועין מכתלו של היכל לכתלו של אולם. כדי שלא יבעט. ושרשרות של זהב היו קבועין בתקרת האולם. שבהן פרחי כהונה עולין. ורואין את העטורות. שנאמר (זכריה ו, יד). והעטורות תהיה לחלם ולטוביה ולידעיה ולחן בן צפניה לזכרון בהיכל ה'. גפן של זהב היתה עומדת על פתחו של היכל ומודלה על גבי כלונסות. כל מי שהוא מתנדב. עלה. או גרגיר. או אשכול. מביא ותולה בה. אמר רבי אליעזר ברבי צדוק. מעשה היה ונמנו עליה שלש מאות כהנים:

I były tam cedrowe belki umocowane od ściany przybytku (heichal) do ściany przedsionka, aby nie wypaczał się. I złote łańcuchy były umocowane w suficie przedsionka; na nich wchodził młodzi kapłani i oglądali wieńce, jak powiedziano (Zachariasz 6,14): „A wieńce będzie mieć Chelem, Tobijasz, Jedajasz i Hen, syn Sofoniasza, na pamiątkę w przybytku Pana.” Złota winorośl stała przy wejściu do przybytku i była rozpięta na belkach. Każdy, kto ślubował liść, jagodę lub grono, przynosił i zawieszał na niej. Rabi Elazar, syn Rabiego Cadoqa, powiedział: Był przypadek, że naliczono na niej trzystu kapłanów.

Rozdział 4

4.1

פתחו של היכל גבהו עשרים אמה. ורחבו עשר אמות. וארבע דלתות היו לו שתיים בפנים ושתיים בחוץ. שנאמר (יחזקאל מא, כג) שתיים דלתות להיכל ולקדש החיצונות נפתחות לתוך הפתח. לכסות עוביו של כותל. והפנימיות נפתחות לתוך הבית לכסות אחר הדלתות. שכל הבית טוח בזהב חוץ מאחר הדלתות. רבי יהודה אומר בתוך הפתח היו עומדות. וכמין איצטרמיטה היו. ונקפלות לאחוריהן. אלו שני אמות ומחצה. ואלו שני אמות ומחצה. חצי אמה מזוה מכאן. וחצי אמה מזוה מכאן. שנאמר (יחזקאל מא, כד) ושתי דלתות לדלתות שתיים מוסבות דלתות שתיים לדלת אחת. ושתי דלתות לאחרת:

Otwór Miejsca Świętego miał wysokość dwudziestu łokci i szerokość dziesięciu łokci. Miało ono czworo drzwi: dwoje wewnątrz i dwoje na zewnątrz, jak powiedziano: „Dwoje drzwi do Miejsca Świętego i do Najświętszego” (Ez 41,23). Zewnętrzne otwierały się ku wnętrzu otworu, aby osłonić grubość muru, a wewnętrzne otwierały się do wnętrza budynku, aby osłonić przestrzeń za drzwiami, gdyż cały budynek był pokryty złotem, z wyjątkiem przestrzeni za drzwiami. Rabbi Jehuda mówi: stały w samym otworze, tworząc rodzaj składanych drzwi, i składały się do tyłu. Jedne skrzydła miały dwa i pół łokcia, a drugie dwa i pół łokcia; pół łokcia na odrzwia z jednej strony i pół łokcia na odrzwia z drugiej, jak powiedziano: „A drzwi miały po dwa skrzydła; dwoje skrzydeł obracających się przy jednych drzwiach i dwoje przy drugich” (Ez 41,24).

4.2

ושני פשפשין היו לו לשער הגדול. אחד בצפון ואחד בדרום. שבדרום לא נכנס בו אדם מעולם. ועליו הוא מפורש על ידי יחזקאל שנאמר (יחזקאל מד, ב) ויאמר אלי ה' השער הזה סגור יהיה לא יפתח ואיש לא יבא בו כי ה' אלהי ישראל בא בו והיה סגור. נטל את המפתח ופתח את הפשפש. ונכנס להתא ומהתא להיכל. רבי יהודה אומר בתוך עוביו של כותל היה מהלך. עד שנמצא עומד בין שני השערים. ופתח את החיצונות מבפנים. ואת הפנימיות מבחוץ:

Dwa przejścia boczne miała też wielka brama: jedno od północy i jedno od południa. Południowym nikt nigdy nie wszedł, a o nim wyraźnie mówi Ezechiel: „I rzekł do mnie Pan: Ta brama będzie zamknięta, nie będzie otwierana i nikt przez nią nie wejdzie, gdyż Pan, Bóg Izraela, wszedł przez nią; i pozostanie zamknięta” (Ez 44,2). Kapłan wziął klucz, otworzył boczne przejście i wszedł do komory, a z komory do Miejsca Świętego. Rabbi Jehuda mówi: szedł w grubości muru, aż stanął między dwiema bramami; otwierał zewnętrzne od wewnątrz, a wewnętrzne od zewnątrz.

4.3

ושלשים ושמנה תאים היו שם. חמשה עשר בצפון. חמשה עשר בדרום. ושמנה במערב. שבצפון ושבדרום. חמשה על גבי חמשה. וחמשה על גביהם. ושבמערב. שלשה על גבי שלשה. ושנים על גביהם. ושלשה פתחים היו לכל אחד ואחד. אחד לתא מן הימין. ואחד לתא מן השמאל. ואחד לתא שעל גביו. ובקרן מזרחית צפונית. היו חמשה פתחים. אחד לתא מן הימין. ואחד לתא שעל גביו. ואחד למסיבה ואחד לפשפש. ואחד להיכל:

Było tam trzydzieści osiem komór: piętnaście od północy, piętnaście od południa i osiem od zachodu. Komory od północy i od południa były ułożone pięć nad pięcioma i pięć nad nimi; od zachodu – trzy nad trzema i dwie nad nimi. Każda komora miała trzy wejścia: jedno do komory po prawej, jedno do komory po lewej i jedno do komory nad nią. W narożniku północno-wschodnim było pięć wejść: jedno do komory po prawej, jedno do komory nad nią, jedno na schody kręcone, jedno do przejścia bocznego i jedno do Miejsca Świętego.

4.4

התחתונה חמשה ורובד ששה והאמצעית ששה. ורובד שבע. והעליונה שבע. שנאמר (מלכים א' ו, 1) היציע התחתונה חמש באמה רחבה. והתיכונה שש באמה רחבה. והשלישית שבע באמה רחבה:

Dolna miała pięć łokci, a jej strop – sześć; środkowa – sześć, a strop – siedem; górna – siedem, jak powiedziano: „Najniższa miała pięć łokci szerokości, środkowa – sześć łokci, a trzecia – siedem łokci” (1 Krl 6,6).

4.5

ומסבה היתה עולה מקרן מזרחית צפונית. לקרן צפונית מערבית. שבה היו עולים לגגות התאים. היה עולה במסבה. ופניו למערב. הלך על כל פני הצפון. עד שהוא מגיע למערב. הגיע למערב והפך פניו לדרום. הלך כל פני מערב. עד שהוא מגיע לדרום. הגיע לדרום והפך פניו למזרח היה מהלך בדרום. עד שהוא מגיע לפתחה של עליה. שפתחה של עליה פתוח לדרום. ובפתחה של עליה. היו שתי כלונסות של ארז. שבהן היו עולין לגגה של עליה. וראשי פספסין מבדילים בעליה בין הקדש לבין קדש הקדשים. ולולין היו פתוחין בעליה. לבית קדש הקדשים. שבהן היו משלשלין את האומנים בתיבות. כדי שלא יזונו עיניהן מבית קדש הקדשים:

Schody kręcone wznosiły się z narożnika północno-wschodniego do narożnika północno-zachodniego; nimi wchodziło na dachy komór. Wchodząc po schodach, człowiek zwracał twarz ku zachodowi i szedł całą ścianą północną, aż docierał do zachodu; po dotarciu do zachodu zwracał się na południe i szedł całą ścianą zachodnią, aż docierał do południa; po dotarciu do południa zwracał się na wschód i szedł stroną południową, aż docierał do wejścia na górną kondygnację, którego otwór skierowany był na południe. W wejściu na górną kondygnację stały dwa cedrowe słupy, po których wchodziło się na jej dach. Wewnątrz górnej kondygnacji belki oddzielały Miejsce Święte od Najświętszego; były tam otwory wychodzące na Miejsce Najświętsze, przez które spuszczano rzemieślników w skrzyniach, aby ich oczy nie spoczęły na Miejscu Najświętszym.

4.6

וההיכל מאה על מאה על רום מאה. האוטם שש אמות. וגובהו ארבעים אמה אמה כיור. ואמתים בית דלפה. ואמה תקרה. ואמה מעזיבה. וגובה של עליה ארבעים אמה. ואמה כיור. ואמתים בית דלפה. ואמה תקרה. ואמה מעזיבה ושלש אמות מעקה. ואמה כלה עורב. רבי יהודה אומר לא היה כלה עורב עולה מן המדה. אלא ארבע אמות היה מעקה:

Miejsce Święte miało sto na sto łokci i sto łokci wysokości. Mur fundamentowy (otem) – sześć łokci; wysokość sali dolnej – czterdzieści łokci; łokieć na kiyor (profil), dwa łokcie na bet delfa (odpływ), łokieć na strop, łokieć na polepę. Wysokość górnej kondygnacji – czterdzieści łokci; łokieć na kiyor, dwa łokcie na bet delfa, łokieć na strop, łokieć na polepę, trzy łokcie na balustradę i łokieć na kore ha-orew (attyka). Rabbi Jehuda mówi: kore ha-orew nie był wliczany do miary, lecz balustrada miała cztery łokcie.

4.7

מהמזרח למערב מאה אמה כותל האולם חמש. והאולם אחד עשר. כותל ההיכל שש. ותוכו ארבעים אמה. אמה טרקסין. ועשרים אמה. בית קדש הקדשים. כותל ההיכל שש. והתא שש. וכותל התא חמש. מן הצפון לדרום שבעים אמה. כותל המסבה חמש. והמסבה שלש. כותל התא חמש. והתא שש. כותל ההיכל שש. והתא שש. וכותל התא חמש. ובית הורדת המים. שלש אמות. והכותל חמש אמות האולם עודף עליו חמש עשרה אמה מן הצפון. וחמש עשרה אמה מן הדרום. והוא היה נקרא בית החליפות. ששם גונזים את הסכינים. וההיכל צר מאחוריו. ורחב מלפניו. ודומה לארי. שנאמר (ישעיה כט, א) הוי אריאל קרית חנה דוד. מה הארי צר מאחוריו. ורחב מלפניו. אף ההיכל צר מאחוריו. ורחב מלפניו:

Od wschodu na zachód: sto łokci. Mur przedsionka – pięć; sam przedsionek – jedenaście; mur Miejsca Świętego – sześć; jego wnętrze – czterdzieści; łokieć przegrody (traksin); dwadzieścia łokci Miejsca Najświętszego; mur Miejsca Świętego – sześć; komora – sześć; mur komory – pięć. Od północy na południe: siedemdziesiąt łokci. Mur schodów kręconych – pięć; schody – trzy; mur komory – pięć; komora – sześć; mur Miejsca Świętego – sześć; jego wnętrze – dwadzieścia; mur Miejsca Świętego – sześć; komora – sześć; mur komory – pięć; dom spustu wody – trzy łokcie; mur – pięć łokci. Przedsionek występował poza nim na piętnaście łokci od północy i na piętnaście łokci od południa. Nazywano go magazynem noży, gdyż tam chowano noże. Miejsce Święte jest wąskie z tyłu, a szerokie z przodu, podobne do lwa, jak powiedziano: „Biada Arielu, mieście, w którym obozował Dawid” (Iz 29,1). Jak lew jest wąski z tyłu, a szeroki z przodu, tak i Miejsce Święte jest wąskie z tyłu, a szerokie z przodu.

Rozdział 5

5.1

כל העזרה. היתה אורך מאה ושמונים ושבע על רחב מאה ושלשים וחמש. מן המזרח למערב מאה ושמונים ושבע מקום דריסת ישראל אחת עשרה אמה. מקום דריסת הכהנים אחת עשרה אמה. המזבח שלשים ושתים. בין האולם ולמזבח עשרים ושתים אמה. ההיכל מאה אמה. ואחת עשרה אמה לאחורי בית הכפורת:

Cały dziedziniec miał długość stu osiemdziesięciu siedmiu łokci i szerokość stu trzydziestu pięciu łokci. Od wschodu na zachód: przestrzeń dla Izraelitów – jedenaście łokci; przestrzeń dla kapłanów – jedenaście łokci; ołtarz – trzydzieści dwa łokcie; między przedsionkiem a ołtarzem – dwadzieścia dwa łokcie; sanktuarium (hejchał) – sto łokci; a jedenaście łokci za Domem Przebłagania.

5.2

מן הצפון לדרום מאה ושלשים וחמש הכבש והמזבח ששים ושתים. מן המזבח לטבעות שמונה אמות. מקום הטבעות עשרים וארבע. מן הטבעות לשלחנות ארבע. מן השלחנות ולגנסין ארבע. מן הגנסין לכותל העזרה שמנה אמות. והמותר בין הכבש לכותל. ומקום הגנסין:

Od północy na południe: sto trzydzieści pięć łokci. Pochylnia i ołtarz – sześćdziesiąt dwa łokcie; od ołtarza do pierścieni – osiem łokci; miejsce pierścieni – dwadzieścia cztery łokcie; od pierścieni do stołów – cztery łokcie; od stołów do słupków (nanasim) – cztery łokcie; od słupków do ściany dziedzińca – osiem łokci. A pozostała przestrzeń między pochylnią a ścianą jest miejscem na słupki.

5.3

שש לשכות היו בעזרה. שלש בצפון. ושלש בדרום. שבצפון לשכת המלח. לשכת הפרוה. לשכת המדיחים. לשכת המלח. שם היו נותנים מלח לקרבן. לשכת הפרוה. שם היו מולחין עורות קדשים. ועל גגה היה בית הטבילה לכהן גדול ביום הכפורים. לשכת המדיחין ששם היו מדיחין קרבי הקדשים. ומשם מסבה עולה לגג בית הפרוה:

W dziedzińcu było sześć komór: trzy po stronie północnej i trzy po stronie południowej. Te po stronie północnej: komora soli, komora Parwy i komora płuczących. Komora soli – tam składano sól do ofiar. Komora Parwy – tam solono skóry ofiar świętych, a na jej dachu znajdowała się mikwe dla arcykapłana w Dniu Przebłagania. Komora płuczących – tam płukano wnętrza ofiar świętych, a stamtąd kręcone schody prowadziły na dach komory Parwy.

שבדרום לשכת העץ. לשכת הגולה לשכת הגזית. לשכת העץ. אמר רבי אליעזר בן יעקב. שכחתי מה היתה משמשת. אבא שאול אומר לשכת כהן גדול. והיא היתה אחורי שתיהן. וגג שלשתן שוה. לשכת הגולה. שם היה בור קבוע והגלגל נתון עליו ומשם מספיקים מים לכל העזרה. לשכת הגזית. שם היתה סנהדרי גדולה של ישראל יושבת. ודנה את הכהונה. וכהן שנמצא בו פסול לובש שחורים ומתעטף שחורים ויוצא והולך לו. ושלא נמצא בו פסול לובש לבנים ומתעטף לבנים. נכנס ומשמש עם אחיו הכהנים. ויום טוב היו עושים שלא נמצא פסול בזרעו של אהרן הכהן. וכך היו אומרים. ברוך המקום ברוך הוא. שלא נמצא פסול בזרעו של אהרן. וברוך הוא. שבחר באהרן ובבניו לעמוד לשרת לפני ה' בבית קדשי קדשים:

Po stronie południowej (znajdowały się): komora drzewa, komora wygnańców i komora z ciosanego kamienia. Komora drzewa – r. Eliezer ben Jaakow powiedział: zapomniałem, do czego służyła. Abba Szaul mówi: to była komora arcykapłana, a znajdowała się za tamtymi dwiema, a dach wszystkich trzech był równy. Komora wygnańców – tam znajdowała się stała cysterna, a nad nią umieszczone koło (mechanizm), skąd dostarczano wodę dla całego dziedzińca. Komora z ciosanego kamienia – tam zasiadał Wielki Sanhedryn Izraela i sądził sprawy kapłaństwa. Kapłan, w którym stwierdzono skazę, ubierał się na czarno, okrywał się czernią, wychodził i odchodził. A ten, w którym nie stwierdzono skazy, ubierał się na białe, okrywał się bielą, wchodził i służył wraz ze swoimi braćmi kapłanami. I urządzano święto, że nie znaleziono skazy w potomstwie Aarona kapłana. I tak mówiono: „Błogosławiony Miejsce, błogosławiony On, że nie znaleziono skazy w potomstwie Aarona. I błogosławiony On, który wybrał Aarona i jego synów, aby stawali i służyli przed Panem w Świętym Świętych.”

Rozdział 1

1.1

חטאת העוף נעשית למטה וחטאת בהמה למעלה. עולת העוף נעשית למעלה ועולת הבהמה למטה. אם שינה בזה ובוה פסול. סדר קנים כך הוא. החובה. אחד חטאת ואחד עולה. בנדרים ונדבות כולן עולות. איזהו נדר. האומר הרי עלי עולה ואיזהו נדבה. האומר הרי זו עולה מה בין נדרים לנדבות. אלא שהנדרים. מתו או נגנבו חייבים באחריותם. ונדבות. מתו או נגנבו אין חייבים באחריותן:

Ofiara za grzech z ptaka jest składana poniżej (linii na ołtarzu), a ofiara za grzech z bydła – powyżej. Ofiara całopalna z ptaka – powyżej, a ofiara całopalna z bydła – poniżej. Jeśli zmieniono kolejność w jednym lub drugim przypadku, ofiara jest nieważna. Oto porządek par ptaków: w ofierze obowiązkowej jedna jest za grzech, a jedna całopalna. W ślubowaniach i ofiarach dobrowolnych wszystkie są całopalne. Co to jest ślubowanie? Gdy ktoś mówi: „Zobowiązuję się złożyć ofiarę całopalną”. Co to jest ofiara dobrowolna? Gdy ktoś mówi: „To jest ofiara całopalna”. Jaka jest różnica między ślubowaniami a ofiarami dobrowolnymi? Tylko taka, że w przypadku ślubowań, jeśli zwierzę padło lub zostało skradzione, właściciel ponosi odpowiedzialność; w przypadku ofiar dobrowolnych, jeśli padło lub zostało skradzione, nie ponosi odpowiedzialności.

1.2

חטאת שנתערבה בעולה. ועולה בחטאת. אפילו אחד בריבוא. ימותו כולם. חטאת שנתערבה בחובה. אין כשר אלא כמנין חטאות שבחובה. וכן עולה שנתערבה בחובה. אין כשר אלא כמנין עולות שבחובה. בין שהחובה מרובה והנדבה ממועטת. בין שהנדבה מרובה. והחובה ממועטת בין ששתיהן שוות:

Jeśli ofiara za grzech zmieszała się z ofiarą całopalną, a ofiara całopalna z ofiarą za grzech, nawet jeśli jest jedna na dziesięć tysięcy, wszystkie muszą zginąć. Jeśli ofiara za grzech zmieszała się z ofiarami obowiązkowymi, ważna jest tylko liczba odpowiadająca liczbie ofiar za grzech wśród obowiązkowych. Podobnie, jeśli ofiara całopalna zmieszała się z ofiarami obowiązkowymi, ważna jest tylko liczba odpowiadająca liczbie ofiar całopalnych wśród obowiązkowych. Niezależnie od tego, czy ofiara obowiązkowa jest liczna, a dobrowolna nieliczna, czy ofiara dobrowolna jest liczna, a obowiązkowa nieliczna, czy też obie są równe.

1.3

במה דברים אמורים. בחובה ובנדבה. אבל בחובה שנתערבה זו בזו. אחת לזו ואחת לזו. שתים לזו ושתים לזו. שלש לזו ושלש לזו. מחצה כשר ומחצה פסול. אחת לזו ושתים לזו. ושלש לזו. ועשר לזו. ומאה לזו. המועט כשר. בין משם אחד. בין משני שמות. בין מאשה אחת. בין משתי נשים:

O czym tu mowa? O ofiarach obowiązkowych i dobrowolnych. Lecz jeśli ofiary obowiązkowe zmieszały się między sobą – jedna dla tej i jedna dla tamtej, dwie dla tej i dwie dla tamtej, trzy dla tej i trzy dla tamtej – połowa jest ważna, a połowa nieważna. Jeśli jedna dla tej i dwie dla tamtej, trzy dla tamtej, dziesięć dla tamtej, a sto dla tamtej – mniejsza liczba jest ważna. Czy z jednego powodu, czy z dwóch powodów, czy od jednej kobiety, czy od dwóch kobiet.

1.4

כיצד משם אחד. לידה ולידה. זיבה וזיבה. משם אחד. משני שמות. לידה וזיבה. כיצד שתי נשים. על זו לידה ועל זו לידה. על זו זיבה ועל זו זיבה. משם אחד. משני שמות על זו לידה ועל זו זיבה. רבי יוסי אומר שתי נשים שלקחו קניהן בערוב. או שנתנו דמי קניהם לכהן. לאיזה שירצה כהן יקריב חטאת. ולאיזה שירצה כהן יקריב עולה. בין משם אחד. בין משני שמות:

Jak to jest w przypadku jednego powodu? Poród i poród, upływ (ziva) i upływ – to jeden powód. W przypadku dwóch powodów: poród i upływ. Jak to jest w przypadku dwóch kobiet? Ta ma poród i tamta ma poród, ta ma upływ i tamta ma upływ – to jeden powód. W przypadku dwóch powodów: ta ma poród, a tamta upływ. Rabbi Jose mówi: Dwie kobiety, które kupiły swoje pary ptaków wspólnie albo oddały pieniądze za swoje pary kapłanowi – kapłan może złożyć, którą chce, jako ofiarę za grzech, a którą chce, jako ofiarę całopalną, niezależnie od tego, czy z jednego powodu, czy z dwóch powodów.

Rozdział 2

2.1

קן סתומה שפרח ממנה גוזל לאויר. או שפרח בין המתות או שמת אחד מהן יקח זוג לשני. פרח לבין הקריבות פסול. ופוסל אחד כנגדו. שהגוזל הפורח פסול. ופוסל אחד כנגדו:

Para nieoznaczona (ken s'tuma), z której pisklę wyfrunęło w powietrze, albo wyfrunęło między ptaki padłe, albo jedno z nich padło — bierze się drugą parę dla pozostałego. Jeśli wyfrunęło między ptaki przeznaczone na ofiary, jest nieważne i dyskwalifikuje jedno naprzeciw niego. Ponieważ pisklę, które wyfrunęło, jest nieważne i dyskwalifikuje jedno naprzeciw niego.

2.2

כיצד שתי נשים. לזו שתי קנים. ולזו שתי קנים. פרח מזו לזו פוסל אחד בהליכתו. חזר. פוסל אחד בחזירתו. פרח וחזר. פרח וחזר. לא הפסיד כלום. שאפילו הן מעורבות אין פחות משתיים:

Jak to? Dwie kobiety — jedna ma dwie pary, a druga ma dwie pary. Ptak wyfrunął od jednej do drugiej, dyskwalifikuje jednego w swoim locie. Wrócił, dyskwalifikuje jednego w swoim powrocie. Latał tam i z powrotem, latał tam i z powrotem — nic nie stracono. Ponieważ nawet jeśli są zmieszane, nie ma mniej niż dwie.

2.3

לזו אחת. לזו שתיים. לזו שלש. לזו ארבע. לזו חמש. לזו שש. לזו שבע פרח מן הראשונה. לשנייה. לשלישית. לרביעית. לחמישית. לששית. לשביעית. חזר. פוסל אחד בהליכתו ואחד בחזירתו. הראשונה והשניה אין להם כלום. השלישית יש לה אחת. הרביעית יש לה שתיים. החמישית יש לה שלש. הששית יש לה ארבע. השביעית יש לה שש. פרח וחזר. פוסל אחד בהליכתו ואחד בחזירתו. השלישית והרביעית אין להם כלום. החמישית יש לה אחת. הששית יש לה שתיים. השביעית יש לה חמש. פרח וחזר. פוסל אחד בהליכתו ואחד בחזירתו. החמישית והששית אין להם כלום. השביעית יש לה ארבע. ויש אומרים השביעית לא הפסידה כלום. ואם פרח מבין המתות לכולם. הרי כולם ימותו:

Jedna ma jedną parę, druga dwie, trzecia trzy, czwarta cztery, piąta pięć, szósta sześć, siódma siedem. Ptak przeleciał od pierwszej do drugiej, do trzeciej, do czwartej, do piątej, do szóstej, do siódmej. Wrócił. Dyskwalifikuje jeden przy odejściu i jeden przy powrocie. Pierwsza i druga nie mają nic. Trzecia ma jedną. Czwarta ma dwie. Piąta ma trzy. Szósta ma cztery. Siódma ma sześć. Wyfrunął i wrócił. Dyskwalifikuje jeden przy odejściu i jeden przy powrocie. Trzecia i czwarta nie mają nic. Piąta ma jedną. Szósta ma dwie. Siódma ma pięć. Wyfrunął i wrócił. Dyskwalifikuje jeden przy odejściu i jeden przy powrocie. Piąta i szósta nie mają nic. Siódma ma cztery. Są tacy, którzy mówią: siódma nie straciła nic. A jeśli wyfrunął spośród padłych do wszystkich — oto wszystkie są nieważne.

2.4

קן סתומה. וקן מפורשת. פרח מן הסתומה למפורשת. יקח זוג לשני. חזר. או שפרח מן המפורשת ראשון הרי כולן ימותו:

Para nieoznaczona i para oznaczona. Gdy ptak przeleciał z nieoznaczonej do oznaczonej, bierze się parę dla pozostałego. Wrócił, albo jeśli najpierw przeleciał z oznaczonej — oto wszystkie są nieważne.

2.5

חטאת מיכן ועולה מיכן. וסתומה באמצע. פרח מן האמצע לצדדין. אחד הלך ואחד הלך לא הפסיד כלום. אלא יאמר זה שהלך אצל חטאות. חטאת. זה שהלך אצל עולות. עולה. חזר לאמצע האמצעיים ימותו. אלו יקרבו חטאות. ואלו יקרבו עולות. חזר. או שפרח מן האמצע לצדדין הרי כולן ימותו. אין מביאין תורין כנגד בני יונה. ולא בני יונה כנגד תורין. כיצד. האשה שהביאה חטאתה תור. ועולתה בן יונה. תכפול ותביא עולתה תור. ועולתה בן יונה. וחטאתה בן יונה. תכפול ותביא עולתה בן יונה. בן עזאי אומר. הולכין אחר הראשון. האשה שהביאה חטאתה. ומתה. יביאו הירושין עולתה. עולתה ומתה. לא יביאו הירושין חטאתה:

Ofiary za grzech po jednej stronie, a całopalenia po drugiej, a para nieoznaczona pośrodku. Gdy ptak przeleciał ze środka na boki, jeden poszedł w jedną stronę, a drugi w drugą — nic nie stracono. Mówi się bowiem: ten, który poszedł w stronę ofiar za grzech, jest ofiarą za grzech; a ten, który poszedł w stronę całopaleń, jest całopaleniem. Wrócił do środka — środkowe są nieważne, te (po stronie ofiar za grzech) będą złożone jako ofiary za grzech, a tamte (po stronie całopaleń) — jako całopalenia. Wrócił, albo gdy ptak przeleciał ze środka na boki — oto wszystkie są nieważne. Nie przynosi się turkawek razem z gołębi, ani gołębi razem z turkawkami. Jak to? Kobieta, która przyniosła swoją ofiarę za grzech jako turkawkę, a swoje całopalenie jako gołębia, powinna podwoić i przynieść swoje całopalenie jako turkawkę. Jeśli jej całopalenie jest turkawką, a ofiara za grzech gołębiem, podwaja i przynosi swoje całopalenie jako gołębia. Ben Azzaj mówi: idzie się za pierwszym. Kobieta, która przyniosła swoją ofiarę za grzech i umarła — spadkobiercy przynoszą jej całopalenie. Gdy przyniosła swoje całopalenie i umarła — spadkobiercy nie przynoszą jej ofiary za grzech.

Rozdział 3

3.1

במה דברים אמורים. בכהן נמלך. אבל בכהן שאינו נמלך. אחת לזו ואחת לזו. שתיים לזו ושתיים לזו. שלש לזו ושלש לזו. עשה כולן למעלה. מחצה כשר ומחצה פסול. כולן למטן. מחצה כשר ומחצה פסול. חצים למעלה וחצים למטה. את שלמעלה מחצה כשר ומחצה פסול. ואת שלמטה מחצה כשר ומחצה פסול:

O czym mowa? Gdy kapłan zapytywał o zdanie. Ale gdy kapłan nie zapytywał — czy to jedna ptaszyna dla tej, a jedna dla owej, dwie dla tej, a dwie dla owej, trzy dla tej, a trzy dla owej — jeśli wszystkie ofiarował u góry, połowa jest ważna, a połowa nieważna; jeśli wszystkie u dołu, połowa jest ważna, a połowa nieważna; jeśli połowę u góry, a połowę u dołu, to te, które są u góry — połowa ważna, połowa nieważna, a te, które u dołu — połowa ważna, połowa nieważna.

3.2

אחת לזו ושתיים לזו ושלש לזו ועשר לזו ומאה לזו. עשה כולן למעלה מחצה כשר ומחצה פסול. כולן למטן מחצה כשר ומחצה פסול. חצין למעלן וחצין למטן המרובה כשר. זה הכלל. כל מקום שאתה יכול לחלוק את הקנין ולא יהו משל אשה אחת בין מלמעלן בין מלמטן. מחצה כשר ומחצה פסול. כל מקום שאין אתה יכול לחלוק את הקנין עד שהוא משל אשה אחת בין מלמעלן בין מלמטן. המרובה כשר:

Jedna dla tej, dwie dla owej, trzy dla tamtej, dziesięć dla innej, sto dla jeszcze innej. Jeśli wszystkie ofiarował u góry — połowa ważna, połowa nieważna; wszystkie u dołu — połowa ważna, połowa nieważna; połowę u góry, a połowę u dołu — większa część jest ważna. To jest ogólna zasada: wszędzie tam, gdzie możesz podzielić ptaki tak, aby nie były one wszystkie od jednej kobiety — czy to u góry, czy u dołu — połowa jest ważna, a połowa nieważna; wszędzie tam, gdzie nie możesz podzielić ptaków inaczej, jak tylko tak, że będą one od jednej kobiety — czy to u góry, czy u dołu — większa część jest ważna.

3.3

חטאת לזו ועולה לזו עשה כולן למעלן מחצה כשר ומחצה פסול. כולן למטן מחצה כשר ומחצה פסול. חצין למעלן וחצין למטן. שתיהן פסול. שאני אומר חטאת קריבה למעלן. ועולה למטן:

Ofiara za grzech dla tej, a ofiara całopalna dla owej. Jeśli wszystkie ofiarował u góry – połowa ważna, połowa nieważna; wszystkie u dołu – połowa ważna, połowa nieważna; połowę u góry, a połowę u dołu – obie są nieważne, gdyż mówimy: ofiara za grzech została złożona u góry, a ofiara całopalna u dołu.

3.4

חטאת. ועולה. וסתומה. ומפורשת. עשה כולן למעלן מחצה כשר ומחצה פסול. כולן למטה מחצה כשר ומחצה פסול. חצין למעלן וחצין למטן אין כשר אלא סתומה. והיא מתחלקת ביניהן:

Ofiara za grzech, ofiara całopalna, nieokreślona i określona. Jeśli wszystkie ofiarował u góry – połowa ważna, połowa nieważna; wszystkie u dołu – połowa ważna, połowa nieważna; połowę u góry, a połowę u dołu – ważna jest tylko nieokreślona, i dzieli się ona między nie.

3.5

חטאת שנתערבה בחובה. אין כשר אלא מנין חטאת שבחובה. חובה שנים בחטאת. מחצה כשר. ומחצה פסול. וחטאת שנים בחובה. המנין שבחובה כשר. וכן עולה שנתערבה בחובה. אין כשר אלא מנין עולות שבחובה. חובה שנים בעולה מחצה כשר ומחצה פסול. עולה שנים בחובה. המנין שבחובה כשר:

Ofiara za grzech, która zmieszała się z ofiarą obowiązkową (chowa) – ważna jest tylko liczba ofiar za grzech zawartych w ofierze obowiązkowej. Gdy ofiara obowiązkowa składa się z dwóch ptaków, a ofiara za grzech z jednego – połowa jest ważna, a połowa nieważna. Gdy ofiara za grzech składa się z dwóch, a ofiara obowiązkowa z jednego – ważna jest liczba ofiar za grzech zawartych w ofierze obowiązkowej. Podobnie ofiara całopalna, która zmieszała się z ofiarą obowiązkową – ważna jest tylko liczba ofiar całopalnych zawartych w ofierze obowiązkowej. Gdy ofiara obowiązkowa składa się z dwóch ptaków, a ofiara całopalna z jednego – połowa jest ważna, a połowa nieważna. Gdy ofiara całopalna składa się z dwóch, a ofiara obowiązkowa z jednego – ważna jest liczba ofiar całopalnych zawartych w ofierze obowiązkowej.

האשה שאמרה הרי עלי קן כשאלד זכר. ילדה זכר. מביאה שתי קנים. אחת לנדרה. ואחת לחובתה נתנתם לכהן. והכהן צריך לעשות שלש פרידים מלמעלן ואחת מלמטן. לא עשה כן. אלא עשה שתיים למעלן ושתיים למטן ולא נמלך. צריכה להביא עוד פרידה אחת ויקריבנה למעלן. ממין אחד. משני מינין תביא שתיים. פירשה נדרה. צריכה להביא עוד שלש פרידים ממין אחד. משני מינין תביא ארבע. קבעה נדרה. צריכה להביא עוד חמש פרידים ממין אחד. משני מינין תביא שש נתנתם לכהן ואין ידוע מה נתנה. הלך הכהן ועשה ואין ידוע מה עשה. צריכה להביא עוד ארבעה פרידים לנדרה. ושתיים לחובתה. וחטאת אחת. בן עזאי אומר שתי חטאות. אמר ר' יהושע זה הוא שאמרו כשהוא חי קולו אחד. וכשהוא מת קולו שבעה. כיצד קולו שבעה. שתי קרניו. שתי חצוצרות. שתי שוקיו. שני חלילין. עורו לתוף. מעיו לנבלים. בני מעיו לכינורות. ויש אומרים. אף צמרו לתכלת. רבי שמעון בן עקשיא אומר. זקני עם הארץ. כל זמן שמזקינין. דעתן מיטרפת עליהן. שנאמר (איוב יב, כ) מסיר שפה לנאמנים וטעם זקנים יקח. אבל זקני תורה אינן כן. אלא כל זמן שמזקינין. דעתן מתישבת עליהן. שנאמר (איוב יב, יב) ביישיש חכמה ואורך ימים תבונה:

Kobieta, która powiedziała: „Oto zobowiązuję się przynieść parę ptaków, gdy urodzę syna”. Urodziła syna. Przynosi dwie pary: jedną za swój ślub, a jedną za swój obowiązek. Dała je kapłanowi. Kapłan powinien ofiarować trzy ptaki u góry i jeden u dołu. Jeśli nie postąpił tak, lecz ofiarował dwa u góry i dwa u dołu, i nie zapytał o zdanie – musi przynieść jeszcze jednego ptaka i ofiarować go u góry. Jeśli jej ślub był z jednego gatunku – przynosi jednego; jeśli z dwóch gatunków – przynosi dwa. Jeśli określiła swój ślub – musi przynieść jeszcze trzy ptaki z jednego gatunku; jeśli z dwóch gatunków – przynosi cztery. Jeśli ustaliła swój ślub – musi przynieść jeszcze pięć ptaków z jednego gatunku; jeśli z dwóch gatunków – przynosi sześć. Dała je kapłanowi, a nie wiadomo, co dała. Kapłan poszedł i ofiarował, a nie wiadomo, co ofiarował. Musi przynieść jeszcze cztery ptaki za swój ślub, dwa za swój obowiązek i jedną ofiarę za grzech. Ben Azzaj mówi: dwie ofiary za grzech. Rabbi Jehoszua powiedział: To jest to, co mówili: „Gdy żyje, głos jego jest jeden; gdy umrze, głos jego jest siedem”. Jak to głos jego jest siedem? Jego dwie rogi, jego dwie trąby, jego dwie golenie, dwa flety. Jego skóra na bęben, jego wnętrzności na lutnie, jego jelita na harfy. Są tacy, którzy mówią: nawet jego wełna na tekhelet (błękitny barwnik). Rabbi Szymon ben Akaszja mówi: Starsi ludzi prostych (am ha-arec) – im starsi, tym bardziej ich umysł się miesza, jak powiedziano (Hi 12,20): „On odbiera mowę wiernym, a starszym odbiera rozsądek”. Ale starsi Tory nie są tacy; im starsi, tym bardziej ich umysł się utrwala, jak powiedziano (Hi 12,12): „W starcach mądrość, a w długowieczności rozum”.